立法技术规范和工作规程汇编

Compilation of legislative technical specifications and working procedures

深圳市第十一届律师协会立法法律专业委员会

二〇二四年

编撰说明

深圳市第十一届律师协会立法法律专业委员会（以下简称“立法委”）成立于2022年，现有主任、副主任及委员共27名，干事及特邀委员若干，均有着丰富立法经验，多为各专业领域内立法专家。立法委为进一步增强专业力量，还邀请了胡建农、李振河、徐建等在深圳市乃至全国学术、实务领域均有着较大影响力的专家、学者担任立法委顾问，为立法委工作建言献策。

本汇编不仅包含全国人大法工委制定的《立法技术规范（试行）（一）》《立法技术规范（试行）（二）》，还包含中国民用航空局制定的《民航规章立法技术规范》等在全国范围适用的立法技术规范，以及各省、市级人大及各省、直辖市政府相关立法技术规范和部分工作程序规范，将近二十部。本汇编工作的开展，始终秉承着“以专业化为目的”“以实操性为导向”的工作精神。内容从全国到省市进行分类汇编，并结合了深圳立法现状，保留了部分虽已因时效而失效，但仍具有参考意义的立法技术规范，以期为政府部门、律师等立法工作者参与立法相关工作提供法律工具书，也期待各位立法工作者能由此加强与立法委的交流学习，共同提高立法技术。

本汇编内容来源于官网或公开途径，但因文件较多，涉及面广，可能存在疏漏或不足，欢迎读者批评指正，立法委将会参考您的意见进行修改。后续，我们也将根据相关法律文件的立、改、废、释情况，并结合广大立法工作者实际需要，对本汇编不定期更新，敬请关注。

深圳市第十一届律师协会立法法律专业委员会

二〇二四年一月

目　录
Cotents

第一部分 全国人大和国务院相关部门立法技术规范

1. 立法技术规范（试行）（一）..... 1

——关于《立法技术规范（试行）（一）》的说明..... 17

2. 立法技术规范（试行）（二）..... 20

——关于《立法技术规范（试行）（二）》的说明..... 34

3. 民航规章立法技术规范..... 36

第二部分 各省人大和省级、直辖市政府立法技术、工作程序规范

1. 广东省人民代表大会常务委员会立法技术与工作程序规范（试行）..... 58

2. 云南省人民代表大会常务委员会立法技术规范..... 142

3. 安徽省行政立法技术规范..... 164

4. 河北省地方政府立法技术规范（试行）..... 203

5. 重庆市地方立法技术规范..... 239

第三部分 各市人大和市级政府立法技术规范

1. 深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范..... 274

2. 深圳市政府规章立法技术规范（试行）（本规范自2018年11月12日起试行，试行期限为2年，现已失效，仅用作参考）..... 343

3. 深圳市人民政府立法工作规程（试行）..... 425

4. 汕头市立法技术规范（试行）..... 450

5. 东莞市人大常委会立法技术规范..... 464

6. 龙岩市地方立法技术规范..... 496

7. 三亚市政府规章立法技术规范..... 543

8. 临沂市人民代表大会常务委员会立法技术规范..... 562

9.廊坊市人民政府办公室关于印发《廊坊市政府规章立法技术规范（试行）的通知》 606
10.淄博市政府规章立法技术规范 645

第一部分 全国人大和国务院相关部门立法技术规范

《立法技术规范（试行）（一）》

（法工委发〔2009〕62号）

目 次

一、法律结构规范

1. 目录

2. 定义条款

3. 过渡性条款

4. 法律适用关系条款

二、法律条文表述规范

5. 立法目的与立法依据的表述

6. 引用法律名称的表述

7. 适用法律的表述

8. “有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述

9. 引用法律条文中第×项的表述

10. 部门的表述

11. 数字的使用

12. 标点符号的使用

三、法律常用词语规范

13. 和，以及，或者

14. 应当，必须

15. 不得，禁止

16. 但是，但

17. 除.....外，除.....以外

18. 依照，按照，参照

19. 制定，规定

20. 会同，商

21. 缴纳，交纳

22. 抵销，抵消

23. 账，帐

24. 以上，以下，以内，不满，超过

25. 日，工作日

四、法律修改形式规范

26. 法律修正

27. 法律修订

五、法律废止形式规范

28. 法律废止

一、法律结构规范

1. 目录

1·1 法律设章、节的，在正文前须列“目录”将各章、节的名称按序排列表述，各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。

示例：第一章 .....

第一节 .....

第二节 .....

第二章 .....

第一节 .....

第二节 .....

.....

第 X 章 附则

1·2 法律设编、章、节的，各章连续排序。附则不单列为一编或者一章。

示例：第一编 总则

第一章 .....

第二章 .....

第二编 分则

第三章 .....

第一节 .....

第二节 .....

第四章 .....

第一节 .....

第二节 .....

.....

附则

2. 定义条款

2·1 贯穿法律始终的基本概念，在总则中或者法律第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定。

2·2 涉及多个法律条款的专业术语，一般在附则中规定。

2·3 概念、术语只涉及某章节的内容时，可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

2·4 定义条款表述为：“本法（本章、本节、本条）所称XX，是指（包括）.....”。

2·5 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。

示例：本法中下列用语的含义：

（一）XX，是指（包括）.....。

（二）XX，是指（包括）.....。

.....

3. 过渡性条款

3·1 过渡性条款内容一般包括：对新法施行（颁布）前相关法律行为、法律关系效力的确定；新法对某种特殊情形所做出的特别生效时间或者依法特别办理的规定；对依据旧法获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

示例：本法公布前已经批准设立的企业，依照当时的税收法律、行政法规规定，享受低税率优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后五年内，逐步过渡到本法规定的税率；享受定期减免税优惠的，按照国务院规定，可以在本法施行后继续享受到期满为止，但因未获利而尚未享受优惠的，优惠期限从本法施行年度起计算。

法律设置的发展对外经济合作和技术交流的特定地区内，以及国务院已规定执

行上述地区特殊政策的地区内新设立的国家需要重点扶持的高新技术企业，可以享受过渡性税收优惠，具体办法由国务院规定。

国家已确定的其他鼓励类企业，可以按照国务院规定享受减免税优惠。

3·2 过渡性条款一般在附则中规定。但是，只涉及某章节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

4. 法律适用关系条款

新法颁布后，涉及相关法律有关规定的适用问题时，一般采用具体列举的方式；难以全部列举的，在具体列举之后，再作概括表述。

示例 1：《中华人民共和国 XX 法》、《中华人民共和国 XX 法》、《中华人民共和国 XX 法》与本法的规定不一致的，适用本法。

示例 2：《中华人民共和国 XX 法》、《中华人民共和国 XX 法》和其他在本法施行前公布的法律与本法的规定不一致的，适用本法。

二、法律条文表述规范

5. 立法目的与立法依据的表述

5·1 法律一般需要明示立法目的，表述为：“为了.....，制定本法”，用“为了”，不用“为”。立法目的的内容表述应当直接、具体、明确，一般按照由直接到间接、由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

5·2 法律一般不明示某部具体的法律为立法依据。但是，宪法或者其他法律对制定该法律有明确规定的，应当明示宪法或者该法律为立法依据。表述为：“.....根据宪法，制定本法。”或者“.....根据《中华人民共和国 XX 法》的规定，制定本法。”

5·3 立法目的与立法依据（需要规定立法依据时）一般在第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

6. 引用法律名称的表述

6·1 引用本法时，表述为：“本法.....”。

6·2 引用其他法律时，在特指具体法律时，所引法律的名称用全称加书名号。

示例：商业银行的组织形式、组织机构适用《中华人民共和国公司法》。

6·3 引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

7. 适用法律的表述

7·1 具体指明适用某部法律的，表述为：“.....适用《中华人民共和国 XX 法》的规定”或者“.....适用《中华人民共和国 XX 法》.....的规定”。为了避免以后法律修改可能出现的条文不对应问题，一般不出现具体条文的序号。

7·2 概括适用其他法律、法规的，表述为：“.....适用《中华人民共和国 XX 法》和其他法律（法规）的规定”，或者“.....适用有关法律（法规）的规定。”

7·3 优先适用其他法律、法规的，表述为：“.....适用本法，《中华人民共和国 XX 法》另有规定的，适用其规定。”或者“.....适用本法，《中华人民共和国 XX 法》和其他法律（法规）另有规定的，适用其规定。”

7·4 优先适用本法的，表述为：“.....与本法规定不一致的，适用本法。”

8. “有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述

8·1“情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况。

8·2“行为”用于表示人的活动。

8·3 如果列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。

8·4“有下列情形之一的，.....”和“有下列行为之一的，.....”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据下列三种情况确定：

8·4·1 所列项是名词时，不用“的”。

示例：本章有关规定中，有下列情形的，可以保留或使用繁体字、异体字：

（一）文物古迹；

（二）姓氏中的异体字；

（三）书法、篆刻等艺术作品；

.....

8·4·2 所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”。

示例：有下列情形之一的，委托代理终止：

（一）代理期间届满或者代理事务完成；

（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

（三）代理人死亡；

.....

8·4·3 所列项是动宾结构时，应当用“的”。

示例：企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；

（二）向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的；

（三）抽逃资金、隐匿财产逃避债务的；

（四）解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产的；

.....

9. 引用法律条文中第×项的表述

9·1 引用某项时，该项的序号不加括号，表述为：“第×项”，不表述为：“第（×）项”。

9·2 引用某条的某项时，表述为：“第×条第×项”或者“第×条第×款第×项”。

9·3 引用两项时，表述为：“第×条第×项、第×项”。

9·4 引用三项以上的，对连续的项表述为：“第×条第×项至×项”；对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为：“第×条第×项、第×项和第×项”。

10. 部门的表述

10·1 法律中一般不写部门的具体名称。

10·2 法律中行政机关的表述，一般使用“XX 主管部门”。

示例：国务院城乡规划主管部门负责全国的城乡规划管理工作。

10·3 对某些部门，实践中已有固定表述的，如“公安机关”、“工商行政管理部门”、“海关”等，仍保留原来的表达方式。

示例：县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

10·4 对少数情况特殊的部门，应当表述准确，如司法部就不能表述为“司法部门”，而应当表述为“司法行政部门”。这里“行政”与“主管”不能并用。

示例：司法行政部门依照本法对律师、律师事务所和律师协会进行监督、指导。

10·5 法律授权履行监督管理职能的组织机构，表述为“XX 机构”。

示例：国务院保险监督管理机构依法对保险业实施监督管理。

国务院保险监督管理机构根据履行职责的需要设立派出机构。派出机构按照国务院保险监督管理机构的授权履行监督管理职责。

11. 数字的使用

11·1 序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。

示例：宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

11·2 公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字，法律条文中“目”的序号等，均用阿拉伯数字表述。

示例 1：承运人对货物的灭失或者损坏的赔偿限额，按照货物件数或者其他货运单位数计算，每件或者每个其他货运单位为 666. 67 计算单位，.....

示例 2：本章下列用语的含义：

.....

（三）“托运人”，是指:

1. 本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人与承运人订立海上货物运输合同的人;

2. 本人或者委托他人以本人名义或者委托他人为本人将货物交给与海上货物运输合同有关的承运人的人。

.....

12. 标点符号的使用

12·1 主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号。

示例：全国人民代表大会常务委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会，可以向全国人民代表大会提出法律案，由主席团决定列入会议议程。

12·2 一个句子内部有多个并列词语的，各个词语之间用顿号，用“和”或者“以及”连接最后两个并列词语。

示例：国家保护公民的合法的收入、储蓄、房屋和其他合法财产的所有权。

12·3 一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

示例：全国人民代表大会常务委员会 1957 年 10 月 23 日批准、国务院 1957 年 10 月 26 日公布的《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》，1993 年 8 月 14 日国务院公布的《国家公务员暂行条例》同时废止。

12·4 在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号。

示例：.....人员，有.....行为之一的，依法给予行政处分；情节严重的，依法开除公职或者吊销其从业资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

12·5 在修正案、修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定:

12·5·1 引用内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号标在引号里边。

示例：将刑法第一百五十一条第三款修改为：“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

12·5·2 引用内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，但是在引号外的句末，应当加注标点符号。

示例：将本法其他各条款中的“全民所有”改为“国家所有”，“国营”改为“国有”。

12·5·3 引用内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

示例：第一百七十九条第一款改为第一百七十九条，修改为：“当事人的申请符合下列情形之一的，人民法院应当再审：

“（一）有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；

“（二）原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明的；

“（三）原判决、裁定认定事实的主要证据是伪造的；

.....

“（十三）据以作出原判决、裁定的法律文书被撤销或者变更的。

“对违反法定程序可能影响案件正确判决、裁定的情形，或者审判人员在审理该案件时有贪污受贿，徇私舞弊，枉法裁判行为的，人民法院应当再审。”

三、法律常用词语规范

13. 和，以及，或者

13·1“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化，但是在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。

示例 1：一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。

示例 2：较大的车站、机场、港口、高等院校和宾馆应当设置提供邮政普遍服务

的邮政营业场所。

13·2“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。

示例 1：开庭应当公开，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私以及当事人约定不公开的除外。

示例 2：国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。

13·3“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。

示例：任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。

14. 应当，必须

“应当”与“必须”的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时，一般用“应当”，不用“必须”。

示例：仲裁庭对农村土地承包经营纠纷应当进行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书；调解不成的，应当及时作出裁决。

15. 不得，禁止

“不得”、“禁止”都用于禁止性规范的情形。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，“禁止”一般用于无主语的祈使句中。

示例 1：任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。

示例 2：禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

不再使用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”和“禁止”相近的词语。

16. 但是，但

“但是”、“但”二者的含义相同，只是运用习惯的不同。法律中的但书，一般用“但是”，不用单音节词“但”。“但是”后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

17. 除.....外，除.....以外

“除.....外”和“除.....以外”搭配的句式用于对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”或者“.....除.....以外，.....”；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除.....以外，还.....”。

示例 1：除法律另有规定外，任何组织或者个人不得检查、扣留邮件、汇款。

示例 2：农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于集体所有；宅基地和自留地、自留山，也属于集体所有。

示例 3：买卖合同内容除依照本法第十二条的规定以外，还可以包括包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。

18. 依照，按照，参照

18·1 规定以法律法规作为依据的，一般用“依照”。

示例：国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定，分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责，享有出资人权益。

18·2“按照”一般用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述。

示例 1：投保人可以按照合同约定向保险人一次支付全部保险费或者分期支付保险费。

示例 2：履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定，定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。

18·3“参照”一般用于没有直接纳入法律调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。

示例：本法第二条规定的用人单位以外的单位，产生职业病危害的，其职业病

防治活动可以参照本法执行。

19. 制定，规定

19·1 表述创设法律、法规等规范性文件时，用“制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”。

示例 1：省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会备案。

示例 2：全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。

19·2 在表述制定或者规定的语境下，与“规定”、“制定”相近似的用语“确定”、“核定”、“另订”等，今后立法中一般不再使用，统一代之以“规定”、“制定”或者“另行制定”、“另行规定”。

20. 会同，商

20·1“会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需协商一致，共同制定、发布规范性文件或者作出其他行为。

示例：具体办法由国务院证券监督管理机构会同有关主管部门制定。

20·2“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

示例：司法鉴定的收费项目和收费标准由国务院司法行政部门商国务院价格主管部门确定。

21. 缴纳，交纳

“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。法律中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

示例 1：当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳

案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。

示例 2：违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。

22. 抵销，抵消

“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。法律中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

示例：合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务；也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。

23. 账，帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

示例：保险代理机构、保险经纪人应当有自己的经营场所，设立专门账簿记载保险代理业务、经纪业务的收支情况。

24. 以上，以下，以内，不满，超过

规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系，涉及以上、以下、以内、不满、超过的规定时，“以上、以下、以内”均含本数，“不满、超过”均不含本数。

示例 1：盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

示例 2：公安机关对吸毒成瘾人员决定予以强制隔离戒毒的，应当制作强制隔离戒毒决定书，在执行强制隔离戒毒前送达被决定人，并在送达后二十四小时以内通知被决定人的家属、所在单位和户籍所在地公安派出所；被决定人不讲真实姓名、住址，身份不明的，公安机关应当自查清其身份后通知。

示例 3：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。

25. 日，工作日

“日”和“工作日”在法律时限中的区别是：“日”包含节假日，“工作日”不包含节假日。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

示例 1：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。

示例 2：人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。

四、法律修改形式规范

26. 法律修正

法律修正有两种形式，一种是法律修正案，一种是法律修改决定。

26·1 采用修正案形式的，修正案单独公布。公布修正案，一般不重新公布原法律文本。

在表述方式上，按照通过时间先后标明序号，表述为：《中华人民共和国 XX 法修正案》，《中华人民共和国 XX 法修正案（二）》，.....

每修改原法律一条内容，在修正案中就列为一条。

修正案增加或者删除法律条文，不改变原法律条文的序号。增加的条文排序在内容最相关的条文之后，表述为：“第×条之一”，“第×条之二”，.....

26·2 采用修改决定形式的，根据修改决定，重新公布修改后的法律文本。在表述修改的内容时，表述为：将第×条修改为：“.....”。

增加条文的，表述为：“增加一条（一款或一项），作为第×条（第×条第×款或第×项）”。

删除某条、款、项的，单列一条表述。

示例：×、删去第×条第×款第×项。

删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不是连续排列，但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。

示例：×、删去第×条（至第×条）、第×条。

26·3 对多部法律或者一部法律的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述。

示例：×、将 XX 法、XX 法、.....（本法）相关条文中的“.....”修改为“.....”，“.....”修改为“.....”。

27. 法律修订

采用法律修订形式的，公布新的法律文本，法律实施日期为修订后的实施日期。

修订的法律需要明确规定原相关法律停止施行，表述为：“本法自×年×月×日起施行。×年×月×日第×届全国人民代表大会（常务委员会）第×次会议通过的《中华人民共和国 XX 法》同时废止。”

五、法律废止形式规范

28. 法律废止

28·1 制定法律时，在法律条文中规定废止相关法律的，表述为：“本法自×年×月×日起施行。×年×月×日第×届全国人民代表大会（常务委员会）第×次会议通过的《中华人民共和国 XX 法》同时废止。”

28·2 单独通过一个决定废止法律的，表述为：“×年×月×日第×届全国人民代表大会（常务委员会）第×次会议通过的《中华人民共和国 XX 法》自×年×月×日起废止。”废止法律的决定由主席令公布。

关于《立法技术规范（试行）（一）》的说明

一、制定立法技术规范的必要性

立法技术规范包括法律的结构、形式、文体、修改和废止的方法等方面的规则，是起草、修改法律需要掌握的具体操作标准。准确地运用立法技术规范，对保证立法工作的科学性、规范性、统一性，提高立法质量具有重要意义。改革开放 30 年来，我国立法工作成绩卓著，中国特色社会主义法律体系已经基本形成，在法律体系中主要的、起支架作用的法律已基本制定出来。按照中国特色社会主义法律体系的要求，除了法律门类齐全外，还要求法律体系内部协调、结构严谨，法律之间应当相互衔接。这就要求在立法过程中既需要科学、严密的框架设计，又要求条文表述尽量科学严谨，用语规范统一。

提高立法质量，始终是加强和改进立法工作的重中之重。制定统一的立法技术规范，为法律的起草、审议和修改提供技术层面的支撑，以利于常委会组成人员审议法律草案，提高立法质量，也可以为下位法的制定工作提供指导。在本规范的起草过程中，地方人大的同志也多次表达了希望全国人大常委会尽快制定立法技术规范的强烈愿望。

二、工作思路和工作过程

立法技术规范研究的最终目标是制定较为科学、合理，系统、全面的《立法技术规范》。鉴于总结这方面积累的经验需要一个过程，目前进行的立法技术规范研究，主要是针对在立法工作中经常遇到的、带有共性和普遍性的有关法律结构、文字等技术层面的问题。这些规范应当是科学的、统一的，对立法工作具有一定指导意义，在立法中“管用、好用”。按照“从实际出发，循序渐进，解决问题，逐步完善”的工作思路，对立法实践中经常遇到的、带有普遍性的、急需解决的和各方面

意见又比较一致的问题先规定下来，成熟一批、推出一批、应用一批。对尚未取得共识或者目前还没有研究清楚的问题，暂不规定，可继续研究。

近年来，为适应立法工作需要，法工委专门组织力量对有关立法技术规范问题进行研究。从2007年底至今年8月，法工委委务会多次对立法技术规范进行专题讨论，听取了全国人大各专门委员会法案室、国务院有关部门和语言文字专家的意见，并邀请十一个省、自治区、直辖市人大长期从事立法工作的同志共同研究，选取了认识比较一致的问题作为《立法技术规范（试行）（一）》。这些立法技术规范是在总结我国30年立法工作经验的基础上提出的，同时也研究借鉴了一些行政法规、地方性法规的有益做法。这些规范从实践中提炼出来，也还要经过实践检验并在立法实践中不断补充和完善。

三、主要内容

《立法技术规范（试行）（一）》（以下简称技术规范）共包括28个规范，从内容上分为五个部分。

（一）关于法律结构规范

技术规范对法律的基本构件中较为重要的部分提出了规范要求。包括：（1）在什么情况下应当列目录，以及编、章、节的排序方式（技规范一·1）。（2）法律中定义条款、有关基本概念、专业术语等使用和表述（技术规范一·2）。（3）对新法施行（颁布）前相关法律行为、法律关系的效力以及对有关法律主体已经获得的权利的承认、处理等过渡性条款的使用和表述（技术规范一·3）。（4）法律中关于与其他法律的适用关系条款的表述（技术规范一·4）

（二）关于法律条文表述规范

技术规范对法律条文中经常使用的有关表述作出了规范。包括：

（1）立法目的与立法依据的表述（技术规范二·5）。（2）引用法律名称的表述（技术规范二·6）。（3）适用其他法律、优先适用其他法律以及优先适用本法几种情况的表述（技术规范二·7）。（4）采用列举“情形”或者“行为”的表述（技术规范二·8）。（5）引用法律条文中“项”的表述（技术规范 二·9）。此外，还对部门的表述，数字、标点符号的使用等作了规范（技术规范二·10-12）

（三）关于法律常用词语规范

技术规范对实践中使用比较混乱，意思相近的，且容易引起歧义的一些法律常用词语的使用作了规范（技术规范三·13-25）。

（四）关于法律修改形式规范

目前，对法律的修改主要采用三种修改形式，即修正案、修改法律的决定和法律修订。采用修正案形式的，目前只有宪法和刑法，采用修改法律的决定形式的，占绝大多数，采用法律修订形式的，近些年来逐渐增多。对于这三种形式，在文本表述方面，目前实践中做法不尽一致。技术规范主要就修正案、修改法律的决定和法律修订的文本制作、表述等问题作了规范（技术规范四·26-27）。

（五）关于法律废止形式规范

技术规范对在新制定的法律中废止相关法律和单独通过废止相关法律的决定的表述作了规范（技术规范五·28）。

《立法技术规范（试行）（二）》

（法工委发〔2021〕5号）

目　次

一、法律条文表述规范

1. 部门（机构）职责的表述
2. 制定行政法规或者部门规章的表述
3. 制定地方性法规或者地方政府规章的表述
4. 罚款规定的表述
5. 刑法以外的法律中刑事责任规定的表述

二、法律常用词语规范

6. 作出，做出
7. 公布，发布，公告
8. 违法，非法
9. 设定，设立
10. 执业人员，从业人员
11. 批准，核准
12. 注销，吊销，撤销
13. 根据，依据
14. 谋取，牟取

一、法律条文表述规范

1. 部门（机构）职责的表述

1·1 涉及一个职能部门（机构）的职责的,表述为:XX 部门（机构）主管（负责）全国 XX 工作。

示例 1: 国家保密行政管理部门主管全国的保密工作。县级以上地方各级保密行政管理部门主管本行政区域的保密工作。（保守国家秘密法第五条）

示例 2: 国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。（道路交通安全法第五条）

示例 3: 国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。（银行业监督管理法第二条第一款）

1·2 涉及多个职能部门（机构）,需要明确各自职责的,分别表述为:XX 部门（机构）主管（负责）全国 XX 工作,XX 部门（机构）负责 XX 工作,XX 部门（机构）负责 XX 工作。

示例 1:国务院农业行政主管部门主管全国农业和农村经济发展工作,国务院林业行政主管部门和其他有关部门在各自的职责范围内,负责有关的农业和农村经济发展工作。（农业法第九条第二款）

示例 2: 国务院环境保护行政主管部门.....负责全国防治陆源污染物和海岸工程建设项目对海洋污染损害的环境保护工作。

国家海洋行政主管部门负责海洋环境的监督管理,组织海洋环境的调查、监测、监视、评价和科学研究,负责全国防治海洋工程建设项目和海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作。

国家海事行政主管部门负责所辖港区水域内非军事船舶和港区水域外非渔业、非军事船舶污染海洋环境的监督管理,并负责污染事故的调查处理;对在中华人民共和国管辖海域航行、停泊和作业的外国籍船舶造成的污染事故登轮检查处理。船舶

污染事故给渔业造成损害的,应当吸收渔业行政主管部门参与调查处理。

国家渔业行政主管部门负责渔港水域内非军事船舶和渔港水域外渔业船舶污染海洋环境的监督管理,负责保护渔业水域生态环境工作,并调查处理前款规定的污染事故以外的渔业污染事故。

军队环境保护部门负责军事船舶污染海洋环境的监督管理及污染事故的调查处理。

沿海县级以上地方人民政府行使海洋环境监督管理权的部门的职责,由省、自治区、直辖市人民政府根据本法及国务院有关规定确定。(海洋环境保护法第五条)

1·3 涉及多个职能部门(机构),需要明确主管部门(机构)及其职责,但不必明确其他部门(机构)及其具体职责的,

表述为:XX 部门(机构)主管(负责)全国 XX 工作,其他有关部门(机构)负责 XX 工作。

示例 1:国务院能源主管部门依照本法规定主管全国管道保护工作,负责组织编制并实施全国管道发展规划,统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接,协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。国务院其他有关部门依照有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。(石油天然气管道保护法第四条)

示例 2:国务院社会保险行政部门负责全国的社会保险管理工作,国务院其他有关部门在各自的职责范围内负责有关的社会保险工作。(社会保险法第七条第一款)

2. 制定行政法规或者部门规章的表述

2·1 为确保法律规定的制度、有关事项的实施,需要国务院制定行政法规的,表述为:XXX,由国务院制定。

示例 1:民间统计调查活动的管理办法,由国务院制定。(统计法第四十九条)

示例 2:保险保障基金筹集、管理和使用的具体办法,由国务院制定。(保险法

第一百条第二款）

2·2 为确保法律规定的专业性、技术性规定的实施，需要国务院有关部门（机构）制定部门规章的，表述为：XXX，由国务院 XX 部门（机构）制定。

示例 1：使用空调采暖、制冷的公共建筑应当实行室内温度控制制度。具体办法由国务院建设主管部门制定。（节约能源法第三十七条）

示例 2：保险公司提取和结转责任准备金的具体办法，由国务院保险监督管理机构制定。（保险法第九十八条）

3. 制定地方性法规或者地方政府规章的表述

3·1 需要由省级人大或其常委会制定地方性法规的，表述为：XXX，由省、自治区、直辖市人民代表大会或者其常务委员会制定。

示例 1：食品生产加工小作坊和食品摊贩从事食品生产经营活动，应当符合本法规定的与其生产经营规模、条件相适应的食品安全要求，保证所生产经营的食品卫生、无毒、无害，有关部门应当对其加强监督管理，具体管理办法由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会依照本法制定。（食品安全法第二十九条第三款）示例 2：地方重点保护野生动物和其他非国家重点保护野生动物的管理办法，由省、自治区、直辖市人民代表大会常务委员会制定。（野生动物保护法第三十条）

3·2 需要由省级人大或其常委会或者较大市人大或其常委会制定地方性法规的，表述为：XXX，由地方性法规规定。

示例：农村生活垃圾污染环境防治的具体办法，由地方性法规规定。（固体废物污染环境防治法第四十九条）

3·3 需要由省级人民政府制定规章的，表述为：XXX，由省、自治区、直辖市人民政府制定（规定）。

示例 1：临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。（城乡规划法第四十四条第三款）

示例 2：预备役军官参加军事训练、执行军事勤务期间，其工作单位是国家机

关、社会团体、企业事业单位的,由其所在单位照发工资和奖金,其享受的福利待遇不变。

前款规定以外的其他预备役军官参加军事训练、执行军事勤务期间,应当给予误工补贴,具体办法和标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。(预备役军官法第五十三条)

3·4 可以由省级人大或其常委会制定地方性法规,也可以由省级人民政府制定规章的,表述为:XXX,由省、自治区、直辖市制定(规定)。

示例 1:在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法,由省、自治区、直辖市制定。(城乡规划法第四十一条第二款)

示例 2:父母或者其他法定监护人在非户籍所在地工作或者居住的适龄儿童、少年,在其父母或者其他法定监护人工作或者居住地接受义务教育的,当地人民政府应当为其提供平等接受义务教育的条件。具体办法由省、自治区、直辖市规定。(义务教育法第十二条第二款)

4. 罚款规定的表述

罚款是行政处罚的一种方式,对当事人有惩戒教育作用。罚款可以是警示性的,也可以是经济性的。设定罚款应当根据违法行为的主观恶性、造成的损失、社会危害程度确定。

4·1 罚款规定一般应明确罚款的数额或者幅度。

4·2 对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考系数确定罚款数额的,可以使用处以该系数的倍数或者比例罚款的表述。

示例 1:机动车所有人、管理人未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的,由公安机关交通管理部门扣留车辆至依照规定投保后,并处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款。(道路交通安全法第九十八条)

示例 2:对造成一般或者较大水污染事故的,按照水污染事故造成的直接损失的百分之二十计算罚款;对造成重大或者特大水污染事故的,按照水污染事故造成的直

接损失的百分之三十计算罚款。（水污染防治法第八十三条）

示例 3：违反本法第五十三条的规定，在煤炭产品中掺杂、掺假，以次充好的，责令停止销售，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款，可以依法吊销煤炭生产许可证或者取消煤炭经营资格；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（煤炭法第七十二条）

4·3 对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考系数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述。

示例 1：冒充国家机关工作人员或者以其他虚假身份招摇撞骗的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。（治安管理处罚法第五十一条）

示例 2：发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以三万元以上三十万元以下的罚款。（证券法第一百九十三条）

4·4 在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额与最高数额之间一般不超过十倍。

示例 1：违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门按照各自职责分工，责令改正，给予警告；拒不改正的，处二千元以上二万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至吊销许可证：.....。（食品安全法第八十七条）

示例 2：非法安装警报器、标志灯具的，由公安机关交通管理部门强制拆除，予以收缴，并处二百元以上二千元以下罚款。（道路交通安全法第九十七条）

4·5 规定罚款数额上限不规定下限的，表述为：可以处 XX 元以下罚款。规定确定罚款数额或者数额幅度的，“处”之前不加“可以”。

示例 1：违反本法规定，采集发菜，或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门

责令停止违法行为,采取补救措施,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得的,可以处五万元以下的罚款。(水土保持法第五十一条)

示例 2:违反本法规定,在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的,由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为,没收违法所得,对个人处一千元以上一万元以下的罚款,对单位处二万元以上二十万元以下的罚款。(水土保持法第四十八条)

5. 刑法以外的法律中刑事责任规定的表述

5·1 只有个别条文涉及追究刑事责任的,一般在该条文中直接表述:“构成犯罪的,依法追究刑事责任”。

示例 1:仲裁员有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决以及接受当事人请客送礼等违法违纪行为的,农村土地承包仲裁委员会应当将其除名;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第十七条第二款)

示例 2:弄虚作假骗取护照的,由护照签发机关收缴护照或者宣布护照作废;由公安机关处二千元以上五千元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(护照法第十七条)

5·2 有多个条文内容涉及追究刑事责任的,可在法律责任部分最后单设一条,表述为:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

示例 1:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。(社会保险法第九十四条)

示例 2:违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。(石油天然气管道保护法第五十七条)

二、法律常用词语规范

6. 作出,做出

6·1“作出”多与决定、解释等词语搭配使用。

示例 1:农村土地承包仲裁委员会对回避申请应当及时作出决定,以

口头或者书面方式通知当事人,并说明理由。(农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第二十九条)

示例 2:最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释,应当自公布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。(监督法第三十一条)

6·2“做出”多与名词词语搭配使用。

示例 1:对在社会主义建设中做出显著成绩的残疾人,对维护残疾人合法权益、发展残疾人事业、为残疾人服务做出显著成绩的单位和个人,各级人民政府和有关部门给予表彰和奖励。(残疾人保障法第十三条)

示例 2:国务院和沿海地方各级人民政府应当加强对海岛保护的宣传教育工作,增强公民的海岛保护意识,并对在海岛保护以及有关科学研究工作中做出显著成绩的单位和个人予以奖励。(海岛保护法第七条)

7. 公布,发布,公告

7·1“公布”用于公布法律、行政法规、结果、标准等。

示例 1:本法自公布之日起施行。(村民委员会组织法第四十一条)

示例 2:统计调查项目的审批机关应当对调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查,对符合法定条件的,作出予以批准的书面决定,并公布;对不符合法定条件的,作出不予批准的书面决定,并说明理由。(统计法第十三条)

示例 3:食品安全国家标准由国务院卫生行政部门负责制定、公布,国务院标准化行政部门提供国家标准编号。(食品安全法第二十一条)

7·2“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等。

示例 1:履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置

工作的信息。（突发事件应对法第五十三条）

示例 2：突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令，配合人民政府采取的应急处置措施，做好本单位的应急救援工作，并积极组织人员参加所在地的应急救援和处置工作。（突发事件应对法第五十六条第二款）

7·3“公告”用于向公众发出告知事项。

示例 1：遇有大型群众性活动、大范围施工等情况，需要采取限制交通的措施，或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定，应当提前向社会公告。（道路交通安全法第三十九条）

示例 2：专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。（专利法第四十六条）

8. 违法，非法

8·1“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。

示例 1：被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的，报经水行政主管部门批准，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。（水土保持法第四十三条）

示例 2：村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的，村民有权向乡、民族乡、镇的人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映，有关人民政府或者主管部门应当负责调查核实，责令依法公布；经查证确有违法行为的，有关人员应当依法承担责任。（村民委员会组织法第三十一条）

8·2“非法”通常情况下也是违法，但主要强调缺乏法律依据的行为。

示例 1：任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费，不得向学校

非法收取或者摊派费用。（义务教育法第四十九条）

示例 2：非法占有高度危险物造成他人损害的，由非法占有人承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止他人非法占有尽到高度注意义务的，与非法占有人承担连带责任。（侵权责任法第七十五条）

9. 设定，设立

“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置。“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。

示例 1：行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式，排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动。（反垄断法第三十四条）

示例 2：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付。（物权法第六条）

示例 3：国务院设立食品安全委员会，其工作职责由国务院规定。（食品安全法第四条）

示例 4：国务院和县级以上地方人民政府根据实际需要，设立专项资金，扶持农村地区、民族地区实施义务教育。（义务教育法第四十七条）

10. 执业人员，从业人员

10·1“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员。

示例 1：本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。（律师法第二条）

示例 2：注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。（注册会计师法第二条）

10·1“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

示例 1：无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费。（社会保险法第十条第二款）示例 2：从业人员有依法接受职业培训和继续教育的权利和义务。（教育法第四十条第一款）

11. 批准，核准

11·1“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许。

示例 1：进行下列施工作业，施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请：.....

县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后，应当组

织施工单位与管道企业协商确定施工作业方案，并签订安全防护协议；协商不成的，主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审，作出是否批准作业的决定。（石油天然气管道保护法第三十五条）

示例 2：从事考古发掘的单位，为了科学研究进行考古发掘，应当提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准；对全国重点文物保护单位的考古发掘计划，应当经国务院文物行政部门审核后报国务院批准。（文物保护法第二十八条）

11·2“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许。

示例 1：公开发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准；未经依法核准，任何单位和个人不得公开发行证券。（证券法第十条）

示例 2：公证机构的负责人应当在有三年以上执业经历的公证员中

推选产生,由所在地的司法行政部门核准,报省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门备案。(公证法第十条)

12. 注销,吊销,撤销

12·1 “注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等。

示例 1: 建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记。(物权法第一百五十条)

示例 2: 有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:

(一)行政许可有效期届满未延续的;

(二)赋予公民特定资格的行政许可,该公民死亡或者丧失行为能力的;

(三)法人或者其他组织依法终止的;

(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的;

(五)因不可抗力导致行政许可事项无法实施的;

(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。(行政许可法第七十条)

12·2 “吊销”作为一种行政处罚,用于有权机关针对违法行为,通过注销证件或者公开废止证件效力的方式,取消违法者先前已经取得的许可证件。

示例 1: 邮政企业、快递企业不建立或者不执行收件验视制度,或者违反法律、行政法规以及国务院和国务院有关部门关于禁止寄递或者限制寄递物品的规定收寄邮件、快件的,对邮政企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分;对快递企业,邮政管理部门可以责令停业整顿直至吊销其快递业务经营许可证。(邮政法第七十五条)

示例 2：城乡规划编制单位取得资质证书后，不再符合相应的资质条件的，由原发证机关责令限期改正；逾期不改正的，降低资质等级或者吊销资质证书。（城乡规划法第六十三条）

12·3“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等。

示例 1：城乡规划主管部门违反本法规定作出行政许可的，上级人民政府城乡规划主管部门有权责令其撤销或者直接撤销该行政许可。（城乡规划法第五十七条）

示例 2：违反本法规定，食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告的，由授予其资质的主管部门或者机构撤销该检验机构的检验资格；依法对检验机构直接负责的主管人员和食品检验人员给予撤职或者开除的处分。（食品安全法第九十三条第一款）

13. 根据，依据

13·1 引用宪法、法律作为立法依据时，用“根据”。

示例 1：为了加强国防建设，完善国防动员制度，保障国防动员工作的顺利进行，维护国家的主权、统一、领土完整和安全，根据宪法，制定本法。（国防动员法第一条）

示例 2：省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据本法，结合本行政区域的实际情况，制定实施办法。（村民委员会组织法第四十条）

13·2 适用其他法律或者本法的其他条款时，用“依据”。

示例 1：提供的统计资料不能满足需要时，国防动员委员会办事机构可以依据《中华人民共和国统计法》和国家有关规定组织开展国防动员潜力专项统计调查。（国防动员法第十九条）

示例 2：对反垄断执法机构依据本法第二十八条、第二十九条作出

的决定不服的,可以先依法申请行政复议;对行政复议决定不服的,可以依法提起行政诉讼。(反垄断法第五十三条)

14. 谋取,牟取

“谋取”是中性词,可以谋取合法利益,也可以谋取非法利益。“牟取”是贬义词,表示通过违法行为追求利益。

示例 1:学校以向学生推销或者变相推销商品、服务等方式谋取利益的,由县级人民政府教育行政部门给予通报批评;有违法所得的,没收违法所得;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。(义务教育法第五十六条第二款)

示例 2:采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。(政府采购法第二十五条第三款)

示例 3:人民调解员在调解工作中有下列行为之一的,由其所在的人民调解委员会给予批评教育、责令改正,情节严重的,由推选或者聘任单位予以罢免或者解聘:.....(三)索取、收受财物或者牟取其他不正当利益的;.....(人民调解法第十五条)

示例 4:国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,接受监督,不得利用职务牟取私利。(证券投资基金法第七十九条)

关于《立法技术规范（试行）（二）》的说明

一、《立法技术规范（试行）（二）》的研究过程

《立法技术规范（试行）（一）》印发后，各方面又提出一些需要进一步研究解决的立法技术规范问题。全国人大常委会2010年立法工作计划提出抓紧《立法技术规范（试行）（二）》的研究工作。为此，法工委组织专门力量，进一步就立法技术规范有关问题开展研究。2010年初，就一些表述规范和法律常用词语的规范用法问题，专门召开专家座谈会，征求专家意见和建议。4月中旬，在南京召开由十省（区、市）人大常委会法工委负责同志参加的座谈会，对拟列入《立法技术规范（试行）（二）》的条目逐条进行讨论。期间，先后三次将《立法技术规范（试行）（二）》草稿分发法工委各室征求意见，形成《立法技术规范（试行）（二）》（征求意见稿）。7月初，征求了现任法工委领导和曾在法工委工作过的一些领导同志意见。12月中下旬，法工委召开了3次委务会，对该稿逐条讨论、研究，提出了修改意见。2011年1月，又专门征求部分常委会特邀专家意见。在此基础上，形成《立法技术规范（试行）（二）》。

二、《立法技术规范（试行）（二）》研究和选项的主要考虑

《立法技术规范（试行）（二）》包括两部分内容：法律条文表述规范和法律常用词语规范。在总结《立法技术规范（试行）（一）》施行中取得的经验基础上，选取立法工作中遇到的一些需要统一规范，并且在立法实践中具备较为成熟做法的条文表述、语言文字等问题作为研究对象。在研究过程中，重点分析现行法律中涉及立法技术方面的条文和语词，总结梳理语言文字专家在审校法律草案过程中提出的有关语言

文字方面的立法技术问题。在此基础上，提出具有一定实用性和操作性的规范要求，并通过示范举例加以说明。

三、《立法技术规范（试行）（二）》的主要内容

《立法技术规范（试行）（二）》共对14项立法技术问题进行规范。

（一）法律条文表述规范

《立法技术规范（试行）（二）》对立法中经常使用的一些法律条文表述方式进行了规范。包括：部门（机构）职责的表述；制定行政法规或者部门规章的表述；制定地方性法规或者地方政府规章的表述；罚款规定的表述；刑法以外的法律中刑事责任规定的表述等。

（二）法律常用词语规范

《立法技术规范（试行）（二）》对立法实践中一些存在混用或者使用不一致的法律常用词语进行了规范。包括：作出，做出；公布，发布，公告；违法，非法；设定，设立；执业人员，从业人员；批准，核准；注销，吊销，撤销；根据，依据；谋取，牟取等。

对其他一些立法技术方面的问题，由于各方面认识还不尽一致，在《立法技术规范（试行）（二）》中未列入，我们将继续深入研究。

《民航规章立法技术规范》

（2013 年 10 月 25 日 中国民用航空局）

提高立法质量是法治政府建设的一项重要任务。法律条文表述的规范程度，直接影响执法工作，影响法律的实施效果。逐步统一和规范民航规章立法技术，是提高行业立法质量的有效途径。在总结民航规章立法工作实践和研究国内外立法理论的基础上，政策法规司现从规章的结构、条文和语言三个角度，提出民航规章立法技术规范，指导民航规章的起草、审查工作。

第一章 民航规章结构规范

民航规章结构，指民航规章的内容按照一定顺序和逻辑排列组合的具体形式，通常包括“名称”、“目录”和“正文”三部分。

一、规章名称规范

规章名称应当完整、准确、简明，能够集中体现规章的实质内容，反映适用范围和基本体例。除引用上位法名称时需要使用书名号外，规章名称一般不使用标点符号。

（一）构成要素规章的名称一般由制定机关或适用范围、规范事项、基本体例三要素构成。如：《民用机场建设管理规定》（215 号令），其中，“民用机场”是适用范围，“建设管理”是规范事项，“规定”为基本体例。

（二）题注规章通过日期、签发日期、制定机关、文种文号、施行日期应当以括号形式置于名称之下，除以书名号引用上位法名称的情形外，一般不得使用标点符号。年、月、日及文号宜统一用阿拉伯数字。规章被修订的，还应当注明修订的时间。多次修改或修订的，应当注明

各次修改或修订的时间。

（三）基本体例规章基本体例为“规定”与“办法”，不得为“条例”，规章名称应该与其体例相一致。此外，实践中还有“实施细则”、“规则”、“决定”、“规范”等。

1.规定用于对某一方面行政工作的专门规定，一般既有实体内容，又有程序规范。主要分两种情况：一种是对某一方面行政工作作比较全面、系统地规范，如：《民用机场运行安全管理规定》（191 号令）；另一种是对某一方面行政工作作部分规范，有几条就规定几条，如：《国内航空运输承运人赔偿责任限额规定》（164 号令）。第一种情况较常见。

2.办法用于对某项行政工作的具体规定，如：《民用航空预先飞行计划管理办法》（166 号令）。与“规定”相比，“办法”规范事项更具体、更细致，且侧重于规范程序。

3.规则用于对某些技术性、操作性较强的工作的规定。相比较“规定”与“办法”，“规则”更侧重于技术性与操作性，如：《一般运行和飞行规则》（188 号令）。对于提出统一技术要求、技术性强的规则（规程），适合通过制订行业标准进行规范的事项，一般不制订规章。

4.实施办法（或实施细则）用于结合民航实际情况，贯彻法律法规，而作出的具体、详细的规范。主要分三种情况：对上位法全部内容作全面、完整的细化；对上位法某一方面内容作全面、系统的细化；对上位法某一条规定作出具体细化。第一种情况最为常见，如：《民用航空行政处罚实施办法》（116 号令）。

（四）“暂行”与“试行”对于实际确实需要立即制订规章，但制度论证尚未完全成熟的特殊情况，一般使用“暂行”或“试行”。“暂行”侧重于对时间效力的限制；“试行”的强制力比较模糊。因此，建

议制订规章不用“试行”的表述。

（五）规章修改形式由于“修正案”的修改形式目前约定俗成为宪法与刑法的修改形式，所以参照法律修改形式，规章修改形式多采用“修订”与“修改决定”两种形式。

1.规章修订在具备以下条件之一时，采用修订的形式：第一，需要修改的条文所占比例达到50%；第二，直接对法律原则、立法目的、调整范围、基本制度等条款作重大修改或创制；第三，原规章篇章结构需要作重大调整。

提请审议的形式提请局务会议审议时，以“XX规定（修订草案）”的形式提出，提请部门（起草部门和审查部门）作“关于《XX规定（修订草案）》的说明”，经审议后通过后，形式为“XX规定”。

公布的形式规章以修订形式修改后，以中国民用航空局令公布的规章文本形式是“XX规定”，表述为“现将修订后的《XX规定》公布”，按修改后的条文直接重新全文公布。这种做法是中国民用航空局令直接公布规章全文。

修订后的施行时间 规章修订后，由于修改的内容较多，涉及到法律原则、制度的修改，整部规章的施行时间需要重新规定。

2.规章修改决定不具备“修订”条件的规章，可采用“修改决定”形式修改。

提请审议的形式以修改决定形式修改的规章，一般以“关于修改《XX规定》的决定”的形式提请局务会议审议。

公布的形式以修改决定形式进行规章修改后，以中国民用航空局令公布的法律文本形式为“关于修改《XX规定》的决定”，相关表述为“关于修改《XX规定》的决定已经民航局局务会议通过，现予公布”。修改决定之后附“修正本”，即将原规章根据这一决定作相应的修改予

以重新公布，相关表述为“《XX 规定》根据本决定作相应修改，重新公布”。这种做法是中国民用航空局令间接公布规章全文。

修改决定内容表述为：将第 X 条修改为：“.....”。

增加条文的，表述为：“增加一条（一款或一项），作为第 X 条（第 X 条第 X 款或第 X 项）”。

删除某条、款、项的，单列一条表述。如：X、删去第 X 条第 X 款第 X 项。删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不是连续排列，但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。如：X、删去第 X 条（至第 X 条）、第 X 条。

多部规章或者一部规章的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述。如：X、将 XX 规定、XX 规定、.....相关条文中的“.....”修改为“.....”，“.....”修改为“.....”。

修改后的施行时间采用修改决定形式修改规章后，由于涉及的只是若干条款和部分内容，在通过的修改决定中只规定修改决定的施行时间，该规章原来的施行时间不变，也就是说，整部规章的施行时间不变。

二、规章目录规范

民航规章不设章、节的，无需目录。设章、节的，应当在正文前列目录。各章、节的名称按序排列表述，各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。

三、规章正文规范

“正文”一般分为总则、分则和附则三部分，按照章、节、条、款、项、目的顺序排列。（本部分涉及具体条款规范详见第二章）

（一）总则结构规范总则对规章具有统领作用，应当综合反映规章所调整社会关系的基本要素，通常规定立法目的等事关规章全局的总括

性、重要性内容。规章不分章的，应当在规章正文的开端集中表述属于总则部分的内容；分章的，总则部分的内容应当作为第一章。

总则部分一般包括立法目的和立法依据条款、适用范围条款、定义条款、实施部门及其职责条款、法律原则条款以及其他总括性、重要性内容条款。

规章中总括性与重要性内容是总则部分的主体，立法者认为其他应当予以强调的重要内容，可以在总则部分规定。

（二）分则结构规范规章分则应当体现立法目的，科学合理地规定行政机关的权力和责任、行政相对人的权利和义务。分则一般依次包括权利义务、法律责任和救济途径等内容。

（三）附则结构规范规章附则是总则与分则的辅助性内容，一般包括定义性条款、生效与废止条款及其他辅助性内容条款。

（四）章、节的设置民航规章一般不设章、节，但内容复杂者例外。

1.设章的情形一是内容较多，篇幅较长。一般有 30 条以上的规章，可以设置章。二是结构复杂，有划分层次的需要。只有当规章除总则、附则、法律责任外，至少还有两部分以上相对独立的内容，且每部分条数不少于 3 条的情形下，才考虑分章，也即一部规章至少应有 5 部分才设章。

根据我国立法实践中逐渐形成的比较统一的章的排列模式，第一章一般集中规定立法目的、依据、适用范围、原则等贯穿全规章的内容；最后一章集中规定带有补充性质的实施时间、废止某个规章等内容；倒数第二章则集中规定有关法律责任的内容。

2. 设节的情形节只能在设有章的情形下存在，但并非所有的章都必须设节。在内容构成复杂，有必要分成若干部分予以规范的章之下可以

设节。从内容上来看，程序性的规章设节的情形较多。

3. 章名的表述每章都应当有章名，章名应当能够概括本章的全部内容或者范围，一般概括为一项内容，至多用一个“与”连接两项相关内容。各章之间应当以序数形式连贯排列，另起一行居中，冠以“第一章”、“第二章”等。

4. 节名的表述每节都应当有一个切实反映和概括其内容的标题，表述要求与章名表述相同。每章中的节都重新按独立的序数排列（即每章都从第一节起编），另起一行居中，冠以“第一节”、“第二节”等。

（五）条、款、项、目的设置

1. 条的设置条是构成规章文本最基本的单位。每条的内容应当相对独立和完整。每条一般规定一项内容，同一项内容一般规定在同一条，这是立法技术的基本要求。

条的表述格式，是以序数形式分段表述。条数按照统一连贯排列，条序数用黑体小写汉字数码表述，如第一条、第二条.....第一百零一条等。条文的顺序安排应当以一般到具体的逻辑顺序排列。

条（特别是草案）可以设条文标题，反映该条的主旨和内容，通常以括号将标题括在其内，列于条的序数后。条文标题的表述应当简短、清晰，紧扣条文内容。

2. 款的设置款在条之下，隶属于条。每条内容有两层以上意思需要表述，且不宜再划分为两条时，运用款。一款只能规定条文中的一层意思，同一层意思的内容只能规定在同一款。每条应当有多少款，并无定律，而应当根据内容和层次决定。一个条文如果包含有款的结构，不能少于 2 款，不宜多于 5-6 款。

款的表述格式，一般以自然段的形式出现，而不采用序数编码。设置方法有三种：并列分款法，即所划分的各款之间在内容上是并列的关

系。以次款补充前款法，即各款之间是递进补充关系。混合分款法，即各款之间有的是并列关系，有的是递补关系，一般来说是先并列后递补。

3. 项的设置没有分款的条，或者包含两层以上意思的款，都可以分项。项的内容不具有相对的独立性和完整性，各项的内容必须与列项的叙事内容相联系，才能表达完整的意思。只有属于条或款之下的同一性质、同一层次的内容，才以项表述。从内容上看，通常在列举、分类时使用项的结构。项一般在同一款中以序数形式分段表述，序数用小写汉字加括号，如（一）、（二）、（三）等。

分项方法有三种：择一分项法，即所列举的若干项中，只要具备其中一项的条件或情况，就可以满足该条或该款的适用条件，多用于表述需要承担或者追究法律责任的条款等。全备分项法，即所列举的若干项中，各项条件或情况必须全部具备，缺一不可，才能满足该条或该款的适用条件，多用于表述资质、资格条件等。并列分项法，即分项所列事项之间是并行列举的关系，其性质既不是择一，也不是全备，多用于列举职责、权利、义务、种类、禁止性行为等。

4. 目的设置 目是次于项并且隶属于项的结构单位，必须以项的存在为其存在前提。目极少出现，只有在项的内容层次复杂，如果不分目确实难以表述清楚时，才使用。目也是以序数形式分段表述，并用阿拉伯数字不加括号排列，如 1、2、3 等。

第二章 民航规章条文规范

一、总则--立法目的与立法依据表述规范

立法目的与立法依据一般在规章正文第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。创制性规章没有直接的上位法依据，第一条可以只表述立法目的；实施性规章可以不明示立法目的，只表述立法依

据。立法依据包括法律依据和事实依据。

（一）立法目的 民航规章一般需要明示立法目的，其内容表述应当直接、明确、有针对性， 通常以“为了”置于句首。如果有多项内容，需要用多层含义句式表述者，应从各层意思之间的逻辑关系，按具体到抽象、直接到间接、微观到宏观的顺序排列。

（二）立法依据民航规章对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称；对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后加上“的有关规定”。民航规章依据几个上位法的，可以列举几个上位法，或者只列举主要的立法依据之后加上“和国家其他法律、行政法规”。

立法依据不得列举同位法与下位法。列举的立法依据在该规章中多次被引用而需要提示简称时，提示简称的括号不应在该规章的第一条中出现。

二、总则--适用范围表述规范

规章的适用范围是指规章适用的地域、对象和行为。

（一）一般要求适用范围由民航规章适用的地域、对象和行为组成。民航规章的适用范围条款一般专列一条，通常置于总则之中或者规章第一条（立法目的）之后，以下情形除外：一是通过规章名称或者定义已经明确适用范围的；二是实施性立法未改变上位法已经明确的适用范围的。

（二）具体内容地域是指民航规章适用的行政区域，民航规章一般为全国领域范围，一般表述为“中华人民共和国境内”；对象是指民航规章所调整的特定的人或者组织，一般表述为“单位和个人”；行为是指民航规章所调整的特定行为，一般表述为“从事（进行）XX 活动”。

（三）句式表述方式 适用范围句式较长的，一般表述为：

“.....，适用本规定”；句式较短的，可以表述为“本规定适用于.....”。需排除某一部分适用范围的，一般表述为“.....除外”。为明确适用范围，不提倡用“.....，必须遵守本规定”的表述。

三、总则--定义表述规范

贯穿规章始终的基本概念，在规章的适用范围之后规定；如果规章未规定适用范围的，在立法目的之后规定。概念或术语在适用范围条款中需要适用，该条定义可单独作为一款置于适用范围之后。涉及多个条款的专业术语，一般在附则中规定。概念或术语只涉及某章节的内容时，可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

四、总则--实施部门及其职责表述规范

定义条款之后是规章实施部门及其职责条款，以明确规章实施时的负责部门及其职责内容。实施部门包括负责实施规章的行政机关或者法律法规授权的其他组织。

（一）实施部门民航规章实施部门条款表述的基本要求是“准确”，以不产生歧义为要。以民航行政机关作为实施部门的，一般使用概括性语言表述该类机关。对某些部门，实践中已有固定表述的，仍保留原来的表述方式。对少数情况下特殊的实施部门，应当表述具体、准确。法律授权履行相应职能的组织机构，应明确机构名称。

为了法律文件的简洁、规范，表述部门的名称，可以使用简称。第一次表述时应当使用全称，并在其后以括号注名简称，后文则都使用该简称。

（二）实施部门职责涉及一个职能部门（机构）职责的，表述为：“XX 部门（机构）主管（负责）全国 XX 工作。”或者“XX 部门（机构）对 XX 工作实行管理。”涉及多个职能部门（机构），需要明确各自职责者，一般分别表述为：“XX 部门（机构）主管（负责）全国 XX 工

作，XX 部门（机构）负责 XX 工作，XX 部门（机构）负责 XX 工作。”涉及多个职能部门（机构），只需要明确主管部门（机构）及其职责，而不必明确其他部门（机构）及其具体职责者，一般表述为：“XX 部门（机构）主管（负责）全国 XX 工作，其他有关部门（机构）负责 XX 工作。”

五、总则--法律原则的表述规范

法律原则作为贯穿规章全文的基本准则，是整部规章的纲领性内容，也是执法适用时应当遵循的基本规则，具有统领规章条文的作用，效力高于一般规章条文。

法律原则可以用一个条款予以表述，也可以用几个条款表述。法律原则一般直接表述为“XX 原则”，也可以作隐性规定。法律原则有多项，或以几个条款表述的，应当按照其内在逻辑顺序或者重要程度来排列。

六、分则--权利义务主体“行为模式”表述规范

（一）基本要求一个条文对同一主体设定权利和义务的，建议按不同权利、义务内容分款表述。一个条文就同一事项对不同主体设定相关联的权利或义务的，应当按不同主体分款表述。民航规章应当尽量避免出现倡导性规范，如：“鼓励.....”、“提倡.....”、“支持.....”等。

（二）权利性规范赋予公民、法人以及其他组织权利的规定，一般表述为：“可以.....”、“有权.....”、“享有.....权利”、“不受.....干涉”、“不受.....侵犯”等。

（三）义务性规范 要求公民、法人以及其他组织履行义务的规定，一般表述为：“应当.....”、“有义务.....”、“有责任.....”、“履行.....职责”、“行使.....职权”等。

（四）禁止性规范 规定公民、法人以及其他组织不得作出某种行为的规范。一般表述为：“禁止.....”、“不得.....”、“不应当.....”等。

七、分则--法律责任表述规范

法律责任应当与义务相对应，不履行义务的，应当承担相应的法律责任。不宜只规定义务，而不规定相应的法律责任。法律责任与权利义务一般不在同一条款中规定。法律责任一般作为分则的专门部分置于分则的末尾。

（一）行政责任行政责任是规章法律责任部分最基本的内容。设定行政责任，一般应当明确责任主体、执法主体、法律责任的种类和幅度。在责任主体为不特定公民、法人或者其他组织时，可以省略责任主体的表述。

1.一般表述方式条文对应方式：“违反本规章第X条规定的，由XX（实施处罚的主体）予以XX（行政处罚）。”行为归纳方式：“违反本规章规定，有XX（违法行为）的，由XX（实施处罚的主体）予以XX（行政处罚）。”综合表述方式：“违反本规章第X条第X款规定，有XX（违法行为）的，由XX（实施处罚的主体）予以XX（行政处罚）。”

2.归类表述法若干个违法行为适用相同责任内容，按责任内容归类的表述：“违反本规章规定，有下列情形之一的，由XX（实施处罚的主体）予以XX（行政处罚）：（一）XX的；（二）XX的（列举违法行为）”。

对同一违法行为设置若干责任内容，按违法行为归类的表述：“违反本规章规定，有XX（违法行为）的，由XX（实施处罚的主体）予以XX（行政处罚）；情节严重的，予以XX（行政处罚）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

由同一执法主体作出决定的行政责任归在同一条款，按执法主体归类的表述：“违反本违章的规定，由XX（实施处罚的主体）按下列规定予以处罚：（一）XX的（违法行为），予以XX（行政处罚）；（二）XX的（违法行为），予以XX（行政处罚）。”

3.追究行政管理机构及其工作人员法律责任为严格规范行政机关及其工作人员的执法行为，在法律责任部分，可以根据实际需要对行政机关及其工作人员的违法行为与相应责任作出比较具体的表述：

“XX（行政管理机构）违反本规章的规定，不依法履行职责的，由其上级机关或者监察机关责令改正；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

“XX（行政管理机构）工作人员XX（违法行为）的，由XX（有权机关）依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

4.行政处罚所有涉及行政处罚的规章首先应符合《行政处罚法》和《民用航空行政处罚实施办法》（CCAR-14R1，中国民航总局令第116号）。行政处罚表述次序一般从轻到重，依次表述处罚的种类和幅度。对社会危害较小，改正后能消除违法状态和影响的，应当先表述责令当事人改正或者限期改正违法行为，再表述逾期未改正的处罚措施。责令改正、限期改正违法行为都不属于行政处罚种类，表述责令改正或者限期改正违法行为后，不应使用“并处（并可处以）.....处罚”的表述。对违法行为依法实施行政处罚，是行政机关应当履行的法定职责，单处情况下不用“可以”，多个处罚才可以选择是否并处。

5.罚款罚款规定一般应明确罚款的数额或者幅度。对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考系数确定罚款数额的，可以使用处以该系数的倍数或者比例罚款的表述。除此之外，

也可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述。数额可以只规定上限、不规定下限；也可以同时规定上下限，但是最低数额与最高数额之间的幅度一般不超过十倍为宜。依据国务院的规定，“规章对非经营活动中的违法行为设定罚款不得超过1000元；对经营活动中的违法行为，有违法所得的，设定法定罚款不得超过违法所得的3倍，但是最高不得超过3万元，没有违法所得的，设定罚款不得超过1万元；超过上述限额的，应当报国务院批准。”

6.行政处分行政处分的表述要明确违法违纪行为和责任主体。责任主体一般是违法违纪的国家工作人员，表述为“直接负责的主管人员”、“其他直接责任人员”等，也可以写明某个具体管理领域的工作人员。行政处分的决定机关、程序以及警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分种类，由于《公务员法》和《行政监察法》已有规定，民航规章可以概括表述为“依法给予行政处分”。

（二）民事责任民航规章一般不设定民事责任。涉及到一方民事主体侵犯另一方民事主体合法权益的，可以概括表述民事责任：“违反本规章规定，有XX（违法行为），使公民、法人或者其他组织的合法利益受到侵害的，应当依法承担民事责任。”

（三）刑事责任民航规章无权设定刑事责任。需要提示行政主体及其执法人员及时将构成犯罪的案件移送司法机关时，可以表述刑事责任。一般按照从轻到重的顺序，在一个条文中的行政责任内容之后，概括表述为：“构成犯罪的，依法追究刑事责任”。有多个条文内容涉及追究刑事责任的，可在法律责任部分最后单设一条，表述为：“违反本规章规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

八、分则--救济途径表述规范

救济途径一般表述为“当事人对行政机关作出的具体行政行为不服

的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼”。法律法规对申请行政复议和提起诉讼的期限有特别规定或者已规定复议前置程序的，应当依照有关规定作出专门表述。

九、附则部分的表述规范

（一）制定配套性制度需要立法予以规范的事项，一般应当在民航规章中直接作出具体、明确的规定，不必规定由实施部门制定该规章的实施细则或者其他配套规范性文件。确实需要有关行政机关制定实施规章必须的配套性制度的，应在相关条文中专款规定。

（二）过渡性条款 民航规章设定的行为规范的施行，将影响或者改变原合法行为或合法权利时，应当设置保留或者保护原有行为或权利的过渡性安排的相应条款。

（三）定义性条款涉及多个规章条款的专业术语，一般在附则最先予以规定。如果在一个定义条款中规定多个术语，应当分项表述。

（四）关于施行问题的条款民航规章应当明确规定施行的起始日期，一般表述为：“本规定自 X 年 X 月 X 日起施行”。除了施行日期之外，规章施行还涉及规范的执行、适用及遵守等内容，主要包括：新旧规范之间的沿用关系、与其他规范的适用关系、对适用主体补充说明等。这些内容本应在总则部分予以规定，但我国立法实践，约定俗成地将规章的施行日期固定在附则部分，所以这部分内容通常也规定在附则部分。

涉及新旧规范之间的适用关系问题，按照逻辑顺序可将该部分内容规定至生效与废止条款内容之后，作为并列款项规定在规章最后一条。

（五）生效与废止条款 规章应当明确规定生效或施行的起始日期作为规章的生效条款。如果需要规定规章废止日期，应紧接在生效条款之后。生效与废止条款一般情况下是规章的最后一条。

如果有被废止的民航规章，废止条款紧接在民航规章施行日期之后。被废止的民航规章与新制定的民航规章名称相同时，一般表述为：“本规定自X年X月X日起施行。X年X月X日施行的《XX规定》同时废止”；被废止的民航规章与新制定的民航规章名称不同时，一般表述为：“本规定自X年X月X日起施行。《XX规定》同时废止”。被废止者，应当标明文号。

十、其他表述规范

（一）引用法律规范时的表述规范 引用本规章表述为“本规定.....，.....”或“违反本规定.....，.....”。引用其他法律、行政法规以及规章等规范性法律文件的表述时，所引用名称用全称加书名号。引用法律规范条文序号时，三个以上连续序号的表述一般使用“第X条至第X条”，两个连续序号或者三个以上不连续序号的表述一般使用“第X条、第X条”。引用法律规范某条的某项时，该项的序号不加括号，表述为“第X条第X项”或者“第X条第X款第X项”；引用两项时，表述为“第X条第X项、第X项”；引用三项以上的，对连续的项表述为：“第X条第X项至X项”，对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为：“第X条第X项、第X项和第X项”。

（二）适用法律规范的表述规范 为了避免以后法律规范修改可能出现的条文不对应问题，适用法律规范时一般不出现具体条文的序号。

主要分以下五种情形：具体指明适用某部法律规范，表述为：“.....适用《XX规定》的规定”或者“.....适用《XX规定》.....的规定”；概括适用其他法律规范，表述为：“.....适用《XX规定》和其他规章的规定”，或者“.....适用有关规章的规定。”；优先适用其他法律规范，表述为：“.....适用本规定，《XX规定》另有规定的，适用其规定。”或者“.....适用本规定，《XX规定》和其他规章另有

规定的，适用其规定。”；优先适用本规章，表述为：“.....与本规定不一致的，适用本规定。”或者“.....与本规定不一致的，以本规定为准。”；“参照执行”、“比照执行”通常在附则中规定，表述为“.....的，参照本规定有关规定执行。”

（三）“除外”结构 “除外”结构指有“除”、“外”搭配的句式，用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述。对条文内容作扩充表述时，置于条文中间，表述为：“.....除.....外，还.....”；对条文内容作排除、例外规定表述时，可以置于句首、条文中间或者句尾，表述为：“除.....外，.....”，“.....除.....外，.....”或者“.....除外”。

（四）“但书”结构“但书”结构指以“但”或者“但是”引出的一段文字，对其前文一般规定所作的例外、限制或者附加条件的规定。但书之后内容，表示一种例外情形：“.....但法律法规另有规定的除外”。但书之后的内容，表示一种限制情形：“但（但是）.....不（不得）.....”。但书之后的表述，表示一种附加情形：“但（但是）.....可以（应当）.....”。

（五）“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”结构 “的”字结构指“的”字在句尾，省略中心语的一种表述形式，用于对条文适用的条件、主体、行为等事项的表述。“情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况。“行为”用于表示人的活动。列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。

“有下列情形之一的，.....”和“有下列行为之一的，.....”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据下列三种情况确定：第一，所列项是名词时，不用“的”。第二，所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”。第三，所列项是动宾结构时，

应当用“的”。

（六）参考外国资料的注意事项在制定规章时，如果参考国外相关资料应当在文本的结构、用语等方面注意符合国内的行文习惯，不得照搬照抄。

第三章 民航规章语言规范

一、规章语言的基本要求

规章语言应当符合《通用语言文字法》等法律法规的要求，准确肯定、简洁凝炼、规范严谨，避免使用宣言性、论述性语言。表述立法目的和法律原则时，可以使用较为抽象的语言。

（一）用语统一性的要求 规章语言使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与法律、行政法规保持一致。同一法律、行政法规和规章中使用的概念、句式和表述方式应当保持协调一致。不同法律、行政法规和规章对同一或者同类事项的表述应当保持基本一致。

（二）专业用语使用要求规章语言应当使用法律用语和民航行业通用语言，二者相冲突时，应当使用法律用语。使用民航行业通用语言时，应当明确通用语言与法律用语的关系，使二者协调衔接。

（三）专业用语解释要求规章语言在涉及民航专用术语时，如果该术语存在不同的理解或对术语的理解直接涉及到当事人的权利、义务和责任，出于对当事人权利、义务和责任的明确和提醒，有必要使用定义性条款对该民航专用术语予以解释。

二、词语的使用规范

（一）特定名称使用规范引用组织机构、法律法规名称等应当使用全称。组织机构或法律法规的名称过长，并且有两次以上使用同一名称的，可以使用简称，在正文首次出现名称全称之后以括号形式注明。

（二）双音节词语使用规范规章语言应该朴实无华，在保持严谨明

确的前提下，应该符合社会公众的使用习惯。一般使用“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”等双音节词语，不用“可”、“应”、“或”、“如”、“按”等单音节词语。

（三）模糊词语使用规范规章语言应当尽量避免使用意思笼统、不明确的词，能够具体规定的，尽可能量化、具体化这些词指代的含义。尽量避免使用“有关”、“及时”、“按规定”、“近期”、“有时”、“基本上”、“许多”等。

（四）特别词语使用规范

1、“应当”、“必须”：规章在表述义务性规范时，一般用“应当”，不用“必须”。日常生活中“应当”和“必须”具有同一内涵，但是在规章用语中“应当”本身还具有合理性的内涵，即法律义务设定与履行符合法律理性。

2、“不得”、“禁止”：都用于禁止性规范的情形。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，句子的主语可以视情省略，但在语法上有具体主语。“禁止”一般用于无主语的祈使句。民航规章中一般不用“严禁”、“不准”、“不能”、“不应”等词语。

3、“制定”、“规定”：“制定”一般用于表述整个创设性法律规范（整部规章），其对象内容或事项涵盖面较广。“规定”用于表述就具体事项作出决定，一般被规范的内容较窄。

4、“以上”、“以下”、“以内”、“不满”、“超过”：规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系，涉及以上、以下、以内、不满、超过的规定时，“以上、以下、以内”均含本数，“不满、超过”均不含本数。

5、“机关”、“机构”、“单位”、“相对人”：“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院；

“机构”一般包括部门、团体内设的组织；“单位”泛指一切组织；“相对人”泛指应当接受行政管理的公民、法人或者其他组织。表示被追究法律责任的主体时，如果需要追究单位领导的责任，表述为“直接负责的主管人员”或“直接主管人员”；需要追究具体工作人员责任时，表述为“直接责任人员”或“其他直接责任人员”。

6、“和”、“与”、“及”、“以及”、“或者”：表示并列关系一般用“和”、“与”、“及”和“以及”连接。多个对象并列的，前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接；无法全部列举的对象，用“以及”加限定性描述来代替。在一个断句之内若无特别情形，一般使用“和”或“及”；同一断句内需多次使用并列连词的，分别使用“和”、“与”。在章名、条标中表示并列关系时，或者在作为介词时，一般使用“与”而不使用“和”。如作介词时，应采用“与.....有关”、“与.....相关”、“与.....相适应”等格式，而非“和.....有关”等。关于不同层次并列结构的展开，涉及到词语和标点符号的特别用法，参见关于标点符号的要求。表示选择关系一般使用“或者”。

7、“依照”、“按照”、“参照”：“依照”一般用于规定遵循上位法的情况。“按照”一般用于规定遵循同位法。“参照”一般用于适用范围的延伸，指在遵循基本法律规范的前提下，可以适用性质相近的其他同类规范内容。

8、“其”、“其他”：指代第三人称，一般实写，不使用“她、他、她的、他的、它的”等，需要指代时，用“其”。作为法律习惯用语，规章语言使用“其他”，不使用“其它”、“其她”。

9、“作出”、“做出”：“作出”后面一般跟表示动作的词语，多与规定、决定、解释等词语搭配使用。“做出”多与名词词语搭配使用，如做出贡献。

10、“颁布”、“公布”、“发布”、“公告”：“颁布”用于确定法律、法规、规章的法律效力并对外公开。“公布”用于公布法律、法规、规章、标准等权威的正式的内容。对于法律、法规和规章的公开，既可使用“颁布”，又可使用“公布”。“发布”用于对确定信息内容和非立法规定内容等的公开。“公告”用于向公众发出告知事项。

11、“违法”、“非法”：“违法”行为一般用于违反法律规范（假定＋行为模式＋法律后果之具体内容）的行为。“非法”行为没有违反明确的法律规范，但是违反了法律原则。“非法”也是违法，与“违法”相比，只是缺乏明确的法律规范。

12、“执业人员”、“从业人员”：“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业资格证书，并从事为社会公众提供服务的人员。“从业人员”用于一般性表述某行业或某单位就业的人员。“从业人员”并没有对执业资格证书的特别强调。

13、“批准”、“核准”：“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许。“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许。

14、“注销”、“吊销”、“撤销”：“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等。“吊销”作为一种行政处罚，针对的是已经取得的资质、资格等相关证件，用于对行为人违法行为的处罚，通过注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件。“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等。

（五）数量词使用规范

1、章、节、条、款、项、目：章、节、条的序号用汉字数字依次表述，款不编号，项用汉字数字加括号依次表述，目用阿拉伯数字依次表述。涉及法律、法规条款项目序号的引用，三个以上连续序号的表述统一为“第X条至第X条”，不连续序号的表述统一为“第X条、第X条”；引用项时，统一为“第X项”，不加括号。

2、部分数字：人数、年龄、时限、期间、序数、量数、比例数、百分数、倍数以及罚款数额使用汉字数字，尽量避免使用阿拉伯数字。

3、日期： 规章标题的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。

4、“二”、“两”：“二”在汉字数字中通常以序数词或数学符号的形式出现。“二”在规章条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“零点二”、“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在表示数量时，汉语习惯使用“两”这一表述。规章条文中一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、“两个月内”、“两次申请”等。

5、量词：民航规章中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得使用。在使用法定计量单位时，应用汉字表示，如米、千米、立方米等，而不用数学符号表示，如m、km、m3等。但附件中无此限制。

6、时间：时间单位统一为年、月、日三种。日一般指自然日；需要明示为工作日的，用“工作日”表示，或在附则中明确规章所称日为“工作日”。“星期”、“周”和“天”的使用并不正式，因而不作为

规章语言使用。时间单位的使用应当具体明确，并符合规范。

三、标点符号的使用规范

规章标点符号的使用，应当符合国家语言文字工作委员会和新闻出版总署发布的《国家标准标点符号用法》的规定。

（一）书名号引用法律、行政法规和规章标题，统一使用全称并使用书名号，但注明简称的除外。使用简称时，可以不使用标点符号，也可以使用书名号，但不宜使用引号。

（二）括号 在汉语语法中，括号中的内容通常是附属的内容，一般不重要或不正式。只有在注明简称、补充表述和表示项的序号时，民航规章中方使用括号。

（三）问号、感叹号规章条文应当理性客观，避免感情色彩，一般不使用问号、感叹号等标点符号。

（四）引号除引用方针、原则等文字或说明某些事实须引用其他文字而使用引号外，民航规章一般不使用引号。

（五）顿号 规章中一个句子内部有多个并列词语的，各词语之间用顿号，并用“和”、“及”或者“以及”连接最后两个并列词语。

（六）分号、句号在分项的列举结构中，一般每一项末尾都适用分号，最后一项适用句号。在某一项或若干项中已经使用冒号或分号，该项以句号结尾的情形下，每一项末尾才适用句号。在某一项或某几项中已使用分号的，每一项的末尾也使用句号。

第二部分 各省人大和省级、直辖市政府立法技术、工作程序规范

《广东省人民代表大会常务委员会立法技术与工作程序规范（试行）》

目 录

第一编 总则

第二编 地方性法规的内容构成和表述规范

第一章 地方性法规的类型、名称和结构

第一节 类型

第二节 名称

第三节 结构

第二章 地方性法规总则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第二节 立法目的和依据

第三节 适用范围

第四节 基本原则

第五节 管理主体

第六节 预算经费、专项资金

第三章 地方性法规分则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第二节 管理主体的权力和责任

第三节 公民、法人、其他组织的权利和义务

第四节 行政许可

第五节 行政收费
第六节 行政强制
第七节 行政程序
第八节 授权性规定
第九节 法律责任
第十节 救济性条款
第四章 地方性法规附则的内容构成与表述
第五章 立法语言表述
第一节 立法语言的基本要求
第二节 句式的使用
第三节 词语的使用
第四节 数量词的使用
第五节 标点符号的使用
第三编 立法文本规范
第一章 制定地方性法规的主要文本
第二章 修改地方性法规的主要文本
第三章 废止地方性法规的主要文本
第四章 较大的市的地方性法规报送与批准的主要文本
第五章 自治县的自治条例、单行条例报送与批准的主要文本
第六章 公告、备案报告和立法解释的主要文本
第四编 立法工作程序规范
第一章 年度立法计划的编制
第一节 一般规定
第二节 立法计划项目的提出
第三节 立法计划项目的论证和确定

第四节 立法计划项目的实施和调整
第五节 立法项目库
第二章 地方性法规的起草
第三章 地方性法规草案指引
第四章 论证会
第五章 听证会
第六章 地方性法规草案的审议
第七章 较大的市的地方性法规的报送与批准
第八章 自治县的自治条例、单行条例的报送与批准
第九章 立法后评估
第十章 地方性法规的解释
第十一章 地方性法规的询问答复
第五编 附则

广东省人民代表大会常务委员会立法技术与工作程序规范（试行）

（2007 年 11 月 15 日广东省人民代表大会常务委员会主任会议原则通过）

第一编 总 则

第一条 为使省人大常委会立法工作科学化、规范化、制度化，保证立法质量，根据《中华人民共和国立法法》和《广东省地方立法条例》的有关规定，结合本省实际，制定本规范。

第二条 本规范由地方性法规的内容构成和表述规范、立法文本规范、立法工作程序规范三个部分组成。

第三条 本规范适用于省的地方性法规的制定、修改和废止，较大的市的地方性法规和民族自治县的自治条例、单行条例的报送和批准，以及相关立法文件的制作。

第四条 制定地方性法规，应当符合下列要求:

（一）符合地方立法权限，内容不得与宪法、法律、行政法规相抵触;

（二）内容应当根据本省的具体情况和实际需要规定，注重可操作性，不追求体例上的“大而全”、“小而全”;

（三）涉及的主要制度、措施等切实可行;

（四）一般不重复上位法的规定，注重对上位法进行细化和具体化;

（五）结构严谨、协调，语言文字准确、简明，立法文本统一、规范。

第五条 本规范的运用应当有利于实现立法目的，有利于提高立法质量，有利于地方性法规的制定、遵守、宣传和执行。

第六条 有关立法工作机构应当加强沟通与协调，及时解决立法中遇到的技术问题，不断完善立法技术规范和立法工作程序。

第七条 立法工作人员应当根据实际情况和需要，依照本规范，正确运用立法技术，严格遵守立法工作程序，不断提高立法水平。

第二编 地方性法规的内容构成和表述规范

第一章 地方性法规的类型、名称和结构

第一节 类型

第八条 地方性法规分为实施性法规、自主性法规、先行性法规三种类型。

实施性法规，是指为执行法律、行政法规的规定，根据本省的实际情况作出具体规定而制定的地方性法规;

自主性法规，是指属于地方性事务，国家一般不对该事项专门立法，而地方根据实际需要制定的地方性法规;

先行性法规，是指不属于国家专属立法权的事项，对该事项国家尚未制定法律或者行政法规，地方根据实际需要先行制定的地方性法规。

第九条 制定实施性法规应当按照下列要求，对立法必要性进行审查:

（一）法律授权省级地方国家权力机关应当就某一特定事项作具体规定的，应当及时制定实施性法规;

（二）法律授权省级地方国家权力机关可以制定实施办法或者具体规定的，或者法律虽无明确授权，但属于地方性法规可以规定的事项的，应当待上位法施行一段时间后，根据实际情况决定是否制定实施性法规;

（三）国务院为实施有关法律已制定相应行政法规，且该行政法规已对执行有关法律作了具体、明确规定的，原则上不再制定实施性法规。

第十条 上位法为行政法规的，一般先制定政府规章。但属下列情形

之一的，可以制定实施性法规:

（一）该事项属于本省经济社会发展中的重大事项，需要制定地方性法规的;

（二）该事项涉及人民群众切身利益，通过制定地方性法规能更好地维护人民群众的合法权益的;

（三）该事项涉及行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费等，依法只能制定地方性法规的。

第二节 名称

第十一条 地方性法规的名称一般由适用范围、种类名称两个部分组成。

第十二条 地方性法规名称中的适用范围，是指法规适用的空间、规范事项和行为。例如“广东省工资支付条例”中的“广东省”和“工资支付”为适用范围。

地方性法规规范省级人大工作的，在规范事项前冠以“广东省人民代表大会”或者“广东省人民代表大会常务委员会”，例如“广东省人民代表大会常务委员会议事规则”；规范各级人大工作的，在规范事项前冠以“广东省各级人民代表大会”或者“广东省各级人民代表大会常务委员会”，例如 “广东省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查工作程序规定”。

第十三条 地方性法规名称中的种类名称，分为条例、实施办法、规定、规则。

第十四条 条例，适用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的地方性法规。

以下列上位法为依据，结合本省实际，不仅对上位法中规定的内容进行补充、细化，还对上位法没有规定的内容作出规定的实施性法规，

也可以称为条例:

（一）以有关法律或者行政法规为直接上位法依据的;

（二）既以有关法律或者行政法规为直接上位法依据，还以其他法律、行政法规的有关规定作为立法依据的;

（三）没有法律或者行政法规为直接上位法依据，但有若干法律、行政法规的有关规定作为立法依据的。

第十五条 实施办法，适用于为贯彻实施法律作比较具体、详细的规定的实施性法规。

符合下列情形的实施性法规，一般称为实施办法:

（一）法律授权省级地方国家权力机关可以依据该法律制定实施办法的;

（二）法律虽无授权，但为全面实施有关法律，在调整范围与该法律一致或者小于该法律的情形下，结合本省实际对该法律规定比较原则的内容作具体详细的规定的。

第十六条 规定，适用于对某一方面的事项或者某一方面的内容作局部或者专项规定的地方性法规，可用于制定实施性、自主性或者先行性法规。

第十七条 规则，适用于规范人大及其常委会的程序性活动的地方性法规。

第十八条 地方性法规名称的表述应当完整、简洁、准确，正确体现地方性法规的适用范围和基本内容。

地方性法规名称除法律、行政法规名称加书名号外，不使用标点符号。例如“广东省实施《中华人民共和国妇女权益保障法》办法”。

第三节 结构

第十九条 地方性法规的结构，一般以章、节、条、款、项、目为具

体单位和顺序，将地方性法规的内容按照一定的逻辑关系依次排列。地方性法规分章节的，各章节之间应当有一定的逻辑关系；不分章节的，各部分内容也应当按照一定的逻辑层次相应集中。

第二十条 地方性法规的结构一般分为总则、分则和附则。表述方式分为明示式和非明示式两种。

明示式结构的总则、分则和附则存在于设章节的地方性法规中，分则是由不同的章节构成的一个总括性概念，不标明“分则”二字。

非明示式结构的总则、分则和附则存在于不设章节的地方性法规中，总则、分则和附则根据地方性法规规定的具体内容来区分。

第二十一条 总则是地方性法规的首要部分，位于地方性法规的开头部分，表达的是地方性法规统贯全篇的内容，对整部地方性法规起到提纲挈领的作用。

分则是地方性法规的主体部分，位于地方性法规总则之后，附则之前，一般规定地方性法规调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容，比较具体、全面。

附则是地方性法规的补充部分，位于地方性法规的尾部，表述的是地方性法规的补充性内容。

第二十二条 地方性法规条文较少、内容层次简单的，不分章节；条文较多内容层次复杂的，可以分章节。

同一章、节的条文，应当按照从一般到特殊，从抽象到具体，从共性到个性的顺序排列。

第二十三条 章。地方性法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。地方性法规设章时，各章之间应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述（即第一

章、第二章、第三章.....）。

第二十四条 节。设章的地方性法规中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。同一章内的节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述（即第一节、第二节、第三节.....）。

第二十五条 条。每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间一般应当有一定的联系。条的顺序用汉字数字依次表述（即第一条、第二条、第三条.....）。

第二十六条 款。条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。款在条中以自然段的形式排列。

第二十七条 项。款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述（即（一）、（二）、（三）.....）。

第二十八条 目。项中的内容仍需细分的，可以在项下设目。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述（即1.、2.、3.....）。

第二章 地方性法规总则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第二十九条 总则部分主要包括下列内容:

（一）立法目的和依据;

（二）适用范围;

（三）基本原则;

（四）管理主体;

（五）预算经费、专项资金。

第三十条 分章节的地方性法规，总则部分的内容应当作为第一章；不分章节的，属于总则部分的内容应当在正文的开端集中表述。

第二节 立法目的和依据

第三十一条 立法目的和依据在地方性法规的第一条集中表述。

第三十二条 立法目的和依据的表述应当直接、简洁、明了。

称为实施办法的地方性法规，一般不重复上位法的立法目的，而直接表述为：“为实施《中华人民共和国 XX 法》，结合本省实际，制定本办法”。

称为规定或者条例的地方性法规，可以引用上位法的立法目的，同时直接表明上位法依据，表述为：“为 XX（引用上位法的规定），依据《XX》（上位法），结合本省实际，制定本 XX”。

称为规则的地方性法规，立法目的和依据可以表述为：“为 XX（立法目的），依据《XX》（上位法），结合本省实际，制定本规则”。

第三十三条 立法依据包括法律依据和事实依据。

法律依据主要指地方性法规依据的上位法，其表述方式如下：

（一）有直接上位法的，可以列明直接上位法的名称。例如“根据《中华人民共和国种子法》，结合本省实际，制定本条例”。

（二）有直接上位法，同时涉及间接上位法或者几个上位法的，可以在直接上位法名称后加“和有关法律、行政法规”的表述。例如“根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例”。

（三）没有直接上位法的，可以表述为“根据有关法律、行政法规”。

事实依据主要指本省的实际情况。

第三节 适用范围

第三十四条 地方性法规的适用范围涉及人、物、行为以及空间。

第三十五条 对人的适用，一般采用“公民”、“法人”、“国家机关”、“社会团体、企业事业组织和其他组织”、“单位和个人”等表述方式。例如“本省行政区域内的任何单位和个人，应当遵守本条例”。

第三十六条 对物的适用，一般表述为“本省行政区域内XX，适用本条例”，例如“本省行政区域内的失业保险适用本条例”。

第三十七条 对行为的适用，一般表述为“本省行政区域内XX活动，适用本条例”，如：“在本省行政区域内从事农业机械生产、销售、维修、使用和管理活动，适用本条例”。

第三十八条 地方性法规的适用范围同时涉及空间、人、物、行为的，通常采用组合表述的方式，可以表述为：“本省行政区域内XX（人、物）的XX（行为、活动），适用本条例（实施办法、规定等）”，例如“本省行政区域内饮用水源水质保护适用本条例”；也可以表述为：“本条例（实施办法、规定等）适用于本省行政区域内XX（人、物）的XX（行为、活动）”，例如“本条例适用于本省行政区域内地名的管理”。

第三十九条 如果采用前条规定尚不能完整表述地方性法规的适用范围的，可以采用下列方式表述:

（一）对部分事项不属于地方性法规的适用范围的，表述时一般在适用范围后加上“但XX除外”，或者“法律、法规另有规定的，从其规定”。例如《广东省安全生产条例》第二条第一款规定：“在本省行政区域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本条例。”第二款规定：“法律、行政法规另有规定的，从其

规定。”

（二）对不宜直接纳入地方性法规调整的事项，地方性法规规定参照执行的，一般表述为：“XX（可以）参照本条例（的有关规定）执行”。该条文一般放在地方性法规的附则或者尾部作为一个单独的条文。例如《广东省企业和企业经营者权益保护条例》第二十八条规定：“实行企业化管理的事业单位参照本条例执行。”

第四十条 对适用范围中涉及的人、物、行为等核心概念，其定义在总则中表述：“本条例所称XX，是指.....”。例如“本条例所称中小企业，是指本省行政区域内依法设立的、符合国家产业政策和有关中小企业划分标准的各种所有制和各种形式的企业”。

第四十一条 实施性法规可以引用上位法关于适用范围的规定。

第四节 基本原则

第四十二条 基本原则应当体现地方性法规所调整的社会关系必须遵循的基本指导思想和准则，符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所公认。

第四十三条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第四十四条 地方性法规中有关立法原则的内容可以合并为一条表述，也可以分条表述。

立法原则有多项的，应当按其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第四十五条 实施性法规可以引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 管理主体

第四十六条 地方性法规不作增设常设行政机构的规定。一般不规定行政机构的编制、人员、经费。

地方性法规应当严格控制设立议事协调机构。可以交由现有机构承

担职能的或者通过现有机构能够协调解决问题的，不另设议事协调机构。议事协调机构不单独设立办事机构。

第四十七条 地方性法规对主管部门作出规定的，一般不写明部门或者机构的具体名称，表述为：“省（市、县）人民政府XX行政主管部门负责本省（市、县）行政区域内的XX工作”。例如“各级人民政府民政部门主管本行政区域内的地名管理工作”，用“各级人民政府民政部门”指代“民政厅（局）”。只有在可能使社会公众产生误解的情况下，才直接写明该主管部门的具体名称。

第四十八条 上位法对主管部门和相关部门已作了明确规定的，地方性法规可以引用有关规定。

对行政主管部门作出规定的，可以采用下列方式进行表述：

（一）人民政府的相关部门作为行政主管部门的，表述为：“省人民政府XX行政（管理、主管）部门负责本省行政区域内的XX工作”或者“县级以上人民政府XX行政（管理、主管）部门负责本行政区域内的XX工作”等。例如“县级以上人民政府体育行政部门负责本行政区域内高危险性体育项目经营活动的监督管理工作”；

（二）市、县（区）人民政府与省人民政府机构设置不对应的，表述为“省人民政府管理XX工作的部门主管本行政区域内的XX工作”，“县级以上人民政府管理XX工作的部门主管本行政区域内的XX工作”。例如“省人民政府管理节能工作的部门主管全省节能监督管理工作。县级以上人民政府管理节能工作的部门主管本行政区域内节能监督管理工作”；

（三）涉及两个或者两个以上行政主管部门的，表述为：“XX人民政府XX部门负责XX工作，XX人民政府XX部门负责XX工作”。例如“省人民政府外经贸主管部门负责对直通港澳自货自运厂车行政许可的

审批，本省广州、深圳市人民政府外经贸主管部门负责本市直通港澳自货自运厂车行政许可的审批（以下简称行政许可审批机关），省公安部门负责核发直通港澳自货自运厂车及驾驶员的入出境批准通知书和车辆牌照”；

（四）地方性法规中既有主管部门又有若干协管部门的，协管部门一般紧接着主管部门在同一条文中表述，或者与主管部门作为同一条，在另一款中表述：“XX、XX 等部门按照各自的职责做好 XX 工作”、“XX、XX 等依法负有监督管理职责的部门，按照有关法律、法规，对 XX 工作实施监督管理”或者“XX 部门负责 XX；XX 部门负责 XX；XX 部门负责 XX”。例如“县级以上人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。” “县级以上人民政府交通、建设、农业（农业机械）管理部门依据各自职责，负责有关的道路交通工作。”

第四十九条 协管部门的表述应当根据实际情况而定，一般不在总则中概括表述“本省有关行政管理部门按照各自职责，协同实施本条例”等内容。如果确有必要明确某个或某些协管部门的职责，可以在总则中明确列举。

第五十条 地方性法规可以授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可和行政处罚，但授权必须慎重和严格控制。

地方性法规可以对行政机关委托其他行政机关实施行政许可和委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚作出规定。

第五十一条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可的，一般在总则中作出明确的授权规定，表述为：“XX（机构、组织）按照本条例规定，负责 XX（行政许可的工作）”。

第五十二条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，一般在总则中作出明确的授权规定，表述为：“XX 按照本条例

规定，负责XX，并实施行政处罚”；处罚的具体内容在法律责任部分进行规定。

第五十三条 行政机关依法委托其他行政机关实施行政许可的，一般在总则中作出明确规定，表述为：“XX可以委托XX实施本条例规定由XX实施的行政许可”。

第五十四条 行政机关依法委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚的，一般在总则中作出委托规定，明确委托机关和受委托组织，并明确委托实施行政处罚的权限范围，表述为：“XX可以在其法定权限范围内委托XX实施行政处罚”；处罚的具体内容在法律责任部分进行规定。

第五十五条 地方性法规不涉及具体的行政管理部门、行政执法部门等行政主体的，地方性法规的实施主体可以表述为:

（一）调整的事项涉及全社会的，可以规定由各级人民政府组织实施。例如“XX（工作、事务），由各级人民政府负责组织实施”或者“XX（工作、事务），在各级人民政府的领导下实行综合治理”等。

（二）非行政管理部门或者机构承担组织实施法规职责的，可以表述为：“XX（工作、事务），由XX（机构）负责组织实施”。

规范人大及其常委会职责和工作程序的地方性法规，一般不规定法规的实施主体。

第六节 预算经费、专项资金

第五十六条 一般情况下，地方性法规不对预算经费、专项资金作出规定。

确实需要对预算经费、专项资金作出规定的，在充分征求有关部门意见的基础上，可以作出原则性规定，一般不规定具体数额、比例。

第五十七条 地方性法规涉及弱势群体权益保护、公益活动开展等社

会公益性质的，可以对预算经费、专项资金等内容作出规定，但一般不规定具体数额、比例。例如“各级人民政府应当对预防未成年人犯罪工作所需经费予以保障.....”；“县级以上人民政府应当建立法律援助经费保障制度，将法律援助所需经费列入财政预算.....”。

第五十八条 上位法已对预算经费、专项资金作出规定的，实施性法规一般不再规定，但上位法要求地方性法规明确预算经费、专项资金的除外。

第三章 地方性法规分则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第五十九条 分则部分应当正确体现立法宗旨和立法原则，具体反映所调整的社会关系的行为规范、活动范围和相关程序。一般按照所调整的社会关系的内在发展过程排序，先行政主管部门后相对人，先直接后间接，先一般后特殊的顺序，科学合理地规定国家机关的权力和责任，公民、法人和其他组织的权利、义务和责任。

第六十条 分则部分的主要内容应当包括：地方性法规调整对象的权利和义务，行政许可、行政收费、行政强制等行为规范，与实体规范相对应的程序，法律责任和救济条款等。

第六十一条 分则部分的内容应当与总则部分的立法目的、立法原则、立法精神和基本制度等内容相协调。

第二节 管理主体的权力和责任

第六十二条 地方性法规对管理主体权力和责任的规定应当具体、明确。

第六十三条 立法在确保行政权力有效行使的同时，也要对其进行规范、制约和监督，规定相应责任，做到权力与责任相对应，保障公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害。

对权力行使程序的规定，应当合理、便民，符合公开、公正、效率和有利于执行与监督的要求。

第六十四条 设置权力性条款，应当遵循下列原则：

（一）权力主体应当明确；

（二）权力的设置应当遵循合法、合理和效率原则；

（三）权力的内容应当具体、可行，具有可监督性；

（四）上位法对权力范围有明确规定的，地方性法规只能对其进行细化，不能随意扩大。

第六十五条 实施性法规引用上位法中关于行政管理部门有关权力的规定的，应当同时引用相对应的行政管理部门及其工作人员责任的规定。

第三节 公民、法人、其他组织的权利和义务

第六十六条 涉及公民、法人和其他组织的权利的规定，应当具体明确。上位法已作规定的，从其规定；上位法对权利未作限制性规定的，地方性法规不得作限制性规定。

地方性法规不得规定对公民政治权利的剥夺、不得规定限制人身自由的强制措施和处罚、不得规定对非国有财产的征收。

第六十七条 公民、法人和其他组织承担的义务应当与其享有的权利相适应。在规定公民、法人和其他组织应当履行的义务时，应当明确规定其享有的权利，做到权利与义务相统一。

第六十八条 设置权利性条款，应当遵循下列原则：

（一）有利于维护和实现宪法和法律赋予公民、法人和其他组织的合法权益；

（二）不损害公共利益和社会公序良俗；

（三）兼顾不同群体、不同阶层的利益；

（四）规定实体权利时，还应当注重规定实现权利的程序。但法律、行政法规有明确规定的，可以不再重复规定。

第六十九条 设定权利，一般用“可以”、“有权”、“有XX权利”等方式表述。例如“受援人在接受法律援助的过程中有权了解为其提供法律援助的情况.....”。

第七十条 设置义务性条款，应当遵循下列原则:

（一）义务的主体应当明确;

（二）义务的内容应当符合宪法和法律，不能随意设定;

（三）义务的内容应当具体、可行，具有客观可衡量性。

第七十一条 设定义务，一般用“应当”、“必须”等方式表述。例如“任何人发现有教唆、胁迫、诱骗未成年人实施违法犯罪行为的，应当立即向公安机关报告”。

第七十二条 一个条款一般只设定一项权利或者义务，如果需要在同一条文中设定几项相关联的权利或者义务的，应当分款或者分项逐一表述。

第七十三条 实施性法规引用上位法中关于公民、法人和其他组织义务的规定的，应当同时引用对其权利维护的规定。

第四节 行政许可

第七十四条 设定行政许可，应当符合行政许可法的有关规定，明确行政许可的实施机关、条件、程序、期限。

上位法对行政许可已作规定的，地方性法规不得与之相抵触。

第七十五条 上位法设定了行政许可，但未规定行政许可的实施机关的，实施性法规应当明确该行政许可的实施机关和层级；上位法规定了行政许可的实施机关的，实施性法规不得改变实施机关和层级。

自主性、先行性法规依法可以对某事项设定行政许可的，应当明确

该行政许可的实施机关和层级。

第七十六条 上位法对行政许可条件未作规定的，实施性法规应当明确行政许可的条件，避免采用兜底性条款。

上位法对行政许可条件作了规定的，实施性法规可以不再规定；确需规定的，不得增设其他条件，不得违反上位法的规定提高或者降低行政许可条件中的有关标准。

自主性、先行性法规依法对某事项设定行政许可的，应当明确该行政许可的条件。

第七十七条 上位法对行政许可的实施程序和期限没有明确规定的，实施性法规可以作具体规定，但不得与行政许可法的规定相抵触。上位法对行政许可的实施程序和期限已作出明确规定的，实施性法规可以不再规定。

自主性、先行性法规依法对某事项设定行政许可的，应当明确该行政许可的实施程序和期限。

第七十八条 向许可人申请行政许可的，一般表述为：“XX的（许可事项），XX（申请人）应当XX（申请批准）。”或者“申请人应当具备下列条件：（一）XX（条件）；（二）XX（条件）；（三）.....。”例如“高危险性体育项目经营活动实行许可制度。从事高危险性体育项目经营活动的，应当向经营所在地地级以上体育行政部门提出许可申请，并提交以下材料：（一）申请书；（二）工商营业执照；.....”。

批准行政许可申请的，一般表述为：“XX（许可人）应当XX（许可程序），在XX（期限）内XX（作出许可或不许可的决定），并通知申请人”。例如“地级以上体育行政部门应当自收到申请之日起二十日内对申请进行审查和现场核查，并作出是否准予许可的决定。符合条件的，发给经营许可证；不符合条件的，不予许可并书面说明理由”。

第五节 行政收费

第七十九条 地方性法规一般不新设定行政事业性收费项目，不设定应当由国家统一规定的收费项目。

第八十条 地方性法规确需设定行政事业性收费项目的，应当符合法律和国家有关规定，并符合下列要求:

（一）法规起草单位应当就设定的行政事业性收费项目征求财政、物价等部门的意见;

（二）法规草案的提案人应当就该收费项目的必要性和对经济社会可能产生的影响，向制定机关进行说明;

（三）设置行政事业性收费条款，应当明确收费主体、项目和审计监督，对收费的具体办法和标准可以授权省人民政府制定;

（四）收取的费用应当规定全部上缴国库，不得规定收费机关留取费用的比例。

第八十一条 上位法对行政事业性收费作出规定的，实施性法规可以不再规定；确需规定的，不得作出与上位法不一致的规定，不得扩大行政收费的范围、提高收费标准或者延长收费期限。

第六节 行政强制

第八十二条 设定行政强制，应当符合法律、行政法规的规定，并符合下列要求:

（一）符合地方立法权限;

（二）确有必要且其他手段不能解决;

（三）兼顾公共利益和当事人的合法权益，在保障公共利益的前提下，以最小限度地损害当事人的权益为限度;

（四）不得设定限制人身自由的行政强制条款。

第八十三条 设置行政强制条款，除明确条件外，还应当同时明确决

定主体、执行主体、作出相关处理的期限等程序性规定。

第八十四条 设置行政强制条款，一般应当给行政管理相对人留出必要的准备或者自动履行的时间，告知当事人有要求听证、申请行政复议或者提请行政诉讼的权利。

第七节 行政程序

第八十五条 行政程序，是指行政主体实施行政行为时应当遵循的方式、步骤、时限和顺序。

第八十六条 设置行政程序，应当符合下列要求:

（一）行政程序的规定应当具体、明确、完整，符合公开、公正、公平的原则;

（二）保障行政相对人获得通知、陈述、抗辩、申请等程序性权利;

（三）在不损害行政相对人合法权益的前提下，促进行政效率的提高。

第八十七条 法律、行政法规对行政程序作了规定的，地方性法规一般不再重复。

上位法没有规定行政程序，地方性法规根据实际需要对行政程序作规定的，其规定应当符合法的原则和精神。

第八节 授权性规定

第八十八条 地方性法规一般不授权其他主体制定具体办法，但对某项制度只宜作原则规定，不宜作具体规定，需要授权省人民政府配套制定具体办法的，可以授权省人民政府制定。

第八十九条 地方性法规的授权性规定一般应明确授权的具体事项、制定的时间等要求。

第九十条 省人民政府应当严格按照授权的具体事项的范围和时间要

求制定具体办法。

第九节 法律责任

第九十一条 设定法律责任，应当符合下列要求:

（一）符合地方立法权限和法律、行政法规的规定;

（二）与具体的行为规范相对应，与法规的禁止性条款或者义务性条款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范;

（三）条款设置应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容规定法律责任;

（四）与违法行为的性质、情节和后果相适应;

（五）同一法规内部、不同法规之间对性质、情节和后果基本相当的违法行为所规定的法律责任应当基本相当;

（六）条款表述应当清晰、明确、严谨，便于理解和执行。

第九十二条 一般情况下，法律责任与行为规范相对分离，不在同一条款中同时规定。

地方性法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章中，置于附则前，章的标题一般为“法律责任”。

地方性法规不分章的，法律责任的内容在法规的最后部分集中规定。

第九十三条 法律责任分为行政责任、民事责任、刑事责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚适用于行政管理相对人；行政处分适用于行政管理部门及其工作人员。地方性法规不得设定刑事责任。规定民事责任应当符合民事法律规范。

第九十四条 对于具体违法行为，有关上位法已经明确规定法律责任的，地方性法规如果在行为规范和法律责任内容上没有细化的，不再重复规定，一般也不使用诸如“违反本条例规定，依照 XX（上位法）XX

（条、款）的规定处罚”等笼统的准用性表述方式。

第九十五条 地方性法规设定行政处罚，应当科学设定给予行政处罚的行为、种类和幅度，以纠正、惩戒和预防违法行为为目的，遵循过罚相当原则，避免赋予实施机关过大的自由裁量权。

第九十六条 上位法规定某种行为为违法行为，但未设定行政处罚的，地方性法规不得设定行政处罚。

上位法对违法行为已经作出行政处罚规定的，地方性法规可以根据实际，在上位法规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定:

（一）可以对该违法行为作具体规定，但不得扩大应受行政处罚的违法行为的范围;

（二）规定的处罚种类应当在上位法设定的处罚种类范围内，不得增加处罚种类;

（三）规定的处罚幅度应当在上位法设定的处罚幅度范围内，不得突破幅度的上限和下限，不得改变罚款的计算方式。

第九十七条 国家对某一事项尚未制定法律、行政法规，地方性法规需要对违法行为设定行政处罚的，应当依据行政处罚法设定。

第九十八条 地方性法规规定行政处罚应当明确其实施机关和权限范围，不宜笼统规定。

第九十九条 行政处罚的实施机关。同一地方性法规中所有行政处罚均由一个机关实施的，可以在表述具体处罚内容时明确实施机关。行政处罚由两个以上机关实施的，应当分别明确具体违法行为的处罚实施机关。涉及相对集中行政处罚权的，应当明确行使相对集中行政处罚权的机关的权限和与有关行政机关权限的界限。

地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织或者行政机关依法委

托管理公共事务的事业组织行使行政处罚权的，应当明确被授权组织或者被委托组织行政处罚权限的具体范围、与有关行政机关权限的界限。

第一百条 行政处罚的相对人。对于单位和个人都可能出现的违法行为，应当根据处罚对象规定不同的处罚。单位违法时，在符合法律、行政法规的前提下，根据需要可以对单位和个人分别规定相应的处罚。

对单位和个人同时都给予行政处罚的，承担责任的个人表述为“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。

第一百零一条 行政处罚的表述方式:

（一）与条文对应的，可以表述为：“违反本条例第×条规定的，由XX （指实施处罚的主体）予以XX的处罚（指某种处罚）”。例如“违反本条例第十六条第（五）项规定的，由农业行政主管部门责令改正，可以处五千元以上一万元以下罚款”；

（二）行为归纳的，可以表述为：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由XX （指实施处罚的主体）予以XX（指某种处罚）：（一）XX的；（二）XX的.....”。例如“违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，暂扣违法采砂作业工具，没收违法所得，可并处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，没收其违法采砂作业工具，吊销河道采砂许可证，可并处十万元以上三十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未办理河道采砂许可证采砂的；（二）.....”；也可以表述为：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由XX （指实施处罚的主体）予以XX（指某种处罚）：（一）XX的，XX（具体处罚）；（二）XX的，XX（具体处罚）；.....”。例如“违反本条例规定，有下列行为之一的，由县级以上湿地保护有关部门责令停止破坏湿地的行为，限期恢复原状，并视情节轻重予以罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依

法追究刑事责任：（一）擅自围（开）垦、填埋湿地的，处每平方米二十元至三十元的罚款；（二）.....”；

（三）条文对应和行为归纳结合的，可以表述为：“违反本条例第×条规定，有XX的（指违法行为），由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指某种处罚）”。例如“违反本条例下列规定，由海事管理机构责令改正，并可以按以下规定处罚：（一）船舶违反本条例第十六条第（一）项规定，排放、倾倒剧毒物品的，处五万元以上十万元以下罚款；排放、倾倒放射性物质、油类、酸碱类物质、工业废渣的，处二万元以上五万元以下罚款；（二）违反本条例第十七条第一款规定的，处五万元以上十万元以下罚款；.....”。

第一百零二条 根据违法行为的性质、情节和后果的不同，罚款标准可以采用数额、比例数、倍数的方式，一般表述为：“XX以上XX以下的罚款”，不用“XX至XX的罚款”的表述方式。

采用数额表述的，应当规定罚款的具体数额或者罚款数额的下限和上限。罚款数额不能没有上限；数额较小的，可以不设下限。

采用比例数或者倍数表述的，以违法所得或者非法财物的价值为基数。有违法所得或者非法财物的，应当规定先没收违法所得或者非法财物。

规定罚款的数额、比例数、倍数，幅度相差一般不超过五倍；特殊情况下，可以超过五倍，但最高不超过十倍。

第一百零三条 规定给予罚款的用“处”表述；规定在采取纠正措施或者给予其他处罚的同时给予罚款的用“并处”表述；表示可以罚款的用“可以处”表述；表示在采取其他措施的同时还可以罚款的用“并可以处”表述。

第一百零四条 地方性法规设定责令停产停业、暂扣或者吊销许可

证、暂扣或者吊销企业营业执照以外的其他执照的行政处罚，其名称、条件、期限应当符合行政处罚法和法律、行政法规的规定。

第一百零五条 对行政管理部门及其工作人员违法行为的种类、状态及相应法律责任的规定应当具体、明确。行政管理部门及其工作人员应当作为而不作为造成危害后果，需要追究其法律责任的，应当根据实际情况作出相应规定。例如“地名主管部门和其他有关行政部门有下列行为之一的，对负责的主管人员和其他直接责任人员，视情节轻重，由其上级主管部门或者所在单位给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请不依法予以许可的；（二）对不符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请予以许可的；（三）.....”。

第一百零六条 地方性法规规定民事责任应当符合民事法律的规定或者以法律、行政法规的规定作为依据，不得违反法律规定或者不适当地限定民事责任承担者和民事责任的范围以及民事责任的承担方式。

地方性法规一般不笼统规定“违反本条例的规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任”。规定民事责任应当针对具体违法行为，根据其性质规定相应的民事责任。

第一百零七条 地方性法规一般不笼统规定“违反本条例的规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

地方性法规所规定的具体违法行为符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定，需要考虑相互衔接的，可以针对具体违法行为规定为“违反本条例第×条规定，有XX（违法行为），构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第十节 救济性条款

第一百零八条 国家有关诉讼、复议、仲裁、国家赔偿等相关法律、

行政法规对法律救济措施已经有明确规定的，地方性法规一般不再规定。

第一百零九条 根据行政诉讼法、行政复议法的规定，地方性法规可以根据需要，对某项行政行为是否属于行政诉讼受案范围或者在诉讼前是否需要先提起复议作出特别规定。

第一百一十条 地方性法规授权或者行政机关依法委托具有管理公共事务职能的组织行使行政处罚权的，为便于执行，可以指明对该组织提起复议时的受理机关。

第四章 地方性法规附则的内容构成与表述

第一百一十一条 属于附则部分的内容在地方性法规正文的末尾规定，其内容构成主要包括:

（一）名词、术语、一般概念的定义;

（二）制定实施细则的授权;

（三）参照性条款;

（四）除外条款;

（五）实施日期;

（六）过渡性条款;

（七）废止性条款;

（八）其他需要在附则规定的内容。

第一百一十二条 名词、术语、一般性概念可以在附则中表述为“XX，是指XX”。例如“省域规划，是指省人民政府及其组成部门或者直属机构组织编制的城乡建设、国土、农业、林业、交通、能源、环保、水利等规划”。

第一百一十三条 地方性法规中一般不授权其他主体制定实施细则或者办法。

第一百一十四条 参照适用本地方性法规的，一般表述为 “本省的XX（区域、主体、行为等），参照本条例的规定执行”。例如“本省行政区域内的公用事业单位的办事公开，参照本条例执行”。

第一百一十五条 除外条款，一般表述为“法律、行政法规另有规定的除外”，或者“法律、行政法规另有规定的，从其规定”，或者“XX事项不适用本条例的规定”。例如“用于核设施、航天航空器、军事装备、铁路机车、海上设施和船舶上的特种设备不适用本规定”。

第一百一十六条 地方性法规施行的起始时间应当符合法的公开原则，满足法规执行准备、相对人知晓和遵守的时间要求。

规定地方性法规施行的具体年、月、日。例如“本条例自×年×月×日起施行”。该日期一般自法规通过之日起最短不少于一个月，最长不超过半年。涉及公民权利、义务和具有重大社会影响的地方性法规，自公布到施行的间隔不得少于两个月。

修改决定的施行日期一般与公布日期相同。例如“本条例自公布之日起施行”。

第一百一十七条 过渡性条款是指新设定的法律规范对法规实施前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的条款。

第一百一十八条 过渡性条款一般紧接在地方性法规的施行日期之后表述。例如“本条例施行前XX（事实或者行为），应当自本条例公布之日起XX（期限）内，按照本条例的规定重新XX”。

第一百一十九条 凡是采用废旧立新的方式制定新的地方性法规的，应当在附则中作出废止原地方性法规的表述。

第一百二十条 废止表述一般紧接在地方性法规的“施行日期”之后表述，分为两种情形:

（一）被废止的地方性法规与新制定的地方性法规的名称相同的，

应当同时注明被废止的地方性法规的初始通过日期，明确被废止的对象，其表述方式为 “本条例自 XX 年×月×日起施行。XX 年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《广东省 XX 条例》同时废止”；

（二）废止的地方性法规与新制定的地方性法规的名称不同的，废止表述中被废止的地方性法规的初始通过日期可以省略，其表述方式为“本条例自 XX 年×月×日起施行，《广东省 XX 条例》同时废止”。

第一百二十一条 地方性法规不对相关政府规章或者规范性文件的废止作出规定，由政府自行清理。

第五章 立法语言表述

第一节 立法语言的基本要求

第一百二十二条 立法语言应当符合国家通用语言文字规范。

地方性法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与法律、行政法规保持一致。

第一百二十三条 同一地方性法规中使用的概念、句式和表述方式应当保持协调一致。

不同地方性法规对同一或者同类事项的表述应当保持基本一致。

第一百二十四条 立法语言应当准确严谨、具体明确、简洁精炼，避免累赘冗长、同义反复，避免使用夸张、比喻以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

第一百二十五条 地方性法规引用上位法的条文，应当秉持严谨、科学的态度，注意引用的完整性、准确性和必要性，不能随意拆合、拼凑。

上位法中具有承上启下、前后贯通重要作用的支架性、过渡性、连接性条文，地方性法规可以引用。引用的，对具体条文的表述应当完

整。

第二节 句式的使用

第一百二十六条 地方性法规中的句式应当完整、明确，符合语法规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第一百二十七条 法律规范的句式表述:

（一）权利性规范，一般在被授权主体之后使用“可以.....”、“有权.....”、“有.....权利”、“.....不受干涉”、“.....不受侵犯”等句式表述;

（二）义务性规范，一般在义务主体后使用“应当.....”、“有义务.....”、“有.....的义务”、“有.....责任”等句式表述，不使用“要”和慎用“必须”的用语;

（三）禁止性规范，一般使用“禁止.....”、“不得.....”等，不使用“严禁”等带形容性的词语;

（四）授权性规范，一般表述为“.....由 XX 部门（组织）负责”、“XX 部门（组织或者机构）可以进行.....”、“.....的办法（规定或者标准）由 XX 制定”。

第一百二十八条 地方性法规中的常用句式:

（一）“的”字结构。是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使地方性法规的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“.....的，.....”。

（二）但书条款。是指以“但”或者“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

1. 表述例外情形。当地方性法规设定的行为规范可能与其上位法或

者其他相关法律、行政法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书”表述。一般表述为：“.....但法律、行政法规另有规定的除外（从其规定等）”。例如《广东省法律援助条例》第十二条第一款规定：“有下列情形之一的，法律援助机构不予法律援助：（一）申请事项不属于人民法院或者仲裁机构受理范围，或者申请事项已超过诉讼时效或者仲裁时效的；（二）申请劳动争议仲裁超过劳动争议仲裁申请时效的；.....”。第二款规定：“法律法规另有规定的从其规定”；

2．表达限制情形。一般表述为“但（但是）.....不（不得）.....”。例如“在允许拖拉机通行的道路上，拖拉机可以从事货运，但不得用于载人”；

3．表达附加情形。一般表述为“但（但是）.....，可以（应当）.....”。例如“.....违章行为或者事故处理完毕后，应当及时将所扣证件归还当事人。事故尚未处理完毕，但归还暂扣证件不影响事故处理的，也应当归还”。

（三）例外规定。是指以“除”、“外”搭配的句式，用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述。对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除（应当）.....外，还（应当）.....”；对条文内容作排除、例外表达时，可以置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”或者“.....除.....外，.....”。

第三节 词语的使用

第一百二十九条 地方性法规应当避免使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语。

第一百三十条 地方性法规引用组织机构、法律法规名称等应当使用全称。名称过长需要使用简称的，应当在法规正文首次出现时在括号中予以注明。

第一百三十一条 地方性法规条文一般使用“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”等双音节词语，不用“可”、“应”、“或”、“如”、“按”等单音节词语。

第一百三十二条 地方性法规中常用词语的使用和含义:

（一）表示政府的词语。表述人民政府用“省和市、县人民政府”、“本省各级人民政府”或者“县级以上人民政府”。在一般意义上表述乡镇一级政府可以用“乡镇人民政府”来表示，但在涉及民主政治建设方面的地方性法规中应当用“乡、民族乡、镇人民政府”。

（二）表示主体的词语。表述普遍主体一般用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”。地方性法规尽量不使用“自然人”；一般情况下，地方性法规不使用“人民群众”。

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院；“部门”一般包括人民政府所属的厅、局、委、办；“机构”一般包括部门、团体内设的组织；“单位”泛指一切组织；“相对人”泛指应当接受行政管理的公民、法人、企业事业单位或者其他组织。

表示被追究法律责任的主体时，如果需要追究单位领导的责任，表述为“直接负责的主管人员”；需要追究具体工作人员责任时，表述为“其他直接责任人员”。

（三）表示义务的词语。“应当”与“必须”用于规定某种义务，二者含义相当。规定义务时，一般使用“应当”，不用“必须”；规定某项在任何情况下都要履行的义务，且设定明确的法律责任的，或者法律、行政法规对该义务的表述用“必须”的，地方性法规可以使用 “必须”。

（四）表示禁止的词语。“不得”与“禁止”用于规定对某种行为

的禁止，二者含义相当。“禁止”多用于无主语的祈使句，限制普遍性的行为；“不得”用于有主句，限制有具体环境、具体主体的行为。地方性法规一般不用“严禁”、“不准”、“不能”等词语。

（五）表示权利的词语。“有权”与“可以”用于规定某种权利或者自由。“有权”一般用于赋予主体某项权利；“可以”一般在法规规范具体行为时使用。

（六）表示并列关系、选择关系的词语。表示并列关系一般用“和”连接。多个对象并列的，前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接；无法全部列举的对象，用“以及”加限定性描述来代替。

表示选择关系一般用“或者”连接。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

（七）表示区域的词语。表述地方性法规的适用范围时，省和市、县一般用“行政区域”，不使用“辖区”、“地区”；乡镇、街道办事处用“辖区”。

（八）表示数量上下限的词语。“以上”、“以下”、“以内”包括本数在内；“不满”、“以外”不包括本数在内。

（九）表示法律规范依据的词语。“依照”一般用于规定遵循上位法的情况；“按照”一般用于规定遵循同位法和本法规；“参照”一般用于适用范围的延伸，指在遵循基本法律规范的前提下，可以适用性质相近的其他同类规范，参照对象可以是上位法，也可以是同位法。地方性法规一般不列举下位法作为行为规范的依据，也不宜出现“按照规章”设定行为规范的表述。

（十）表示未穷尽列举对象的词语。“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质

相同或者类似；需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

（十一）指示代词。地方性法规中的指示代词，不论是指人或者指物，均用“其他”，不用“其它”。

地方性法规中不使用具体性别差异的人称代词（她、他）和物主代词（他的、她的）。行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。

第四节 数量词的使用

第一百三十三条 地方性法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法，标准、叙述方式前后应当统一。

第一百三十四条 地方性法规中的常用数词:

（一）章、节、条的序号用汉字数字依次表述，款不编号，项的序号用汉字数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。

地方性法规中引用项时，统一为“第（×）项”；涉及法律、法规条目序号的引用，三个以上连续序号的表述统一为“第×条至第×条”，不连续序号的表述统一为“第×条、第×条”。

（二）地方性法规标题的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。

人民代表大会及其常委会的届次和会议次数，使用汉字数字。

（三）人数、年龄、时限、期间、序数、量数、比例数、百分数、倍数以及罚款数额使用汉字数字。

含有日月简称表示事件、节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。

表示具体时间点的，用汉字数字表示。

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使

用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“零点二”、“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、 “两个月内”、“两次申请”等。

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百三十五条 地方性法规中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在地方性法规中使用。

时间单位统一为年、月、日三种，不用星期、周、天表示。日一般指自然日；需要明示为“工作日”的，用工作日表示。

第五节 标点符号的使用

第一百三十六条 地方性法规中标点符号的使用应当符合《标点符号用法》的规定。

第一百三十七条 地方性法规中几种常用的符号用法：

（一）地方性法规中多个对象并列的，一般用顿号连接；所列举对象内部有顿号的，可以用逗号连接或者用文字来表述。在使用上述符号进行连接时，应当注意所列举对象的层次，不得将不同层次的对象作为同一层次来连接。

（二）分项表述的，除最后一项末尾用句号外，项的末尾用分号；分项中间使用了分号或者句号的，项尾统一使用句号。

（三）凡引用法律、行政法规标题时，统一使用全称并使用书名号，但注明简称的除外。

（四）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，地方性法规中一般不使用括号。

（五）不使用“？”、“！”等标点符号；除引用方针、原则等文字用引号外，一般不使用引号。

第三编 立法文本规范

第一章 制定地方性法规的主要文本

第一百三十八条 制定地方性法规，涉及的主要立法文本包括：议案、草案说明、审议意见、修改情况报告、审议结果报告、修改情况说明。

第一百三十九条 制定地方性法规的议案，是用于提案机关或者提案人提请省人大或者省人大常委会审议地方性法规草案时的一种文本。按提案主体分，有以下几种形式：

（一）由常委会提请审议的地方性法规议案，其文本构成要素包括：

1. 名称：《广东省人民代表大会常务委员会关于提请审议〈广东省XX条例（草案）〉的议案》；

2. 主送机关：广东省人民代表大会；

3. 正文内容：提出该地方性法规案的目的、理由和依据，如“为了XX（目的和理由），根据XX（立法依据），省人大常委会起草了《广东省XX条例（草案）》.....”；

4. 结束语：“草案已于×年×月×日经省×届人大常委会第×次会议审议通过，现提请省人民代表大会审议”；

5. 提案人：广东省人民代表大会常务委员会；

6. 提案日期：×年×月×日。

（二）由省人大常委会主任会议提请审议的地方性法规议案，其文本构成要素包括:

1. 名称: 《广东省人民代表大会常务委员会主任会议关于提请审议〈广东省 XX 条例（草案）〉的议案》;

2. 主送机关: 广东省人民代表大会常务委员会;

3. 正文内容: 提出该地方性法规案的目的、理由和依据，如“为了 XX（目的和理由），根据 XX（立法依据），省人大常委会 XX 工作委员会起草了《广东省 XX 条例（草案）》.....”;

4. 结束语: “草案已于×年×月×日经常委会主任会议讨论同意，现提请审议”;

5. 提案人: 广东省人民代表大会常务委员会主任会议;

6. 提案日期: ×年×月×日。

（三）由省人大有关专门委员会提请审议的地方性法规议案，其文本构成要素包括:

1. 名称: 《广东省人民代表大会 XX 委员会关于提请审议〈广东省 XX 条例（草案）〉的议案》;

2. 主送机关: 广东省人民代表大会常务委员会;

3. 正文内容: 提出该地方性法规案的目的、理由和依据，如“为了 XX（目的和理由），根据 XX（立法依据），省人大 XX 委员会起草了《广东省 XX 条例（草案）》.....”;

4. 结束语: “草案已于×年×月×日经省人大 XX 委员会全体会议审议通过，现提请审议”;

5. 提案人: 广东省人民代表大会 XX 委员会;

6. 提案日期: ×年×月×日。

（四）由省人民政府提请审议的地方性法规议案，其文本构成要素

包括:

1. 名称:《广东省人民政府关于提请审议〈广东省 XX 条例（草案）〉的议案》;

2. 主送机关:广东省人民代表大会常务委员会;

3. 正文内容:提出该地方性法规案的目的、理由和依据，如“为了 XX（目的和理由），省人民政府拟订了《广东省 XX 条例（草案）》”;

4. 结束语:“草案已经省政府常务会议通过，现提请审议”;

5. 提案人:广东省人民政府省长 XXX;

6. 提案日期:×年×月×日。

由省人民代表大会主席团、省人大各专门委员会、省人民政府和代表联名提请代表大会审议的地方性法规议案的文本，参照前款第一项执行。常委会组成人员联名提请常委会审议的地方性法规议案的文本，参照前款第二、三项执行。

第一百四十条 草案说明，是用于列入省人大及其常委会会议议程的立法案一审时，提案机关或者提案人向省人大及其常委会会议说明的文本。其构成要素包括:

（一）名称:《关于〈广东省 XX 条例（草案）〉的说明》;

（二）报告时间及会次:“×年×月×日在广东省第×届人民代表大会（常务委员会）第×次会议上”;

（三）说明人:广东省 XX（说明人所在单位）XX（职务）XX（姓名）;

（四）称谓:向代表大会作说明的，称谓写“各位代表”;向常委会作说明的，称谓写“主任、各位副主任、秘书长、各位委员”;

（五）开始语:“我受 XX（提案主体）的委托，就《广东省 XX 条例（草案）》作如下说明:.....”;

（六）主要内容:

1. 立法的必要性、可行性;

2. 立法的依据;

3. 立法的指导思想、调整对象和规范的主要内容;

4. 需要说明的有关问题，例如法规起草的思路，作出授权性规定的理由和可行性，设定数额较大的罚款或者给予实施处罚较大自由裁量权的依据和合理性，设定行政许可进行论证或听证的情况等。

（七）结束语: “以上说明和条例草案，请予审议。”

第一百四十一条 审议意见，是用于一审时专门委员会对地方性法规草案提出审议意见的文本。其构成要素包括:

（一）名称: 《关于〈广东省 XX 条例（草案）〉的审议意见》;

（二）主送机关: 广东省人民代表大会常务委员会;

（三）主要内容:

1. 开展调研论证及审议的情况;

2. 对立法必要性、可行性的审议意见;

3. 对法规草案合法性、主要制度安排的评价;

4. 对法规草案的修改建议及理由。

（四）结束语: “以上意见，请予审议”;

（五）落款: 广东省人民代表大会 XX 委员会。

初步审查意见，是用于一审时省人大常委会有关工作机构对地方性法规草案提出初步审查意见的文本。其构成要素参照前款规定。

地方性法规草案由省人大专门委员会或者常委会主任会议提出的，只需作地方性法规草案的说明，有关专门委员会不提出审议意见。

第一百四十二条 修改情况报告，是用于二审时法制委员会根据常委会组成人员的审议意见和各方面提出的意见进行审议、修改后汇报修改

情况的文本。提出修改情况报告时同时提交地方性法规草案修改稿并附修改对照稿。修改情况报告的构成要素包括:

（一）名称：《关于〈广东省 XX 条例（草案）〉修改情况的报告》;

（二）主送机关：广东省人民代表大会常务委员会;

（三）主要内容:

1. 常委会组成人员审议情况和对法规草案的总体评价;

2. 一审后法制工作委员会调研和征求意见情况;

3. 根据常委会组成人员和其他有关方面提出的意见，对草案的修改建议和理由;

4. 需要说明的其他问题;

5. 合法性评价：“法制委员会认为，草案修改稿与法律、行政法规不抵触，建议本次常委会会议作进一步审议”;

（四）结束语：“以上报告和草案修改稿，请予审议”;

（五）落款：广东省人民代表大会法制委员会。

第一百四十三条 审议结果报告，是指用于三审时法制委员会汇报审议结果的文本。提出审议结果报告同时提交地方性法规草案修改二稿并附修改对照稿。审议结果报告的构成要素包括:

（一）名称：《关于〈广东省 XX 条例（草案）〉审议结果的报告》;

（二）报告时间及会次：“×年×月×日在广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”;

（三）报告人：广东省人民代表大会法制委员会主任委员或者副主任委员 XX;

（四）称谓：“主任、各位副主任、秘书长、各位委员：”;

（五）开始语：“我代表省人大法制委员会，作关于《广东省 XX（草案）》审议结果的报告”；

（六）主要内容：

1. 常委会组成人员审议法规草案修改稿的情况；

2. 二审后省人大常委会法制工作委员会调研、征求意见的情况，以及法制委员会统一审议情况；

3. 根据常委会组成人员和其他有关方面提出的意见，对草案修改的建议和理由；

4. 需要说明的其他问题（主要对常委会审议时提出的修改意见未予采纳的理由作出说明）；

5. 合法性评价：“法制委员会认为，草案修改二稿与法律、行政法规不抵触，建议本次常委会会议审议通过”；

（七）结束语：“以上报告和草案修改二稿，请予审议。”

第一百四十四条 修改情况说明，是用于省人大法制委员会在地方性法规草案交付表决前，根据常委会组成人员审议意见所作修改情况的汇报文本。提出修改情况说明同时提交地方性法规草案表决稿并附修改对照稿。修改情况说明的构成要素包括：

（一）名称：《关于〈广东省 XX 条例（草案修改二稿）〉修改情况的说明》；

（二）主送机关：广东省人民代表大会常务委员会；

（三）主要内容：

1. 常委会会议审议法规草案修改二稿的情况；

2. 根据常委会组成人员和其他有关方面提出的意见对草案修改二稿的修改情况；

3. 需要说明的其他问题；

4. 合法性评价：“法制委员会认为，草案表决稿与法律、行政法规不抵触，建议本次常委会会议审议通过”；

（四）结束语：“以上说明和草案表决稿，请予审议”；

（五）落款：广东省人民代表大会法制委员会。

第一百四十五条 在地方性法规草案审议的不同阶段，应当在法规名称之后另起一行标明“草案XX稿”字样并加圆括号。例如提案人提请审议《广东省XX条例》时，应当在法规名称后另起一行标明“（草案）”；二审时，应当在法规名称后另起一行标明“（草案修改稿）”；三审时，应当在法规名称后另起一行标明“（草案修改二稿）”；拟表决通过时，应当在法规名称后另起一行标明“（草案表决稿）”。

第一百四十六条 地方性法规草案经常委会会议四次以上审议的，作审议结果报告之前，其文本格式按二审时修改情况报告的文本格式予以规范；作审议结果报告之后，其文本格式按修改情况说明的文本格式予以规范。

第二章 修改地方性法规的主要文本

第一百四十七条 修改地方性法规是根据情况变化对现行地方性法规部分规定进行调整的立法活动。修改地方性法规一般不变更地方性法规名称和所调整的社会关系范围，变更名称和所调整的社会关系范围的应作为立新废旧。

修改地方性法规根据修改条款和内容的多少，可以采取修正案、修订两种方式。

除本章另有规定外，修改地方性法规的有关文本格式，参照制定法规的文本格式。

第一百四十八条 地方性法规作较少的修改，名称、结构、体例不变

的情况，一般采用修正案的方式。

采用修正案方式修改地方性法规，涉及的主要立法文本包括：议案、修正案草案、修正案草案说明、审议报告、修改决定。

第一百四十九条 提请审议地方性法规修正案草案的议案的构成要素参照制定地方性法规的议案，其正文的主要内容为：修改该地方性法规的目的、理由和依据，如“为了XX（目的和理由），根据XX（立法依据），XX起草了《广东省XX条例修正案（草案）》.....” 。

第一百五十条 修正案草案的构成要素包括：

（一）名称：《广东省XX条例修正案（草案）》；

（二）修正案草案的内容。要求依次列举有关条款的修改、补充情况，其表述方式为：

1. 对某条进行修改的，表述为：第×条修改为“.....”；

2. 对某条的部分内容进行修改的，表述为：第×条中的“.....”修改为“.....”；

3. 对某款进行修改的，表述为：第×条第×款修改为“.....”；

4. 增加条的，表述为：增加一条，作为第×条：“.....”；

5. 删除某条或者某款的，表述为：删去第×条（第×款）；

6. 集中修改的，表述为：第A条第B款、第C条第D款、第E条第F款中的“.....”修改为“.....”。

第一百五十一条 修正案草案说明的构成要素参照制定地方性法规的草案说明。其正文的主要内容为：

（一）现行地方性法规施行情况的基本评价；

（二）修改地方性法规的必要性和可行性；

（三）本次修改的法律依据、主要内容和理由。

第一百五十二条 修改决定文本的构成要素包括：

（一）名称：《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省XX条例〉的决定》；

（二）通过时间与会次：“×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过”；

（三）开首语：可以根据不同情况作不同的表述；一般表述为：“广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了广东省人民政府（广东省人民代表大会常务委员会主任会议、广东省人民代表大会XX委员会）关于提请审议《广东省XX条例修正案（草案）》的议案，决定对《广东省XX条例》作如下修改：.....”；仅针对法规中的某类问题作出修改的，表述为：“广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，根据《中华人民共和国XX法》，决定对《广东省XX条例》作如下修改：.....”；

（四）主体内容，要求依次列举有关条款的修改补充，对被修改条款的引述应当完整，其表述方式为：

1. 对某条进行修改的，表述为：第×条修改为“.....”；

2. 对某条的部分内容进行修改的，表述为：第×条中的“.....”修改为“.....”；

3. 对某款进行修改的，表述为：第×条第×款修改为“.....”；

4. 增加条的，表述为：增加一条，作为第×条：“.....”；

5. 删除某条或某款的，表述为：删去第×条（第×款）；

6. 集中修改的，表述为：第A条第B款、第C条第D款、第E条第F款中的“.....”修改为“.....”；

（五）结尾部分：“本决定自×年×月×日起施行。《广东省XX条例》根据本决定作相应修改后公布。”

第一百五十三条 在集中清理、梳理地方性法规等特殊情况下，可以

采用以一个决定修改若干地方性法规的方式并分别公布修正后的地方性法规文本。

第一百五十四条 对地方性法规作较大修改，地方性法规体例、结构需要作变动，但调整范围基本不变的情况下，或者修改决定无法完整、准确体现修改内容的，一般采用修订的方式。

采用修订方式修改地方性法规，涉及的立法文本主要包括：议案、修订草案、修订草案说明、审议意见、审议报告、修改情况的说明。

采取修订的方式修改地方性法规不需要另行作出地方性法规的修改决定，但要公布新的法规文本，并在题注中载明修订时间。

第一百五十五条 提请审议地方性法规修订案草案的议案的构成要素参照制定地方性法规的议案，其正文的主要内容为：修改该地方性法规的目的、理由和依据，如“为了XX（目的和理由），根据XX（立法依据），XX起草了《广东省XX条例修订案（草案）》.....” 。

第一百五十六条 修订草案的文本构成要素：

（一）名称：《广东省XX条例（修订草案）》；

（二）正文；

（三）施行日期：以修订的方式修改法规，应当改变原法规的施行日期，重新规定施行日期。

第一百五十七条 法规修订草案说明的构成要素参照制定地方性法规的草案说明。其正文的主要内容为：

（一）现行法规施行情况的基本评价；

（二）修改法规的必要性和可行性；

（三）本次修改的法律依据、主要内容和理由。

第一百五十八条 修改法规，由省人大法制委员会作审议报告，但提案人是省人大法制委员会的，由省人大法制委员会作说明，不需要作审

议报告。

以修订的方式修改时，一般经两次常委会审议。第一次审议时由省人大有关专门委员会提出审议意见，第二次审议时由省人大法制委员会作审议报告。

第三章 废止地方性法规的主要文本

第一百五十九条 废止地方性法规，是终止现行地方性法规效力的立法活动。

废止地方性法规可采取立新废旧和作出废止决定两种方式。

除本章另有规定外，废止地方性法规的有关文本格式，参照制定地方性法规的文本格式。

第一百六十条 立新废旧方式，即在制定新地方性法规的同时，相应废止现行相关地方性法规。

采用立新废旧方式废止地方性法规的，就废止事项不涉及相关立法文本的制作。

第一百六十一条 作出废止决定方式，即有提案权的主体提出废止地方性法规的议案，经省人大常委会审议后，作出废止地方性法规的决定，予以公布。

在集中清理、梳理地方性法规等特殊情况下，可以采用以一个决定废止若干地方性法规的形式。

采用废止决定方式废止地方性法规的，涉及的立法文本主要包括：议案、废止案说明、审议报告、废止决定。

第一百六十二条 提请废止地方性法规的议案的构成要素参照制定地方性法规的议案，其正文的主要内容为：废止该地方性法规的目的、理由和依据。

第一百六十三条 废止案说明的构成要素参照制定地方性法规的草案

说明。其正文的主要内容为：简述该地方性法规的制定、修订情况，以及实施该地方性法规发挥的积极作用；说明提请废止该地方性法规的理由。

第一百六十四条 审议报告的构成要素参照制定地方性法规的审议结果报告。其正文的主要内容为：肯定法规实施以来所发挥的积极作用，提出对该地方性法规废止案的审议意见，建议省人大常委会审议通过这一废止案或暂不废止。

废止案由省人大法制委员会提出的，只需作废止说明，不作审议报告。

第一百六十五条 废止决定的构成要素包括：

（一）名称：广东省人民代表大会常务委员会关于废止《广东省 XX 条例》的决定；

（二）通过时间与会次：“×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过”；

（三）正文内容：“广东省人民代表大会常务委员会第×次会议审议了广东省人民政府（广东省人民代表大会常务委员会主任会议、广东省人民代表大会 XX 委员会）提请废止《广东省 XX 条例》的议案，决定废止《广东省 XX 条例》。过去根据该法规对有关问题的处理有效。本决定自公布之日/XX 年×月×日起生效。”

第四章 较大的市的地方性法规报送与批准的主要文本

第一百六十六条 较大的市的地方性法规报送和批准，涉及的主要立法文本包括：报请批准地方性法规的报告、报请批准地方性法规的说明、审查报告、批准决定。

第一百六十七条 较大的市报请批准地方性法规的报告文本的构成要素主要包括：

（一）名称：《关于报请批准〈XX 市 XX 条例〉的报告》；

（二）主送机关：广东省人民代表大会常务委员会；

（三）内容：“《XX 市 XX 条例》已经 XX 市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日表决通过。现将该法规文本及其说明报上，请予批准施行”。

第一百六十八条 较大的市报请批准的地方性法规的说明文本的构成要素主要包括：

（一）名称：《关于〈XX 市 XX 条例〉的说明》；

（二）报告时间与会次：“×年×月×日在广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；

（三）报告人：XX 市人大常委会主任或者副主任；

（四）称谓：主任、各位副主任、秘书长、各位委员；

（五）开始语：“我受 XX 市人大常委会的委托，就《XX 市 XX 条例》说明如下”；

（六）主要内容：法规的合法性、主要内容和需要说明的主要问题；

（七）结束语：“以上说明和《XX 市 XX 条例》，请予审议”。

第一百六十九条 审查报告，是用于法制委员会对较大的市报请批准的地方性法规的合法性进行审查的报告文本。其构成要素主要包括：

（一）名称：《关于〈XX 市 XX 条例〉的审查报告》；

（二）报告时间及会次：“×年×月×日在广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；

（三）报告人：广东省人民代表大会法制委员会主任委员或者副主任委员 XX；

（四）称谓：“主任、各位副主任、秘书长、各位委员”；

（五）基本内容:

1. 报批地方性法规合法性审查的情况;

2. 对与上位法和本省地方性法规相抵触的条款的修改建议;

3. 提出批准或者不予批准的建议：如，“法制委员会认为，《条例》与宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规不抵触，建议常委会本次会议审查后予以批准”;

（六）结束语：“以上报告，请予审议”。

第一百七十条 批准决定的文本构成要素包括:

（一）名称：如果报请批准的是新制定的法规，其名称为“《广东省人民代表大会常务委员会关于批准〈XX 市 XX 条例〉的决定（草案）》”；如果报请批准的是修改或者废止地方性法规、自治条例和单行条例的决定，其名称为“广东省人民代表大会常务委员会关于批准《XX 市人民代表大会常务委员会关于修改（废止）〈XX 市 XX 条例〉的决定》的决定（草案）”;

（二）通过时间与会次：“×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过”;

（三）内容：没有合法性问题的，仅表述批准的内容即可。有合法性问题的，可以将修改意见写入决定；也可以把修改意见另附一纸，印发给报批机关。

批准决定由省人大常委会法制工作委员会负责草拟。

第五章 自治县的自治条例、单行条例报送与批准的主要文本

第一百七十一条 自治县的自治条例、单行条例报送与批准，涉及的主要立法文本包括：报请批准自治条例、单行条例的报告，报请批准自治条例、单行条例的说明、审查报告、批准决定。

第一百七十二条 自治县人大常委会报请批准自治条例和单行条例的

报告文本的构成要素主要包括:

（一）名称:《XX 人大常委会关于报请批准〈XX 自治县 XX 条例〉的报告》;

（二）主送机关:广东省人民代表大会常务委员会;

（三）内容:“《XX 自治县 XX 条例》已经 XX 自治县第×届人民代表大会第×次会议于×年×月×日审议通过。现将此项法规文本及其说明报上,请予批准”。

第一百七十三条 自治县人大常委会报请批准的自治条例和单行条例的说明文本构成要素包括:

（一）名称:《关于〈XX 自治县 XX 条例〉的说明》;

（二）报告人:XX 自治县人大常委会主任或者副主任;

（三）称谓:主任、各位副主任、秘书长、各位委员;

（四）开始语:“我受 XX 自治县人大常委会的委托,就《XX 自治县 XX 条例》作如下说明”;

（五）主要内容:制定条例的必要性、制定条例的主要依据、条例的主要内容的说明;

（六）结束语:“以上说明和条例,请予审议”。

第一百七十四条 审查报告,是用于省人大华侨民族宗教委员会对自治县人大常委会报请批准的自治条例、单行条例的合法性进行审查的报告文本。其构成要素包括:

（一）名称:《关于〈XX 自治县 XX 条例〉的审查报告》;

（二）报告时间及会次:“×年×月×日在广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”;

（三）报告人:广东省人民代表大会华侨民族宗教委员会主任委员或者副主任委员 XX;

（四）称谓：“主任、各位副主任、秘书长、各位委员”；

（五）基本内容：如“省人大华侨民族宗教委员会于×年×月×日召开全体会议，对XX自治县人大常委会报请省人大常委会批准的《XX自治县XX条例》进行了审查。省人大华侨民族宗教委员会认为，该条例的有关规定不违背法律、行政法规的基本原则，不违背宪法和民族区域自治法的规定以及其他有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定，建议本次常委会会议予以批准（如有抵触，应提出修改意见。省人大华侨民族宗教委员会建议对条例的第×条、第×条第×款修改后，予以批准；或者退XX自治县人大常委会修改后另行报请批准）”；

（六）结束语：“以上报告，请予审议”。

第一百七十五条 批准决定的文本构成要素包括：

（一）名称：如果报请批准的是新制定的自治条例和单行条例，其名称为“《广东省人民代表大会常务委员会关于批准〈XX自治县XX条例〉的决定（草案）》”；如果报请批准的是修改或者废止自治条例和单行条例的决定，其名称为“广东省人民代表大会常务委员会关于批准《XX自治县人民代表大会关于修改（废止）〈XX自治县XX条例〉的决定》的决定（草案）”；

（二）通过时间与会次：“XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过”；

（三）内容：没有合法性问题的，仅表述批准的内容即可。有合法性问题的，可以将修改意见写入决定；也可以把修改意见另附一纸，印发给报批机关。

批准决定由省人大华侨民族宗教委员会负责草拟。

第六章 公告、备案报告和立法解释的主要文本

第一百七十六条 公告文本构成要素包括：

（一）名称：广东省人民代表大会常务委员会公告；

（二）序号：第×号（按本届人大常委会公告排序）；

（三）正文：

1. 新制定法规：《广东省XX条例》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，现予公布，自×年×月×日起施行；

2. 修改法规：《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省XX条例〉的决定》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，现予公布，自×年×月×日起施行；

3. 修订法规：《广东省XX条例》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日修订通过，现将修订后的《广东省XX条例》公布，自×年×月×日起施行；

4.废止法规：《广东省人民代表大会常务委员会关于废止〈广东省XX条例〉的决定》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，现予公布，自×年×月×日起施行；

（四）发文机关：广东省人民代表大会常务委员会；

（五）发布时间：×年×月×日。

第一百七十七条 广东省人民代表大会通过的地方性法规，由大会主席团以广东省人民代表大会公告发布。构成要素参照第一百七十七条规定。

第一百七十八条 地方性法规经省人大常委会会议表决通过后，公布的正式文本中应当包括题注，表述方式如下：

（一）新制定的法规，在括号内标注通过时间和通过机关，表述为：“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会第×次会议通过）”或者“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会

议通过）”；

（二）修改的法规，采用下列方式进行表述：

1. 以全面修订方式修改的法规，表述为：“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订）”；两次以上修订的，表述为：“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议第一次修订 ×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议第二次修订.....）”；

2. 根据修正案或者修改决定修改并重新公布的法规，表述为：“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 根据×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈XX〉的决定》修正）”；两次以上修正的，表述为：“（×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 根据×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈XX〉的决定》第一次修正 根据×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈XX〉的决定》第二次修正.....）”。

第一百七十九条 省人大常委会批准的地方性法规、自治条例、单行条例，公布的正式文本中应当包括题注，表述方式如下：

（一）经批准的较大的市的地方性法规，表述为：“（×年×月×日 XX 市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（二）经批准的自治县的自治条例和单行条例，表述为：“（×年×月×日 XX 县第×届人民代表大会第×次会议通过 ×年×月×日广东

省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”。

第一百八十条 省人大地方性法规备案报告的构成要素主要包括:

（一）函号: 粤常备〔XXXX〕×号;

（二）签发人: XXX;

（三）名称: 给全国人大的，名称为“备案报告”；给国务院的，名称为“关于报送《广东省 XX 条例》备案的报告”、“关于报送《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省 XX 条例〉的决定》备案的报告”、“关于报送《广东省人民代表大会常务委员会关于废止〈广东省 XX 条例〉的决定》备案的报告”、“关于报送《广东省实施〈中华人民共和国 XX 法〉办法》备案的报告”。

（四）主送机关: 全国人民代表大会常务委员会、国务院;

（五）正文:

1. 新制定法规: 《广东省 XX 条例》/《广东省实施〈中华人民共和国 XX 法〉办法》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，自×年×月×日起施行。现将公布该法规的公告、法规正式文本、法规草案的说明和审议结果报告一并上报备案;

2. 修改法规: 《广东省人民代表大会常务委员会关于修改〈广东省 XX 条例〉的决定》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，自公布之日/×年×月×日起施行。现将该决定、公布该法规的公告、修正后的法规正式文本、法规修改说明和审议报告一并上报备案;

3. 修订法规: 《广东省 XX 条例》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日修订通过，自×年×月×日起施行。现将公布该法规的公告、修订后的法规正式文本、法规修订草案的说明和审议报告一并上报备案;

4. 废止法规：《广东省人民代表大会常务委员会关于废止〈广东省XX条例〉的决定》已由广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日通过，自公布之日起生效。现将该决定、公布该决定的公告、废止该法规的说明与审议报告一并上报备案；

（六）报送机关：广东省人民代表大会常务委员会；

（七）报送时间：×年×月×日。

第一百八十一条 省人大常委会批准的较大的市的地方性法规备案报告的主要构成要素主要包括：

（一）函号：粤常备〔XXXX〕×号；

（二）签发人：XXX；

（三）名称：给全国人大的，名称为“备案报告”；给国务院的，名称为“关于报送《XX市XX条例》备案的报告”、“关于报送《XX市人民代表大会常务委员会关于修改〈XX市XX条例〉的决定》备案的报告”、“关于报送《XX市人民代表大会常务委员会关于废止〈XX市XX条例〉的决定》备案的报告”。

（四）主送机关：全国人民代表大会常务委员会、国务院；

（五）正文：

1. 新制定法规：《XX市XX条例》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日批准，自×年×月×日起施行。现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX市人大常委会公布该法规的公告、法规正式文本及说明一并上报备案；

2. 修改法规：《XX市人民代表大会常务委员会关于修改〈XX市XX条例〉的决定》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日批准，自公布之日/×年×月×日起施行。现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX市人大常委会的修改决定、公布该法规

的公告、修正后的法规正式文本及说明一并上报备案;

3. 废止法规: 《XX 市人民代表大会常务委员会关于废止〈XX 市 XX 条例〉的决定》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日批准，自公布之日起生效。现将现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX 市人大常委会的废止决定、公布该决定的公告及说明一并上报备案;

（六）报送机关: 广东省人民代表大会常务委员会;

（七）报送时间: ×年×月×日。

第一百八十二条 省人大常委会批准自治县的自治条例、单行条例备案报告的主要构成要素主要包括:

（一）函号: 粤常备〔XXXX〕×号;

（二）签发人: XXX;

（三）名称: 给全国人大的，名称为“备案报告”；给国务院的，名称为“关于报送《XX 自治县 XX 条例》备案的报告”、“关于报送《XX 自治县人民代表大会关于修改〈XX 自治县 XX 条例〉的决定》备案的报告”、“关于报送《XX 自治县人民代表大会关于废止〈XX 自治县）XX 条例〉的决定》备案的报告”。

（四）主送机关: 全国人民代表大会常务委员会、国务院;

（五）正文:

1. 新制定法规: 《XX 自治县 XX 条例》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日批准，自×年×月×日起施行。现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX 自治县人大常委会公布该法规的公告、法规正式文本及说明一并上报备案;

2. 修改法规: 《XX 自治县人民代表大会关于修改〈XX 自治县 XX 条例〉的决定》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于

×年×月×日批准，自公布之日/×年×月×日起施行。现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX自治县人大的修改决定、公布该法规的公告、修正后的法规正式文本及说明一并上报备案;

3. 废止法规：《XX自治县人民代表大会关于废止〈XX自治县XX条例〉的决定》已经广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日批准，自公布之日起生效。现将现将省人大常委会的批准决定及审查报告，XX自治县人大的废止决定、公布该决定的公告及说明一并上报备案;

（六）报送机关：广东省人民代表大会常务委员会;

（七）报送时间：×年×月×日。

第一百八十三条 立法解释文本的构成要素:

（一）名称：广东省人民代表大会常务委员会关于《广东省XX条例》第×条的解释;

（二）题注：×年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过;

（三）正文。

第四编 立法工作程序规范

第一章 年度立法计划的编制

第一节 一般规定

第一百八十四条 年度立法计划是指省人大常委会对本年度立法项目作出的具体安排。

第一百八十五条 编制年度立法计划应当根据法律、行政法规实施的需要以及本省国民经济和社会发展的目标、任务、要求，围绕中心工作和人民群众关心的热点、难点问题，按照条件成熟、突出重点、统筹兼

顾的原则，科学、合理地安排立法项目。

第一百八十六条 编制年度立法计划应当遵循以下原则:

（一）坚持法制统一、地方实际需要的原则，处理好地方性法规与国家法律、行政法规的关系;

（二）坚持突出重点、统筹兼顾的原则，处理好地方性法规的制定与修改、废止的关系;

（三）坚持实事求是、量力而行的原则，处理好需要与可能、数量和质量的关系。

第一百八十七条 省人大常委会法制工作委员会负责年度立法计划编制的具体工作。

第一百八十八条 年度立法计划的编制工作一般应当在上一年的第四季度完成。

第一百八十九条 年度立法计划分为新制定项目、预备项目和修订、修改项目。

新制定项目是指急需的、条件成熟的、已完成起草工作、当年必须提请常委会审议的立法项目。

预备项目是指不确定审议时间，待起草工作完成后，择机安排审议或者为下一年度立法作准备的立法项目。

修订、修改项目包括三类:

（一）实施性法规所依据的上位法已经修改的，应当及时作相应修改;

（二）在法规实施中出现一些新情况、新问题，需要根据实际情况作修改和完善;

（三）先行性法规，在国家法律、行政法规出台后，对不一致的规定要作相应修改。

第一百九十条 地方性法规有下列情形之一的，应当及时废止，但一般不需列入年度立法计划:

（一）基本原则和主要内容同新制定或者修订后的直接上位法相抵触;

（二）基本内容已被新制定或者修订后的直接上位法所涵盖;

（三）内容已被新制定的同类法规所取代;

（四）调整对象或者主要规范事项已经不存在;

（五）基本内容已经完全不适应经济和社会发展的新情况。

第二节 立法计划项目的提出

第一百九十一条 省人大常委会法制工作委员会应当于每年第四季度提出编制下一年度立法计划的工作方案，就编制下一年度立法计划的总体思路、工作步骤和时间安排提出具体意见。

第一百九十二条 省人大代表、省人大各专门委员会、省人大常委会组成人员、省人大常委会各工作委员会提出的立法计划项目建议，由省人大常委会法制工作委员会汇总。

省人民政府各委、办、厅、局提出的立法计划项目建议，由省人民政府法制办公室汇总并进行初步论证和筛选，送省人大常委会法制工作委员会。

提出地方立法计划项目建议的，应当报送立法项目建议书，并附法规建议稿，明确拟送审的时间。

第一百九十三条 省人大常委会可以向社会公开征集立法项目建议。

本省其他国家机关、团体、社会组织、企业事业单位和公民可以向省人大常委会提出制定地方性法规的建议。

第一百九十四条 省人民代表大会会议期间代表提出的议案经主席团决定作为立法议案办理的，或者代表提出的立法建议经常委会主任会议

决定作为重点建议办理的，由省人大常委会法制工作委员会会同省人大有关委员会进行研究，提出是否列入当年立法计划的意见。

第三节 立法计划项目的论证和确定

第一百九十五条 省人大常委会法制工作委员会应当会同省人大各委员会、省人民政府法制办公室对各方面提出的立法项目建议和意见进行综合研究、筛选，提出立法计划征求意见稿。

第一百九十六条 省人大常委会法制工作委员会应当将立法计划征求意见稿征求省人大代表、省直有关单位、各地级以上市人大常委会、各自治县人大常委会、省人大常委会立法顾问的意见，必要时召集有关专家进行论证。

第一百九十七条 省人大常委会法制工作委员会根据征求意见情况，对立法计划征求意见稿作进一步的研究修改，提出立法计划草案。

第一百九十八条 符合下列情形的立法项目，可以列入立法计划:

（一）立法条件成熟，已启动调研、起草工作并形成法规草案稿的;

（二）法律、行政法规授权制定地方性法规，且制定地方性法规的条件已经成熟的;

（三）属于涉及改革、发展、稳定的重大事项和人民群众普遍关心的热点、难点问题，亟须立法的;

（四）因法律、行政法规出台或者修改，需要对本省有关地方性法规作出修改或者废止的;

（五）省人民代表大会上代表提出的议案，经主席团确定为立法议案的。

第一百九十九条 确定立法计划项目，应当注重该立法项目与有关的上位法和本省已制定的地方性法规的协调，统筹安排地方性法规的制

定、修改与废止。

第二百条 立法计划草案文本包括立法计划项目和立法计划制定说明两个部分，并附上法规草案稿或者立法项目建议书。

立法计划项目应当明确立法项目的名称、起草单位、提案人、立法项目的一审单位、法规案报送的时间、常委会第一次审议的时间等。

立法计划制定说明的主要内容包括制定立法计划的过程、制定立法计划的总体要求和原则、确定立法项目的标准、立法项目的具体安排等。

第二百零一条 省人大常委会法制工作委员会编制的下一年度立法计划草案，应当于每年第四季度提交省人大法制委员会全体会议通过后报主任会议决定，并向立法计划年度的第一季度召开的常务委员会会议报告。

年度立法计划应当明确法规草案拟提请常务委员会会议审议的时间。

第二百零二条 年度立法计划确定后，由省人大常委会办公厅印发有关单位执行，并向社会公开。

第四节 立法计划项目的实施和调整

第二百零三条 年度立法计划分别由省人大有关专门委员会、省人大常委会各工作委员会、省人民政府法制办公室在各自职责范围内组织实施。

第二百零四条 省人大常委会法制工作委员会应当加强对立法计划执行情况的监督检查，及时了解立法计划项目的进展情况，分别于每年七月和年底向常委会主任会议报告立法计划的执行情况。

第二百零五条 有关部门和单位应当根据年度立法计划的安排，按照起草工作要求，做好有关地方性法规草案的起草工作。

第二百零六条 年度立法计划在执行过程中需要对个别立法项目进行调整的，一般在每年七月调整一次，由省人大常委会法制工作委员会提出初步调整意见，报请主任会议决定。

第二百零七条 列为年度立法计划新制定项目的地方性法规项目，因特殊原因不能在立法计划确定的时间内提请省人大常委会审议的，有关部门或者单位应当向省人大常委会主任会议作出书面报告，说明理由。

第五节 立法项目库

第二百零八条 立法项目库是指省人大常委会为储备年度立法计划项目而建立的立法项目总汇。

第二百零九条 立法项目库应当保持动态、开放和发展，随着社会经济的发展变化而适当调整。

第二百一十条 省人大常委会法制工作委员会负责立法项目库的项目征集、汇总整理、项目调整等具体工作。

第二百一十一条 省人民政府各委、办、厅、局提出列入立法项目库的建议项目，经省人民政府法制办公室进行初步论证和筛选，由省人大常委会法制工作委员会负责汇总。

省人大各专门委员会、省人大常委会各工作委员会、省总工会、团省委、省妇联、省残联、省红十字会提出列入立法项目库的建议项目，由省人大常委会法制工作委员会负责汇总。

省人大常委会法制工作委员会可以向社会公开征集立法项目库建议项目。

第二百一十二条 提出立法项目库建议项目的，应当报送立法项目建议书，内容包括：立法的必要性和可行性；立法依据；立法需解决的主要问题及拟采取的法律对策。

第二百一十三条 有关单位和人员提出的立法项目库建议项目，由省

人大常委会法制工作委员会征求省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会意见后，与省政府法制办公室共同协商确定纳入立法项目库。

第二百一十四条 未列入年度立法计划的立法项目建议，可以纳入立法项目库。

第二百一十五条 纳入立法项目库的地方性法规项目，有关起草部门应当开展调查研究，进行必要的立法准备。

第二百一十六条 编制年度立法计划时应当优先从立法项目库中选择立法条件成熟并且有法规草案稿的立法项目。没有纳入立法项目库而又急需列入年度立法计划的项目，省人大常委会法制工作委员会应当会同有关部门或者单位进行充分论证，确属急需并且立法条件成熟的，可以列入立法计划。

第二章 地方性法规的起草

第二百一十七条 起草地方性法规草案，应当就需要立法解决的问题进行充分的调查研究，并通过书面征求意见、网上征求意见和召开座谈会、论证会、听证会等多种形式，广泛听取各方面的意见。

第二百一十八条 由省人民政府有关职能部门起草的地方性法规草案稿，应当送省人民政府法制办公室审查，经省人民政府常务会议讨论通过后，由省人民政府向省人大常委会提出地方性法规案。

第二百一十九条 国家法律、行政法规授权省人民政府制定相关政府规章的，如果需要制定地方性法规，由省人民政府组织起草，并向省人大常委会提出地方性法规案。

第二百二十条 凡涉及省人民政府多个职能部门管理职责的地方性法规，原则上由省人民政府确定有关部门起草，省人民政府法制办公室负责统一审查和协调，经省人民政府常务会议讨论通过后，由省人民政府

向省人大常委会提出地方性法规案。

第二百二十一条 制定综合性的地方性法规，由省人大常委会主任会议指定省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会起草，或者由省人民政府指定有关部门起草。

由省人大有关专门委员会组织起草的，由该专门委员会向省人大常委会提出地方性法规案。

由省人大常委会有关工作委员会组织起草的，经常委会主任会议同意后，由常委会主任会议向省人大常委会提出地方性法规案。

第二百二十二条 起草地方性法规草案可以邀请有关专家、组织参加。

对于专业性较强、立法难度大或者具有其他特殊性的立法项目，也可以委托有关专家、组织进行起草或者调研论证。

其他有关机关、组织、公民可以向有权提出地方性法规案的部门、单位或者人员提出地方性法规草案的建议稿。

第二百二十三条 省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会组织起草的地方性法规草案，凡涉及省人民政府有关职能部门管理职责的，在形成议案前由起草单位直接征求省人民政府法制办公室及省人民政府有关职能部门的意见。省人民政府法制办公室及省人民政府有关职能部门应当及时将意见书面答复省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会。省人民政府有关职能部门意见不一致的，由省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会进行协调，并邀请省人民政府法制办公室参加。

第二百二十四条 省人民政府向省人大常委会提出地方性法规案时，省人民政府法制办公室应当将有关部门的意见和协调情况书面送省人大有关专门委员会和常委会有关工作委员会。省人大有关专门委员会和常

委会有关工作委员会审议时如果无特殊情况和问题，一般不再征求省人民政府有关职能部门的意见。

第二百二十五条 省人民政府有关职能部门对省人民政府提出的地方性法规案有不同意见的，应当向省人民政府提出。

第二百二十六条 报送地方性法规案，应当按照规定的份数提交地方性法规草案文本及其说明和地方性法规草案指引。

第二百二十七条 省人大有关专门委员会在地方性法规案提请省人大常委会审议前、省人大常委会有关工作委员会在省人大常委会第一次审议地方性法规案之前，可以提前介入地方性法规案的起草、调研、座谈、论证、听证、修改等工作。

第二百二十八条 提前介入地方性法规起草的主要工作包括:

（一）收集立法依据和相关资料，了解实际情况;

（二）加强与地方性法规案起草单位、提案单位的联系，听取有关情况介绍;

（三）研究地方性法规案及有关说明材料，了解、把握地方性法规案的重点、难点以及存在的主要问题;

（四）对地方性法规的合法性、立法技术等问题提出修改意见，但不视为省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会的集体意见;

（五）其他工作。

第二百二十九条 省人民政府法制办公室、省人民政府有关部门组织召开座谈会、论证会、听证会或者进行其他调研、起草活动的，应当通知省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会参加。

第二百三十条 省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作机构召开座谈会、论证会或者进行其他调研、起草活动的，应当通知省人民

政府法制办公室、省人民政府有关部门参加。

第三章 地方性法规草案指引

第二百三十一条 本规范所称地方性法规草案指引，是指在地方性法规起草和审议过程中，起草、审议单位就制定或者修订地方性法规的必要性、可行性、合法性以及地方性法规草案条文内容等所作的诠释及提供的相关资料。

第二百三十二条 省人民政府向省人大常委会报送地方性法规草案时，省人民政府法制办公室应当同时报送地方性法规草案指引。

第二百三十三条 省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会起草的地方性法规草案，应当同时附上地方性法规草案指引。

省总工会、团省委、省妇联、省残联等省直单位以及受委托的机构起草的地方性法规草案送审稿，起草单位向省人大有关专门委员会或者省人大常委会有关工作委员会报送地方性法规草案送审稿时，应当同时报送地方性法规草案送审稿指引。

第二百三十四条 地方性法规草案指引文本应当包括:

（一）名称: 《〈广东省 XX 条例（草案）〉法规草案指引》

（二）目录:

（三）主要内容:

1. 有关问题的报告;

2. 地方性法规草案条文注释稿;

3. 相关法律依据;

4. 其他必要的参考资料。

第二百三十五条 有关问题的报告主要是地方性法规起草单位、提案单位对立法的必要性、可行性、合法性，地方性法规涉及的重点难点问题、重大分歧问题以及地方性法规草案征求意见的处理情况的报告。

第二百三十六条 地方性法规草案条文注释稿采取条旨说明和条文诠释相结合的方式。

条旨说明采取词语、词组或者短语的形式说明条文的主旨。

条文诠释应当阐明条文的立法原意，涉及以下内容的，还应当对立法依据、事实、理由等进行诠释:

（一）机构设置、人员编制、行政职能调整、各部门间管理职权协调、经费保障;

（二）行政许可、行政收费、行政强制、行政处罚;

（三）行政权力和责任的规范、行政管理相对人权利的保障和义务的设定;

（四）其他重要内容。

第二百三十七条 相关法律依据应附全文，并按照下列顺序排列:

（一）属于不同效力层级的，按照法律、行政法规、本省地方性法规的顺序排列;

（二）属于同一效力层级的，按照先一般法，后特别法的顺序排列;

（三）同属一般法或者特别法的，按照法规公布的先后顺序排列。

第二百三十八条 其他必要的参考资料主要是国家相关政策、其他省市立法例、国外立法例、相关调研报告、重要研究成果等。

第四章 论证会

第二百三十九条 本规范所称论证会，是指立法机关按照规定的程序，邀请专家、学者或者有关方面的专业人士，对立法中涉及的重大问题、专业性问题等进行论证的活动。

第二百四十条 地方性法规案有下列之一的，可以举行论证会:

（一）涉及本省经济社会发展重大问题，需要进行论证的;

（二）涉及新情况、新问题，需要对未来发展趋势作科学论证的;

（三）涉及技术问题、专业问题，需要为解决这些问题提供科学依据和最佳方案的;

（四）其他复杂、牵涉面广的问题。

第二百四十一条 省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会可以根据需要举行论证会。

第二百四十二条 论证会一般由下列人员参加:

（一）论证会举办单位负责人;

（二）相关领域的专家、学者、科学技术人员，有关的专业人士等;

（三）省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会负责人;

（四）省政府法制办公室、省人民政府有关部门负责人;

（五）其他相关单位或者人员。

论证会的举办单位应当确定一名负责人作论证会主持人。

第二百四十三条 根据需要可以委托高等院校、科研机构、行业协会等举办论证会。

第二百四十四条 论证会举办单位应当在论证会召开七日前准备好论证会议题，确定论证会参加人员。必要时可以将议题分解，划分成若干专题，根据论证会参加人员的专长，将议题确定到人。

第二百四十五条 论证会举办单位应当在论证会召开五日前将论证会议题、时间、地点、参加论证会的具体要求及相关材料等，通过电子邮件或者书面材料等方式送交参加论证会的人员。

论证会举行的日期确需变更的，论证会举办单位应当及时通知有关人员。

第二百四十六条 论证会按照下列程序进行:

（一）主持人宣布论证会开始，介绍论证会参加人、论证的议题和论证会议程，说明论证会的目的、论证的重点;

（二）有关单位负责人对有关问题和情况予以说明;

（三）论证会参加人员围绕论证会议题发表意见;

（四）主持人归纳分歧点，组织论证会参加人围绕主要分歧点展开辩论;

（五）主持人对论证会进行总结。

第二百四十七条 对于综合性性强、涉及面广的议题，可以分解成若干专题，将论证会参加人员按专业特点划分为若干小组，分别就相关专题进行论证。

第二百四十八条 论证会举办单位应当指定工作人员记录论证会的有关情况，并形成会议纪要。

会议纪要包括以下内容:

（一）论证会的基本情况;

（二）论证会参加人提出的主要观点、意见、建议等;

（三）论证会形成的一致意见。

第二百四十九条 论证会举办单位可以根据会议纪要制作论证会报告，经常委会主任会议同意后印发省人大常委会会议，作为审议地方性法规的参考材料。

第五章 听证会

第二百五十条 本规范所称听证会，是指立法机关按照规定的程序，以公开举行会议的形式，听取、收集对地方性法规案意见的活动。

第二百五十一条 听证机构，是指听证会的组织者，由省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会单独或者联合组成。

第二百五十二条 听证人，是指出席听证会的听证机构的组成人员或者负责人。听证人由听证机构指定，应当是五人以上的单数，其中一人为听证主持人。

第二百五十三条 听证陈述人，是指出席听证会发表意见的公民、法人或者其他组织的代表。

听证陈述人由下列人员组成:

（一）报名参加听证会，与听证事项有利害关系或者了解听证事项的公民、法人或者其他组织的代表;

（二）听证机构邀请的省人大代表、立法顾问和有关专家等。

第二百五十四条 地方性法规案涉及下列事项之一的，可以举行听证会:

（一）涉及本省经济社会发展的重大问题的;

（二）对公民、法人或者其他组织的权益有较大影响的;

（三）涉及人民群众普遍关注的热点、难点问题的;

（四）不同利益群体之间有明显利益冲突的;

（五）对制定、修改或者废止地方性法规的必要性有较大争议，或者对地方性法规案的内容有较大争议的;

（六）地方性法规案中设定行政许可、行政收费、行政强制的;

（七）法律、行政法规规定必须听证的;

（八）常委会主任会议认为需要听证的。

第二百五十五条 省人大常委会主任会议可以决定举行听证会。

省人大有关专门委员会或者常委会工作机构可以根据工作需要，提出举行听证会的建议，报请主任会议决定。

第二百五十六条 省人大常委会主任会议决定举行听证会的，应当指定省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会单独或者联合

组成听证机构。

第二百五十七条 听证机构应当根据本规范的规定和听证活动的实际，制定听证会工作方案。

听证会工作方案应当包括下列内容:

（一）举行听证会的目的和主要事项;

（二）听证会的时间、地点;

（三）参加听证会的人员、人数和产生办法;

（四）听证会的具体程序;

（五）听证会的宣传报道、材料准备及其它事项。

第二百五十八条 听证机构应当在举行听证会三十日前，通过新闻媒体或者网站等向社会公告下列事项:

（一）听证会的时间、地点;

（二）地方性法规草案的基本情况及听证事项;

（三）听证陈述人以及旁听人员的人数、报名条件、报名期限与报名方式;

（四）其他有关事项。

第二百五十九条 公民、法人或者其他组织的代表要求担任听证陈述人的，应当按照公告规定的报名期限提出申请。

第二百六十条 听证陈述人由听证机构按照与听证事项有利害关系和持不同观点的各方人数基本相当的原则确定。

听证机构在确定听证陈述人后，在听证会举行的十日前通知听证陈述人出席听证会并提供与听证会相关的资料。

听证会举行的日期确需变更的，听证机构应当及时通知有关人员。

第二百六十一条 听证陈述人接到出席听证会的通知后，应当就出席听证会的有关事项进行准备并按时出席听证会; 因特殊情况无法出席听

证会的，应当提前告知听证机构。经听证机构同意，陈述人可以委托他人出席听证会发表意见或者在会上宣读书面陈述材料。

听证陈述人可以将陈述内容形成书面材料或者录音、录像资料等提交给听证机构。

第二百六十二条 公开举行的听证会应当允许旁听。旁听人员的人数及产生方式由听证机构确定。

第二百六十三条 听证会按照下列程序进行:

（一）工作人员查明听证人、听证陈述人是否到会;

（二）听证主持人宣布听证会开始，介绍听证人、听证陈述人，说明听证事项，宣布会议程序，告知听证会注意事项;

（三）地方性法规草案的起草部门按照听证主持人的要求，对听证事项作出说明;

（四）听证陈述人应当按照听证主持人宣布的发言顺序和发言时间，围绕听证事项，陈述观点与理由;

（五）听证主持人归纳分歧点，组织听证参加人围绕主要分歧点展开辩论;

（六）听证主持人对听证情况进行简要总结;

（七）听证主持人宣布听证会结束。

第二百六十四条 持不同意见的听证陈述人均有平等的发言权。如果持相同意见的听证陈述人数量较多，听证主持人可以要求各方推选代表发言，或者提交书面陈述材料。

第二百六十五条 听证陈述人应当在规定的发言时限内完成陈述。未经听证主持人同意，不得延长发言时间。

第二百六十六条 听证人可以就涉及听证事项的有关内容询问听证陈述人。

第二百六十七条 听证陈述人在陈述发言、回答听证人询问或者介绍与听证事项有关的其他情况、提交相关资料时，应当保证陈述事实和提供信息的客观性、真实性。

第二百六十八条 听证会应当公开进行，但涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

第二百六十九条 听证记录由听证机构指定工作人员以书面形式或者录音、录像等形式制作，保证客观、真实、准确、全面。

以书面形式制作的听证记录应当交陈述人核对，陈述人认为记录有遗漏或者差错的，有权要求补正。

第二百七十条 听证机构应当根据听证记录形成听证报告。

第二百七十一条 听证报告应当包括以下内容:

（一）听证会的基本情况;

（二）听证陈述人提出的主要事实、理由和意见;

（三）听证机构的处理意见和建议。

第二百七十二条 听证报告经常委会主任会议同意后印发省人大常委会组成人员，作为审议地方性法规的参考材料。

第六章 地方性法规草案的审议

第二百七十三条 列入省人大常委会会议议程的地方性法规案，一般应当经三次审议后再交付表决。

列入省人大常委会会议议程的地方性法规案，各方面意见比较一致的，可以经两次审议后交付表决；修改地方性法规案、废止地方性法规案，各方面意见比较一致的，可以经一次审议即交付表决。

第二百七十四条 省人大有关专门委员会收到地方性法规案以后，应当根据实际需要开展调研，采取召开论证会、听证会、座谈会、书面征求意见或者公开征求意见等方式听取各方面的意见和建议。

第二百七十五条 省人大有关专门委员会根据各方面的意见和建议，对有关问题进行研究，并就法规草案的必要性、可行性、合法性等提出审议意见，由省人大常委会主任会议决定列入省人大常委会会议议程。

第二百七十六条 省人大常委会会议对地方性法规案第一次审议时，根据审议需要，分组会议上可以由工作人员宣读省人大有关专门委员会的审议意见和地方性法规草案，分组会议对地方性法规草案的必要性、合法性、可行性、存在的主要问题进行初步审议。

第二百七十七条 省人大常委会第一次审议地方性法规案后，有关省人大有关专门委员会应当出具转办函，与省人大常委会法制工作委员会办理工作交接手续，并移交地方性法规草案的有关材料。

第二百七十八条 省人大常委会法制工作委员会是省人大常委会的法制工作机构，承担立法的计划、组织、协调、指导、服务等职能，统筹立法工作的全过程。

第二百七十九条 省人大常委会法制工作委员会在修改地方性法规草案的过程中，应当通过书面或者电子邮件等方式征求三十名以上省人民代表大会代表、有关机关、组织和专家的意见，同时在省人大网站上公开征求社会各界意见。

第二百八十条 省人大常委会法制工作委员会根据省人大常委会会议简报记录的省人大常委会组成人员提出的审议意见，以及各方面的意见，对有关问题进行研究，提出法规草案修改建议稿和修改情况的报告稿，送省人大法制委员会统一审议。

第二百八十一条 省人大法制委员会就法规案的必要性、合法性、可行性和存在的主要问题等进行统一审议。省人大常委会法制工作委员会根据省人大法制委员会的统一审议意见，对地方性法规草案修改建议稿和修改情况的报告稿作进一步修改后，由省人大法制委员会提出法规草

案修改稿和修改情况的报告，向省人大常委会主任会议报告。

第二百八十二条 省人大常委会主任会议决定将地方性法规草案修改稿提请省人大常委会审议的，省人大常委会法制工作委员会应当根据省人大常委会主任会议的意见，对法规草案修改稿作进一步修改，由省人大法制委员会向省人大常委会会议书面报告。

第二百八十三条 省人大常委会会议对地方性法规案第二次审议时，根据审议需要，分组会议上可以由工作人员宣读省人大法制委员会提出的地方性法规草案修改情况报告和法规草案修改稿，分组会议对地方性法规草案修改稿进行审议。

第二百八十四条 省人大常委会第二次审议地方性法规案后，省人大常委会法制工作委员会根据省人大常委会会议简报记录的省人大常委会组成人员提出的审议意见，对法规草案修改稿进行修改，提出法规草案修改二稿建议稿及审议结果的报告稿，送省人大法制委员会统一审议。

第二百八十五条 省人大常委会法制工作委员会根据省人大法制委员会的统一审议意见，对法规草案修改二稿建议稿及审议结果的报告稿作进一步修改后，由省人大法制委员会提出法规草案修改二稿及审议结果的报告，向省人大常委会主任会议报告。

第二百八十六条 省人大常委会主任会议决定将法规草案修改二稿提请省人大常委会审议的，省人大常委会法制工作委员会应当根据省人大常委会主任会议的意见，对法规草案修改二稿作进一步修改，由省人大法制委员会向省人大常委会会议报告。

第二百八十七条 省人大常委会会议对地方性法规案第三次审议时，根据审议需要，分组会议上可以由工作人员宣读地方性法规草案修改二稿，分组会议对地方性法规草案修改二稿进行审议。

第二百八十八条 省人大常委会法制工作委员会根据常委会会议简报

记录的省人大常委会组成人员提出的审议意见，对地方性法规草案修改二稿作进一步修改，提出地方性法规草案表决建议稿及修改情况的说明稿，送省人大法制委员会统一审议。

第二百八十九条 省人大常委会法制工作委员会根据省人大法制委员会的统一审议意见，对地方性法规草案表决稿建议稿及修改情况的说明建议稿作进一步修改后，由省人大法制委员会提出地方性法规草案表决稿及修改情况的说明，向省人大常委会主任会议报告。

省人大常委会主任会议决定将地方性法规草案表决稿提请省人大常委会全体会议表决的，省人大常委会法制工作委员会应当根据省人大常委会主任会议的意见，对地方性法规草案表决稿作进一步修改。

第二百九十条 省人大常委会法制工作委员会对地方性法规草案进行修改时，对主要内容作出修改的，或者对省人大常委会组成人员比较集中的意见未予采纳的，应当在有关条款后说明依据和理由。

第二百九十一条 省人大法制委员会向主任会议汇报法规草案的审议情况，应当说明征求意见的情况、重大分歧意见和处理建议等内容。

第七章 较大的市的地方性法规的报送与批准

第二百九十二条 较大的市的地方性法规草案在提交市人民代表大会及其常委会会议表决的一个月前，应当送省人大常委会法制工作委员会征求意见，并附上法规草案说明，其中法规草案审议过程中争议较大的问题，应当附上分歧意见和协调情况方面的材料。

第二百九十三条 较大的市的地方性法规草案需要征求省直有关单位意见的，由省人大常委会法制工作委员会征求省直有关单位的意见。

第二百九十四条 省人大常委会法制工作委员会在收到较大的市征求意见的地方性法规草案后，应当及时研究并反馈意见。

第二百九十五条 较大的市报请省人大常委会会议批准的地方性法

规，应当报送以下材料：市人大常委会报请批准的法规的报告、法规文本、报请批准的法规的说明。

第二百九十六条 省人大常委会法制工作委员会在收到较大的市人大常委会报请省人大常委会批准的法规文本、相关材料后，应当征求省人大有关专门委员会、省人民政府有关部门以及其他有关单位的意见，提出审查意见，送省人大法制委员会审查。

第二百九十七条 省人大法制委员会审查后，提出审查报告，由省人大常委会主任会议决定列入常委会会议议程。

省人大常委会主任会议认为较大的市的地方性法规与宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的，可以建议较大的市人大常委会提出撤回报告，修改完善后再向省人大常委会提出。

第二百九十八条 省人大常委会会议审查报请批准的较大的市的地方性法规，由较大的市人大常委会向全体会议作说明，省人大法制委员会作审查报告。

第二百九十九条 省人大常委会对报请批准的较大的市的地方性法规，应当对其合法性进行审查，同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规不抵触的，应当在四个月内予以批准。

第三百条 省人大常委会对报请批准的较大的市的地方性法规，一般经一次会议审查后即交付表决。

第三百零一条 较大的市的地方性法规报经批准后，由较大的市人大常委会发布公告予以公布。

省人大常委会附修改意见批准的地方性法规，较大的市人大常委会应当依照修改意见修改后公布施行。

第三百零二条 较大的市人大常委会应当在地方性法规公布后十五日内，将备案材料报送省人大常委会法制工作委员会。报送备案的文件和

材料包括：较大的市人大常委会公布法规的公告、法规文本、较大的市人大常委会报请批准该法规的说明。

第三百零三条 省人大常委会法制工作委员会应当在收到较大的市人大常委会报来备案的地方性法规文本及相关材料后十五日内，将备案材料报送全国人大常委会和国务院。报送备案的文件和材料包括：备案报告、省人大常委会的批准决定（有议定修改意见的附议定修改意见）、省人大法制委员会的审查报告、较大的市人大常委会公布法规的公告、法规文本、较大的市人大常委会报请批准该法规的说明（应当注明报告时间、会次及报告人姓名）。

第八章 自治县的自治条例、单行条例的报送与批准

第三百零四条 自治条例、单行条例草案在提请县人民代表大会会议审议的一个月前，应当送省人大华侨民族宗教委员会征求意见，并附上条例草案说明，其中条例草案审议过程中争议较大的问题，应当附上分歧意见和协调情况方面的材料。

第三百零五条 省人大华侨民族宗教委员会在收到自治条例、单行条例草案后，应当及时研究并反馈意见。

第三百零六条 自治条例、单行条例草案需要征求省直有关单位意见的，由省人大华侨民族宗教委员会征求省直有关单位的意见。

第三百零七条 自治县人民代表大会通过自治条例或者单行条例后，由自治县人大常委会向省人大常委会提交报请批准的报告，并附自治条例或者单行条例的文本、说明以及有关参考资料。

自治条例、单行条例的说明应当包括制定该自治条例、单行条例的必要性、立法依据、主要内容以及需要特别说明的问题；对法律、行政法规作出变通规定的，应当说明情况及理由。

第三百零八条 省人大华侨民族宗教委员会在收到自治县人大常委会

报请省人大常委会批准的法规文本及相关材料后，应当征求省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会、省人民政府有关部门以及其他有关单位的意见，提出审查报告。

第三百零九条 报请批准的自治条例、单行条例，由省人大常委会主任会议决定列入省人大常委会会议议程。

省人大常委会主任会议认为自治条例、单行条例有下列情形之一的，可以建议自治县人大常委会提出撤回报告，修改完善后再向常委会提出:

（一）违背宪法和民族区域自治法的规定的;

（二）对法律、行政法规的规定作出的变通规定违背法律、行政法规基本原则，或者违背有关法律、行政法规专门就民族自治地方所作的规定的;

（三）有关方面对自治条例、单行条例有较大意见分歧需要进一步协调研究的。

第三百一十条 省人大常委会会议审查报请批准的自治条例、单行条例，由自治县人大常委会向全体会议作说明，省人大华侨民族宗教委员会作审查报告。

第三百一十一条 省人大常委会对报请批准的自治条例、单行条例，一般经一次会议审查后即交付表决。

第三百一十二条 省人大常委会批准的自治条例、单行条例，由自治县人大常委会公布施行。

省人大常委会附修改意见批准的自治条例、单行条例，自治县人大常委会应当依照修改意见修改后公布施行。

第三百一十三条 自治县人大常委会应当在自治条例、单行条例公布后十五日内，将备案材料报送省人大华侨民族宗教委员会。报送备案的

文件和材料包括：自治县人大常委会公布法规的公告、法规文本、自治县人大常委会报请批准该法规的说明。

第三百一十四条 省人大华侨民族宗教委员会应当在自治条例、单行条例公布后三十日内将备案材料报送全国人大常委会和国务院。报送备案的文件和材料包括：备案报告、省人大常委会批准决定（有议定修改意见的附议定修改意见）、省人大华侨民族宗教委员会的审查报告、自治县人大常委会公布法规的公告、法规文本、自治县人大常委会报请批准该法规的说明（应当注明报告时间、会次及报告人姓名）。

第三百一十五条 本规范所称自治县，是指乳源瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县。

第九章 立法后评估

第三百一十六条 本规范所称立法后评估是指地方性法规实施一段时间后，对地方性法规设置的重要制度进行跟踪调查和综合评估，并提出处理意见的工作制度。

评估机构，是指立法后评估的组织者，由省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会单独或者联合组成。

第三百一十七条 立法后评估应当根据经济社会发展的需要进行，重点对地方性法规中涉及的行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费、机构编制、职能分工、经费保障等制度进行评估。

第三百一十八条 省人大常委会主任会议可以决定进行立法后评估。

省人大有关专门委员会或者省人大常委会有关工作机构可以根据工作需要，提出进行立法后评估的建议，报请省人大常委会主任会议决定。

第三百一十九条 省人大常委会主任会议决定进行立法后评估的，应当指定省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会单独或者

联合组成评估机构。

第三百二十条 立法后评估可以根据需要委托具备评估能力的中介组织、科研机构、行业协会进行。

第三百二十一条 立法后评估可以采取听取汇报、召开座谈会、论证会、实地考察、专家咨询、专题调研、问卷调查等方式，了解和掌握该地方性法规实施的情况。

第三百二十二条 评估机构应当根据评估情况制作评估报告，评估报告包括以下内容:

（一）地方性法规实施的基本情况;

（二）地方性法规对经济、社会、环境等造成的影响;

（三）地方性法规存在的问题;

（四）对地方性法规的实施、修改、废止等提出处理意见和建议。

第三百二十三条 评估机构经评估后认为需要对地方性法规进行修改、废止的，可以由有提案权的主体依照法定程序向省人大常委会提出修改、废止地方性法规的议案。

第十章 地方性法规的解释

第三百二十四条 本省地方性法规有以下情况之一的，由省人民代表大会常务委员会解释:

（一）地方性法规的规定需要进一步明确具体含义的;

（二）地方性法规制定后出现新的情况，需要明确适用依据的。

第三百二十五条 省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院和省人大专门委员会以及地级以上市大常委会向省人大常委会提出的地方性法规解释要求，由省人大常委会办公厅统一负责接收、登记。

地方性法规解释要求应当以书面形式提出，内容包括：要求解释的具体法规条文，该法规条文在实施中遇到的主要问题及要求进行解释的

理由等，同时也可以附法规解释内容的建议。

第三百二十六条 对于提出的法规解释要求，由省人大常委会办公厅报秘书长批示后，交由省人大常委会法制工作委员会研究办理。

省人大常委会法制工作委员会应当自收到批件之日起六十日内提出是否作法规解释的意见，报常委会主任会议决定。

第三百二十七条 省人大常委会主任会议决定需要作出解释的，由省人大常委会法制工作委员会研究拟订地方性法规解释草案。

省人大常委会法制工作委员会拟订地方性法规解释草案，应当征求省人大有关专门委员会和省人大常委会有关工作委员会的意见，听取提出地方性法规解释要求的机关以及其他有关机关、组织、专家和省人大常委会立法顾问的意见。

第三百二十八条 地方性法规解释草案经省人大常委会主任会议决定列入省人大常委会会议议程的，由省人大法制委员会提出地方性法规解释案，并向省人大常委会会议作关于地方性法规解释草案的说明。

地方性法规解释的议案包括：法规解释草案文本及其说明，并附法规解释要求及有关材料。

第三百二十九条 地方性法规解释草案经省人大常委会会议审议后，由省人大法制委员会根据常委会组成人员的审议意见和省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作委员会的意见对地方性法规解释草案进行审议、修改，提出审议结果的报告和地方性法规解释的表决稿。

第三百三十条 列入省人大常委会会议议程的地方性法规解释草案，一般经一次常委会会议审议后交付表决。

地方性法规解释草案经审议有重大问题需要进一步研究的，经省人大常委会主任会议决定，可以暂不付表决，交省人大法制委员会进一步审议、修改，提请下次或者以后的省人大常委会会议审议。

第三百三十一条 地方性法规解释草案经省人大常委会表决通过后，应当及时在省人大常务委员会公报和《南方日报》上刊登。

第三百三十二条 较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由较大的市的人民代表大会常务委员会解释。

第三百三十三条 自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由自治县的人民代表大会常务委员会解释。

第三百三十四条 本省较大的市的地方性法规、自治县的自治条例和单行条例的解释，应当在解释作出后的十五日内报省人民代表大会常务委员会备案。

第十一章 地方性法规的询问答复

第三百三十五条 省人民政府所属部门，省高级人民法院、省人民检察院的工作机构，省总工会、团省委、省妇联，地级以上市的人大常委会的工作机构，县级人大常委会，可以就地方性法规的有关具体问题向省人大常委会法制工作委员会提出询问。

前款规定之外的其他国家机关和社会团体、企业、事业组织以及公民对地方性法规的询问，可以通过所在地的人大常委会向省人大常委会法制工作委员会提出。

第三百三十六条 地方性法规询问应当以书面形式提出，内容包括：要求答复的具体法规条文，该法规条文在实施中遇到的具体问题。

第三百三十七条 省人大常委会法制工作委员会收到地方性法规询问的书面材料后，认为属于对地方性法规有关具体问题的询问的，应当根据地方性法规立法原意，会同省人大有关专门委员会或者省人大常委会有关工作机构，研究起草地方性法规询问答复稿。认为不属于对地方性法规有关具体问题的询问的，省人大常委会法制工作委员会应当书面告知提出询问的单位。

第三百三十八条 对地方性法规的询问答复，一般应当在收到书面询问之日起六十日内，以省人大常委会法制工作委员会名义书面答复提出询问的单位，并抄送省人大有关专门委员会、省人大常委会有关工作机构、省人民政府法制办公室等相关单位。

第三百三十九条 询问答复应当在答复作出后的十五日内送省人大常委会办公厅存档。

第五编 附 则

第三百四十条 本规范由省人大各专门委员会、省人大常委会有关工作机构在各自职责范围内组织实施。

第三百四十一条 地方立法过程中，遇有本规范未予规定的立法技术和工作程序问题，由省人大常委会法制工作委员会组织论证研究并提出解决方案，报常委会主任会议决定。

地方立法过程中，对有关立法技术和工作程序问题有异议的，由省人大常委会法制工作委员会研究并提出解决方案，报常委会主任会议决定。

第三百四十二条 较大的市的立法机关制定、修改和废止地方性法规，民族自治县的立法机关制定、修改和废止自治条例、单行条例，可以参照执行本规范。

第三百四十三条 本规范自 2007 年 12 月 1 日起施行。

《云南省人民代表大会常务委员会立法技术规范》

（2005 年 8 月 8 日云南省第十届人民代表大会常务委员会第四十次主任会议通过 2014 年 5 月 16 日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次主任会议修订）

为提高地方立法质量，结合我省立法工作实际，制定本规范。

本规范适用于云南省人民代表大会常务委员会制定、修改、废止、批准地方性法规、自治条例、单行条例文本和相关文件文本。

第一部分 地方性法规技术规范

一、法规的名称

法规的名称应当准确、完整、简洁，能高度概括法规的适用范围和调整对象。

法规的名称一般采用条例、实施办法、实施细则、办法、规定、决定。“条例”用于对某一方面事项作出的全面、系统的规定；“实施办法”和“实施细则”用于贯彻实施法律而作出的比较具体、详细的规定；“办法”和“规定”用于对某一方面事项作出的比较具体或者专项性的规定；“决定”用于对某项重大问题作出的安排或者部署。

二、法规的题注

法规的题注是法规标题下用以反映法规文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字，一般在括号内标注。

（一）法规通过前的题注

1.法规起草阶段形成的文本，题注表述为“草拟稿”；印发有关单位或者通过召开座谈会、论证会、听证会等征求意见的文本，题注表述

为“征求意见稿”。

2.提请云南省人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）会议进行第一次审议的法规文本，题注表述为“草案”、“修订草案”。

3.有关委员会在常委会会议进行第一次审议时提交的法规文本，题注表述为“草案建议修改稿”、“修订草案建议修改稿”，（建议修改稿：用黑体字表示建议增加或者修改的内容，用加框表示建议删除的内容）。

4.提请常委会会议进行第二次审议的法规文本，题注表述为“草案修改稿”、“修订草案修改稿”。

5.若法规文本需要提请常委会会议进行第三次审议，题注表述为“草案二次修改稿”、“修订草案二次修改稿”。

6.提请常委会会议表决的法规文本，题注表述为“草案表决稿”、“修订草案表决稿”。

（二）法规通过后的题注

法规通过后的题注，应当注明法规的通过日期、通过机关、通过的会议届次等，经过修改、批准、批准修改的法规，还应当注明修改、批准、批准修改的日期、机关以及据以修改、批准修改的决定的名称。

1.制定的法规题注

（×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

2.经修改的法规题注

（×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订）

（×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议

通过 根据×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《关于修改〈XX条例〉的决定》修正）

经多次修改的法规，在题注中按修改的时间顺序依次标明修改的次数，中间用空格隔开。

3.经批准的法规题注

（×年×月×日XXX第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

4.经批准修改的法规题注

（×年×月×日XXX第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准根据×年×月×日XXX第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈XX条例〉的决定》修正 ×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

三、法规的结构

法规一般采用章、条、款、项的结构；根据内容和实际需要，能不分章则不分章，有几条写几条。

（一）法规结构的基本设置

1.章的设置。法规内容较多，需要明确划分若干层次的，可以设章，各章应当有能够概括本章主要内容的标题，同一章内各个条款之间应当具有相对的关联性。除作为附则的章以外，每章不得少于三条。

2.条的设置。条是法规最基本的结构单位。每条规定一个相对独立的内容，上下条文之间应当有一定的逻辑关系。条文的长短适当，不宜过长或者过短。条中可以设款或者项。

3.款的设置。如果一个条文的内容可以划分为两个以上层次，但又

不宜分为几条表述，每个层次可以作为一款表述。款中可以设项。

4.项的设置。条或者款需要列举的事项可以设项进行排列，所设的项数不得少于三项。

（二）法规结构的形式

1.单一结构。法规内容单一，条文数量不多的，不分章，按法规内容的逻辑关系分条排序。

2.多重结构。法规内容较多，需要划分层次的，可以将内容同类、关联性强的条文归类成章，分章表述。包括:

（1）总则：作为法规的第一章。内容一般包括:

①立法目的及依据;

②适用范围;

③基本概念的解释;

④法规的基本原则;

⑤执法主体的职责、权限;

⑥其他带有总括性的，需要在总则中加以明确的内容。

（2）分则：作为法规的第二章至倒数第二章。内容一般包括:

①公民、法人和其他组织的权利;

②公民、法人和其他组织的义务;

③行政许可;

④行政强制;

⑤法律责任。

（3）附则：作为法规的最后一章。内容一般包括:

①专业名词、术语的解释;

②施行日期或者法规废止事项;

③其他需要在附则规定的内容。

四、法规基本条款的表述

（一）立法目的及依据

1.立法目的

立法目的是指制定法规所希望达到的目标。有多个立法目的，一般按照一定的逻辑顺序进行排列。表述为:

“为了.....，制定本条例。”

2.立法依据

立法依据是指制定法规的法律依据和事实依据。法律依据主要是指法规的直接上位法，如果涉及的上位法较多，应当列举主要的、有密切关联的上位法；无直接上位法的，一般不需列举，可以表述为“根据有关法律、行政法规”；事实依据主要是指本地的实际情况，表述为“结合XX实际”。

（1）属于自主性立法的，可以不列举上位法，表述为:

“为了.....，结合XX实际，制定本条例。”

（2）属于实施性法规的，表述为:

“根据《中华人民共和国XX法》，结合XX实际，制定本条例。”

“根据《中华人民共和国XX法》和有关法律、行政法规，结合XX实际，制定本条例。”

（3）属于依据法律授权立法的，表述为:

“根据《中华人民共和国XX法》第XX条的规定，结合XX实际，制定本（实施）办法（或者条例）。”

立法目的及依据通常作为法规的第一条合并表述，宜简不宜繁。

（二）法规的适用范围

法规的适用范围是指法规适用的时间、空间、人、行为和物的效力。时间效力一般在法规的施行日期中表述。

1.对空间的适用

一般按照行政区域表述，如“本条例适用于XX（行政区域）。”

2.对人的适用

一般表述为“本条例适用于XX内的公民、法人和其他组织（单位和个人）。”

3.对行为的适用

一般表述为“在XX内从事XX活动，应当遵守本条例。”或者表述为“本条例适用于XX内.....的.....活动。”

4.对物的适用

一般表述为“在XX内的XX适用本条例。”或者表述为“在XX内的下列XX，适用本条例：（一）.....（二）.....。”

5.适用范围同时涉及空间、人、行为和物的，可以合并表述，一般情况下，能用“空间——行为”方式表述的，应当尽量采用这种方式。

6.如果采用以上方法尚不能完整表述法规的适用范围的，可以采用排除法或者参照法。

（1）排除法。一般在适用范围后加上“但是.....除外”，或者“法律、行政法规另有规定的，从其规定”；

（2）参照法。对不宜直接纳入法规调整范围的事项，可以规定参照执行，一般表述为“.....（可以）参照本条例（的有关规定）执行”。该表述既可以放在适用范围的表述之后，也可以放在法规的附则或者尾部作为一个单独的条文。

（三）基本概念的解释

贯穿法规始终的基本概念，多数人不了解或者与日常生活用语有不同含义，确需加以解释的，一般在适用范围之后规定。表述为“本条例所称XX，是指.....”或者“本条例下列用语的含义：（一）XX，是指

XX；（二）XX，是指 XX；（三）.....”。

（四）执法主体

1.名称的表述

法规中一般不写行政管理部门和组织机构的具体名称，而是采用标准性全称和规范性的简称。

对政府组成部门，一般表述为“XX 行政部门”；对政府直属机构以及部门的管理机构，一般表述为“XX 主管部门”；对某些实践中已经有固定表述或者情况特殊的部门，应当准确表述，如“公安机关”、“海关”；对法律、法规授权履行监督管理职能的组织机构，一般表述为“XX 机构”。

2.执法主体的设置

（1）一般情况下，法规规定的行政管理部门即该法规的执法主体，由其行使相应的行政许可、行政强制、行政处罚等行政权力。如实施行政许可、行政强制、行政处罚的机关与行政管理部门不一致，应当在法律责任或者相应的条文中加以区别。

不属于行政管理类的法规，如权益保障类、社会事务类和人大工作类，可以不规定具体的执法主体，但可以规定由有关部门负责检查、监督。

（2）法规设置一个行政管理部门作为执法主体。表述为：“XX 人民政府 XX 部门，负责 XX 工作。”需要设置多个行政管理部门作为执法主体的，表述为：“XX 人民政府 XX 部门，负责 XX 工作；XX 部门，负责 XX 工作.....。”

（3）如果法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚，该组织就是行政执法主体。一般表述为：

“XX（被授权的组织）负责 XX（工作），并按照本条例的规定实施

行政处罚。”

（4）法规需要委托符合行政处罚法第十九条规定的组织行使行政处罚权时，一般表述为:

“XX（行政管理部门）可以委托 XX（组织）行使本条例规定的行政处罚权。”或者表述为“违反本条例 XX 规定，由 XX（行政管理部门）委托的 XX（组织）予以 XX（种类、幅度）的处罚。”

（五）权利和义务条款

一个条文一般只对某一种行为设定义务。在同一条文中，一般不同时设定几种不同种类或者性质的义务。如果需要在同一条文中设定几种相关联的义务的，应当分款或者分项逐一表述。

（六）法律责任的表述

1.法律责任的设置应当遵循“行为模式——法律责任”的原则，法规中有禁止性规范的行为模式，在法律责任中应当有相对应的处罚。反之，凡出现法律责任的，在法规前面的条款中也应当有相应的行为模式。法律责任的表述应当具体、明确，处罚应当与违法行为的性质及程度，以及法律、行政法规对类似违法行为的处罚程度相适应。

2.法律、行政法规对违法行为已经规定了法律责任的，地方性法规中一般不重复规定；需要作出具体规定的，必须在法律、行政法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。

3.行政处罚条款的表述

（1）行为归纳表述法。先对行为模式进行归纳，再规定相应的行政处罚。适用于违法行为易于归类表述的情况，或者对多个条款规定的数种违法行为给予相同种类、幅度的处罚。如“违反本条例规定，有.....行为的，由 XX 予以 XX 处罚。”或者“违反本条例规定，有下列情形之一的，由 XX 予以 XX 处罚。”

（2）条文对应表述法。先引述法规中违法行为模式所在的条款序号，再表述所给予的相应的行政处罚。适用于对某个条款规定的违法行为给予处罚的情况。如“违反本条例第×条第×款规定的，由XX予以XX处罚。”

（3）综合表述法。既列举违法行为模式所在条款的序号，又归纳引述违法行为的特征。适用于法规某个条文中有多种违法行为，表述方式和处罚种类各不相同的情况。如“违反本条例第×条规定，有.....行为的，由XX予以XX处罚。”

上述行政处罚条款表述的三种方法，在立法中都可以采用，但在同一法规中，宜统一采用一种表述方法，以保持表述的协调。

4.行政处罚设定中的注意事项

（1）应当注意罚款数额与违法行为造成的后果相适应，处罚的幅度不宜过大，一般掌握在5倍以内。

（2）可以采用绝对数额、相对数额或者比例数额表述。采用绝对数额的，应当规定罚款的具体数额，表述为“处以XX元罚款”；采用相对数额的，应当明确数额的上限和下限，表述为“处以XX元以上XX元以下罚款”；采用比例数额的，可以用违法所得的百分比或者倍数为计算单位，表述为“处以违法所得百分之×（×倍）以上，百分之×（×倍）以下罚款”。

（3）违法行为造成的后果可以由违法行为人消除的，可以在设置行政处罚前规定“责令限期改正”；违法行为人改正后，不会造成实际损害后果的，不宜再规定行政处罚。

（4）法规在设定采取纠正措施或者给予其他处罚时，需要同时给予罚款的，一般表述为“对XX（违法行为），由XX（行政管理部门）责令限期改正（或者没收违法所得），（并）处XX元罚款”；表示可以罚款

的，一般表述为“可以处XX元罚款”。

5.法律救济条款

法规中如需规定法律救济条款，表述为:

“当事人对XX机关依照本条例作出的XX行为不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。”

6.追究执法人员法律责任条款

法规中可以不对追究执法人员的法律责任作出专条规定，但为了严格规范执法人员的执法行为，使责任与权力相对应，也可以根据实际情况作出规定，一般表述为:

“XX（国家机关）工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位、上级主管部门或者行政监察部门依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

（七）法规的附则

附则部分的内容在法规正文的末尾规定，法规设有章的，附则通常单列为最后一章。

1.专业名词、术语的解释

法规中出现不可避免的专业名词、术语，确需加以解释的，通常在附则部分解释，视情形也可以在第一次出现该词语的条款中解释，其用语应当通俗、简洁、明确，不得有歧义，表述方式参照基本概念的表述方式。

法规中出现的专业名词、术语，与日常生活用语表述相同但有不同含义的，应当在附则中对其内涵、外延作出界定。

2.过渡性条款

过渡性条款主要是针对新条例施行前依据相关法律、法规获得的权利、资格、行为等的承认和处理，一般在附则中规定，但是只涉及某章

节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。一般表述为“本条例施行前XX（事实或者行为），应当自本条例公布之日起XX（期限）内，按照本条例的规定XX。”

3.制定实施细则的授权规定

法规一般不规定由本级政府及其有关部门制定实施细则或者其他规范性文件对本法规加以细化。确有必要规定的，一般在附则中作相应规定，但应明确授权对象，如有必要和可能，应当规定本级政府及其有关部门作出具体规定的方式和期限。

4.施行日期

法规一般自公布之日起不少于一个月后施行，也可以自公布之日起施行，表述为:

“本条例自×年×月×日（公布之日）起施行。”

5.废止性条款

制定或者修订的法规需要取代旧法规的，应当在新法规施行的同时废止旧法规。废止法规的表述一般与施行日期同列合并为一条表述。一般表述为:

“本条例自×年×月×日起施行。×年×月×日云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《XX条例》同时废止。”

五、法规的基本用语

法规用语应当科学规范、准确严谨、通俗朴实、简洁精炼。

（一）数字的用法

1.法规中凡是可以使用阿拉伯数字而且又很得体的地方，特别是表述年、月、日，年龄、人数、倍数，金额、重量、长度、面积等比较精确数目时，应当使用阿拉伯数字。表述为: “对XX，处以3000元以上3万元以下罚款”或者“在200米范围内禁止XX”。

2.法规题注中的人大及其常委会的届次、会议次数，法规的章、条、项的序号，比例、分数、百分比，词、词组、惯用语、缩略语中的数字，用中文小写数字。表述为：“第三十条 召开XX会议，应当有三分之二以上的会员参加。”

3.“以上”、“以下”、“以内”包括本数；“不满”、“超过”、“以外”不包括本数。

（二）工作时间的表述

一般分为工作日和自然日两种，法规中需要对时间作出具体规定的，一般在10日（含本数）内界定为工作日，并在表述时明确为“×个工作日”；超过10日的界定为自然日；情况特殊，也可以选择10日内为自然日。

表述为“对XX，应当在10个工作日内完成。”或者“XX应当在收到申请材料20日内作出决定。”、“正式代表候选人名单及代表候选人的基本情况应当在选举日的7日以前按选区向选民公布。”

（三）行为规范的表述

1.义务性规范一般用“应当”表述。“必须”与“应当”同义，法规中用“应当”表述义务性规范时，一般不用“必须”来加强语气。

2.禁止性规范一般使用“禁止”、“不得”、“不准”等来表述。

3.授权性规范一般使用“有权”、“可以”、“允许”、“由”等来表述。

（四）词语的选用

1.双音节词的选用

法规中一般使用“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”，不用“可”、“应”、“或”、“如”、“按”。

2.并列连词的选用

一般选用“和”、“以及”，不用“同”、“与”。

3.指示代词的选用

无论指人或者指物，一般用“其他”，不用“其它”。

4.简称的使用

对国名、地名、法律名称等的表述应当用全称，如果某一全称多次在法规中出现，为了简洁用语而需要使用简称的，可以在法规正文中首次出现该词时加括号注明“XXXX（以下简称XX）”。

5.追究执法部门责任人条款的表述

需要追究单位领导责任的，表述为“直接负责的主管人员”；需要追究具体执法人员责任的，表述为“其他直接责任人员”。一般不表述为“领导”。

6.行政区域的表述

自治州、设区的市，县、自治县、不设区的市、区，乡、民族乡、镇分别并列时，一般表述为 “州（市）”、“县（市、区）”、“乡（镇）”。

一般用“县级以上”，不用“县以上”。

第二部分 与地方性法规相关的文件技术规范

一、提请审议法规的有关文件

（一）法规议案

1.标题

（1）制定法规的议案：XXX（提案人）关于提请审议《XX条例（草案）》的议案。

（2）修改法规的议案：

法规修订的，表述为“XXX（提案人）关于提请审议《XX条例（修

订草案）》的议案”。

法规部分修改的，表述为“XXX（提案人）关于提请审议修改《XX条例》的议案”，或者表述为“XXX（提案人）关于提请审议《XX条例》修正案（草案）的议案”。

同时修改若干件法规的，表述为“XXX（提案人）关于提请审议修改《XX条例》等×件地方性法规的议案”，“XXX（提案人）关于提请审议修改部分地方性法规的议案”，或者表述为“XXX（提案人）关于提请审议《XX条例》等×件地方性法规修正案（草案）的议案”，“XXX（提案人）关于提请审议部分地方性法规修正案（草案）的议案”。

（3）废止法规的议案：XXX（提案人）关于提请废止《XX条例》的议案。同时废止若干件法规的，表述为“XXX关于提请废止《XX条例》等×件地方性法规的议案”。

2.主送机关

一般以标准性全称标明。

3.案由

即提出该法规案的简要理由。一般表述为“为了.....，根据.....，拟订了《XX条例（草案）》，×年×月×日经XXX（提案机关）第×次会议讨论通过，现提请审议。”

4.提案机关名称或者联名提案人的签名

5.日期

6.印章

7.法规草案的说明和草案文本，可以附草案文本的条文释义。

（二）法规草案的说明

1.标题

正标题表述为“关于《XX条例（草案）》的说明”；副标题表述为

“——×年×月×日在云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；标题下的署名为报告人的单位、职务和姓名。

2.主要内容

（1）立法的指导思想和立法依据，以及立法的必要性;

（2）法规草案起草的简要工作过程;

（3）法规草案的主要内容;

（4）其他需要说明的问题。

此外，常委会工作机构或者办事机构作说明时，应当有“受主任会议委托”的内容。

二 、审议法规的有关文件

（一）有关委员会对法规草案审议意见的报告

1.标题

正标题表述为“XX委员会关于《XX条例（草案）》审议意见的报告”；副标题表述为“——×年×月×日在云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；标题下的署名为报告人的单位、职务和姓名。

2.主要内容

（1）对立法的必要性、合法性和可行性的审议意见;

（2）开展调研、论证、听证等有关情况;

（3）对法规草案主要规范内容的评价;

（4）对法规草案中存在的问题提出的修改意见和建议。

3.表述方法

直接表述委员会的工作情况和审议意见，不采用“受XX委托”或者“代表XX”的表述。

4. 审议意见报告应当附法规草案建议修改稿。

（二）法制委员会对法规草案的审议结果报告

1.标题

正标题表述为“云南省人大法制委员会关于《XX条例（草案）》审议结果的报告”；副标题表述为“——×年×月×日在云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；标题下的署名为报告人的单位、职务和姓名。

2.主要内容

（1）常委会会议审议的情况和对法规草案的总体评价;

（2）根据常委会组成人员的审议意见、有关委员会的审议意见和其他方面意见，法制委员会、法制工作委员会所作的调研、论证和修改的有关情况;

（3）对有关重大修改的内容及未采纳的重要意见的说明;

（4）对草案修改稿是否基本成熟的评价及建议提交常委会会议表决的内容。

3.审议结果报告应当附法规草案修改稿。

（三）法制委员会对法规草案修改稿修改情况的汇报（报告）

适用于根据常委会会议的审议意见对法规草案修改稿进行修改后，在法规草案付表决前向常委会主任会议所作的汇报；也适用于常委会会议第三次审议法规案时，向常委会会议报告法规草案修改稿的修改情况。

1.标题

提交常委会主任会议的，标题表述为“关于《XX条例（草案修改稿）》修改情况的汇报”，文件末尾署名“云南省人大法制委员会”和日期。

提交常委会会议第三次审议的，正标题表述为“云南省人大法制委

员会关于《XX 条例（草案修改稿）》修改情况的报告”；副标题表述为“——×年×月×日在云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上”；标题下的署名为报告人的单位、职务和姓名。

2.主要内容

（1）常委会会议对法规草案修改稿的总体评价;

（2）根据常委会组成人员的意见对法规草案修改稿进行修改的情况及理由;

（3）对有关重要问题的说明。

3、向常委会主任会议提交修改情况的汇报时，对法规（草案修改稿）的条款作了部分修改的，应当同时附法规（草案修改稿）的修改对照稿；个别文字修改的，可以不附法规（草案修改稿）的修改对照稿。

向常委会会议第三次审议提交修改情况的报告时，应当附法规草案二次修改稿；如果法规草案修改稿仅个别文字修改的，也可以直接附法规草案表决稿。

三、修改法规的有关文件

（一）修改法规的方式

法规的修改采用修改决定和修订两种方式。

（二）法规的修改决定

适用于修改内容较少、体例结构未作变动的法规。

1.法规修改决定草案的名称

一般表述为“云南省人民代表大会常务委员会关于修改《XX 条例》的决定（草案）”。同时修改若干件法规的，表述为“云南省人民代表大会常务委员会关于修改《XX 条例》等×件地方性法规的决定（草案）”，或者表述为“云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定（草案）”。

2.法规修改决定草案的主要内容

（1）依次列举有关条款的修改情况;

（2）修改决定的施行日期和法规作相应修正后重新公布的事项。一般表述为“本决定自×年×月×日起施行。《XX条例》根据本决定作相应修改后重新公布。”

3.法规修改决定草案的说明、有关委员会对法规修改决定草案审议意见的报告、法制委员会对法规修改决定草案的审议结果报告等文件的技术规范，参照审议法规的有关文件。

（三）法规的修订

适用于修改内容较多、体例结构变动较大的法规。

1.法规修订草案的名称

一般表述为“XX条例（修订草案）”。

2.法规的修订一般不废止原法规，但是修改面较大，或者对原法规规定的基本原则、章节结构、名称等作了修改的，应当废止原法规。

3.法规修订草案的说明、有关委员会审议意见的报告、法制委员会的审议结果报告等文件的技术规范，参照审议法规的有关文件。

四、废止法规的有关文件

（一）废止法规的议案说明等文件

废止法规议案的说明、有关委员会审议意见的报告、法制委员会审议结果的报告等文件的技术规范，参照审议法规的有关文件。

（二）废止法规的决定草案

名称表述为“云南省人民代表大会常务委员会关于废止《XX条例》的决定（草案）”。同时废止若干件法规的，表述为“云南省人民代表大会常务委员会关于废止《XX条例》等×件地方性法规的决定（草案）”。

五、批准法规的有关文件

（一）昆明市地方性法规审查结果的报告

1.由省人大法制委员会提交对昆明市地方性法规的审查报告，名称表述为“云南省人民代表大会法制委员会关于《昆明市 XX 条例》审查结果的报告”。

2.审查结果报告的主要内容:

（1）报请批准的法规通过、报批的时间及有关情况;

（2）报请批准的法规是否与宪法、法律、行政法规、本省的地方性法规相抵触;

（3）提出的修改意见。

3.审查结果报告附报批的法规及呈请批准的报告。

（二）自治条例、单行条例审议结果的报告

1.由省人大民族委员会提交对民族自治地方的自治条例、单行条例审议结果的报告。名称表述为“云南省人民代表大会民族委员会关于《云南省 XX 自治州（县）XX 条例》审议结果的报告”。

2.审议结果报告的主要内容:

（1）报请批准的自治条例、单行条例通过、报批的时间及有关情况;

（2）报请批准的自治条例、单行条例是否符合宪法、法律、行政法规的规定，其中有变通规定的是否符合立法法第六十六条的规定;

（3）报请批准的自治条例、单行条例是否符合当地民族的政治、经济和文化的特点;

（4）对报请批准的自治条例、单行条例提出的修改意见。

3.审议结果报告附报请批准的自治条例、单行条例及其说明。

（三）批准决议草案

1.名称表述为:

“云南省人民代表大会常务委员会关于批准《XX市（自治州、自治县）XX条例》的决议（草案）”。

2.决议草案的内容一般为:

“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审查了《昆明市XX条例》，同意省人民代表大会法制委员会的审查结果报告，决定批准这个条例，由昆明市人民代表大会常务委员会公布施行。”

“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了《云南省XX自治州（县）XX条例》，同意省人民代表大会民族委员会的审议结果报告，决定批准这个条例，由XX自治州（县）人民代表大会常务委员会公布施行。”

六、公布法规的有关文件

（一）公布法规的方式

公布法规采用公告的方式。一般表述为:

“《XX条例》已由云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日审议通过，现予公告，自×年×月×日起施行。”

“《XX条例》已由云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日修订通过，现将修订后的《XX条例》公布，自×年×月×日起施行。”

（二）公布法规的范围

发布公告的机关应当在其公报中公布法规的标准文本，并在本行政区域内具有广泛影响的报刊中刊载法规文本。可以在互联网上公布法规文本。除公报中公布的法规文本外，通过其他方式公布的法规文本应当注明“内容以XX公报公布的文本为准，本文本仅供参考”字样。

七、呈报法规备案的有关文件

（一）法规备案的方式

呈报备案的法规采用备案报告的方式。

（二）备案报告的相关材料

1.备案报告

（1）文号：云常备〔XX〕×号；

（2）标题：备案报告；

（3）主送机关：全国人民代表大会常务委员会、国务院；

（4）内容：

①省地方性法规：“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，于×年×月×日审议通过（修订通过）了《云南省XX条例》。现将公告、条例文本、说明、审议意见的报告、审议结果的报告呈报备案。”

“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，于×年×月×日审议通过了关于修改《云南省XX条例》的决定。现将公告、修改决定、条例文本、说明、审议意见的报告、审议结果的报告呈报备案。”

其中，由省人大有关委员会直接提交的法规草案，没有“审议意见的报告”。

②昆明市地方性法规：“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，于×年×月×日审查批准了《昆明市XX条例》。现将公告、决议、条例文本、审查结果的报告呈报备案。”

③自治条例、单行条例：“云南省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，于XX年×月×日审议批准了《云南省XX自治州（县）XX条例》。现将公告、决议、条例文本、审议结果的报告呈报备案。”

（5）备案机关名称和印章：云南省人民代表大会常务委员会。

（6）日期。

2.公告、决议（决定）、法规的文本和说明、审议意见的报告、审议结果的报告（审查结果的报告）等相关文件。

《安徽省行政立法技术规范》

（皖司发〔2021〕34号）

目 录

一、名称和结构规范

1 地方性法规政府规章名称

2 体现地方性法规政府规章效力等级的位　阶词

3 题注

4 地方性法规政府规章框架结构

二、条文表述规范

5 总则部分

5.1 立法目的与依据

5.2 适用范围

5.3 定义

5.4 基本原则

5.5 管理主体和责任分工

6 分则部分

6.1 权利性条款

6.2 义务性条款

6.3 禁止性条款

6.4 鼓励性条款

6.5 管理主体的法律责任条款

6.6 行政相对人的法律责任条款

7. 附则部分

7.1 参照适用条款

7.2 过渡性条款

7.3 施行日期条款

7.4 废止条款

三、常用立法语言规范

8 基本要求

9 词语的使用

10 地方性法规政府规章中常用词语的使用

11 标点符号的使用

四、立法工作程序规范

12 立项

13 起草

14 审查

15 决定

16 规章公布施行

17 规章备案

18 规章解释

19 立法后评估

一、名称和结构规范

1 地方性法规政府规章名称

1.1 基本要求

1.1.1 地方性法规政府规章的名称，应当规荒、准确、精炼，能够集中反映地方性法规、政府规章的适用范围、规范事项和效力等级。

1.1.2 地方性法规、政府规章的名称应当避免的情形:

1.1.2.1 适用范围不明。

1.1.2.2 规范事项不准确。

1.1.2.3 体现效力等级的位阶词使用不当。

1.2 名称的构成

地方性法规政府规章名称，一般由适用范围、规范事项、体现效力等级的位阶词三个要件构成。

示例：《安徽省禁毒条例》，“安徽省”为适用范围，“禁毒”为规范事项，“条例”为体现效力等级的位阶词。

2 体现地方性法规政府规章效力等级的位阶词

2.1 地方性法规一般称为“条例”“实施办法”“办法”等。政府规章一般称为“办法”“实施办法”“实施细则”“规定”等，不得称为“条例”。

2.2 条例，是对某一方面事项作出较为全面、系统的规范。

1 本规范适用于省及设区的市行政立法活动，本规范所称行政立法是指省及设区的市起草地方性法规草案和制定、修改、废止政府规章的活动。

示例：《安徽省物业管理条例》。

2.3 实施办法、实施细则，是为实施上位法作出比较具体、详细的规范。

示例：《安徽省实施＜中华人民共和国老年人权益保障法＞办法》《安徽省省域城镇体系规划实施办法》《安徽省保守国家秘密实施细则》等。

2.4 办法，是对某一方面事项作出比较全面的规范。示例：《安徽省矿产资源管理办法》。

2.5 规定，是对某一具体事项作出的专项规范。如果对某一具体事项的若干方面作出部分规范，可以称为“若干规定”。

示例：《安徽省行政机构设置和编制管理规定》。

《安徽省关于律师执业的若干规定》。

2.6 地方性法规政府规章内容具有确定性、稳定性和执行

性，名称一般不使用“暂行”、“试行”。确属探索性立法，以暂行或者试行方式更为稳妥的，使用“暂行”或者“试行”。

示例：《安徽省职工生育保险暂行规定》。

《安徽省保障性住房建设和管理办法（试行）》。

3 题注

3.1 题注用以反映地方性法规政府规章的形成过程，包括制定机关、审议通过的会议届次、批准机关、公布和施行时间。政府规章还需注明发布文号。地方性法规政府规章修改的，还需注明修改的时间和依据。

3.2 题注应当加圆括号，置于地方性法规政府规章名称之下。

示例 1:《安徽省林业有害生物防治条例》

(2017 年 9 月 29 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过)

示例 2:《安徽省安全生产条例》

(2006 年 12 月 22 日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 2017 年 9 月 29 日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议修订)

示例 3:《安徽省行政许可中介服务管理办法》

(2015 年 7 月 9 日安徽省人民政府第 54 次常务会议通过 2015 年 12 月 3 日安徽省人民政府令第 261 号公布 根据 2019 年 2 月 13 日省人民政府第 43 次常务会议通过的《安徽省人民政府关于修改部分规章的决定》修正，2019 年 2 月 27 日公布并施行)

示例 4:《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》

(2010 年 1 月 25 日安徽省人民政府令第 225 号公布根据 2017 年 9 月 1 日省人民政府第 117 次常务会议通过的《安徽省人民政府关于修改<安徽省政府投资建设项目审计监督办法>的决定》修正 2017 年 9 月 12 日公布并施行)

4 地方性法规政府规章框架结构

4.1 地方性法规政府规章根据内容需要，以章、节、条、款、项、目为结构单位，将正文内容按照一定的逻辑关系依次排列，包括结构形式和内容构成。

4.2 章

4.2.1 地方性法规政府规章，分为设章和不设章两种结构形式。内容简单、篇幅较短的，一般不设章。

4.2.2 设章应当有章名。章名应 当概括反映本章主要内容 ， 其序号用汉字数字依次表示，如“第一章总则”。

4.2.3 除附则外，每章条文数一般不少于 3 条。

4.3 节

地方性法规政府规章设章的，章内内容复杂，有两个以上层次且条文较多的，可以设节。

4.3.1 设节应当有节名。节名应当概括反映本节内容，其序号用汉字数字依次表示，如“第一节一般规定”。

4.3.2 每节条文数一般不少于 3 条。

4.3.3 “总则” “法律责任”和“附则”不设节。

4.4 条

4.4.1 各条内容相对独立。每一个条文表述一个相对独立完整的规范。

4.4.2 条的序号， 用汉字数字依次表述，如“第一条”。

4.5 款

4.5.1 条的内容包含两层以上相互关联又有区别的意思，但不宜按条分设的，应当设款。

4.5.2 每款只表述一层意思。

4.5.3 一个条文可以根据内容设置多款，但一般不宜超过 4 款款数较多时，可以增设项、目。

4.5.4 款不编序号，以自然段的形式排列。

4.6 项

4.6.1 条款的内容需要进一步细化，以列举方式表述的，可设项。

4.6.2 每项内容表述同一类或者同一种情形。

4.6.3 设项的，一般不少于 3 项。

4.6.4 项的序号，应当用汉字数字加括号分段表述，如（一）（二）（三）。

4.7 目

4.7.1 项的内容需要进一步细化的，可以在项下设目。

4.7.2 设目的，一般不少于 3 目。

4.7.3 目的序号用阿拉伯数字后加圆点依次表述，如 1.2.3.。

4.8 地方性法规政府规章的框架

4.8.1 地方性法规政府规章的框架一般分为总则、分则和附则三个部分。

4.8.2 总则部分，一般规定立法目的和依据、适用范围、定义、基本原则、管理主体以及职责分工等内容。

4.8.3 分则部分，一般规定地方性法规政府规章调整对象的

权利、义务和行为规范，行政管理部门履行职责的要求，行政许

可、行政强制、行政收费等行政管理措施，与实体规范相对应的程序规范，法律责任和救济途径等。

4.8.4 附则部分规定词语解释、参照适用、施行时间、过渡性条款、废止事项等内容。

二、条文表述规范

5 总则部分

5.1 立法目的与依据。立法目的与依据，一般置于正文的第一条，先表述目的，再表述依据。

5.1.1 立法目的。表述应当直接、具体、明确，一般以“为了”开头，按照由具体到抽象、直接到间接、微观到宏观的顺序排列。

示例：第一条为了加强湖泊管理和保护，防止湖泊面积、

容积减少，保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态，促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》 和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

（《安徽省湖泊管理保护条例》）

5.1.2 立法依据。有直接上位法依据的，应当列明直接上位法的名称，不列间接上位法。同时有几个上位法依据的，可以列举一两个关系更密切的直接上位法后加“和有关法律、行政法规”；政府规章的第一条，可以列举直接上位法后加“和有关法律、法规”。对上位法部分内容作出具体规定的，可以在上位法名称之后加“的有关规定”，不宜在依据中写明上位法的条款序号。没有直接上位法依据的，可以不写具体的立法依据。

示例 1:第一条为了规范物业管理活动，提升物业服务水平，维护业主、物业使用人和物业服务企业的合法权益，营造良好的居住和工作环

境，根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》和有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

（《安徽省物业管理条例》）

示例 2: 第一条为了有效预防与处置医疗纠纷，保护医患双方合法权益，维护医疗秩序，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

（《安徽省医疗纠纷预防与处置办法》）

示例 3: 第一条为了规范城市管理，提升城市公共服务水平，建设文明和谐、生态宜居城市，根据有关法律、行政法规， 结合本市实际，制定本条例。

（《蚌埠市城市管理条例》）

5.1.3 立法的事实依据。一般表述为“结合本省（市）实际”。示例：第一条为了节约资源，保护自然环境，促进绿色建筑发展，推动生态文明建设，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国节约能源法》、国务院《民用建筑节能条例》等法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

（《合肥市绿色建筑发展条例》）

5.2 适用范围

5.2.1 适用范围包括立法适用的地域、主体、客体、行为，一般置于第二条。

5.2.2 对地域的适用，一般表述为“在 XX 行政区域内”；对主体的适用，一般要明确具体的主体是谁，是公民、法人还是其他组织；对客体的适用，一般要明确客体包括哪些，采用高度 概括的方式表述；对行为的适用，一般要明确行为的种类，采 用高度概括的方式表述为“从事.....活动”。

5.2.3 由于存在上位法和其他相关法，地方性法规政府规章的适用范围一般表述为“本条例（办法）适用于”,避免出现排除上位法适用的歧义。

示例：第二条本办法适用于本省行政区域内历史文化名城、名镇、名村的保护与管理。

（《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》）

5.2.4 适用范围中需要排除某些地域、对象、行为的，一般表述为“.....除外”，或者“.....”不适用本条例（办法）;排除的对象和行为应当依照上位法的规定或者其他同位法执行的，一般表述为“法律、行政法规（法规）另有规定的，从其规定”。

示例 1:第二条本办法适用于本省行政区域内机动车排气污染的防治。

本办法所称机动车，是指由内燃机驱动的上道路行驶的车辆，拖拉机除外。

（《安徽省机动车排气污染防治办法》）

示例 2:第二条本条例适用于本省行政区域内大气污染防治活动；有关法律、行政法规另有规定的，适用其规定。

（《安徽省大气污染防治条例》）

5.2.5 立法内容主要是义务性规范或者行为规则的，一般表述为“本条例（办法）适用于从事.....活动（工作）”。

示例：第二条本条例适用于在本省通航水域从事航行、停泊、作业以及其他与水上交通安全有关的活动。

（《安徽省水上交通安全管理条例》）

5.2.6 通过名称、定义能够明确适用范围的，一般不再写适用范围。

示例：第二条本办法所称政府信息，是指行政机关在履行职责过程中制作或者获取的，以一定形式记录、保存的信息。

（《安徽省政府信息公开办法》）

5.3 定义

5.3.1 对贯穿地方性法规政府规章全文的特定概念、专业术语，或者对特定概念、专业术语的内涵和外延作限制性规定时，应当作定义性解释 。

5.3.2 定义一般在适用范围之后规定。特定概念、专业术语 只涉及某章节的内容时，可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。地方性法规政府规章中多个概念、专业术语需要解释的，可以合并一条，分项表述，置于附则部分。

5.3.3 定义可用“内涵 + 外延”的形式表述，一般表述为“本条例（办法）所称 XX,是指.....“。

示例 1: 第二条本办法适用于本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及其安全生产监督管理。

本办法所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

（《安徽省建设工程安全生产管理办法》）

示例 2: 第四十条本条例下列用语的含义是:

（一）原原母种，是指供生产原原种和品种循环继代的蚕种;

（二）原原种，是指供生产原种用的蚕种;

（三）原种，是指供生产一代杂交种用的蚕种;

（四）一代杂交种，是指用原蚕按规定组合杂交繁育的蚕种。

（《安徽省蚕种管理条例》）

5.4 基本原则

5.4.1 基本原则，具有高度的概括性和含义的确定性，体现地方立法调整的社会关系所必须遵循的指导思想和基本准则，符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所证明，对规范的确定和适用起着指导作用。

5.4.2 基本原则的内容，应当 体现坚持党的全面领导，着力实现党的领导制度化、法治化。

5.4.3 基本原则的表述，应当简洁、准确。

示例 1: 第八条坚持中国共产党对宗教工作的领导，落实宗教工作责任制，牢牢把握宗教工作的主动权。

（《安徽省宗教事务条例》）

示例 2: 第三条发展学前教育，应当坚持公益性和普惠性，坚持政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制，大力发展公办幼儿园，鼓励社会力量以多种形式举办幼儿因，扶持普惠性民办幼儿因发展。

（《安徽省学前教育条例》）

示例 3: 第三条安全生产工作应当以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

（《安徽省安全生产条例》）

5.5 管理主体和职责分工

5.5.1 行政管理部门一般不写明部门或者机构的具体名称，表述为“XX 主管部门”。行政管理部门的职责也一般不详细列明，一般表述为“负责 XX 管理工作”。

5.5.2 由一个政府部门独立实施，一般表述为“XX 主管部门负责.....管理工作”。

5.5.3 由两个以上政府部门分别负责实施的，一般表述为“XX 主管

部门、XX 主管部门在各自的职责范围内，负责.....管理工作”，或者“XX 主管部门负责.....管理工作，XX 主管部门负责.....管理工作“”。

5.5.4 协同管理的部门一般便用省政府办公厅下发的规范简称，表述为“XX、XX、XX 等部门按照各自职责，做好.....的相关工作”。

5.5.5 授权具有管理公共事务职能的组织负责管理的，一般表述为“XX 按照本条例（办法）规定，负责.....工作”。

5.5.6 受委托组织作为管理机构的，一般表述为“XX 受 XX 的委托，负责.....的具体工作”。

5.5.7 议事协调机构的名称一般采用非实写的方法，一般表述为“县级以上人民政府建立 XX 协调机制”，或者“县级以上人民政府设立的 XX 协调机构，负责.....工作。

5.5.8 实践中已有固定表述的，保留原来的表述方式，如公安机关等。

5.5.9 管理主体涉及多层次组织的，一般以政府、政府部门、人民团体、自治组织、企业事业组织和其他社会组织、个人为先后顺序，布列条文。

6 分则部分

6.1 权利性条款

6.1.1 设定权利应当明确权利主体和具体权限一般表述为“XX 对.....享有.....权利”，或者“XX 有权.....”，或者“XX 可以.....”。

6.1.2 对同一主体设定多项权利的，按不同权利分款表述。

示例 1:第五条对危害电信设施安全的行为，任何单位和个人均有权制止，并向公安机关或者电信管理机构报告。

（《安徽省电信设施建设和保护办法》）

示例 2:第二十条居住证持有人在居住地依法享受劳动就业、参加社会保险，以及缴存、提取和使用住房公积金的权利。

（《安徽省流动人口居住登记办法》）

示例 3:第十三条政府投资建设项目的建设单位，可以在招标文件中载明或者在合同中约定以审计结果作为竣工结算的依据。

（《安徽省政府投资建设项目审计监督办法》）

6.2 义务性条款

6.2.1 设定义务应当明确义务主体和具体义务，一般表述为“XX 应当.....”“XX 有.....义务”等。

6.2.2 义务性条款中表述义务不用“要”，不用“必须”。

6.2.3 互为权利和义务的特殊情形，可以在同一条或同一款中同时表述。

6.3 禁止性条款

6.3.1 针对特定对象的，一般表述为“XX 不得.....”。

示例：第十九条在历史文化名城、名镇、名村、街区保护范围内从事建设活动，应当符合保护规划的要求，不得新建损害传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；不得损毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；不得进行改变原风貌的维修、装饰；不得损毁属于非物质文化遗产组成部分的实物和场所。

（《安徽省历史文化名城名镇名村保护办法》）

6.3.2 针对不特定对象的，一般表述为“禁止.....”。

示例：第二十七条在农村饮水安全工程设施保护范围内，禁止从事下列危害工程设施安全的行为:

（一）挖坑、取土、挖砂、爆破、打桩、顶进作业;

（二）排放有毒有害物质;

（三）修建建筑物、构筑物;

（四）堆放垃圾、废弃物、污染物等;

（五）从事危害供水设施安全的其他活动。

（《安徽省农村饮水安全工程管理办法》）

6.3.3 一般不使用“严（禁）、严格”等表示行为强度的词语。

6.4 鼓励性条款

6.4.1 已有或者将有具体支持措施的，采用“鼓励.....支持.....”表述。

6.4.2 没有具体支持措施的，一般用“倡导.....”表述。

示例 1: 第十五条县级以上人民政府应当支持科技重大专项项目的实施，对以企业为主体实施的项目研发，按照规定给予支持。

鼓励、支持高等院校、科研院所、高新技术企业参与综合性国家科学中心和产业创新中心建设，开展战略性新兴产业重点领域关键共性技术的研发与攻关活动；战略性新兴产业重点领域关键共性技术攻关，可以面向境内外招标。

（《安徽省促进战略性新兴产业集聚发展条例》）

示例 2: 第二十八条鼓励大型工矿、商业企业，学校、医院等公益性单位，利用建筑等条件建设光伏发电项目。

鼓励可利用建筑面积充裕、电网接入条件较好、电力负荷较大的开发区、工业园区、产业园区等进行光伏发电项目集中连片建设。

县级以上人民政府财政、建设行政主管部门应当按照国家规定，采取示范引导、财政补助、技术指导、质量管理等措施， 推进太阳能屋顶、光伏幕墙等光电建筑一体化示范。

（《安徽省民用建筑节能办法》）

6.5 管理主体的法律责任条款

6.5.1 地方性法规政府规章对管理主体违反禁止性、义务性规定的行为，可以设定法律责任。设定的法律责任条款，应当包括违法行为情形、法律责任种类和幅度、给予处分的机关。

6.5.2 违法行为的情形，根据内容多少，可以分项表述，也可以单款表述。

6.5.3 法律责任种类和幅度，可以抽象表述为“对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分“，也可以具体表述处分的种类和幅度。上位法对违法行为和处分的种类、幅度有具体规定的，一般不作重复性规定。

6.6 行政相对人的法律责任条款

6.6.1 地方性法规政府规章对行政相对人违反禁止性、义务性规定的行为，可以设定法律责任。

6.6.2 设定对行政相对人的行政处罚，应当明确责任主体、违法行为、处罚主体、处罚种类与幅度。处罚种类和幅度，应当与违法行为的危害程度相适应；危害程度相同的违法行为，处罚种类和幅度应当相近。

6.6.3 设置行政处罚一般采取条文对应的方法，表述为“XX 违反本条例（办法）第...条第...款的规定，有.....（违法行为），由 XX 处以.....”

6.6.4 同一执法主体对超过 3 个以上违法行为实施相同处罚种类和幅度的行政处罚，应当分项表述，表述为“XX 违反本条例（办法）第...条第...款、第...条第...款、.....的规定，有下列行为之一的， XX 应当责令改正；逾期不改正的，或者罚款，或者没收，或者其他处罚种类和幅度”。

6.6.5 对社会危害较小的，一般责令当事人限期改正，表述为“XX有.....（违法行为）的，由XX责令限期改正；逾期未改正的，处以.....”对社会危害较大，造成实质损害的，可以在责令限期改正的同时，设定罚款等处罚种类和幅度。

6.6.6 设定一定幅度的罚款数额时，上限与下限一般不超过5倍。

6.6.7 地方性法规补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明；政府规章设定一定数额罚败的行政处罚，其罚款的限额执行省人大常委会的规定。

6.6.8 地方性法规政府规章不对行政相对人的民事责任和刑事责任作规定。

6.6.9 地方性法规政府规章重复上位法禁止性、义务性条款的，不得减少禁止性、义务性规定。

7 附则条款

7.1 参照适用条款

对没有纳入适用范围或者不宜纳入适用范围的，且确有必要参照适用的，可以设置参照适用条款，一般表述为“XX(或者.....）参照本条例（办法）的规定执行”。

示例：第三十四条交通、水利等专业建设工程造价及其管理监督，国家有规定的依照国家规定；国家没有规定的，参照本条例执行。

（《安徽省建设工程造价管理条例》）

7.2 过渡性条款

7.2.1 设定的行为规范，可能影响、改变原合法行为、合法权利的，或者需要对某种特殊情形作出特别生效时间、特别办理规定的，应当设置过渡性安排的条款。

7.2.2 过渡性条款应当明确涉及的事项、过渡期限、过渡处理办法

等。

7.2.3 过渡性条款可以在附则中与施行日期条款一并表述，也可以专设一条予以表述。只涉及某章节或者某条的，应当在 相应的章节或者条文中规定。

示例：第四十八条本条例施行前设立的融资担保公司，不符合本条例规定条件的，应当在监督管理部门规定的期限内达到本条例规定的条件；逾期仍不符合规定条件的，不得开展新的融资担保业务。

（《融资担保公司监督管理条例》）

7.3 施行日期条款

施行日期应当预留 30 日以上，作为实施准备期，一般表述为“本条例（办法）自...年...月...日起施行“。

7.3.2 有特殊情形，需要立即施行的，可以规定自公布之日起施行，表述为“本条例（办法）自公布之日起施行”。但是由于公布时间不好把握，所以可以明确规定一个施行日期。

7.4 废止条款

7.4.1 当全面修订地方性法规政府规章时，如地方性法规政府规章的名称作了修改，应当在附则中设置废止条款；如名称没有修改，不需要在附则中设置废止条款，一般在题注中注明修订情况。

7.4.2 废止事项一般在施行日期之后，与施行日期作为同一条表述，并注明被废止文号和公布日期，表述为“本条例（办法）自...年...月起施行。...年...月...日公布（...年...月...日修改）的《.....》同时废止”。

示例：第二十九条　本办法自 2016 年 7 月 1 日起施行。2002 年 4 月 26 日安徽省人民政府令第 144 号发布的《安徽省城市居民最低生活保障实施办法》同时废止。

三、常用立法语言规范

8 基本要求

8.1 立法语言应当符合国家通用语言文字规范，采用现代汉语基本词汇，不用一般词汇。

8.2 立法语言应当准确、简明。不使用夸张、比喻、拟人等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言；避免使用宣言性、 论述性语言；需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

8.3 地方性法规政府规章使用的概念、术语以及规范同类事 项的用语应当与上位法保持一致。

8.4 不同的地方性法规政府规章对同一概念或者同类事项的表述，应当保持基本一致。

8.5 同一地方性法规政府规章中的同一概念，应当用同一词汇表述，不得用同义语相互替代。使用的句式和表述方式应当保持协调一致。有规范用语的，使用规范用语。

9 词语的使用

9.1 地方性法规政府规章应 当避免使用形容词、程度副词和语气助词。

9.2 双音节词的使用。地方性法规政府规章条文应当使用双音节词。如使用“为了”“可以”“应当”“或者”“按照”等双音节词，不用“为”“可”“应”“或”“按”等单音节词。

9.3 表示并列关系的词语。地方性法规政府规章条文中连接并列关系的名词、动词或者短语，一般使用“和”“与”“以及”。

9.3.1“和”的使用。“和”连接的并列词句，其前后无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化，但是，在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。

9.3.2“与”的使用。“与”连接并列词句时，与“和”同义；在章节名称中，一般用“与”。

9.3.3“以及”连接的并列词句，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。

9.3.4 多个对象并列的，一般前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接；无法全部列举的并列对象，用“以及”加限定性描述来代替。

9.4 表示选择关系的词语。地方性法规政府规章条文中连接选择关系的词语或者句子时，一般使用“或者”。“或者”一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

9.5 表述未穷尽列举对象的词语。“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

9.6 表述义务的词语。表述义务性规范时，一般使用“应当”，不用“必须”。

9.7 表述禁止的词语。“不得”与“禁止”都用于规定对某种行为的禁止，二者含义相当。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，“禁止”一般用于无主语的祈使句中。不使用“不准”“不应”“不能”等词语来表达“不得”“禁止”的含义。

示例：第二十一条禁止非法种植罂粟、大麻植物、古柯植物和国家规定管制的可以用于提炼加工毒品的其他原植物。

（《安徽省禁毒条例》）

第二十二条任何单位和个人不得违反法律、行政法规的规定向他人

提供国家管制的麻醉药品、精神药品；不得违反国家规定开具麻醉药品、精神药品的处方或者使用证明。

（《安徽省禁毒条例》）

表述权利的词语。“有权”一般在赋予主体某项权利时使用；“可以”一般在规范具体行为时使用。

9.9 表述区域的词语。地方性法规政府规章条文规定地域范围时，省和市、县一般用“行政区域”，不使用“辖区”、“地区”；乡镇、街道办事处一般使用“辖区”。地方性法规政府规章条文中使用本省名称的，除规定解释权的条文和引用的地方性法规政府规章标题中用“安徽省”外，其余条文一般使用“本省”或者“省”。市、县（区）需要并列使用时，表述为“市、县（区）”。县级以上一般表述为“省、市、县”。表述部分市县时，能够列举的尽量列举。

9.10 指示代词。地方性法规政府规章不使用具体性别差异的指人代词和指物代词。地方性法规政府规章指代人、物、行为或者情形时，一般使用“其他”，不用“其它”；行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。

9.11 表述政府的词语。表述市、县两级人民政府用“市、县（区）人民政府”；表述市、县、乡三级人民政府用“各级人民政府”；在一般意义上表述乡一级政府可以用“乡镇人民政府”来表示。

9.12 表述主体的词语。

9.12.1 行政相对人一般表述为“公民、法人和（或者）其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。一般情况下，不使用“人民群众”。

9.12.1“机关”指人民代表大会及其常务委员会、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、军事机关。

9.12.3“部门”指人民政府所属的委、办、局。

9.12.4“机构”包括机关、部门内设的组织，以及承担行政管理职能的组织。

9.12.5 负责单位全面工作的领导表述为“主要负责人”；负责分管工作的领导表述为“直接负责的主管人员”“领导成员”。

9.13 数量词。

9.13.1 表示数、量或者程度的词。地方性法规政府规章中

规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系，用“以上”“以下”“以内”“届满”“不满”“超过”“以外”时，“以上、以下、以内、届满”均含本数，“不满、超过、以外”均不含本数。

9.13.2“二”和“两”的使用。表示序数或者小数、分数、百分数和多位数时，用“二”，例如“第二种”“零点二”“三分之二”“百分之二十”“二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”“两个月内”“两次申请”等。

9.13.3 地方性法规政府规章中的数字，按照下列规定使用:

9.13.3.1 地方性法规政府规章的章节、条文序号，行政处罚罚款的幅度和数额，人民代表大会及其常委会的“届次”和会议的“次数”，序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字，均用汉字数字表述;

9.13.3.2 地方性法规政府规章条文中款下设项时，用汉字数字加圆括号依次表述;

9.13.3.3 地方性法规政府规章中公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字，地方性法规政府规章条文中“目”的

序号等，用阿拉伯数字表述；

9.13.3.4 专业术语、固定词组中的数字按照惯例表述。

9.13.4 地方性法规政府规章条文中量词的使用，应当符合法定标准和习惯用法，标准、叙述方式前后应当统一。如地方性法规政府规章中使用量词时，应当用法定计量单位，不用公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等非法定计量单位。

9.13.5 时间单位统一为年、月、日三种，不用“星期、周、天”表示。

10 地方性法规政府规章中常用词语

10.1 日，工作日

10.1.1 “日”是自然日，包含节假日。

10.1.2 “工作日”仅指机关单位正常工作的时间，不包含节假日。

10.1.3 对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

10.2 账，帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

10.3 工作人员，执业人员，从业人员

10.3.1 对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”。

10.3.2 “执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员。

10.3.3 “从业人员”用于表述在法律没有明确资格要求的一般性行业就业的人员。

10.4 根据，依据

10.4.1 引用上位 法作为立法依据时，在上位法名称前用“根

据”。

10.4.2 引用上位法相关条款或者地方性法规、政府规章自身的其他条款时，用“依据”。

10.5 依照，按照，参照、遵照

10.5.1“依照”用于以法律、行政法规作为行为规范依据的情形。一般不将法律、行政法规以外的其他规范性文件作为行为规范的依据。

10.5.2“按照”一般用于对法律规范之外的规则、标准、约定、规定、章程、份额、比例等的表述。

10.5.3“参照”一般用于没有直接纳入地方性法规政府规章调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。对于某些不在地方性法规政府规章的适用范围内，但需要以地方性法规政府规章的某一规定或者标准作为参照物予以处理的情形。

10.5.4“遵照”一般不直接引出依据，而通常与“执行”连用。如对上级机关或者主管部门针对具体事项的认定、决定、核定，可以使用“遵照执行”。

10.6 保护，维护，保障

10.6.1“保护”一般用于对具体的人或者事物。

10.6.2“维护”一般用于对较重要的抽象事物。如在“独立”“统一”“安全”“尊严”“和平”“稳定”“团结”“平等”“权益”“秩序”“制度”等前面使用。

10.6.3“保障”一般用于通过设立保护制度、措施等达到关照、保护目的时使用。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

10.7 制定，规定

10.7.1“制定”用于创制地方性法规政府规章等规范性文件。

10.7.2“规定”用于就具体事项作出决定。

10.7.3 地方性法规政府规章不使用“确定”“核定”“另订”等词语来表达“规定”“制定”的含义。

10.8 作，做

10.8.1 涉及抽象的事物，多写“作”；涉及具体的事物，多写“做”。如：作检查（检讨）、做检查（体检）。

10.8.2 “作出”多与“决定”“解释”等既可以作为名词、也常作为动词的词语搭配使用；“做出”多与“成绩”、“贡献”等名词词语搭配使用。

10.9 设定，设立

10.9.1 “设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置。

10.9.2 “设定”一般既可以作为名词、也常作为动词的词语搭配使用，如与“抵押”“担保”“许可”搭配等。

10.9.3 “设立”一般与名词搭配使用，如“机构”“项目”“基金”等。

10.10 会同，商

10.10.1 “会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为。

10.10.2 “商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供您见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件的情况。

10.11 公布，发布，公告

10.11.1 “公布”用于公布法律文件、结果、标准、目录等。

10.11.2 “发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资

料、警示、预报等。

10.11.3“公告”用于向公众发出告知事项。非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告。

10.11.4 发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

10.12 违法，非法，不法

10.12.1“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。如违法犯罪、违法违纪。

10.12.2“非法”通常情况下也是违法，但是主要强调行为缺乏法律依据。

10.12.3“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的状态，与“不法”相对应的是“守法”。如“不法伤害人”。

10.13 谋取、牟取

10.13.1“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益。

10.13.2“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

10.14 交纳，缴纳

10.14.1“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽，

一般用于当事人自主向有关机关交付款项，不带有强制性。

10.14.2“缴纳”用于当事人向法定机关交付款项，一般带有强制性。

10.15 抵消，抵销

10.15.1“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除的情形。

10.15.2“抵销”用于表述账的冲抵的情形。

10.15.3 立法中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

10.16 改正，更正，纠正

10.16.1“改正”一般用于将错误的行为改为正确的情形，如“责令改正”。

10.16.2“更正”一般用于将文章、谈话、文件中的错字错词错句改为正确的情形。

10.16.3“纠正”一般用于将有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施的情形。

10.17 赋予，授予

10.17.1“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配。

10.17.2“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

10.18 有权，可以

10.18.1“有权”一般在赋予主体某项权利时使用。

10.18.2“可以”一般在规范具体行为时使用。

10.19 批准，核准，审核，备案

10.19.1“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许的情形。

10.19.2“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许的情形。

10.19.3“审核”用于审查重在核定的情形。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等。

10.19.4“备案”用于行政相对人将其行为告知管理机关的情形。

10.20 注销，吊销，撤销，取消

10.20.1 “注销”用于因法定事由取消登记在册的事项或者取消已经批准的行政许可事项的情形等。

10.20.2 “吊销”是一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件的情形。

10.20.3 “撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格的情形。

10.20.4 “取消”用于表达使原有的制度、资格、权利等失去效力的情形，一般可以用“撤销”替换。

11 标点符号的使用

11.1 一般规范。地方性法规政府规章中标点符号的使用应当符合《标点符号用法》的规定。

11.2 地方性法规政府规章条文序号中的标点符号，还应当符合立法规范。

11.2.1 “项”的序号应当使用加括号的汉字数字，表述为“（一）.....”。

11.2.2 “目”的序号用阿拉伯数字后加点，表述为“1.....”。

11.3 分项、分目表述时，各项、目的末尾用分号，最后一项、最后一目末尾用句号；但是，分项、分目中间使用了分号、句号的，该项、目以句号结尾，同时各项、目末尾统一使用句号。定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

11.4 地方性法规政府规章中并列句标点符号的使用。

11.4.1 一个句子内部有 3 个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号（所列举对象内部有顿号的，可以用逗号连接），最后两个并列成

分用“和”或者“以及”连接。

11.4.2 一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

11.4.3 在多重复句中，各并列分句内已便用逗号的，并列分句之间用分号，末尾用句号。

11.5 引号的使用。

11.5.1 除引用方针、原则等文字以及在修正案、修改决定中用引号外，一般不使用引号。

11.5.2 地方性法规政府规章修正案、修改决定中引号的使用规范。

11.5.2.1 引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号标在引号里边。

11.5.2.2 引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，但是在引号外的句末，应当加注标点符号。

11.5.2.3 引号内的内容是分款、项的条文，每款、项的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款、项的后面，应当用后引号。

11.6 其他规范。

11.6.1 地方性法规政府规章标题，除需要使用书名号外，一般不使用标点符号。

11.6.2 除题注、项的序号、注明简称和补充表述以外，一般不使用括号。

11.6.3 不使用问号、感叹号、省略号等标点符号。

11.6.4 主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间可以加逗号。

11.6.5 引号之间、书名号之间，表示并列关系时通常不用顿号。如有其他成分插在并列的引号之间或者并列的书名号之间，宜用顿号。

四、立法工作程序规范

12 立项

12.1 省和设区的市人民政府所属工作部门或者下级人民政府认为需要制定政府规章的，应当向省或者设区的市人民政府报请立项。

12.2 省和设区的市人民政府有关部门应当根据贯彻实施上位法的需要和经济社会发展情况，定期对有关政府规章进行清理，发现与上位法不一致、与现实情况不适应或者与相关政府规章的规定不协调的，应当及时提出修改或者废止的意见，并向本级人民政府报请立项。

12.3 报送制定、修改政府规章的立项申请，应当对制定、修改政府规章的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要制度等作出说明。

12.4 报送废止政府规章的立项申请，应当对废止政府规章的必要性作出说明。

12.5 拟列入下一年度政府规章制定计划的建议项目，起草单位应当将立项报告和由主要负责人签署的政府规章草案送审稿送司法行政部门。

12.6 省和设区的市人民政府司法行政部门应当对收到的立项申请进行论证，重点论证制定政府规章的必要性、制定的时机和条件是否成熟等。

12.7 省和设区的市人民政府司法行政部门可以向社会 公开征集政府规章制定项目建议。对社会公众普遍关注的项目，司法行政部门应当与有关单位沟通协商，论证是否列入年度政府规章制定计划。

12.8 省和设区的市人民政府司法行政部门应当对制定政府规章的立项申请进行汇总研究，结合社会公开征集情况，坚持实际需要与现实可能相结合，拟订本级人民政府年度政府规章制定计划草案以及草案的说明。政府规章制定计划草案经政府 党组会议审议后，提请本级党委常委

会或者全面依法治省（市）委员会审议；经本级党委有关会议审议通过后，再提交政府常务会议审议；经政府常务会议审议通过后，以政府文件或者政府办公厅（室）文件形式印发实施。省、设区的市党委常委会会议或者全面依法治省（市）委员会、政府党组会议、政府常务会议审议政府规章制定计划草案，由司法行政部门主要负责人向会议作说明。

12.9 编制年度政府规章计划，应当坚持立改废释并举的原则。

12.10 年度政府规章计划应当明确政府规章的名称、起草单位、完成时间等。

12.11 对列入年度政府规章制定计划的项目，起草单位应当按照计划确定时间，完成政府规章草案送审稿及其说明的起草工作，草案送审稿及说明经本单位领导集体研究通过后，以请示形式报本级政府。司法行政部门应当及时跟踪了解年度政府规章制定计划执行情况，加强组织协调和督促指导。

12.12 年度政府规章制定计划在执行中，可以根据实际情况予以调整。对暂缓实施的，起草单位应当向本级政府提出书面报告，说明理由；对拟增加的政府规章项目，起草单位应当进行补充论证，由司法行政部门报请本级人民政府同意。

12.13 省和设区的市人民政府组织起草地方性法规草案，也要进行立项论证。有关部门提出的地方性法规立法项目建议，由司法行政部门汇总、论证，统一提出政府拟立法的项目建议，报送本级人大常委会法制工作机构。

13 起草

13.1 省和设区的市人民政府提请本级人大及其常委会审议的地方性法规草案，以及制定政府规章，由省和设区的市人民政府组织起草。

13.2 省和设区的市人民政府可以确定由一个部门或者几个部门具体

负责地方性法规政府规章起草工作。起草单位可以邀请本级人大常委会有关工作机构和司法行政部门提前介入，共同研究立法的必要性、草案体例的合理性、内容的合法性和可行性等。重要地方性法规、政府规章可以由司法行政部门组织起草。

13.3 起草单位应当组成由本单位负责人领导的起草小组，制定起草计划并组织实施；做到领导责任落实、起草人员落实、工作经费落实和完成时限落实。

13.4 起草地方性法规政府规章草案可以邀请相关领域的专家参与起草工作，也可以委托有关专家、教学科研单位、社会组织起草。

13.5 对列入长三角协同立法项目的地方性法规政府规章草案，按照工作协定采用经协商一致的草案文本。

13.6 起草地方性法规政府规章草案，应当深入调查研究，总结实践经验，广泛听取意见。听取意见可以采取书面征求意见、座谈会、论证会、听证会、问卷调查等多种形式。地方性法规政府规章草案有关问题专业性较强，需要进行可行性评价的，应当召开论证会，听取有关专家、部门和人大代表、政协委员等方面的意见。论证情况应当向立法机关报告。

13.7 除依法需要保密的外，起草地方性法规政府规章草案，应当将草案及其说明，通过网络、报纸等媒体向社会公开征求意见。公开征求意见时间，一般不少于 30 日。公众意见采纳情况，应当采取适当形式向社会通报。起草与市场主体生产经营活动密切相关的地方性法规政府规章草案，应当充分听取市场主体、行业协会商会的意见。

13.8 地方性法规政府规章草案有关问题存在重大意见分歧或者涉及利益关系重大调整，需要进行听证的，起草单位应当召开听证会。听证会按照下列程序组织：

13.8.1 听证会公开举行，起草单位应当在举行听证会的 30 日前公布听证会的时间、地点和内容。

13.8.2 参加听证会的机关、组织和公民对起草的地方性法规政府规章草案，有权发表意见。

13.8.3 听证会应当制作笔录，如实记录发言人的主要观点和理由。

13.8.4 起草单位应当认真研究听证会反映的各种意见，起草的地方性法规政府规章草案在报送审查时，应当说明对听证会意见的处理情况及其理由。

13.9 起草地方性法规政府规章草案，应当书面征求相关部门、下级人民政府的意见。相关部门、下级人民政府应当对征求意见稿认真研究，提出意见，经部门、下级人民政府负责人签字或者加盖印章后，按起草部门的要求及时反馈。

13.9.1 涉及机构编制事项的，应当征得机构编制部门同意。

13.9.2 涉及市场准入、产业发展、招商引资、招标投标、政府采购、经营行为规范、资质标准等市场主体经济活动的，应当进行公平竞争审查。

13.9.3 涉及财政支持和税收优惠等事项的，应当征得财政和税务部门同意。

13.10 起草单位应当吸收相关部门、地方的合理意见。起草单位与有关部门有不同意见的，应当充分协商；经过充分协商不能取得一致意见的，起草单位在报送地方性法规政府规章草案送审稿时应当说明情况和理由。

13.11 起草地方性法规政府规章草案，应当征求有关人大代表和政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体、社会组织的意见。

13.12 起草单位应当将地方性法规政府规章草案送审稿及其说明、对送审稿主要问题的不同意见和其他有关参阅材料按规定报送审查。

13.13 报送审查的地方性法规政府规章草案送审稿，应当由起草单位主要负责人签署；几个起草单位共同起草的地方性法规政府规章草案送审稿，应当由该几个起草单位主要负责人共同签署。

13.14 地方性法规政府规章草案送审稿的说明应当对制定地方性法规政府规章的必要性、可行性、主要措施、有关方面的意见，以及对重大分歧意见的处理情况等作出说明。有关参阅材料包括草案条文依据对照表、汇总的公开征求意见和书面征求意见情况、听证会笔录、论证报告、调研报告、国内外有关立法资料等。

13.15 起草地方性法规政府规章草案送审稿，应当贯彻党的路线方针政策和决策部署，适应改革、发展、稳定的需要，从地方实际出发，解决实际问题，增强针对性、适用性和操作性。确需引用上位法内容的，应当准确完整，不得违背上位法规定。

14 审查

14.1 地方性法规政府规章草案送审稿及其说明，由司法行政部门负责统一审查。

14.1.1 审查是否遵循立法法确定的立法原则和权限范围。

14.1.2 审查是否违法设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。

14.1.3 审查是否体现行政机关职权与责任相统一的原则。

14.1.4 审查是否适应经济社会发展和全面深化改革的要求，有利于政府职能转变。

14.1.5 审查是否正确处理有关机关、组织和公民对送审稿主要问题的意见。

14.1.6.审查是否符合立法技术要求。

14.1.7 需要审查的其他内容。

14.2 地方性法规政府规章草案送审稿缓办或者退回起草单位的情形。

14.2.1 制定的基本条件尚不成熟的。

14.2.2 有关部门对送审稿规定的主要制度存在较大争议，起草单位未与有关部门协商的。

14.2.3 送审稿内容和报送形式不符合要求的。

14.3 地方性法规政府规章草案送审稿征求意见方式。

14.3.1 司法行政部门应当将初审、修改后的地方性法规政府规章草案送审稿或者送审稿涉及的主要问题发送有关机关、组织或者专家征求意见。

14.3.2 司法行政部门应当就送审稿涉及的主要问题，深入基层进行调查研究，听取有关机关、组织和公民的意见。司法行政部门可以选择县级以下国家机关、企事业单位、街道办事处、村（居）民委员会、社会组织等作为立法联系点，拓宽公民有序参与立法途径。

14.3.3 送审稿涉及重大问题的，司法行政部门应当召开由有关机关、组织、专家等参加的座谈会、论证会，听取意见，研究论证。

14.3.4 送审稿直接涉及公民、法人或者其他组织切身利益，有关机关、组织或者公民对其有重大意见分歧，司法行政部门可以向社会公布，征求意见；起草单位在起草过程中未举行听证会的，司法行政部门可以举行听证会。

14.4 地方性法规政府规章草案送审稿的协调。

14.4.1 省和设区的市人民政府有关部门对送审稿涉及的主要措施、管理体制、权限分工等问题有不同意见的，司法行政部门应当进行协

调，达成一致意见；不能达成一致意见的，应当将主要问题、有关部门的意见和司法行政部门的意见上报本级人民政府，由政府分管领导进行协调，力求达成一致意见。

14.4.2 对部门间争议较大的重要立法事项，司法行政部门可以邀请专家、教学科研单位、社会组织等对送审稿中的重大分歧意见进行评估，充分听取各方意见，及时解决分歧意见。

14.5 司法行政部门应当认真研究各方面的意见，与起草单位协商后，对送审稿进行修改，形成草案和说明。说明应当包括地方性法规政府规章拟解决的主要问题、主要措施以及与有关部门的协调情况等。

14.6 地方性法规政府规章草案和说明由司法行政部门主要负责人签署，提出提请本级人民政府有关会议审议的建议。

15 决定

15.1 地方性法规草案经政府常务会议或者全体会议讨论通过后，以省政府议案提请本级人大常委会会议审议。政府规章应当经政府常务会议或者全体会议决定。

15.2 有关政治方面的配套政府规章草案，以及对经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大体制和重大政策作出调整的政府规章草案，在提请政府常务会议审议前，由政府党组将草案或者草案中涉及的重大问题报告本级党委，经本级党委同意后，按法定程序提请审议。

15.3 政府常务会议或者全体会议讨论地方性法规政府规章草案时，司法行政部门主要负责人应当到会作草案说明。起草单位和相关部门的主要负责人应当按照政府常务会议或者全体会议的通知要求参加会议，作补充说明。

15.4 地方性法规政府规章草案经政府常务会议或者全体会议讨论通过后，司法行政部门应当根据会议讨论意见进行修改。

15.5 地方性法规草案及其说明，由司法行政部门拟制议案代拟稿，经本级政府批准后，提请本级人大常委会会议审议。

16 政府规章公布施行

16.1 政府规章由政府主要负责人签署命令公布施行。

16.1.1 公布政府规章的命令应当载明该政府规章的制定机关、序号、政府规章名称、通过日期、施行日期、政府主要负责人署名以及公布日期。

16.1.2 经过修改的政府规章，还应当依次载明修改机关、修改日期，并公布新的文本。

16.2 政府规章公布后，应当及时在本级人民政府公报和中国政府法制信息网、本级人民政府网站以及在本行政区域范围内发行的报纸上刊载。在地方人民政府公报上刊载的政府规章文本为标准文本。

16.3 政府规章一般应当自公布之日起 30 日后施行；但是公布后不立即施行将有碍政府规章施行的，可以自公布之日起施行。

17 政府规章备案

17.1 政府规章应当自公布之日起 30 日内报国务院备案，同时报本级人大常委会备案。设区的市人民政府规章还应当同时报省人大常委会和省人民政府备案。

17.2 报送政府规章备案，应当提交备案报告、政府规章文本和说明，并同时报送政府规章的电子文本。

17.2.1 国家机关、社会团体、企业事业组织、公民认为政府规章同法律、行政法规相抵触的，可以向国务院书面提出审查的建议。

17.2.2 国家机关、社会团体、企业事业组织、公民认为设区的市人民政府规章同法律法规相抵触，向省人民政府书面提出审查建议的，省人民政府司法行政部门应当按照规定进行审查。

18 政府规章解释

18.1 政府规章解释权属于其制定机关。

18.2 政府规章需要解释的情形。

18.2.1 政府规章的规定需要进一步明确具体含义的。

18.2.2 政府规章制定后出现新的情况，需要明确适用政府规章依据的。

18.3 政府规章解释由其制定机关的司法行政部门参照政府规章送审稿审查程序提出意见，报请制定机关批准后公布。

18.4 政府规章的解释同政府规章具有同等效力。

19 立法后评估

19.1 省、设区的市人民政府司法行政部门和省、设区的市人民政府行政主管部门是政府规章的评估机关。省、设区的市人民政府司法行政部门负责立法后评估的组织、指导和协调工作。省、设区的市人民政府行政主管部门对其负责组织实施的政府规章进行立法后评估。对直接涉及公民、法人或者其他组织切身利益的政府规章进行立法后评估，也可以由司法行政部门组织实施。

19.2 评估机关可以根据需要，将立法后评估的部分事项或者全部事项委托给教学科研单位、社会组织（以下统称受委托评估单位）进行。评估机关应当指导、监督受委托评估单位开展立法后评估工作。受委托评估单位在委托范围内，以评估机关名义开展评估，不得将评估工作转委托其他单位或者个人。

19.3 政府规章应当组织开展立法后评估的情形。

19.3.1 政府规章拟上升为地方性法规的。

19.3.2 法律法规修改或者政策出现重大调整，可能对政府规章的主要内容产生影响的。

19.3.3 所调整事项相应的经济社会情况已经发生较大变化的。

19.3.4 行政复议、行政诉讼中反映问题较多或者公民、法人和其他组织提出意见较多的;

19.3.5 其他有必要进行评估的情形。

19.4 立法后评估应当把握的标准。

19.4.1 合法性。是否超越权限，相关规定是否符合立法原则和精神，与上位法是否抵触。

19.4.2 合理性。相关规定是否符合公平、公正原则，对社会关系的规范是否科学合理，所规定的措施和手段是否适当、必要，法律责任是否合适、完备。

19.4.3 适应性。相关制度设计和程序安排是否与实际相符，配套制度是否完备，在相关社会关系调整中是否发挥作用。

19.4.4 可操作性。规定的体制、机制、措施是否明确、具体、可行，规定的内容是否有利于相关利益的协调与处理，能否有效解决实际矛盾和问题。

19.4.5 效益性。立法与实施所需要的社会成本与可得到的收益是否符合效益原则，法律效果以及经济、社会、生态效果是否统一。

19.4.6 规范性。立法技术是否规范，相关概念界定是否明确，逻辑结构是否严密，条文表述是否简明、准确。

19.5 立法后评估程序。

19.5.1 成立评估工作组。评估工作组由评估机关或者受委托评估单位的工作人员组成，也可以邀请公众代表、人大代表、政协委员、专家、法治工作者等参加。

19.5.2 制定评估方案。评估方案主要包括评估目的、评估内容和标准、评估方法、评估步骤和时间安排、经费和组织保障等。

19.5.3 开展调查研究。通过实地考察、专题调研、座谈会、问卷调查、专家论证等方法，收集实施机关、行政相对人、专家、公众的意见建议。

19.5.4 进行分析评价。对收集到的材料进行分析研究，对照评估内容和标准进行分析评价，提出初步评估结论。

19.5.5 形成评估报告。对初步评估结论进行进一步研究和论证，对政府规章继续施行或者修改、废止、解释、制定配套制度、改进管理等方面，提出评估意见，形成正式的评估报告。

19.6 立法后评估报告应当包括的内容。

19.6.1 评估工作的基本情况。

19.6.2 实施绩效、制度设计等评估内容分析。

19.6.3 评估结论及建议。

19.6.4 其他需要说明的问题。

19.7 立法后评估报告的应用。

19.7.1 立法后评估报告建议修 改或者废止的政府规章，有关部门应当研究，确定是否需要修改或者废止。

19.7.2 有关部门根据立法后评估报告修 改或者废止政府规章，原则上应当采纳评估报告提出的建议，未采纳的应当在起草说明中说明理由。

19.7.3 立法后评估报告建议完善有关配套制度的，有关部门应当在法定权限内及时办理。

19.7.4 立法后评估报告提出改进行政执法建议的，有关部门应当及时采取措施予以落实。

《河北省地方政府立法技术规范（试行）》

（三政办〔2015〕73号）

第一章 总 则

第一条 为了使地方政府立法技术进一步规范化和科学化，提高立法质量，根据《中华人民共和国立法法》《河北省地方政府立法规定》等有关法律、法规、规章，结合本省实际，制定本规范。

第二条 本省行政机关依照职权进行的地方性法规草案、政府规章草案（以下统称草案）立法活动中涉及的立法技术，适用本规范。

第三条 立法技术应当符合以下基本要求：

（一）草案形式服务于立法宗旨和草案内容；

（二）草案结构逻辑严密，章节设置科学合理；

（三）草案语言准确、简洁、严谨，符合国家通用语言文字规范和法律语言表述惯例；

（四）草案文本格式统一、规范。

第四条 政府法制机构应当加强沟通和协调，及时解决立法中遇到的技术问题，不断完善立法技术规范。

行政机关工作人员进行立法活动，应当根据实际情况和需要，依照本规范，正确运用立法技术，不断提高立法水平。

第二章 草案名称

第五条 草案名称一般由行政区划、规范事项和体例形式三要素构成。草案名称应当完整、准确、简明。

第六条 地方性法规草案名称的体例形式一般分为“条例”“实施办法”“规定”和“决定或者决议”等：

（一）对没有直接上位法依据，需要对某一方面的事项作出全面、系统、具体规定的，或者已有直接上位法依据，需要对直接上位法中某些专项内容作出全面、系统、具体规定的，可以采用“条例”的形式；

（二）根据法律授权或者为贯彻实施法律和行政法规，根据本行政区域实际情况需要作比较具体、详细规定的，可以采用“实施办法”的形式；

（三）以省人民代表大会或者常务委员会名义对某一事项作出决定的，可以采用“规定”、“决定或者决议”等形式。

第七条 政府规章草案名称的体例形式一般分为“实施办法”“规定”“办法”“决定”等：

（一）为贯彻法律法规，根据本行政区域实际情况作出具体、详细规范的，可以采用“实施办法”的形式；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出全面规范的，可以采用“规定”的形式；

（三）对某一具体事项作出专项规范的，可以采用“办法”的形式；

（四）对某一重要事项或者重大行动作出部署性规定的，可以采用“决定”的形式。

政府规章草案的名称不得使用“条例”。非特殊原因不用“暂行”“试行”等词语。

第八条 题注是指草案名称下用以反映草案文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字，一般在括号内标注，并载明该草案的通过机关、通过日期、通过的会议届次等。

第三章 草案结构

第一节 结构设置

第九条 草案结构是指立法内容按照一定顺序和要求依次排列的组织

形式,包括内容结构和形式结构。

第十条 草案的内容结构应当根据所调整社会关系发展变化的客观实际,按照各要素固有的排列和连接方式,正确反映行为模式和法律后果等法律规范的逻辑关系。

第十一条 草案的形式结构应当按照下列规定设置:

(一)按照章、节、条、款、项、目的顺序排列;

(二)章名应当概括反映本章的主要内容,章的序号用中文数字依次表述;

(三)章的条文较多且有若干相对独立的内容时,可以设节,节名应当概括反映本节的内容,节的序号用中文数字依次表述;

(四)条的内容应当具有独立性和完整性,条的序号用中文数字依次表述;

(五)同一条中包含两层以上相互关联内容的可以设款,每一款应当只表述一层意思,并按照自然段的形式依次表述;

(六)条和款的内容需要细化或者列举时,可以设项,每项的内容只能包含条或者款中的一层意思,项的序号用中文数字加小括号依次表述;

(七)项中的内容仍需细分的,可以在项下设目,目的序号用阿拉伯数字加下脚点依次表述。

草案条文少、内容层次简单的,可以不设章、节,各部分内容按照一定的逻辑顺序依次表述。

第十二条 草案一般分为总则、分则和附则三个部分。

第二节 总则部分

第十三条 总则是草案的首要部分,表述的是草案统贯全篇的内容,对整部草案起到提纲挈领的作用,应当综合反映草案所调整的社会关系的基本要素。

草案分章的,总则部分的内容应当作为第一章;草案不分章的,应当在草案正文的开端集中表述属于总则部分的内容。

第十四条 总则部分的主要内容:

(一)立法目的和依据;

(二)适用范围;

(三)核心概念;

(四)基本原则;

(五)部门职责。

第十五条 立法目的应当具有针对性,内容表述应当直接、具体、明确,并按照由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

第十六条 立法依据是制定草案所依据的上位法。主要列举直接或者主要上位法,一般不列举间接上位法,不得列举同位法和下位法。

第十七条 草案的适用范围是指草案适用的地域、对象和行为。

地域是指草案适用的行政区域,一般表述为:“本×行政区域内”;对象是指草案所调整的特定的人或者组织,一般表述为:“单位和个人”;行为是指草案所调整的特定行为,一般表述为:“从事(进行)XX 活动”。

第十八条 草案适用范围句式较长的,一般表述为:“.....,适用本办法”;句式较短的,一般表述为:“本办法适用于.....”

草案适用范围中需排除某一部分的,一般表述为:“.....除外”或者“法律、法规另有规定的,从其规定”。

第十九条 草案涉及的核心概念在总则中规定,一般表述为:“本 XX 所称 XX,是指.....”

第二十条 基本原则应当体现草案调整社会关系必须遵循的基本指导思想和准则,符合国家的方针、政策,有上位法依据或者被实践所公认;表

述应当简洁、准确,具有高度的概括性和含义的确定性。

第二十一条 草案对部门职责作出规定的,一般不写明部门的具体名称,表述为: “XX 人民政府 XX 部门负责本行政区域内的 XX 工作”。

设区的市、县(市、区)人民政府与省人民政府机构设置不对应的,表述为: “省人民政府 XX 部门主管全省的 XX 工作”,“设区的市、县(市、区)人民政府管理(负责)XX 工作的部门主管本行政区域内的 XX 工作”。

草案内容涉及其他部门不必明确其具体职责的,一般表述为: “XX、XX 等有关部门应当按照各自职责,做好相关工作”。

第二十二条 草案不作增设机构、编制的规定,一般不规定预算经费或者专项资金等内容。

第三节 分则部分

第二十三条 分则是草案的主体部分,位于草案总则之后,附则之前。分则应当体现立法宗旨和立法原则,一般按照所调整社会关系的内在发展顺序排列。

第二十四条 分则部分的主要内容:

(一)部门的权力与责任;

(二)调整对象的权利和义务;

(三)行政许可、行政处罚、行政强制等行为规范;

(四)与实体规范相对应的程序;

(五)救济措施(国家有关诉讼、复议、仲裁和国家赔偿等法律法规已有明确规定的一般不再规定);

(六)法律责任。

第二十五条 草案对部门权力和责任的规定应当具体、明确。草案在规定行政权力的同时,应当规定承担的相应责任,做到权力与责任相对应,

保障公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害。

对权力行使程序的规定，应当合法、合理、便民，符合公开、公正、公平、效率和有利于执行与监督的要求。

第二十六条 涉及公民、法人和其他组织权利的规定，应当具体明确。上位法已作规定的，从其规定；上位法对权利未作限制性规定的，草案不得作限制性规定。

公民、法人和其他组织承担的义务应当与其享有的权利相适应。在规定公民、法人和其他组织应当履行的义务时，应当明确规定其享有的权利，做到权利与义务相统一。

第二十七条 法律规范一般按照下列规定表述：

（一）权利性规范是指赋予公民、法人和其他组织权利的规定，一般在权利主体后使用“可以”、“有权”等用语；

（二）义务性规范是指要求公民、法人和其他组织履行义务的规定，在义务主体后使用“应当”、“有义务”等用语，一般不使用“必须”。

（三）禁止性规范是指要求公民、法人和其他组织不得从事特定活动的规定，使用“不得”或者“禁止”等用语，一般不使用“不准”“不应”“不能”“严禁”等用语。

第二十八条 草案中涉及的行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政裁决、行政收费等内容，应当符合有关法律、法规的规定，明确实施机关、条件、程序和期限等主要事项。

第二十九条 法律责任应当与行政机关的责任、行政管理相对人的义务相对应，不履行责任、义务的，应当承担相应的法律责任。法律责任一般作为分则的专门部分放在分则的末尾。

第三十条 法律责任分为行政责任、民事责任、刑事责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚适用于行政管理相对人；行政处分适

用于行政管理部门及其工作人员。

草案规定民事责任应当符合民事法律规范。

草案不得设定刑事责任,可以明确对构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十一条 法律责任中的处罚条款一般按照下列方式表述:

(一)条文对应方式,一般表述为:“违反本办法第×条规定的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚)”;

(二)行为归纳方式,一般表述为:“违反本办法规定,有下列行为之一的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚):(一)XX的(指违法行为);(二)XX的(指违法行为);.....”;

(三)条文对应和行为归纳综合表述方式,一般表述为:“违反本办法第×条第×款规定,有XX (指某种违法行为)的,由XX (指实施处罚的主体)予以XX (指行政处罚)”。

第四节 附则部分

第三十二条 附则是草案的补充部分,位于草案的尾部,一般包括名词解释、参照适用、施行日期和废止条款等内容。

第三十三条 名称、术语、一般性概念等名词解释一般表述为:“XX,是指(包括)XX”。

第三十四条 参照适用本草案的,一般表述为:“XX的XX (区域、主体、行为等),参照本办法的规定执行”。

第三十五条 施行日期一般表述为:“本XX自×年×月×日起施行”。该日期一般自草案公布之日起最短不少于一个月。

第三十六条 废止条款紧接在草案施行日期之后。一般表述为:“本XX自×年×月×日起施行。×年×月×日XXX (制定主体)公布(通过)的《XX》同时废止”。

第四章 语言文字规范

第三十七条 草案语言应当准确、简洁、严谨,符合国家通用语言文字规范,并避免下列情形:

(一)累赘冗长、同义反复;

(二)使用夸张、比喻或者带有感情色彩的修饰性语言;

(三)使用宣言性、论述性语言;

(四)使用生造词、模糊性的修饰词或者口头用词。

第三十八条 在同一草案中使用的名称、术语、概念和规范同类事项的用语应当保持一致。

第三十九条 草案中应当使用“可以”“应当”“或者”“如果”“按照”等双音节词语。

第四十条 量词名称应当符合国家规范。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位,不得在草案中使用。

第四十一条 序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额,以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字,应当用汉字数字表述。

公历年、月、日,统计表中的数字,需要精确到小数点后的数字等,应当用阿拉伯数字表述。

第四十二条 使用标点符号应当符合《标点符号用法》(GB/T15834-2011)的规定,不使用问号、感叹号。

第四十三条 草案对上位法已经明确规定的内容,一般不作重复性规定,确需规定的,应当注意规定内容的完整性、准确性和必要性。

第四十四条 草案句式表述应当完整、明确,符合语法规范,词语搭配合理,一般不使用长句。

第五章 附 则

第四十五条 本省各级行政机关制定规范性文件涉及的技术事宜,参照本规范执行。

第四十六条 本规范自 2015 年 7 月 1 日起施行。

附件：河北省地方政府立法语言文字范例

附件:

河北省地方政府立法语言文字范例

一、条文表述规范

1 部门名称

1.1 草案一般不写明部门的具体名称,一般表述为:“XX 主管部门”。有直接上位法的,部门名称应当与上位法保持一致;没有直接上位法的,部门名称参照省政府办公厅印发的《省政府机构简称》(办字〔2013〕142 号)表述。其他机构名称参照省编办、省外办印发的《省直机关中英文机构名称及简称》(冀机编办〔2011〕122 号)表述。

示例:省人民政府口岸主管部门负责全省口岸的综合管理和协调服务工作。

省人民政府口岸主管部门的派出机构和口岸所在地设区的市人民政府口岸主管部门(以下统称口岸所在地设区的市口岸主管部门),负责所在地口岸的综合管理和协调服务工作。

国家设在本省的海关、出入境检验检疫机关、出入境边防检查机关、海事机关的派出机构(以下统称口岸查验机构)按照各自的职责,负责口岸的检查、检验、检疫和监督管理等工作,并协同落实与本省口岸开放、运行有关的行政服务工作。

口岸所在地县级以上人民政府有关部门按照各自的职责,负责与本省口岸开放、运行有关的行政服务工作。(河北省口岸服务办法第四条)

1.2 对某些部门,实践中已有固定表述的,如“公安机关”“审计机关”“监察机关”“海关”等,一般仍保留原来的表述方式。

示例 1:公安机关的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规的个人或者组织,依法可以实施行政强制措施、行政处罚。(人民警察法第七条)

示例 2: 审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。(审计法第五条)

示例 3: 监察机关是人民政府行使监察职能的机关,依照本法对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。(行政监察法第二条)示例 4: 进出境运输工具、货物、物品,必须通过设立海关的地点进境或者出境。在特殊情况下,需要经过未设立海关的地点临时进境或者出境的,必须经国务院或者国务院授权的机关批准,并依照本法规定办理海关手续。(海关法第八条)1.3 对少数情况特殊的部门,应当表述准确,如司法厅就不能直接表述为“司法部门”,应当表述为“司法行政部门”。

示例: 司法行政部门依照本法规定对公证机构、公证员和公证协会进行监督、指导。(公证法第五条)

2 引用

2.1 引用法律、法规、规章名称时,应当使用全称和书名号,但是注明简称的除外。

示例 1: 为整合不动产登记职责,规范登记行为,方便群众申请登记,保护权利人合法权益,根据《中华人民共和国物权法》等法律,制定本条例。(不动产登记暂行条例第一条)

示例 2: 根据《中华人民共和国政府采购法》(以下简称政府采购法),制定本条例。(政府采购法实施条例第一条)

2.2 引用法律、法规、规章条文序号时,三个以上连续序号的表述一般使用“第×条至第×条”,不连续序号的表述一般使用“第×条.....第×条”。

示例 1: 本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的,对其没有违法所得的价格违法行为,可以处 10 万元以下的罚款。

本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的,对其没有违法所得的价格违法行为,按照前款规定处罚;情节严重的,处10万元以上50万元以下的罚款。(价格违法行为行政处罚规定第十一条)

示例2:将第七十七条、第七十八条、第九十二条中的“行政处分”修改为“处分”。(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第十三项)

3“的”字结构。是指“的”字在句尾,省略中心语的一种表述形式,用于对条文适用的条件、主体、行为等事项的表述,一般表述为:“.....的,.....”。

示例1:正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。(刑法第二十条第二款)

示例2:组织、策划、实施武装叛乱或者武装暴乱的,对首要分子或者罪行重大的,处无期徒刑或者十年以上有期徒刑;对积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑;对其他参加的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

策动、胁迫、勾引、收买国家机关工作人员、武装部队人员、人民警察、民兵进行武装叛乱或者武装暴乱的,依照前款的规定从重处罚。(刑法第一百零四条)4“除外”结构。是指有“除”、“外”搭配的句式,用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述。

4.1对条文内容作扩充表述时,置于条文中间,表述为“.....除.....外,还.....”。

示例:拟设分行的外国银行除应当具备本条例第九条规定的条件外,还应当具备下列条件:

(一)提出设立申请前1年年末总资产不少于200亿美元;

(二)资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院

银行业监督管理机构的规定。（外资银行管理条例第十二条）4.2 对条文内容作排除、例外规定表述时，可以置于句首、条文中间或者句尾，表述为：“除.....外，.....”“.....除.....外，.....”或者“.....除外”。

示例 1：除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外，其他规范性文件不得设定行政处罚。（行政处罚法第十四条）

示例 2：列入常务委员会会议议程的法律案，除特殊情况外，应当在会议举行的七日前将法律草案发给常务委员会组成人员。（立法法第二十六条）

示例 3：当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。（行政处罚法第四十五条）

5 法律责任

5.1 对行政机关及其工作人员违法行为的种类、状态及相应法律责任的规定应当具体、明确。行政机关及其工作人员应当作为而不作为造成危害后果，需要追究其法律责任的，应当根据实际情况作出相应规定。

示例：违反本条例规定，县级以上地方人民政府及其城镇排水主管部门和其他有关部门，不依法作出行政许可或者办理批准文件的，发现违法行为或者接到对违法行为的举报不予查处的，或者有其他未依照本条例履行职责的行为的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；直接负责的主管人员和其他直接责任人员的行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定，核发污水排入排水管网许可证、排污许可证后不实施监督检查的，对核发许可证的部门及其工作人员依照前款规定处理。（城镇排水与污水处理条例第四十六条）5.2 对民事责任的规定应当符

合民事法律的规定或者以法律、法规的规定作为依据,不得违反法律规定或者不适当地限定民事责任承担者和民事责任的范围以及民事责任的承担方式。一般表述为:“违反本办法的规定,.....依法承担民事责任”。民事责任一般在行政责任之后表述。

示例:单位或者个人违反本法规定,导致突发事件发生或者危害扩大,给他人人身、财产造成损害的,应当依法承担民事责任。(突发事件应对法第六十七条)5.3 对刑事责任的表述应当符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定,可以针对具体违法行为表述为: “违反本办法第×条规定,有 XX (违法行为),构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

示例:违反本办法第十三条、第十四条、第十五条、第二十一条第一款规定的,由盐业行政主管部门、工商行政管理机关和食品卫生监督机构按职责分工予以制止,责令其停止销售,没收其非法所得,并可以处以不超过非法所得额五倍的罚款;情节严重的,工商行政管理机关有权吊销其营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(河北省盐业管理实施办法第二十三条)

6 修正与修订

对草案进行部分修改,采用修正案的形式,并以决定的形式向社会公布;对草案进行全面修改,采用修订草案的形式。

6.1 修正

6.1.1 名称: 可表述为“河北省× × 办法修正案(草案)”。

示例:中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法修正案(草案)

6.1.2 主体部分:依次列举有关条款的修改情况,其表述方式为:

①将第×条修改为“.....”;

示例:将第三条修改为: “安全生产工作应当以人为本,坚持安全发

展,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,强化和落实生产经营单位的主体责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第一条)

②将第×条中的“.....”修改为“.....”;

示例:将第二十六条第二款中的“矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目”修改为“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目”。(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第六项)③增加一条,作为第×条;

示例:增加一条,作为第十二条:“有关协会组织依照法律、行政法规和章程,为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务,发挥自律作用,促进生产经营单位加强安全生产管理。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第六条)④增加一款,作为第×条第×款;

示例:将第七十七条改为第八十七条,第一款增加一项,作为第四项:“在监督检查中发现重大事故隐患,不依法及时处理的”。

增加一款,作为第二款:“负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员有前款规定以外的滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”(全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第三十五条)

⑤删去第×条(第×款);

示例:将第四十六条改为第六十八条,第五十五条改为第七十一条。删去第三十五条、第九章的章名、第六十七条、第六十八条、第六十九

条、第七十二条。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定第六十一条）⑥将第×条第×款、第×条第×款中的“.....”修改为“.....”；

示例:将第七十七条、第七十八条、第九十二条中的“行政处分”修改为“处分”。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第十四项）⑦条文增删后,条文的顺序作相应调整。

示例:增加一条,作为第五十八条:“生产经营单位使用被派遣劳动者的,被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利,并应当履行本法规定的从业人员的义务。”（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第二十五条）

6.1.3 结尾部分:交代修改部分的施行日期和重新公布事项,其表述方式为:“本决定自×年×月×日起施行。《河北省XX办法》根据本决定作相应修改,重新公布。”

示例:本决定自2015年5月1日起施行。

《中华人民共和国行政诉讼法》根据本决定作相应修改,重新公布。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定第六十一条）

6.2 修订

采用修订形式的,公布新的文本,实施日期为修订后的实施日期,表述为:“本办法自×年×月×日起施行。×年×月×日XX公布的《XX》同时废止。”

示例:本条例自公布之日起施行。2001年6月13日国务院公布的《城市房屋拆迁管理条例》同时废止。本条例施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目,继续沿用原有的规定办理,但政府不得责成有关部门强

制拆迁。（国有土地上房屋征收与补偿条例第三十五条）

7 废止

采用废止决定方式废止草案的,涉及的文本主要包括废止案说明和废止决定。

7.1 废止政府规章决定的正文内容一般表述为:“×年×月×日省政府第×次常务会议决定,废止《XXXXXXX》（×年×月×日河北省人民政府〔201×〕第×令公布）,现予公布。本决定自公布之日起施行。”

示例:经 2005 年 5 月 27 日省政府第 46 次常务会议讨论决定,废止《河北省食品生产许可证管理办法（试行）》和《河北省工业生产许可证管理规定》,现予公布。（河北省人民政府关于废止《河北省食品生产许可证管理办法（试行）》和《河北省工业生产许可证管理规定》的决定）7.2 废止地方性法规决定的正文内容一般表述为:“河北省人民代表大会常务委员会 XX 会议通过的《XX》自×年×月×日（本决定公布之日）起废止。”

示例:第一届全国人民代表大会常务委员会第九十六次会议于 1958 年 6 月 3 日通过的《中华人民共和国农业税条例》自 2006 年 1 月 1 日起废止。（全国人大常委会关于废止《中华人民共和国农业税条例》的决定）

8“但书”的表述

8.1 规定例外情形,当立法设定的行为规范可能与其上位法或者其他相关法律、法规、规章有交叉,为了不与上位法或者其他相关法律、法规、规章抵触、冲突,可以专门作“但书”表述,一般表述为“.....但法律、法规、规章另有规定的除外”。

示例:行政机关作出行政决定时,法律、法规要求说明理由的,应当在行政决定中说明理由。对相同或者同一性质的行为、事件,应当作出相同

的处理,但法律、法规另有规定的除外。(河北省企业权益保护规定第九条第二款)8.2 规定限制情形,一般表述为“但(但是).....不(不得).....”。

示例:经营者和消费者有约定的,应当按照约定履行义务,但双方的约定不得违背法律、法规的规定。(消费者权益保护法第十六条第二款)8.3 规定附加情形,一般表述为“但(但是) ..... 可以(应当).....”。

示例:不具备本办法第十条、第十一条、第十二条规定的工作经验和培训要求,但具有本办法第十条规定的教育背景,经环境保护主管部门及其派出机构或者受委托从事核与辐射安全监督检查活动的单位人事部门批准到其单位工作,需要参加核与辐射安全监督检查的人员,可以申请领取临时核与辐射安全监督检查人员证件。(核与辐射安全监督检查人员证件管理办法第九条第二款)

二、常用词语规范

9 和,以及,或者

9.1“和”连接的并列句子成分,其前后成分无主次之分,互换位置后在语法意义上不会发生意思变化,但是在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。

示例 1:一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。(宪法第五条第三款)

示例 2:较大的车站、机场、港口、高等院校和宾馆应当设置提供邮政普遍服务的邮政营业场所。(邮政法第九条第二款)

9.2“以及”连接的并列句子成分,其前后成分有主次之分,前者为主,后者为次,前后位置不宜互换。

示例 1:开庭应当公开,但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私以及

当事人约定不公开的除外。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第三十条第三款）

示例 2: 国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要,可以规定在饮用水水源保护区内,采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（水污染防治法第六十三条）

9.3“或者”表示一种选择关系,一般只指其所连接的句子成分中的某一部分。

示例: 任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。（宪法第十条第四款）

10 应当,必须

“应当”与“必须”的含义没有实质区别。法律在表述义务性规范时,一般用“应当”,不用“必须”。

示例: 仲裁庭对农村土地承包经营纠纷应当进行调解。调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书;调解不成的,应当及时作出裁决。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第十一条第一款）

11 不得,禁止

“不得”“禁止”都用于表述禁止性规范。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中,“禁止”一般用于无主语的祈使句中。

一般不使用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”和“禁止”相近的词语表述禁止性规范。

示例 1: 任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。（宪法第五条第五款）

示例 2: 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自

由,禁止非法搜查公民的身体。(宪法第三十七条第三款)

12 但是,但

“但是”“但”二者的含义相同,只是使用习惯不同。法律中的但书,一般用“但是”,不用单音节词“但”。“但是”后一般加逗号,在简单句中也可以不加。

示例 1:县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。(商标法第十条第一款)

示例 2:中华人民共和国年满十八周岁的公民,不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限,都有选举权和被选举权;但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。(宪法第三十四条)

13 依照,按照,参照

13.1 规定以法律、法规作为依据的,一般用“依照”。

示例:国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定,分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责,享有出资人权益。(企业国有资产法第四条第一款)13.2“按照”一般用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述。

示例:履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定,定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。(企业国有资产法第十五条第二款)13.3“参照”一般用于没有直接纳入法律调整范围,但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。

示例:本法第二条规定的用人单位以外的单位,产生职业病危害的,其职业病防治活动可以参照本法执行。(职业病防治法第八十八条第一款)

14 制定,规定

14.1 表述创设法律、法规等规范性文件时,用“制定”;表述就具体事项作出决定时,用“规定”。

示例 1:省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。(立法法第六十三条第一款)

示例 2:全国人民代表大会代表名额和代表产生办法由法律规定。(宪法第五十九条第三款)

14.2 在表述制定或者规定的语境下,与“规定” “制定”相近似的用语“确定”“核定”“另订”等,今后立法中一般不再使用,统一代之以“规定” “制定”或者“另行制定” “另行规定”。

示例 1:工程建设标准化管理规定,由国务院工程建设主管部门依据《标准化法》和本条例的有关规定另行制定,报国务院批准后实施。(标准化法实施条例第四十二条)

示例 2:军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。宗教学校教育由国务院另行规定。(教育法第八十二条)

15 会同,商

15.1 “会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者, “会同”后面的主体是参与者,双方需协商一致,共同制定、发布规范性文件或者作出其他行为。

示例:各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案,妥善保管。会计档案的保管期限和销毁办法,由国务院财政部门会同有关部门制定。(会计法第二十三条)15.2 “商”用于前面的主体是事情的主办者,后面的主体是提供意见的一方,在协商的前提下,由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

示例:司法鉴定的收费项目和收费标准由国务院司法行政部门商国务院价格主管部门确定。(全国人大常委会关于司法鉴定管理问题的决定第十五条)

16 缴纳,交纳

“交纳”较“缴纳”的含义更广,涵盖面更宽。法律中规定当事人自己向法定机关交付款项时,一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时,可以用“缴纳”。

示例 1:当事人进行民事诉讼,应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外,并按照规定交纳其他诉讼费用。(民事诉讼法第一百一十八条第一款)

示例 2:违反本法规定,应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金,其财产不足以同时支付时,先承担民事赔偿责任。(产品质量法第六十四条)

17 抵消,抵销

“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除,“抵销”用于表述账的冲抵。法律中表述债权债务的相互冲销抵免情形时,用“抵销”,不用“抵消”。

示例:合伙人发生与合伙企业无关的债务,相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务;也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。(合伙企业法第四十一条)

18 账,帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时,用“账”,不用“帐”。

示例:保险代理机构、保险经纪人应当有自己的经营场所,设立专门账簿记载保险代理业务、经纪业务的收支情况。(保险法第一百二十三

条）

19 以上,以下,以内,不满,超过

规范年龄、期限、尺度、重量等数量关系,涉及以上、以下、以内、不满、超过的规定时，“以上、以下、以内”均含本数,“不满、超过”均不含本数。

示例 1:盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处 5 日以上 10 日以下拘留,可以并处 500 元以下罚款;情节较重的,处 10 日以上 15 日以下拘留，可以并处 1000 元以下罚款。（治安管理处罚法第四十九条）

示例 2:公安机关对吸毒成瘾人员决定予以强制隔离戒毒的,应当制作强制隔离戒毒决定书,在执行强制隔离戒毒前送达被决定人,并在送达后二十四小时以内通知被决定人的家属、所在单位和户籍所在地公安派出所;被决定人不讲真实姓名、住址,身份不明的,公安机关应当自查清其身份后通知。（禁毒法第四十条）

示例 3:劳动合同期限三个月以上不满一年的,试用期不得超过一个月;劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过六个月。（劳动合同法第十九条第一款）

20 日,工作日

“日”和“工作日”在法律时限中的区别是:“日”包含节假日,“工作日”不包含节假日。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的,应当用“日”,不用“工作日”。

示例 1:公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间

可以延长一日至四日。（刑事诉讼法第八十九条第一款）

示例 2: 人民法院对当事人提出的回避申请，应当在申请提出的三日内，以口头或者书面形式作出决定。申请人对决定不服的，可以在接到决定时申请复议一次。复议期间，被申请回避的人员，不停止参与本案的工作。人民法院对复议申请，应当在三日内作出复议决定，并通知复议申请人。（民事诉讼法第四十七条）

示例 3: 本法中十日以内期限的规定是指工作日，不含法定节假日。（行政强制法第六十九条）

21 作出，做出

21.1 “作出”多与决定、解释等词语搭配使用。

示例 1: 农村土地承包仲裁委员会对回避申请应当及时作出决定，以口头或者书面方式通知当事人，并说明理由。（农村土地承包经营纠纷调解仲裁法第二十九条第一款）

示例 2: 最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释，应当自公布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。（监督法第三十一条）

21.2 “做出”多与名词词语搭配使用。

示例 1: 对在社会主义建设中做出显著成绩的残疾人，对维护残疾人合法权益、发展残疾人事业、为残疾人服务做出显著成绩的单位和个人，各级人民政府和有关部门给予表彰和奖励。（残疾人保障法第十三条）

示例 2: 国务院和沿海地方各级人民政府应当加强对海岛保护的宣传教育工作，增强公民的海岛保护意识，并对在海岛保护以及有关科学研究工作中做出显著成绩的单位和个人予以奖励。（海岛保护法第七条第一款）

22 公布，发布，公告

22.1“公布”用于公布法律、行政法规、结果、标准等。

示例 1:本办法自 2015 年 2 月 1 日起施行。1994 年 6 月 4 日河北省人民政府公布、2002 年 9 月 24 日修订的《河北省口岸管理暂行规定》同时废止。(河北省口岸服务办法第二十四条)

示例 2:统计调查项目的审批机关应当对调查项目的必要性、可行性、科学性进行审查,对符合法定条件的,作出予以批准的书面决定,并公布;对不符合法定条件的,作出不予批准的书面决定,并说明理由。(统计法第十三条)

示例 3:食品安全国家标准由国务院卫生行政部门负责制定、公布,国务院标准化行政部门提供国家标准编号。(食品安全法第二十一条第一款)

22.2“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等。

示例 1:履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府,应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。(突发事件应对法第五十三条)

示例 2:突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令,配合人民政府采取的应急处置措施,做好本单位的应急救援工作,并积极组织人员参加所在地的应急救援和处置工作。(突发事件应对法第五十六条第二款)

22.3“公告”用于向公众发出告知事项。

示例 1:公安机关交通管理部门根据道路和交通流量的具体情况,可以对机动车、非机动车、行人采取疏导、限制通行、禁止通行等措施。遇有大型群众性活动、大范围施工等情况,需要采取限制交通的措施,或者作出与公众的道路交通活动直接有关的决定,应当提前向社会公告。(道路交通安全法第三十九条)

示例 2: 专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。(专利法第四十六条第一款)

23 违法,非法,不法

23.1 “违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。

示例 1: 被检查单位或者个人拒不停止违法行为,造成严重水土流失的,报经水行政主管部门批准,可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。(水土保持法第四十四条第二款)

示例 2: 村民委员会不及时公布应当公布的事项或者公布的事项不真实的,村民有权向乡、民族乡、镇的人民政府或者县级人民政府及其有关主管部门反映,有关人民政府或者主管部门应当负责调查核实,责令依法公布;经查证确有违法行为的,有关人员应当依法承担责任。(村民委员会组织法第三十一条)

23.2 “非法”通常情况下也是违法,但主要强调缺乏法律依据的行为。

示例 1: 义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育;任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费,不得向学校非法收取或者摊派费用。(义务教育法第四十九条)

示例 2: 非法占有高度危险物造成他人损害的,由非法占有人承担侵权责任。所有人、管理人不能证明对防止他人非法占有尽到高度注意义务的,与非法占有人承担连带责任。(侵权责任法第七十五条)

23.3 “不法”作为限定语时,表明人、事物或者行为的情状,与“不法”相对应的是“守法”。如“不法侵害人”。

示例: 为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害

人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。(刑法第二十条第一款)

24 设定,设立

“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置。“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。

示例 1:行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,以设定歧视性资质要求、评审标准或者不依法发布信息等方式,排斥或者限制外地经营者参加本地的招标投标活动。(反垄断法第三十四条)

示例 2:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。(物权法第六条)

示例 3:国务院设立食品安全委员会,其工作职责由国务院规定。(食品安全法第四条第一款)

25 工作人员,执业人员,从业人员

25.1 对国家机关的公务人员,在泛指时使用“工作人员”。

示例:人民法院及其工作人员在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。(行政强制法第六十七条)25.2“执业人员”用于表述符合法律规定的条件,依法取得相应执业证书,并从事为社会公众提供服务的人员。

示例:本法所称律师,是指依法取得律师执业证书,接受委托或者指定,为当事人提供法律服务的执业人员。(律师法第二条)

25.3“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

示例:生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。(安全生产法第六条)

26 批准、核准、许可、认可、审核、特许、备案

26.1“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件,对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查,并决定是否予以准许。

示例:县级以上人民政府水行政主管部门会同同级人民政府有关部门编制水土保持规划,报本级人民政府或者其授权的部门批准后,由水行政主管部门组织实施。(水土保持法第十四条第一款)26.2“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核,对符合法定条件的予以准许。

示例:公证机构的负责人应当在有三年以上执业经历的公证员中推选产生,由所在地的司法行政部门核准,报省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门备案。(公证法第十条)26.3“许可”主要指行政许可,是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。

示例:国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。(安全生产许可条例第二条)26.4“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格,予以承认的合格评定活动,是对已经独立存在或已经完成的行为赋予法律效力。

示例:国家商检部门和商检机构对其指定或者认可的检验机构的进出口商品检验工作进行监督,可以对其检验的商品抽查检验。(进出口商品检验法第二十一条)26.5“审核”是指审查核定,重在核定。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等。

示例:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或

者经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。(消防法第十条第一款)26.6“特许”一般是指行政特许经营,即政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择投资者或者经营者,明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务。

示例:猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点和期限进行猎捕。(野生动物保护法第十九条)26.7“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关,或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓,为事后检查监督提供资料或者依据,或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。备案是一种服务性的管理模式,不是行政许可。

示例:村民会议可以制定和修改村民自治章程、村规民约,并报乡、民族乡、镇的人民政府备案。(村民委员会组织法第二十一条第一款)

27 注销,吊销,撤销,取消

27.1“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等。

示例:建设用地使用权消灭的,出让人应当及时办理注销登记。(物权法第一百五十条)27.2“吊销”作为一种行政处罚,用于有权机关针对违法行为,通过注销证件或者公开废止证件效力的方式,取消违法者先前已经取得的许可证件。

示例:城乡规划编制单位取得资质证书后,不再符合相应的资质条件的,由原发证机关责令限期改正;逾期不改正的,降低资质等级或者吊销资质证书。(城乡规划法第六十三条)27.3“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构,也可以用于取消资质、资格等。

示例:村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益

的,受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销,责任人依法承担法律责任。(村民委员会组织法第三十六条第一款)27.4“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”,一般可以用“撤销”替换。

示例:对不遵守中国法律的外国人,中国政府主管机关可以缩短其在中国停留的期限或者取消其在中国居留的资格。(外国人入境出境管理法第十六条)

28 根据,依据

28.1 引用宪法、法律作为立法依据时,用“根据”。

示例:为了规范行政强制的设定和实施,保障和监督行政机关依法履行职责,维护公共利益和社会秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据宪法,制定本法。(行政强制法第一条)

28.2 适用其他法律或者本法的其他条款时,用“依据”。

示例:依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关,可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施。(行政强制法第十七条第二款)

29 谋取,牟取

“谋取”是中性词,可以谋取合法利益,也可以谋取非法利益。“牟取”是贬义词,表示通过违法行为追求利益。

示例 1:采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。(政府采购法第二十五条第三款)

示例 2:国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守,依法办事,公正廉洁,接受监督,不得利用职务牟取私利。(证券投资基金法第一百一十六条)

30 组织和个人,公民、法人和其他组织;组织或者个人,公民、法人

或者其他组织

表述普遍主体一般用“组织和个人” “公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念,视作一个抽象整体;使用“组织或者个人” “公民、法人或者其他组织”表示个体概念,意指每个主体。草案尽量不使用“自然人”。草案一般不使用“人民群众”。

示例 1:国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督。(消费者权益保护法第六条第二款)

示例 2:公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利。(环境保护法第五十三条)

示例 3:外国的组织或者个人在中华人民共和国领域测绘,必须与中华人民共和国的有关部门或者单位依法采取合资、合作的形式。(外国的组织或者个人来华测绘管理暂行办法第六条第一款)示例 4:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。(行政复议法第二条)

31 机关,部门,机构

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院; “部门”一般包括人民政府所属的局、委、办;“机构”一般包括部门、团体内设的组织,以及承担行政管理职能的事业组织;与之相对应的“相对人”,表述为“公民、法人和(或者)其他组织”。

示例 1:编制航道规划应当征求有关部门和有关军事机关的意见,并依法进行环境影响评价。涉及海域、重要渔业水域的,应当有同级海洋主管部门、渔业行政主管部门参加。编制全国航道规划和流域航道规划、区域航道规划应当征求相关省、自治区、直辖市人民政府的意见。(航

道法第八条第三款）

示例 2: 有关县级以上人民政府交通运输主管部门应当加强对航道建设工程质量和安全的监督检查,保障航道建设工程的质量和安全。（航道法第十二条）

示例 3: 海事管理机构发现航道损毁等危及通航安全的情形,应当及时通报负责航道管理的部门,并采取必要的安全保障措施。（航道法第十八条第一款）

32 主要负责人,直接负责的主管人员,其他直接责任人员

表示被追究法律责任的主体时,如果需要追究单位正职领导的责任,表述为“主要负责人”;如果需要追究单位分管领导的责任,表述为“直接负责的主管人员”;需要追究具体工作人员责任时,表述为“其他直接责任人员”。

示例: 地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记过、记大过或者降级处分;造成严重后果的,给予撤职或者开除处分,其主要负责人应当引咎辞职:..... （三）依法应当作出责令停业、关闭的决定而未作出的;..... （环境保护法第六十八条）

33 有权,可以

“有权”一般在赋予主体某项权利时使用;“可以”一般在规范具体行为时使用。

示例 1: 县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门,有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况,提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查

者保守商业秘密。（环境保护法第二十四条）

示例 2: 参加导游资格考试成绩合格,与旅行社订立劳动合同或者在相关旅游行业组织注册的人员,可以申请取得导游证。（旅游法第三十七条）

34 保护,维护,保障

34.1 在具体的人或者事物前使用“保护”。

示例: 国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施,使经济社会发展与环境保护相协调。（环境保护法第四条第二款）34.2 在“独立” “统一” “安全” “尊严” “和平” “稳定” “团结” “平等” “利益” “秩序” “制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”。

示例: 为了发展精神卫生事业,规范精神卫生服务,维护精神障碍患者的合法权益,制定本法。（精神卫生法第一条）34.3 如有设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护的意思时使用“保障”。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

示例: 为保障旅游者和旅游经营者的合法权益,规范旅游市场秩序,保护和合理利用旅游资源,促进旅游业持续健康发展,制定本法。（旅游法第一条）

35 请求,要求

在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时,应使用“请求”,其他的使用“要求”。

示例 1: 侵害他人人身权益,造成他人严重精神损害的,被侵权人可以请求精神损害赔偿。（侵权责任法第二十二条）

示例 2: 公民、法人或者其他组织因人民法院在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围受到损害的,有权依法要求赔偿。（行政强制法

第八条第二款）

36 改正,更正,纠正

36.1 把错误的行为改为正确的时,一般使用“改正”,如“责令改正”。

示例:行政机关及其工作人员利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的,由上级行政机关或者有关部门责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。（行政强制法第六十四条）36.2 把已发表的文章、谈话、文件中的字句错误改为正确的时,一般使用“更正”。

示例:户口登记的内容需要变更或者更正的时候,由户主或者本人向户口登记机关申报;户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。（户口登记条例第十七条第一款）36.3 把有偏向的行为改正,或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时,一般使用“纠正”。

示例:实施行政处罚,纠正违法行为,应当坚持处罚与教育相结合,教育公民、法人或者其他组织自觉守法。（行政处罚法第五条）

三、标点符号的使用

37 主语比较长时,主语之后加逗号。

示例:全国人民代表大会常务委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会,可以向全国人民代表大会提出法律案,由主席团决定列入会议议程。（立法法第十四条第二款）38 一个句子内部有多个并列词语的,各个词语之间用顿号,用“和”或者“以及”连接最后两个并列词语。

示例:本法所称环境,是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜

区、城市和乡村等。（环境保护法第二条）39 一个句子存在两个层次以上的并列关系时,在有内在联系的两个并列层次之间用顿号,没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

示例:全国人民代表大会常务委员会 1957 年 10 月 23 日批准、国务院 1957 年 10 月 26 日公布的《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》,1993 年 8 月 14 日国务院公布的《国家公务员暂行条例》同时废止。（公务员法第一百零七条）40 在多重复句中,各并列分句内已使用逗号的,并列分句之间用分号。

示例:承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构,出具虚假证明的,没收违法所得;违法所得在十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。（安全生产法第八十九条）41 在修正案草案、修改决定中,使用引号时,根据下列情况确定:

41.1 引用内容是完整的条、款的,条、款末尾的标点符号标在引号里边。

示例:将刑法第六十六条修改为: “危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者赦免以后,在任何时候再犯上述任一类罪的,都以累犯论处。”（刑法修正案八第七条）41.2 引用内容是条文中的局部或者是词、短语的,在引号内引用部分的末尾不加标点符号,但是在引号外的句末,应当加注标点符号。

示例:第三十条中的“现役军官家属、文职干部家属、士官家属”修改为“现役军人家属”。（河北省人民政府关于修改《河北省实施<军人

抚恤优待条例>办法》的决定第三十条）41.3 引用内容是分款（项）的条文,每款（项）的前面用前引号,后面不用后引号,但是在最后一款（项）的后面,应当用后引号。

示例:第二十二条修改为: “义务兵服现役期间,其家庭由户籍所在地县级人民政府发给优待金或者给予其他优待,优待标准不低于当地平均生活水平。支付优待金所需的经费按国家和本省有关规定列支。

“毕业大学生、在校大学生和保留入学资格的高校新生入伍后服义务兵役期间,对其家庭按国家和本省有关规定给予优待。”（河北省人民政府关于修改《河北省实施<军人抚恤优待条例>办法》的决定第一条）

《重庆市地方立法技术规范》

目 录

第一章 总则
第二章 法规结构规范
第三章 条文表述规范
第四章 立法语言规范
第五章 立法文书规范
第六章 附则

第一章 总 则

第一条 为了规范本市地方立法工作，提高立法质量和效率，根据《中华人民共和国立法法》和《重庆市人民代表大会及其常务委员会地方立法程序规定》等法律、法规，结合本市地方立法工作实际，制定本规范。

第二条 本市制定、修改和废止地方性法规的立法技术事项，适用本规范。

第三条 地方性法规在立法技术上应当符合下列要求:

（一）立法目的和内容明确，便于地方性法规的理解、宣传、遵守和执行;

（二）结构合理，逻辑严密，注重对上位法进行细化和补充;

（三）条文明确、具体，具有针对性和可操作性;

（四）语言准确、简洁，符合法律用语规范;

（五）立法文本格式统一、规范。

第四条 立法工作机构应当加强沟通和协调，及时解决立法中遇到的技术问题，不断完善立法技术规范。

立法工作人员应当根据实际情况和需要，依照本规范，正确运用立法技术，不断提高立法工作水平。

第二章 法规结构规范

第五条 本市地方性法规体裁，分为条例、办法、规定、规则和法规性决定。法律、行政法规另有规定的除外。

（一）条例。适用于对某一方面事项作比较全面、系统的规定的地方性法规。

（二）办法。适用于对某一方面事项作比较具体、详细的规定的地

方性法规。

根据法律、行政法规有关制定地方性法规的规定制定的配套地方性法规，或者对法律、行政法规规定比较原则的内容作具体、详细的规定的地方性法规，称为实施办法。

（三）规定。适用于对某一方面的事项作专项规定，或者对某一方面事项作针对性较强的规范的地方性法规。

（四）规则。适用于规范以程序性活动为主要内容的地方性法规。

（五）法规性决定。市人民代表大会及其常务委员会对某一重要事项或者重大行动进行部署，需要设定行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费，以及其他需要设定公民、法人和其他组织的普遍义务的，可以制定法规性决定。法规性决定的体裁表述为“决定”。

第六条 修改地方性法规，根据修改条款和内容的多少，采取修订和修正两种形式。

地方性法规作较大修改，需要修改的条文所占比例超过百分之三十的，或者对地方性法规的指导思想、调整对象、重要制度等原则条文作重大修改的，或者对地方性法规的体裁、结构作重要调整的，一般采用修订的方式。

地方性法规作较少修改的，一般采用修改决定的方式予以修正。

第七条 地方性法规一般由名称、总则、分则和附则组成。

地方性法规名称的表述应当完整、准确、简洁，正确体现地方性法规的效力范围、规范事项和体裁。

总则位于地方性法规的开端部分，规定地方性法规的立法目的和依据、适用范围、基本原则和制度等。在设章的地方性法规中，第一章为总则。

分则是地方性法规的主要构成部分，规定具体行为规则。分则的内

容，一般按照规范内容的逻辑顺序、事项的重要程度、行为步骤等顺序，以递进或者平行的方式排列。

附则位于总则和分则内容之后，规定总则和分则的辅助性内容。在设章的地方性法规中，最末一章为附则。

第八条 地方性法规可以包括附件。附件置于条文之外，附在地方性法规正文之后，以表、目录等形式列出有关事项的详细内容。

第九条 地方性法规规范市人民代表大会或其常务委员会工作的，在规范事项前冠以“重庆市人民代表大会”或者“重庆市人民代表大会常务委员会”。地方性法规规范市、区县（自治县）和乡镇人民代表大会或者市和区县（自治县）人民代表大会常务委员会工作的，在规范事项前冠以“重庆市各级人民代表大会”或者“重庆市各级人民代表大会常务委员会”。

地方性法规名称除引用的法律、行政法规名称加书名号外，不使用标点符号。地方性法规名称不得在体裁前冠以“暂行”、“试行”、“补充”、“若干”等限制词。

第十条 地方性法规名称之下，应当标明题注，以表明地方性法规的通过时间、制定机关、通过的会议；修改时间、修改机关、修改的会议、修正的依据；多次修改的，应当依次标明修改的时间、机关、会议和依据，但是，地方性法规修订的，题注只标明最近一次修订之后的修改情况。

题注的内容以圆括号的形式标注。题注各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。题注不得使用简称。

第十一条 地方性法规的结构单位，包括编、章、节、条、款、项、目，但是一般不设编、节、目。

地方性法规条文较少，内容层次简单的，不设章、节。条文数量超

过三十条，内容层次复杂的，可以设章或者章、节。

地方性法规设章或者章、节的，各章、节之间应当有一定的逻辑关系。不设章、节的，各部分内容应当按照一定的逻辑层次进行集中规定。

同一章、节的条文，同一条文的项、目，应当按照从一般到特殊，从抽象到具体，从共性到个性的顺序排列。

第十二条 地方性法规设章或者章、节的，应当在正文前列目录将各章、节的名称按序排列表述，各章下的节单独排序。条、款、项、目不列入目录中。

第十三条 地方性法规设章或者章、节的，各章、节都应当有能够概括本章、节内容的标题，章、节的标题一般为主谓结构（名词）或者动宾结构（动词）。章的顺序用汉字数字依次表述。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述。

除作为附则的章以外，每章应当有三条以上的内容。

节的内容不能超出本章的范围。每节应当有两条以上的内容。

第十四条 每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间一般应当有一定的联系。条的顺序用汉字数字依次表述。

第十五条 条的内容包含两层以上相互关联的意思，并不宜再划分为两条时应当分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过五款。款在条中以自然段的形式排列。

分款的方法主要有:

（一）并列分款法。所划分的各款之间在内容上是并列的关系;

（二）用次款补充前款法。所划分的各款之间在内容上是递补关系;

（三）混合分款法。所划分的各款之间在内容上有的是并列关系，有的是递补关系，一般先并列后递补。

第十六条 款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形，所设的项数不得少于三项。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

分项的方法主要有:

（一）择一分项法。所列举的若干项中，只要具备其中一项的条件或者情况，就可以满足该条或者该款适用的条件。多用于表述需要承担或者追究法律责任的条款等。

（二）全备分项法。所列举的若干项中，各项条件或者情况必须全部具备，缺一不可，才能满足该条或者该款的适用条件。多用于表述行政许可、资质、资格等事项的法定条件。

（三）并列分项法。即分项所列事项之间是并行列举的关系，其性质既不是择一，也不是全备。多用于列举职责、权利、义务、种类或者禁止性行为等。

项中的内容仍需细分的，可以在项下设目。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第三章 条文表述规范

第十七条 地方性法规可以引用上位法中具有承上启下、前后贯通作用的支架性、过渡性、连接性条文。

地方性法规引用上位法的条文，应当注意引用的必要性、准确性和完整性。

第十八条 地方性法规一般需要明示立法目的。立法目的一般以“为了”置于句首，按照由直接到间接、由具体到抽象、由微观到宏观的顺

序排列。为了表明权利本位的价值取向，应当将保障公民权利的目的写在前，规范行政管理的目的写在后。

根据法律、行政法规有关制定地方性法规的规定制定的地方性法规，一般不重复上位法的立法目的。实施办法的立法目的，直接表述为：“为了实施《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本办法”。

第十九条 立法依据包括法律依据和事实依据。

法律依据主要指制定地方性法规所依据的上位法，其表述方式如下：

（一）有直接上位法的，应当在立法目的之后，明示某部具体的法律、行政法规为立法依据，表述为：“.....，根据《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本条例（办法、规定、规则）。”根据法律、行政法规有关制定地方性法规的规定制定的地方性法规，立法依据一般表述为：“根据《中华人民共和国 XX 法》第×条规定，.....，制定本办法（规定、规则）”。

（二）有直接上位法，同时涉及间接上位法或者有几个直接上位法的，可以在直接上位法名称后加“等法律、行政法规”或者“等法律、法规”的表述。直接上位法按照位阶从高到低排列，一般不超过两部。

（三）没有直接上位法的，可以表述为“根据有关法律、行政法规，.....，制定本条例（办法、规定、规则）”。

事实依据主要指本市的实际情况，表述为“结合本市实际”。

第二十条 引用宪法，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。引用法律、法规，所引法律、法规的名称用全称，加书名号。

引用本地方性法规时，表述为：“本条例（办法、规定、规则）”。

第二十一条 地方性法规的适用范围，采用下列方式表述：

（一）适用范围表述的内容多、句式较长的，一般表述为：“.....，适用本条例（办法、规定、规则）”；内容简洁，句式较短的，一般表述为：“本条例（办法、规定、规则）适用于.....”。为了明确适用范围，使条文内容符合条旨，不使用“.....，必须遵守本条例（办法、规定、规则）”的表述。

（二）地方性法规的适用范围需要排除部分事项的，一般在适用范围后加上“但是XX除外”，“.....，不适用本条例（办法、规定、规则）”，或者“.....，法律、法规另有规定的，适用其规定”。

（三）适用范围扩大到部分事项的，在适用范围后另款规定。一般表述为：“.....，适用本条例（办法、规定、规则）有关规定。”

（四）对不宜直接纳入地方性法规调整的事项，需要规定参照执行的，一般在地方性法规的附则单列一个条文规定，表述为：“.....，参照本条例（办法、规定、规则）执行”。

地方性法规名称或者定义已经明确适用范围的，或者是实施性法规未改变上位法已经明确的适用范围的，一般不对适用范围作专门表述。

第二十二条 地方性法规中一般不写部门的具体名称。

行政机关的表述，一般使用“XX主管部门”。对某些实践中已有固定表述的部门，如“公安机关”、“工商行政管理部门”、“海关”等，仍保留原来的表述方式。对少数情况特殊的部门，应当表述准确，例如：司法局不能表述为“司法部门”或“司法主管部门”，应当表述为“司法行政部门”；统计局应当表述为“政府统计机构”。

法律、法规授权履行监督管理职能的组织，表述为：“XX机构”。

第二十三条 地方性法规对主管部门作出规定的，表述为：“市、区县（自治县）人民政府XX主管部门负责本行政区域XX工作”。

地方性法规涉及两个以上主管部门的，表述为：“XX人民政府XX

主管部门负责XX工作，XX人民政府XX主管部门负责XX工作”。

地方性法规对协管部门作出规定的，一般与主管部门在同一条文中，另款表述为：“XX、XX等部门依据各自职责，负责有关的XX工作”。

地方性法规一般不规定承担日常监督管理工作的办事机构或者其他内设机构。

第二十四条 地方性法规调整的事项涉及全社会的，可以规定由各级人民政府组织实施。例如：“市、区县（自治县）人民政府统一领导本行政区域XX工作”；或者“XX（工作、事务），由市、区县（自治县）人民政府负责组织实施”。

地方性法规规定的社会事务类职责由非行政管理部门或者机构承担的，可以表述为：“XX（工作、事务），由XX（机构）负责组织实施”。

规范人民代表大会或其常务委员会工作的地方性法规，一般不规定实施主体。

第二十五条 非专门规范机构、编制的地方性法规，不作增设常设行政机构的规定，不规定机构、编制，法律、行政法规另有规定的除外。

地方性法规应当严格控制设立议事协调机构。可以由现有机构承担职能或者通过现有机构能够协调解决问题的，不另设议事协调机构。议事协调机构不单独设立办事机构。

第二十六条 地方性法规应当严格控制授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可和行政处罚。

地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可的，一般在总则中作出明确的授权规定，表述为：“XX机构依照本条例规定，负责XX（行政许可的工作）”。

地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，一般在“法律责任”部分作出明确的授权规定，表述为：“XX 机构依照本条例规定，负责查处 XX 违法行为，并实施行政处罚”，或者“.....，由 XX 机构依照本条例规定，予以.....的行政处罚”。

第二十七条 行政机关依法委托其他行政机关实施行政许可的，一般在总则中作出明确规定，表述为：“XX 可以委托 XX 部门实施本条例规定由 XX 实施的行政许可”。

行政机关依法委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚的，一般在“法律责任”部分作出委托规定，明确委托机关和受委托组织，并明确委托实施行政处罚的权限范围，表述为：“XX 可以在其法定权限范围内委托 XX 机构实施行政处罚”。

地方性法规授权实施行政许可或者行政处罚的组织，不得将该行政许可或者行政处罚委托其他组织实施。受委托实施行政许可或者行政处罚的机关或者组织，不得将该行政许可或者行政处罚再委托其他机关或者组织实施。

第二十八条 地方性法规原则上不规定奖励事项。确需规定的，一般在总则中进行原则规定，但是，专门规范奖励事项的地方性法规除外。

第二十九条 地方性法规对备案的规定应当符合以下要求:

（一）规定备案应当确有必要，对于通过部门之间的协调配合、信息共享能够解决问题的，不规定备案;

（二）地方性法规不得增设接受备案的条件和程序，不得规定未经备案当事人就不得从事某种活动，不得将备案作为变相的行政许可;

（三）对当事人不备案的行为，可以规定由行政机关责令限期改正或者处以轻微罚款的行政处罚。

第三十条 法律责任一般与行为规范相对分离，不在同一条款中同时

规定。地方性法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于附则前，章的标题为“法律责任”。地方性法规不分章的，法律责任的内容在法规的最后部分集中规定。

第三十一条 地方性法规不得设定刑事责任，一般也不对法律规定的刑事责任作重申性的表述。

地方性法规规定民事责任，应当符合民事法律的基本制度和原则。

地方性法规规定行政责任，应当针对具体违法行为，根据其性质规定相应的行政处罚或者行政处分。

第三十二条 法律责任条款应当符合以下要求:

（一）法律责任应当与地方性法规的禁止性条款或者义务性条款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范;

（二）法律责任应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容;

（三）法律责任应当与违法行为的性质、情节和后果相适应;

（四）同一地方性法规内部、不同地方性法规之间对性质、情节和后果基本相同的违法行为所规定的法律责任应当基本相当;

（五）法律责任的表述应当清晰、明确、严谨，便于理解和执行，裁量幅度不宜过大。

上位法对法律责任已经作出明确规定，地方性法规如果在行为规范和法律责任内容上没有细化的，一般不再重复规定。地方性法规不使用“违反本条例（办法、规定、规则）规定，依照XX（上位法）XX（条、款）的规定处罚”等引致性表述方式。

第三十三条 行政处罚可以采取违法行为对应法、条文对应法或者违法行为和条文综合表述法进行表述:

（一）采用条文对应表述的，被对应的条文应当是明确的义务性规

范或者禁止性规范。可以表述为：“违反本条例（办法、规定、规则）第×条第×款规定的，由XX给予XX的行政处罚。”

（二）采用违法行为对应表述的，可以表述为：“违反本条例（办法、规定、规则）规定，.....，由XX给予XX的行政处罚。”

（三）采用综合表述的，可以表述为：“违反本条例（办法、规定、规则）第×条、第×条规定，有下列行为（情形）之一的，由XX给予XX的行政处罚”。

地方性法规一般不在单独一个条文中笼统规定“违反本条例（办法、规定、规则）的规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任”或“违反本条例（办法、规定、规则）的规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第三十四条 地方性法规规定多种行政处罚或者法律责任的，从轻到重表述行政处罚或者法律责任的种类和幅度。

对社会危害较小，改正后能消除违法状态和影响的，应当根据行政处罚法的规定，先表述责令当事人改正或者限期改正违法行为，再表述逾期未改正的处罚措施；责令改正后的处罚不用“并处”；对社会危害性较大，改正后不能消除违法状态和影响的，可以规定在采取纠正措施的同时给予其他处罚，给予罚款的用“并处”表述。

第三十五条 罚款应当根据违法行为的性质、情节和后果的不同，规定具体罚款数额或者罚款数额的下限和上限。罚款数额不能没有上限；数额较小的，可以不设下限。罚款一般表述为：“处XX的罚款”、“处XX元以下罚款”或者“处XX以上XX以下罚款”。除表述只规定上限的罚款以外，“处”之前一般不加“可以”。有违法所得或者非法财物的，应当规定先没收违法所得或者非法财物。

对违法行为规定定额罚款不足以与违法行为的性质、情节和后果相

对应且能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考系数确定罚款数额的，可以使用处以该系数的比例数或者倍数的罚款的表述。

规定罚款的数额、比例数、倍数，幅度相差一般不超过五倍；特殊情况下，可以超过五倍，但是，最高不超过十倍。

第三十六条 地方性法规不授权或者要求其他主体就本地方性法规制定实施细则或者实施办法。

对某项制度只宜作原则规定，不宜作具体规定，需要授权或者要求市人民政府配套制定规范性文件的，可以授权或者要求市人民政府制定，表述为“XXXX，由市人民政府制定”。

对某些专业性的办法或者标准需要由主管部门或者专业技术部门制定的，可以在地方性法规有关条款中作出规定。表述为：“XXXX 的标准（办法），由市 XX 主管部门制定”，或者“XXXX 的标准（办法），由市 XX 主管部门会同 XX 部门制定”。

第三十七条 定义条款按照下列要求表述：

（一）定义的规则

1. 当地方性法规中的词汇不予以定义，可能引起歧义或不同的理解时，才予以定义；

2. 必须是相应相称，不能有“定义过宽”或者“定义过窄”的逻辑错误；

3. 不能直接或者间接地包含被定义项；

4. 定义必须清楚确切，避免对定义中的词语再进行定义，不能使用比喻；

5. 不采用否定句式，但否定概念除外；

6. 不得对某一词语作出与法律文件习惯用法相悖的定义；

7. 上位法已定义的概念，地方性法规不得另行界定，一般也不宜做重复界定。

（二）定义条款位置

1. 贯穿地方性法规始终的基本概念，在立法目的条文之后规定，如果规定适用范围的，在适用范围条文之后规定;

2. 只在一个地方使用的词语，应当在其出现的地方定义;

3. 概念、术语只涉及某章、节的内容时，可以在该章、节的开头、结尾或者有关条文中规定;

4. 涉及多个条款的专业术语，一般在附则中规定。

（三）定义条款表述句式

定义条款表述为：“本条例（本办法、本规定、本规则、本章、本节、本条）所称XX，是指（包括）.....”。一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。表述为“本条例（办法、规定、规则）中下列用语的含义：（一）XX，是指（包括）.....”。

第三十八条 地方性法规根据需要规定过渡性条款，对法规实施前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排。

过渡性条款一般包括：对新的地方性法规施行前相关法律行为、法律关系效力的确定；新的地方性法规对某种特殊情形所做出的特别生效时间或者依法特别办理的规定；对依据旧的地方性法规获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

过渡性条款一般在附则中地方性法规的施行日期之后规定，但是，只涉及某章节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

第三十九条 法规适用关系条款应当遵循以下规定:

（一）地方性法规涉及相关地方性法规的适用问题时，一般采用具体列举的方式；难以全部列举的，在具体列举之后，再作概括表述。为

了避免地方性法规修改以后可能出现的条文不对应问题，一般不出现具体条文的序号。

（二）具体指明适用某部地方性法规的，一般表述为：“.....适用《XXXXXX》”或者“.....适用《XXXXXX》有关.....的规定”。

（三）概括适用其他地方性法规的，一般表述为：“.....适用有关地方性法规的规定。”

（四）优先适用其他地方性法规的，一般表述为：“.....，其他地方性法规另有规定的，适用其规定。”

（五）优先适用本法规的，一般表述为：“本条例（办法、规定、规则）与.....规定不一致的，适用本条例（办法、规定、规则）。”

因地方性法规制定、修改或者废止，需要废止规章或者规范性文件的，不采取在地方性法规中径行废止的方式。

第四十条 法律、行政法规对行政诉讼、行政复议、仲裁、国家赔偿、罚款上交国库、刑事责任、行政处分、行政强制执行等，已经有明确规定的，地方性法规一般不再重复规定。

第四十一条 本市制定的地方性法规，由重庆市人民代表大会常务委员会负责解释，除确有必要外，地方性法规不再专门表述。地方性法规不就具体应用中的问题的解释作出规定。

第四十二条 地方性法规的修改内容的表述句式：

（一）对某条、款进行修改时，表述为：“将第×条（第×款）修改为：.....”。

（二）对某条、款的部分内容进行修改的，表述为：“将第×条（第×款）中的.....修改为.....”。

（三）增加条文的，表述为：“增加一条（一款、一项），作为第×条（第×条第×款、第×条第×款第×项），表述为.....”。

（四）删除某条、款、项的，单列一条表述。删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不是连续排列，但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。

（五）对多部地方性法规或者一部地方性法规的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述。

第四十三条 制定地方性法规应当规定具体的施行时间。表述为："本条例（办法、规定、规则）自×年×月×日起施行"。地方性法规的施行时间一般自地方性法规通过之日起最短不少于一个月，最长不超过半年。

第四十四条 修正地方性法规的，应当根据修改决定公布修改后的地方性法规文本。修改决定的施行日期可以与公布日期相同，也可以另行确定施行日期。修正的地方性法规的实施日期不变。

修订地方性法规的，应当公布新的地方性法规文本，地方性法规施行日期为修订后的实施日期，原相关地方性法规废止。地方性法规名称修改的，需要明示废止原相关地方性法规，表述为："本条例（办法、规定、规则）自×年×月×日起施行。×年×月×日重庆市第×届人民代表大会（常务委员会）第×次会议通过的《XXXXXX》同时废止。"

第四章 立法语言规范

第四十五条 立法语言应当采用现代汉语词汇，并符合国家通用语言文字规范。

地方性法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与法律、行政法规保持一致。

同一地方性法规中同一概念只能用同一词汇表述，避免用同义语相互替代，使用的句式和表述方式应当保持协调一致。

不同地方性法规对同一概念或者同类事项的表述应当保持基本一致。

第四十六条 立法语言应当严谨、具体、明确、精炼，避免使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语，避免使用夸张、比喻以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言，尽可能减少专业用语。

地方性法规中的句式应当完整，符合语法规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第四十七条 地方性法规中的常用句式:

（一）“的”字结构。是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使地方性法规的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，一般表述为“.....的，.....”。

（二）但书条款。是指以“但”或者“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。本市地方性法规中的但书，一般用“但是”，不用单音节词“但”。“但是”后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

1.表述例外情形。当地方性法规设定的行为规范可能与法律、行政法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书”表述。一般表述为: “.....但是，法律、行政法规另有规定的除外”。

2.表述限制情形。一般表述为: “但是，.....不（不得）.....”。

3.表述附加情形。一般表述为: “但是，.....，可以（应当）.....”。

（三）例外规定。是指以“除”、“外”搭配的句式，用于对条文内容作扩充、排除或者例外规定的表述。对条文内容作排除、例外表达

的，置于句首或者条文中间，表述为：“除.....外，.....”。对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为：“.....除.....以外，还.....”。

（四）列举条款。列举情形或者行为，一般采用“有下列情形之一的”或者“有下列行为之一的”表述。

1. “情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况，“行为”用于表示人的活动。如果列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。

2. “有下列情形之一的，.....”和“有下列行为之一的，.....”中的“的”字不能省略。其所列项是名词、名词性短语或主谓结构时，所列各项末尾不用“的”字；所列项是动宾结构时，所列各项末尾应当用“的”字。

（五）引致性条款。

1. 泛指的引致性规范，表述为：“依照国家和本市规定.....”或者“依照本市规定.....”。“国家规定”一般包括法律、行政法规、国家标准、部门规章和其他规范性文件。“本市规定”一般包括地方性法规、自治条例和单行条例、规章、地方标准、市级主管部门的规范性文件。

2. 适用法律的，表述为“依法.....”；适用法律、行政法规的，表述为“依照有关法律、行政法规规定.....”；适用治安管理处罚法的，表述为“由公安机关依照治安管理处罚法的规定.....”；适用刑法的，表述为“构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第四十八条 引用法律条文中第×项时，该项的序号不加括号，表述为：“第×项”。引用某条的某项时，表述为“第×条第×款第×项”或者“第×条第×项”。引用两项时，表述为“第×条第×款第×项、

第×项”。引用三项以上的，对连续的项表述为：“第×条第×款第×项至×项”；对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为：“第×条第×款第×项、第×项和第×项”。

第四十九条 地方性法规引用组织机构、法律法规名称等应当使用全称。名称过长需要使用简称的，应当在法规正文首次出现时在括号中予以注明，后文都使用该简称。行政部门的简称，应当按照本市有关规定使用。

第五十条 地方性法规条文一般使用“为了”、“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”、“必须”等双音节词语，不用“为”、“可”、“应”、“或”、“如”、“按”、“须”等单音节词语。

第五十一条 地方性法规中常用词语的使用：

（一）表示政府的词语

表述市、县两级人民政府用“市、区县（自治县）人民政府”；表示市、县、乡三级人民政府用“各级人民政府”；在一般意义上表述乡一级政府可以用“乡（镇）人民政府”来表示，但是，在涉及民主政治建设方面的地方性法规中应当用“乡、民族乡、镇人民政府”。

（二）表示主体的词语

表述普遍主体一般用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”、“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。地方性法规尽量不使用“自然人”。地方性法规一般不使用“人民群众”。

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院；“部门”一般包括人民政府所属的局、委、办；

“机构”一般包括部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织；与之相对应的“相对人”，表述为“公民、法人和（或者）其他组织”。

表示被追究法律责任的主体时，如果需要追究单位正职领导的责任，表述为“主要负责人”；如果需要追究单位分管领导的责任，表述为“直接负责的主管人员”；需要追究具体工作人员责任时，表述为“其他直接责任人员”。

（三）表示义务的词语

规定义务性规范时，一般使用“应当”，不使用“必须”。

（四）表示禁止的词语

“不得”与“禁止”用于规定对某种行为的禁止，二者含义相当。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，“禁止”一般用于无主语的祈使句中。不使用“不准”、“不应”、“不能”、“严禁”等词语来表达“不得”、“禁止”的含义。

（五）表示权利的词语

“有权”一般在赋予主体某项权利时使用；“可以”一般在规范具体行为时使用。

（六）表示并列关系、选择关系的词语

1. “和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化，但是，在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序。多个对象并列的，一般前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接。

2. 在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和”、“与”；在章节名称中，一般使用“与”。在作为介词时，一般使用“与”。

3. “以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为

主，后者为次，前后位置不宜互换。无法全部列举的并列对象，用“以及”加限定性描述来代替。

4. “或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

（七）表示区域的词语

表述地方性法规的适用范围时，市和县一般用“行政区域”，不使用“辖区”、“地区”；乡镇、街道办事处使用“辖区”。地方性法规条文中使用本市名称的，除规定解释权的条文和引用的地方性法规标题中用“重庆市”外，其余条文一般使用“本市”或者“市”。区、县、自治县需要并列使用时，表述为：“区县（自治县）”。县级以上一般表述为“市、区县（自治县）”。表述部分区县（自治县）时，能够列举的尽量列举，一般不使用“主城×区”等表述。

（八）数量关系是否包含本数

规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及以上、以下、以内、不满、超过的规定时，“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“不满”、“超过”均不含本数。

（九）表示未穷尽列举对象的词语

“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。已经全部列举的，不用“等”。

（十）指示代词

地方性法规中不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。地方性法

规中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不使用“其它”。

（十一）作出，做出

“作出”多与“决定”、“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用。“做出”多与“成绩”、“贡献”等名词词语搭配使用。

（十二）保护，维护，保障

1. 在具体的人或者事物前使用“保护”。

2. 在“独立”、“统一”、“安全”、“尊严”、“和平”、“稳定”、“团结”、“平等”、“利益”、“秩序”、“制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”。

3. 如有设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护的意思时使用“保障”。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

（十三）依照，按照，参照

1. 规定以法律、法规作为依据的，一般用“依照”。地方性法规一般不列举法律、法规以外的其他规范性文件作为行为规范的依据。

2. “按照”一般用于对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等的表述。

3. “参照”一般用于没有直接纳入地方性法规调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。

（十四）制定，规定

1. 表述创设地方性法规等规范性文件时，用“制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”。

2. 地方性法规不使用“确定”、“核定”、“另订”等词语来表达

“规定”、“制定”的含义。

（十五）会同，商

1. “会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为。

2. “商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件的情况。

（十六）交纳，缴纳

规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是，在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

（十七）抵消，抵销

“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。法律中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

（十八）账，帐

表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

（十九）违法，非法，不法

“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。如违法犯罪、违法违纪。

“非法”作为限定语时，被限定的事物、状态或活动，除了有不合法的情形，也存在合法的情形。“违法行为”、“违法所得”等固定短语中，一般使用“违法”而不使用“非法”。

“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不

法”相对应的是“守法”。如“不法伤害人”。

（二十）公布，发布，公告

1. “公布”多用于公布法律、行政法规、结果、标准、目录等。

2. “发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等。

3. “公告”用于向公众发出告知事项。非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告。

4. 发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

（二十一）设定，设立

“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件的设置；“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建立、开办时使用“设立”。

（二十二）赋予，授予

“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

（二十三）工作人员，从业人员，执业人员

1. 对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”。

2. “执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员。

3. “从业人员”用于表述从事法律没有明确资格要求的一般性行业就业的人员。

（二十四）决议，决定

“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题做出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识。“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

（二十五）批准，核准，许可，认可，审核，特许，备案

1. “批准”是指有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许的行为。

2. “核准”是指有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许的行为。

3. “许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为。

4. “认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，是对已经独立存在或已经完成的行为赋予法律效力。

5. “审核”是指审查核定，重在核定。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等。

6. “特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务。

7. “备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

（二十六）行政处分，处分

1. 表述国家机关对国家公务人员惩戒的，使用“行政处分”，表述为“依法给予行政处分”。

2. 表述国家机关以外的单位对其工作人员所作的内部惩戒的，使用“处分”，表述为“给予处分”。

3. 地方性法规一般不规定对企业事业单位等的内部职工或者工作人员给予处分。如果需要由该单位依据内部规章制度追究职工或者工作人员的责任，可以规定由该单位处理。

（二十七）请求，要求

在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应使用“请求”，其他的使用“要求”。

（二十八）根据，依据

1. 引用法律、行政法规作为立法依据时，使用“根据”。

2. 适用其他地方性法规或者本地方性法规的其他条款时，使用“依据”。

（二十九）改正，更正，纠正

1. 把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”，如“责令改正”。

2. 把已发表的文章、谈话、文件中的字句错误改为正确的时，一般使用“更正”。

3. 把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

（三十）注销，吊销，撤销，取消

1. “注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味。

2. “吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过

收回、注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件。

3. “撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等。

4. “取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

（三十一）谋取，牟取

“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益。“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

（三十二）滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊

“滥用职权”、“玩忽职守”、“徇私舞弊”三个词并列使用时，应当与刑法的表述一致，表述为“滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊”。根据需要，可以结合具体违法行为选择其中的两个按照该排列顺序表述。

第五十二条 地方性法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

地方性法规中的常用数词:

（一）地方性法规的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。人民代表大会及其常务委员会的届次和会议次数，使用汉字数字。

（二）章、节、条的序号用汉字数字依次表述，款不编号，项的序号用汉字数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。

（三）地方性法规条文中的序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。含有日月简称表示事

件、节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。表示具体时间点的，用汉字数字表示。

（四）公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字，均用阿拉伯数字表述。

（五）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、“两个月内”、“两次申请”等。

（六）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第五十三条 地方性法规中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在地方性法规中使用。数量单位使用中文公制单位表述，但是，附件除外。

期间以时、日、月、年计算，期间开始的时和日不计算在期间内。日一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日；需要明示为“工作日”的，使用“工作日”表述。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，一般应当使用“日”，不使用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般应当使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”有规定的，从其规定。

第五十四条 地方性法规中标点符号的使用应当符合《标点符号用

法》等国家标准的规定。

地方性法规中使用的常用标点符号有：句号、逗号、顿号、分号、冒号、括号、书名号。

地方性法规中常用标点符号的使用要求：

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号。

（二）一个句子内部有多个并列词语的，各个词语之间用顿号，用“和”或者“以及”连接最后两个并列词语。相邻数字连用表示概数时中间不用顿号。

（三）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

（四）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号。以分号连接的复杂句中不能出现句号，如果出现句号，分号改为句号。

（五）在修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定：

1. 引用内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号标在引号里边；

2. 引用内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，但是，在引号外的句末，应当加注标点符号；

3. 引用内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是，在最后一款（项）的后面，应当用后引号；

4. 引号的内容作定语时，不能出现标点符号。

（六）分项表述的，除最后一项末尾用句号外，项的末尾用分号；在某一项或若干项中使用冒号，该项以句号结尾的，或者在某一项或若干项中使用了分号或者句号的，项尾统一使用句号。

（七）地方性法规表述题注、需要注明简称、补充表述以及项的序

号，使用括号。

（八）标明书名、篇名、报刊名称，应当使用书名号。书名号内又需要出现书名号的，应当采用单书名号。如果一个书名号内出现几个书名号的，奇序数的书名号用双书名号，偶序数的书名号用单书名号。

（九）不使用“？”、“！”、“--”等标点符号；除引用方针、原则等文字用引号外，一般不使用引号。

第五章 立法文书规范

第五十五条 提案机关或者提案人提请审议地方性法规草案，应当同时提交关于地方性法规草案的说明。

地方性法规草案说明的主要内容包括：1.立法的必要性和施行的可行性；2.立法的依据；3.立法的指导思想、调整对象和规范的主要内容；4.需要说明的有关问题，例如，法规起草的思路和协调情况；作出授权性规定的理由和可行性；设定行政许可及其论证情况；设定数额较大的罚款或者给予实施处罚较大自由裁量权的依据和合理性；配套规范性文件的起草情况；重大分歧意见及其协调情况等。

第五十六条 在地方性法规草案审议的不同阶段，应当在地方性法规名称之后标明“（草案）”，并另起一行标明“（×次审议稿）”；但是，初次审议的，只在地方性法规名称之后标明“（草案）”。提请表决通过时，应当在地方性法规名称之后另起一行标明“（表决稿）”。

第五十七条 有关专门委员会在常务委员会初次审议地方性法规草案时，提出审议意见。

审议意见的主要内容包括：1.开展调研、论证以及审议的情况；2.对立法必要性、可行性的审议意见；3.对地方性法规草案合法性、主要制度安排以及与相关地方性法规衔接情况的评价；4.对该地方性法规草

案是否列入会议议程提出建议；5. 对地方性法规草案的修改建议及理由。

地方性法规草案由市人民代表大会专门委员会或者常务委员会主任会议提出的，有关专门委员会不提出审议意见。

第五十八条 修改情况汇报，一般用于常务委员会第二次审议时法制委员会汇报对地方性法规草案的修改情况。提出修改情况汇报时同时提交地方性法规草案二次审议稿并附修改对照表。

修改情况汇报的主要内容包括：1.对地方性法规草案的审议情况和总体评价；2.初次审议后法制工作委员会调研和征求意见情况；3.根据审议意见和其他有关方面提出的意见，对草案的修改建议和理由；4.需要说明的其他问题。

第五十九条 审议结果报告，一般用于常务委员会第三次审议时法制委员会汇报地方性法规草案的审议结果。提出审议结果报告同时提交地方性法规草案三次审议稿并附修改对照表。

审议结果报告的主要内容包括：1.地方性法规草案修改稿的审议情况；2.二次审议后法制工作委员会调研、征求意见的情况，以及法制委员会统一审议情况；3.根据审议意见和其他有关方面提出的意见，对草案修改的情况和理由；4.建议提请本次常务委员会会议表决。

第六十条 修改情况说明，一般用于法制委员会在地方性法规草案交付表决前，汇报根据审议意见对草案三次审议稿所作修改情况。地方性法规拟表决的，提出修改情况说明同时提交地方性法规表决稿。

修改情况说明的主要内容包括：1.审议地方性法规草案三次审议稿的情况；2.根据审议意见和其他有关方面提出的意见，对草案三次审议稿的修改情况；3.需要说明的其他问题；4.建议提请表决；5. 施行日期。

第六十一条 地方性法规草案经常务委员会会议四次以上审议的，作审议结果报告之前，其文本格式按照二次审议时修改情况报告的文本格式予以规范；作审议结果报告之后，其文本格式按照修改情况说明的文本格式予以规范。

第六十二条 修正地方性法规，应当同时提交修改决定草案和修改情况对照表。修改决定草案正文依次列举有关条款的修改、补充情况，其表述方式按照本规范第四十二条执行。修改决定草案结尾，表述为“本决定自公布之日起施行。《XXXXXXX》根据本决定作相应修改后重新公布”。其他立法文件的主要内容参照制定地方性法规的相关立法文件。

修订地方性法规，立法文件的主要内容参照制定地方性法规的相关立法文件。修订地方性法规，相应废止现行相关地方性法规，但是，就废止事项不单独制作立法文书。

第六十三条 采用废止决定方式废止地方性法规的，涉及的立法文本主要包括：议案、废止案说明、审议结果报告、废止决定、公告。

提请废止地方性法规的议案名称为“重庆市人民代表大会法制委员会（常务委员会主任会议）关于提请废止《XXXXXXX》的议案”。废止地方性法规的议案，应当说明废止该地方性法规的目的、理由和依据。

废止决定的正文内容一般表述为：“重庆市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定：废止《XXXXXXX》（×年×月×日经重庆市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）。本决定自公布之日起施行。”

第六十四条 在集中清理地方性法规等特殊情况下，可以采用以一个决定修改若干地方性法规的方式修改多个地方性法规，并根据该决定分别公布修正后的地方性法规文本。

在集中清理地方性法规等特殊情况下，可以采用以一个决定废止若

干地方性法规的形式废止多个地方性法规。

第六十五条 重庆市人民代表大会常务委员会制定的地方性法规，公告文本的构成要素包括:

（一）名称: 重庆市人民代表大会常务委员会公告

（二）序号: 第×号

序号按本届人民代表大会常务委员会公告排序，用汉字数字表述。

（三）正文: “《XXXXXXXXX》已于×年×月×日经重庆市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现予公布，自×年×月×日起施行。”

（四）公告机关: 重庆市人民代表大会常务委员会

（五）公告时间: ×年×月×日（地方性法规通过时间）

重庆市人民代表大会通过的地方性法规，由大会主席团以重庆市人民代表大会公告发布。构成要素参照前款规定。

第六章 附 则

第六十六条 市人民代表大会常务委员会法制工作机构应当定期编制现行有效的地方性法规目录，做好立法统计工作。

（一）现行有效的地方性法规目录，包括市人民代表大会及其常务委员会通过的地方性法规。

（二）目录所列地方性法规，按照通过时间顺序排列。修订的地方性法规的通过时间，以修订草案的通过时间为准。

（三）地方性法规经过修正的，地方性法规及其修改决定共统计为一件，修改决定列于地方性法规之后。地方性法规经过多次修正的，地方性法规及其修改决定共统计为一件，按照通过时间顺序将历次修改情况逐项列出。

（四）集中清理地方性法规而通过的修改多个地方性法规的决定，

不单独统计为一件地方性法规或者法规性决定。但是，应当列于地方性法规目录之后。

（五）废止地方性法规的决定不单独统计为一件地方性法规或者法规性决定，不列入现行有效的地方性法规目录。

第六十七条 汇编地方性法规，以市人民代表大会及其常务委员会会议通过的文本为准。修订的地方性法规，应当编入修订后的文本。修正的地方性法规，应当编入修改决定和修正后的文本。

通过废止地方性法规的决定或者地方性法规的废止条款明示废止的地方性法规，列入地方性法规废止目录。地方性法规废止目录作为附件编入地方性法规汇编。

为了促进本市对外开放，经市人民代表大会常务委员会主任会议批准，可以单独汇编涉外地方性法规的中、外文版本。

第六十八条 汇编地方性法规，发现地方性法规有下列情形之一的，可以对有关问题作出立法技术处理，但是，不得改变地方性法规条文的原意，不得改变实质性内容:

（一）引用的法律、法规的名称已经修改;

（二）涉及的法律、法规的条文序号发生变化;

（三）行政区划调整;

（四）涉及的组织、机构的名称或者其他对象的称谓发生变化;

（五）题注、目录和废止条款的表述不符合规范;

（六）数字表述不符合规范。

按照前款规定对地方性法规作出立法技术处理的，应当在地方性法规汇编中说明相关情况。

第六十九条 地方立法过程中，遇有本规范未规定的立法技术问题，或者对有关立法技术问题有分歧，由法制工作委员会组织有关方面研究

并提出建议，报市人民代表大会常务委员会主任会议决定。

第七十条 民族自治县的自治条例和单行条例的立法技术事项，参照本规范执行。

第七十一条 本规范自 2012 年 9 月 1 日起施行。1998 年 2 月 26 日重庆市第一届人民代表大会常务委员会第十四次主任会议通过的《重庆市制定地方性法规技术规范》同时废止。

第三部分 各市人大和政府立法技术规范

《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》

（2014 年 12 月 4 日深圳市第五届人民代表大会常务委员会主任会议第一〇三次会议通过）

目　录

第一章 总则
第二章 法规结构规范
第一节 名称
第二节 题注和目录
第三节 形式结构
第四节 内容结构
第三章 法规条文表述规范
第一节 立法目的和依据
第二节 适用范围
第三节 定义条款
第四节 基本原则
第五节 管理主体和职责
第六节 权利和义务
第七节 法律责任
第八节 引用表述
第九节 其他条款
第四章 立法语言规范

第一节 句式
第二节 常用词语
第三节 数量词
第四节 标点符号
第五章 法规修改和废止规范
第一节 法规修改形式
第二节 法规修改表述
第三节 法规废止形式和表述
第六章 附则

《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》

（2014 年 12 月 4 日深圳市第五届人民代表大会常务委员会主任会议第一〇三次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了规范立法工作，提高立法质量，根据《中华人民共和国立法法》和《深圳市制定法规条例》等法律、法规，结合实际，制定本规范。

第二条 制定、修改和废止深圳经济特区法规（以下简称特区法规）和深圳市较大的市法规（以下简称较大市法规）的立法技术事项，适用本规范。

本规范所称法规，在表述时未作具体限定的，包括特区法规和较大市法规。

本规范所称立法技术，是指法规的结构安排、内容构成、语言表述以及相关立法文件制作的方法和规则。

第三条 法规在立法技术上应当符合下列要求:

（一）结构合理，逻辑缜密;

（二）内容清晰，规定明确、具体;

（三）语言准确、简洁，符合法律用语规范;

（四）文本格式统一、规范。

第二章 法规结构规范

第一节 名称

第四条 法规名称一般由制定机关或者适用范围、规范事项和体例三个部分组成，体现法规的立法权限、适用范围和体例。

第五条 特区法规名称一般冠以“深圳经济特区”字样。

较大市法规名称一般冠以“深圳市”字样。

规范深圳市人民代表大会及其常务委员会事项的，名称应当冠以“深圳市人民代表大会”或者“深圳市人民代表大会常务委员会”字样；规范市、区两级人民代表大会及其常务委员会事项的，名称应当冠以“深圳市、区人民代表大会”或者“深圳市、区人民代表大会常务委员会”字样。

第六条 法规名称中的体例，是指法规的体裁、结构，一般包括条例、规定、规则和实施办法。

（一）条例，一般用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的法规；

（二）规定，一般用于对某一方面的事项或者某一方面的内容作局部或者专项规定的法规；

（三）规则，一般用于规范人民代表大会及其常务委员会的以程序性活动为主要内容的法规；

（四）实施办法，一般用于贯彻实施上位法，结合深圳实际而制定的配套法规或者作出具体、详细规定的法规。

第七条 法规名称除实施性法规应当对上位法名称加书名号外，不使用标点符号。

第二节 题注和目录

第八条 法规的题注，是指法规名称下用以反映法规文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字。

第九条 题注应当包括法规的通过时间、制定机关、通过的会议届次；修改时间、修改机关、修改的会议届次。

法规经批准的，题注还应当包括批准的时间、机关、会议届次。

第十条 法规再次或者多次修改的，应当依次注明修改的时间、机关、会议届次和依据。

第十一条 题注的内容以圆括号的形式标注，各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。

题注不得使用简称。

第十二条 法规设编、章、节或者设章、节的，在正文前应当列目录。

目录应当列明编、章、节或者章、节，条、款、项、目不列入目录中。

法规设编、章、节或者设章、节的，各章连续排序，各章下的节单独排序。

第三节 形式结构

第十三条 法规的形式结构，一般以章、节、条、款、项、目为具体单位和顺序，将法规内容按照一定的逻辑关系依次排列，特殊情况下可以设编。

同一规的内容较多且需划分层次的，可以设章。法规设章时，各章应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述。

法规条文较少，内容层次简单的，不设章。

第十四条 设章的法规中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。同一章内的节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。章、节的条文，应当按照由一般到特殊、抽象到具体、共性到个性的顺序排列。

第十五条 法节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括

本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述。

第十六条 每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间应当有一定的联系。条的顺序用汉字数字依次表述。

第十七条 条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。款在条中以自然段的形式排列。

第十八条 款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

第十九条 项中的内容需要细分时可以设目。每一目的内容包含一类或者一种情形。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第四节 内容结构

第二十条 法规的内容结构一般分为总则、分则和附则。

第二十一条 总则位于法规的开端部分，规定法规的立法目的和依据、适用范围、基本原则和主要制度等。

第二十二条 分则是法规的主体部分，位于总则之后，附则之前，一般规定法规调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容。

第二十三条 附则是法规的补充部分，位于总则和分则内容之后，可以依次规定下列内容:

（一）适用范围的补充规定;

（二）定义条款;

（三）过渡性条款;

（四）施行日期和废止事项;

（五）其他需要在附则部分予以规定的内容。

第二十四条 法规设编、章、节的，第一编总则，第二编分则，附则不单列为一编或者一章。

法规只设章、节的，第一章总则，最后一章附则，分则可以不明示。

第二十五条 法规有附件的，附在法规正文之后，列出有关事项。

第三章 法规条文表述规范

第一节 立法目的和依据

第二十六条 立法目的和立法依据一般在第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

第二十七条 立法目的的表述应当直接、具体、明确，按照由直接到间接、具体到抽象、微观到宏观的顺序排列。权利保障目的列于规范行政管理目的之前。

实施办法的立法目的，直接表述为“为了实施《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本办法”。

第二十八条 立法依据包括法律依据和事实依据。

法律依据主要指制定法规所依据的上位法，其表述方式如下:

（一）有直接上位法的，特区法规表述为 “.....，根据《中华人民共和国 XX 法》的基本原则，.....，制定本条例（或者规定、规则、实施办法，以下举例时为表述方便统称条例）；较大市法规应当直接列明，表述为 “.....，根据《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本条例”；

（二）有直接上位法，同时涉及间接上位法或者有几个直接上位法的，直接上位法按照位阶从高到低排列，一般不超过两部。特区法规可

以表述为“根据《中华人民共和国XX法》以及有关法律、行政法规的基本原则，.....，制定本条例”；较大市法规可以在直接上位法名称后加“等法律、行政法规”或者“等法律、法规”的表述;

（三）没有直接上位法的，特区法规可以表述为“根据有关法律、行政法规的基本原则，.....，制定本条例”；较大市法规表述为“根据有关法律、法规，.....，制定本条例”。

事实依据主要指适用空间内的实际情况，表述为“结合实际”。

第二节 适用范围

第二十九条 法规的适用范围，是指法规适用的空间、对象和行为。

适用空间，是指法规适用的区域范围，一般表述为“特区内”、“本市行政区域内”等。

适用对象，是指法规调整的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”、“法人”、“其他组织”或者“组织和个人”。

适用行为，是指法规调整的行为，一般表述为“.....工作”、“.....活动”。

法规适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

法规名称或者定义已经明确适用范围的，或者实施性法规未改变上位法已经明确的适用范围的，一般不对适用范围作专门规定。

第三十条 采用前条规定尚不能完整表述法规的适用范围的，采用下列方式表述:

（一）适用范围需要排除部分事项的，一般在适用范围后加上“但是，XX除外”，“.....，不适用本条例”，或者“.....，法律、法规另有规定的，适用其规定”；

（二）适用范围扩大到其他事项的，在适用范围后另款规定。一般表述为“.....，适用本条例”；

（三）对不宜直接纳入法规调整的事项，需要规定参照执行的，可以在适用范围后或者在附则单列一个条文规定，表述为“.....，参照本条例（或者本条例的有关规定）执行”。

第三节 定义条款

第三十一条 贯穿法规始终的基本概念，一般在“总则”部分规定。

第三十二条 只在一处使用的概念、术语，可以在该处规定。

第三十三条 概念、术语只涉及某章节的内容时，可以在该章、节的开头、结尾或者有关条文中规定。

第三十四条 涉及多个条款的概念、术语，一般在“附则”部分规定。

第三十五条 定义条款表述为“本条例（本章、本节、本条）所称XX，是指（包括）.....”。

第三十六条 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。表述为“本条例中下列用语的含义:

（一）XX，是指（包括）.....;

（二）XX，是指（包括）.....”。

第四节 基本原则

第三十七条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第三十八条 法规中有关基本原则的规定可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，应当按照其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第三十九条 实施办法无须引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 管理主体和职责

第四十条 法规中行政机关的表述一般使用“XX主管部门”，不使用部门的具体名称。

某些部门有固定立法表述的，如“公安机关”、“海关”、“司法行政部门”等，应当沿用。

法规授权履行监督管理职能的组织，表述为“XX机构”。

第四十一条 法规涉及一个职能部门或者机构职责的，表述为“市政府XX主管部门（机构）负责XX工作”。

法规涉及多个职能部门或者机构，需要明确各自职责的，分别表述为“市政府XX主管部门（机构）负责XX工作，XX主管部门（机构）负责XX工作”。

法规涉及多个部门，需要明确主管部门或者机构及其职责，但是不必明确其他部门或者机构及其具体职责的，表述为“XX部门（机构）主管（负责）XX工作，其他有关部门（机构）在各自职责范围内负责XX工作”。

法规一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者其他内设机构进行规定。

第四十二条 法规调整的事项涉及全社会的，可以规定由各级政府组织实施，表述为“市、区政府统一领导本行政区域XX工作”，或者“XX（工作、事务），由市、区政府负责组织实施”。

法规规定的社会事务类职责由非行政管理部门或者机构承担的，表述为“XX（工作、事务），由XX机构负责组织实施”。

第四十三条 法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可的，一般在“总则”部分作出明确的授权规定，表述为“XX机构依照本条例，负责XX（行政许可的工作）”。

法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，一般在

“总则”部分作出明确的授权规定，表述为“XX 机构依照本条例，负责查处 XX 违法行为，并实施行政处罚”，或者“.....，由 XX 机构依照本条例，给与.....的行政处罚”。

第四十四条 法规授权行政机关委托其他行政机关实施行政许可的，一般在“总则”部分作出明确的授权规定，表述为“XX 可以委托 XX 部门实施本条例规定由 XX 实施的行政许可”。

法规授权行政机关委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚的，一般在“法律责任”部分作出明确的委托规定，明确委托机关和受委托组织，并明确委托实施行政处罚的权限范围，表述为“XX 可以在其法定权限范围内委托 XX 机构实施行政处罚”。

第四十五条 法规规定国家机关的权力和责任，应当符合下列规定:

（一）设定权力和责任应当相对应，在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，规定相应责任;

（二）上位法对权力范围已经作出规定，法规需要对其进行细化的，不得随意扩大;

（三）上位法对权力范围已经作出明确规定的，法规一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第六节 权利和义务

第四十六条 法规规定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定:

（一）设定权利和义务应当相统一;

（二）对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，法规不得随意限制；上位法对权利未作限制性规定的，法规不得作限制性规定;

（三）为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有法律和法理上的依据，不得随意设定；对公民、法人和其他组织依照上

位法应当承担的义务，法规不得随意加重。

第四十七条 一个条文一般只规定一项权利或者一项义务；同一条文中设定几项相关联的权利时，应当分款或者分项表述；在同一条文中，一般不同时设定几种不同种类或者性质的义务。同一条文中设置几种相关联的义务，应当分款或者分项逐一表述。

第七节 法律责任

第四十八条 法律责任一般集中规定。

法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于“附则”前，章的标题为“法律责任”。

法规不分章的，法律责任的内容在法规的最后部分集中规定。

第四十九条 设定法律责任的违法行为较多的，可以将行为规范和法律责任在同一条款中表述。

第五十条 法律责任条款应当符合以下要求:

（一）法律责任应当与法规的禁止性条款或者义务性条款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范;

（二）法律责任应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容;

（三）法律责任应当与违法行为的性质、情节和后果相适应;

（四）同一法规内部、不同法规之间对性质、情节和后果基本相同的违法行为所规定的法律责任应当基本相当。

第五十一条 法律责任分为刑事责任、民事责任、行政责任。

第五十二条 法规不得设定刑事责任，也不得对法律规定的刑事责任作重申性的表述。

法规一般不在单独一个条文中笼统规定“违反本条例规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

法规所规定的具体违法行为符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定，需要考虑相互衔接的，可以针对具体违法行为规定为“违反本条例第×条规定，有XX（违法行为），构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第五十三条 法规规定民事责任，应当符合民事法律的基本制度和原则。

法规一般不在单独一个条文中笼统规定“违反本条例规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任”。

第五十四条 行政责任包括行政管理人的责任和行政管理相对人的责任。

第五十五条 法规对行政管理部门及其工作人员违法行为追究责任的，应当对其违法行为种类和状态以列项的形式作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

处分可以表述为“XX、XX等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:

（一）.....;

（二）.....;

.....

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的”。

上位法对行政管理部门（机构）及其工作人员的法律责任已经作出较为具体规定的，法规不再重复，可以笼统规定为“行政管理部门（机构）及其工作人员违反本条例规定，.....玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。”

第五十六条 在设定行政处罚条款时，可以根据实际需要从行为归纳表述法、条文对应表述法或者行为归纳和条文对应综合表述法等三种表述方式加以选择。

第五十七条 行为归纳表述法，是指列举或者归纳若干种违法行为后，逐一规定相应的行政处罚。一般表述为“违反本条例规定，有 XX 的，由 XX（给予某种行政处罚）”。

根据实施处罚主体和处罚种类的不同，该表述法的具体运用有三种情形:

（一）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，且处罚种类、幅度相同的，可以表述为“违反本条例规定，有下列情形之一的，由 XX（给予某种行政处罚）：（一）XX 的；（二）XX 的；.....”；

（二）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，处罚种类、幅度各不相同，可以表述为“违反本条例规定，有下列情形之一的，由 XX 按照下列规定给予处罚：（一）XX 的，（给予某种行政处罚）；（二）XX 的，（给予某种行政处罚）；.....”；

（三）对不同的违法行为实施处罚的主体不同，且处罚种类、幅度较复杂，可以在一个条文中统一表述为“违反本条例规定，按照下列规定给与处罚：（一）XX 的，由 A（给予某种行政处罚）；（二）XX 的，由 B（给予某种行政处罚）；.....”。

在上述三种情形中，需要对某项违法行为作出特别处理的，一般另设一款表述。

第五十八条 条文对应表述法，是指先依次引述设定违法行为的有关条（款）序号，然后表述所给予的相应行政处罚。这种表述方法适用于对单个或者多个条款明确具体的数种违法行为，给予相同种类、幅度的处罚，且众多违法行为难以归纳概括的情况。一般表述为“违反本条例第×条第×款、.....第×条或者第×条规定的，由 XX（给予某种行政处罚）”。

采用条文对应表述法作出处罚规定设定违法行为时，设置兜底条款

的，对兜底条款不得设置法律责任。

第五十九条 行为归纳和条文对应综合表述法，是指列举对应的设定违法行为的条（款）序号，又概括地归纳引述该类违法行为的特征，一般表述为“违反本条例第×条第×款规定，有XX的，由XX（给予某种行政处罚）”。

第六十条 法规对行政管理相对人的违法行为追究行政责任的，应当规定行政处罚。

法规规定多种行政处罚的，从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。

设定行政处罚，应当规定责令当事人改正或者限期改正违法行为。法规对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

第六十一条 法规设定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“.....的，由XX（行政机关）（给予某种行政处罚）”;

（二）授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，表述为“.....的，由XX（被授权组织）（给予某种行政处罚）”;

（三）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，应当明确委托的主体，表述为“.....的，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）（给予某种行政处罚）”，或者先分条表述“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，.....的，（给予某种行政处罚）”，再另起一条表述“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）依法实施”。

第六十二条 上位法对法律责任已经作出明确规定，较大市法规如果

在行为规范和法律责任内容上没有细化的，一般不再重复规定。较大市法规不使用“违反本条例，依照XX（上位法）第×条（第×款）的规定处罚”等引致性表述方式。

特区法规可以突破上位法规定的行政处罚幅度。

第六十三条 法规设定罚款应当符合下列规定:

（一）法规设定罚款应当根据违法行为的主观恶性、造成的损失、社会危害程度，明确罚款的数额或者幅度;

（二）规定给予罚款的，一般用“处”表述；规定在给予其他处罚的同时处以罚款的，用“并处”表述；表示可以罚款的，用“可以处”表述；表示在给予其他处罚的同时还可以罚款的，用“可以并处”表述;

（三）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，一般表述为“按照.....造成的直接损失的百分之XX计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”；按照空间或者时间作为参考基数确定罚款数额的，可以表述为“按照每人（每场所、每日）XX元的标准处以罚款”；

（四）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述，一般表述为“处XX元以下罚款”、“处XX元以上XX元以下罚款”；

（五）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过五倍。罚款规定应当明确罚款的数额或者幅度。

第六十四条 除需要依法规定行政复议前置外，法规对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 引用表述

第六十五条 引用本法规时，表述为“本条例”。

引用泛指的其他法律、法规时，在法律与法规中间加顿号；引用具体的其他法律、法规时，所引法律、法规的名称用全称加书名号。

引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第六十六条 引用法律、法规具体条文时，应当写明条款序号，表述为“第×条”、“第×条第×款”、“第×条（第×款）第×项”。

第六十七条 引用项的序号不加括号，不表述为“第（×）项”。

第六十八条 引用两个以上条、款或者项时，表述为“第×条、第×条”、“第×条第×款、第×款”、“第×条（第×款）第×项、第×项”；引用三个以上的，对连续的条、款或者项表述为“第×条至×条”、“第×条第×款至×款”、“第×条第×项至×项”；对不连续的条、款或者项，列出具体序号，表述为“第×条、第×条、第×条”、“第×条第×款、第×款、第×款”、“第×条（第×款）第×项、第×项和第×项”。

第九节 其他条款

第六十九条 法规规定应当具体、明确、具有可操作性，一般不再规定由其他主体制定实施细则或者配套规范性文件。

为了确保法规制定的制度、有关事项的实施，需要市政府制定配套规章的，可以表述为“XX，由市政府另行制定。”

对某些专业性的办法或者技术规范，需要市政府有关部门或者专业技术部门制定的，可以在法规有关条款中作出规定，表述为“XX，由市XX部门制定。”

第七十条 过渡性条款，是指新设定的法律规范对法规实施前的既存

事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的条款。

过渡性条款内容一般包括：对新法规施行（颁布）前相关法律行为、法律关系效力的确定；新法规对某种特殊情形所作出的特别生效时间或者依法特别办理的规定；对依据旧法规获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

过渡性条款表述为“本条例施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本条例施行之日起XX（期限）内，按照本条例（第×条第×款）的规定，重新.....（针对上述事实或者行为作出限制性的规范）。”

过渡性条款一般设置在附则部分法规施行日期条款之前。但是，只涉及某章节或者某条文的，过渡性条款可以设置在相应的章节或者条文中。

第七十一条 适用法规的表述应当遵循以下规定:

（一）具体指明适用某部法规的，表述为“.....适用《深圳XX条例》的规定”或者“.....适用《深圳XX条例》.....的规定”。为了避免以后法规修改可能出现的条文不对应问题，一般不出现具体条文的序号;

（二）概括适用其他法规的，表述为“.....适用《深圳XX条例》和其他法规的规定”，或者“.....适用有关法规的规定”;

（三）优先适用本条例的，表述为“.....与本条例规定不一致的，适用本条例。”

第七十二条 法规由市人大常委会负责解释，除确有必要外，法规不再专门表述。法规不就具体应用问题的解释作出规定。

第七十三条 法规应当明确规定施行的具体日期，一般表述为“本条例自×年×月×日起施行”。

法规一般自公布之日起不少于一个月后施行。但是，遇有法规规范的事项较为紧迫、无需准备期等特殊情况的，可以将施行日期确定为法规的公布之日，表述为“本条例自公布之日起施行”。

第四章 立法语言规范

第一节 句式

第七十四条 法规中的句式应当完整，符合语法规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第七十五条 法规应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十六条 法规中的禁止性规范，是指限制或者禁止当事人实施某种行为的规定，使用“不得”、“禁止”句式，一般表述为“XX 不得.....”，也可以表述为“禁止.....”。

第七十七条 法规中的义务性规范，是指要求当事人为某种行为或者承担某种义务的规定，一般表述为“XX 应当.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有义务.....”、“XX 有.....的义务”或者“XX 承担.....责任”。

第七十八条 法规中的授权性规范，是指授予当事人可以选择为或者不为某种行为的规定。一般表述为“XX 可以.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有权.....”、“XX 享有.....的权利”。

第七十九条 法规中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。一般表述为“鼓励.....”、“提倡.....”。

第八十条 法规中“的”字结构，是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使法规的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“.....的，.....”。

“有下列情形之一的”、“有下列行为之一的”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）所列项是名词时，不用“的”；

（二）所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”；

（三）所列项是动宾结构时，用“的”。

第八十一条 法规中的但书条款，是指以“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

但书条款与前文主语相同或者联系紧密时，“但是”之前一般使用逗号或者分号；与前文主语不同，能够独立成句时，“但是”之前一般使用句号。“但是”之后一般使用逗号，在简单句中也可以不用。

但书条款包括以下情形:

（一）表述例外情形。当法规设定的行为规范可能与法律、行政法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的但书条款，一般表述为“.....。但是，法律、行政法规另有规定的除外”；

（二）表述限制情形。一般表述为“但是，.....不（不得）.....”；

（三）表述附加情形。一般表述为“但是，.....，可以（应当）.....”。

第八十二条 法规中的例外规定（也称除外条款），是指使用“除”、“外”搭配的句式，对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”或者“.....除.....以外，.....”；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除.....以外，

还.....”。

第二节 常用词语

第八十三条 立法语言应当采用现代汉语词汇，并符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第八十四条 立法语言应当严谨、准确、简明，避免同义反复，不使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语，避免使用夸张、比喻等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

法规需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

第八十五条 法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当具有同一性，并与法律、行政法规保持一致。

第八十六条 同一法规中同一概念只能用同一词汇表述，避免用同义语相互替代，使用的句式和表述方式应当保持协调一致。不同法规对同一概念或者同类事项的表述应当保持一致。

第八十七条 法规条文一般使用“为了”、“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”、“但是”等双音节词语，不使用“为”、“可”、“应”、“或”、“如”、“按”、“但”等单音节词语。

第八十八条 表述市、区两级政府的，使用“市、区政府”；表述市、区两级政府并包括新区管理机构的，使用“市、区政府（含新区管理机构）”；表述市、区政府相关职能部门的，使用“市、区政府相关行政管理部门”。

第八十九条 表述普遍主体的，一般使用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”、“公

民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。

第九十条 表述人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院的，一般使用“机关”；表述人民政府所属的局、委、办的，一般使用“部门”；表述部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织的，一般使用“机构”。

第九十一条 表述行政管理相对人的，一般使用“公民、法人和（或者）其他组织”。

第九十二条 使用“和”、“与”、“以及”、“或者”表述并列关系、选择关系时，分别根据以下情形进行确定:

（一）“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是，在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序;

（二）在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和”、“与”；在章节名称中，一般使用“和”。在作为介词时，一般使用“与”；

（三）“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。无法全部列举的并列对象，使用“以及”加限定性描述来代替;

（四）“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

第九十三条 表述未穷尽列举对象的，分别按照以下情形进行表述:

（一）“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；已经全部列举

的，不用“等”；

（二）需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以使用“其他”加限定性描述来表示。

第九十四条 法规中的指示代词，不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。法规中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不使用“其它”。

第九十五条 “作出”、“做出”的使用。“作出”多与“决定”、“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用。“做出”多与“成绩”、“贡献”等名词词语搭配使用。

第九十六条 “保护”、“维护”、“保障”的使用。在具体的人或者事物前使用“保护”；在“独立”、“统一”、“安全”、“尊严”、“和平”、“稳定”、“团结”、“平等”、“利益”、“秩序”、“制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”；在设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护时使用“保障”。

第九十七条 “依照”、“按照”、“参照”的使用。规定以法律、法规作为依据的，一般用“依照”；对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等作为依据的，一般用“按照”；没有直接纳入法规调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项，一般用“参照”。

第九十八条 “制定”、“规定”的使用。表述创设法规等规范性文件时，用“制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”。

第九十九条 法规在表述制定或者规定的语境下，不使用“确定”、“核定”、“另订”等，统一代之以“制定”、“规定”或者“另行制定”、“另行规定”。

第一百条 “会同”、“商”的使用。“会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况，“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

第一百零一条 “违法”、“非法”、“不法”的使用。“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为，“违法行为”、“违法所得”等固定短语中，一般使用“违法”而不使用“非法”；“非法”通常情况下也是违法，主要强调缺乏法律依据的行为；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”。

第一百零二条 “交纳”、“缴纳”的使用。“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。法规中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是，在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

第一百零三条 “抵消”、“抵销”的使用。“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。法规中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

第一百零四条 “账”、“帐”的使用。表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

第一百零五条 “公布”、“发布”、“公告”的使用。“公布”多用于公布法律、行政法规、结果、标准、目录等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等；“公告”用于向公众发出告知事项，非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告；发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需

要书面的、正式的载体。

第一百零六条 “设定”、“设立”的使用。“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置；“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建立、开办时使用“设立”。

第一百零七条 “赋予”、“授予”的使用。“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

第一百零八条 “工作人员”、“从业人员”、“执业人员”的使用。对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”；“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

第一百零九条 “决议”、“决定”的使用。“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题作出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识。“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

第一百一十条 “批准”、“核准”、“许可”、“认可”、“审核”、“特许”、“备案”的使用。“批准”是指有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许；“核准”是指有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许；“许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特

定活动的行为；“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，或者是对已经独立存在或者已经完成的行为赋予法律效力；“审核”是指审查核定，重在核定，对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等；“特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为，备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

第一百一十一条 “请求”、“要求”的使用。在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应当使用“请求”，其他的使用“要求”。

第一百一十二条 “根据”、“依据”的使用。引用宪法、法律、行政法规作为立法依据时，使用“根据”；适用其他法律、法规或者本法规的其他条款时，使用“依据”。

第一百一十三条 “改正”、“纠正”的使用。把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”，如“责令改正”；把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

第一百一十四条 “注销”、“吊销”、“撤销”、“取消”的使用。“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味；“吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过收回、注销

证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

第一百一十五条 “谋取”、“牟取”的使用。“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益；“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

第一百一十六条 “滥用职权”、“玩忽职守”、“徇私舞弊”的使用。“滥用职权”、“玩忽职守”、“徇私舞弊”三个词并列使用时，应当与刑法的表述一致，表述为“滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊”。根据需要，可以结合具体违法行为选择其中的两个按照该排列顺序表述。

第三节 数量词

第一百一十七条 法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

第一百一十八条 法规中常用数词的用法：

（一）法规的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。市人民代表大会及其常务委员会的届次和会议次数，使用汉字数字；

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。含有日月简称表示事件，节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。表示具体时间点的，用汉字数字表示；

（三）法规条文中“目”的序号、统计表中的数字、需要精确到小

数点后的数字，均用阿拉伯数字表述；

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、“两个月内”、“两次申请”等；

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百一十九条 法规中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在法规中使用。数量单位使用中文公制单位表述。但是附件除外。

第一百二十条 法规不用“天”表述期间。期间以“时”、“日”、“月”、“年”计算，期间开始的时和日不计算在期间内。“日”一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日；需要明示为“工作日”的，使用“工作日”表述。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当使用“日”，不使用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”有规定的，从其规定。

第一百二十一条 规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上”、“以下”、“以内”、“不满”、“超过”的规定时，“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“不满”、“超过”均不含本

数。

第四节 标点符号

第一百二十二条 法规中的标点符号，按照下列规定使用:

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号;

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号;

（三）不使用问号、感叹号、省略号;

（四）除引用方针、原则等文字以及在法规修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第一百二十三条 法规中并列句标点符号，按照下列规定使用:

（一）一个句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分之间使用顿号，最后两个并列成分使用“和”或者“以及”连接;

（二）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间使用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间使用逗号;

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间使用分号;

（四）分项表述时，项的末尾使用分号，最后一项末尾使用句号;定义条款中分项表述时，项的末尾统一使用句号。

第一百二十四条 在法规修正案、修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定:

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号在引号里边;

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号。但是，在引号外的句末，应当加注标

点符号;

（三）引号内的内容是分条的条文，每条的前面使用前引号，后面不使用后引号。但是，在最后一条的后面，应当使用后引号;

（四）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面使用前引号，后面不使用后引号。但是，在最后一款（项）的后面，应当使用后引号。

第五章 法规修改和废止规范

第一节 法规修改形式

第一百二十五条 法规修改是根据情况变化对现行法规部分内容进行调整的立法活动。

法规修改包括修订和修正两种方式。

法规名称不作变动，对法规作全面、重大修改，且涉及较多条款变动的，一般采用修订的方式；法规名称和体例不作变动，修改量比较少的，一般采用修正的方式。

修改（修订、修正）法规不需要规定原法规同时废止。修改法规，原法规名称变动的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第一百二十六条 以修订方式修改法规的，采用“修订草案”的形式。

以修正方式修改法规的，采用“修正案草案”的形式，并附上法规修改内容全文对照表。“修正案草案”经市人大常委会会议审议后，作出关于修改法规的决定，予以公布。

第一百二十七条 以修订方式修改法规的，公布新的法规文本，法规施行日期为修订后的施行日期。

以修正方式修改法规的，根据修改决定公布修改后的法规文本。修改决定的施行日期可以与公布日期相同，也可以另行确定施行日期。修

正法规的施行日期不变。

第一百二十八条 在法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请修改若干法规的方式。但是，表决时应当分项表决，并分别公布修正后的法规文本。

第二节 法规修改表述

第一百二十九条 表述修改的内容时，表述为“将第×条（第×款）修改为：‘.....’”。

第一百三十条 增加条文的，表述为：“增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百三十一条 对条文序号修改时，表述为：“将第×条改为第×条”。

第一百三十二条 删除某条、款、项的，单列一条表述。表述为：“删去第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百三十三条 删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不连续排列。但是，被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。表述为：“删去第×条（至第×条）、第×条”。

第一百三十四条 对多部法规或者一部法规的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述为：“将XX条例、XX条例、.....（本条例）相关条文中的‘.....’修改为‘.....’，‘.....’修改为‘.....’”。

第三节 法规废止形式和表述

第一百三十五条 法规废止，是终止现行法规效力的立法活动。

法规废止包含立新废旧和作出废止决定两种方式。

第一百三十六条 采用立新废旧方式的，一般紧接在法规的“施行日期”之后，表述为：“本条例自XX年×月×日起施行，《深圳XX条

例》同时废止”。

第一百三十七条 采用废止决定方式的，表述为：“深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了XXX提请废止《深圳XX条例》的议案，决定废止《深圳XX条例》”。

第一百三十八条 在法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请废止若干法规的形式。但是，表决时应当分项表决。

第一百三十九条 因法规制定、修改或者废止，需要废止规章或者规范性文件的，不采取在法规中迳行废止的方式。

第六章 附则

第一百四十条 制定或者修改法规的，法规案文本主要包括议案、法规草案文本和说明。

第一百四十一条 法规案提请市人大常委会审议的，法规起草单位应当同时提交下列资料:

（一）制定或者修订法规的，应当同时提交法规草案条文注释稿和相关参考资料;

（二）修正法规的，应当同时提交法规修改内容全文对照表和相关参考资料;

（三）废止或者解释法规的，应当同时提交相关参考资料。

第一百四十二条 提请审议的法规案，法规文本一般排列在说明/修改情况说明/审议结果报告之前。

第一百四十三条 立法过程中，遇有本规范未予规定的立法技术问题，或者对有关立法技术问题有异议的，由市人大法制委员会组织研究论证并提出建议解决方案，报常委会主任会议决定。

第一百四十四条 本规范由市人大法制委员会负责解释。

第一百四十五条 本规范自通过之日起施行。

附件：法规相关文本格式规范

一、法规制定文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）法规草案议案（以市政府为提案人为例）

深圳市人民政府

关于提请审议《深圳XX条例（草案）》的

议案

深圳市人民代表大会常务委员会:

为了.....，XXX起草了《深圳XX条例（草案）》（以下简称《草案》）。该《草案》经市政府×届×次常务会议审议通过，现提请审议。

市长：XXX

XX年×月×日

市人大常委会主任会议、各专门委员会以及市人大常委会组成人员五人以上联名提请市人大常委会审议的法规议案文本，参照上述格式。

市人大常委会组成人员五人以上联名的，标题表述为“XX等×名市人大常委会组成人员关于提请审议《深圳XX条例（草案）》的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会常务委员会组成人员（签名）”。

（二）法规草案说明

关于《深圳 XX 条例（草案）》的说明

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

为了.....，XXX 组织起草了《深圳 XX 条例（草案）》。我代表 XXX（受 XXX 的委托），向常委会本次会议就《深圳 XX 条例（草案）》作说明。

说明的主要内容（包括：1.立法的必要性；2.立法的依据和形式；3.立法的指导思想、调整对象和规范的主要内容；4.需要说明的有关问题，例如法规起草的思路和基本情况、施行的可行性等。）

《深圳 XX 条例（草案）》和以上说明，请予审议。

（三）法规草案初审意见报告

关于《深圳XX条例（草案）》的
初审意见报告

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

为了.....，XXX（提案人）向市人大常委会提交了《深圳XX条例（草案）》（以下简称《草案》）。XX委员会对《草案》进行了初审。我代表XX委员会，向常委会本次会议报告《草案》初审意见。

报告的主要内容（立法的必要性分析；立法的形式及其主要依据；设立主要制度的合法性、可行性；调研情况及主要争议问题；修改建议；其他需要说明的问题等。）

以上报告，请予审议。

（四）法规草案修改情况说明

关于《深圳XX条例（草案/草案修改×稿）》
修改情况的说明

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议说明《深圳XX条例（草案/草案修改×稿）》（以下简称《草案/草案修改×稿》）的修改情况。

说明的主要内容（常委会组成人员审议情况和对法规草案的总体评价；×审后调研和征求意见情况；根据常委会组成人员和其他有关方面的意见，《草案修改×稿》对《草案/草案修改×稿》的主要修改情况和理由；需要说明的其他问题等。）

《深圳XX条例（草案修改×稿）》和以上修改情况说明，请予审议。

（五）法规草案审议结果报告

关于《深圳XX条例（草案）》审议结果的报告

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议报告《深圳XX条例（草案）》的审议结果。

报告的主要内容（开展调研的情况、草案修改稿的主要修改情况和需要说明的问题等。）

法制委员会认为，《深圳XX条例（草案修改×稿）》符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：与有关法律、行政法规、广东省地方性法规不相抵触），内容已比较成熟，建议常委会本次会议审议后予以表决。

《深圳XX条例（草案修改×稿）》和以上审议结果报告，请予审议。

法规案经二审后拟交付表决的，审议结果报告相关内容应当表述为：法制委员会认为，《深圳XX条例（草案修改一稿）》符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：与有关法律、行政法规、广东省地方性法规不相抵触），内容已比较成熟，各方面意见比较一致，根据《深圳市制定法规条例》第四十四条的规定，建议常委会本次会议审议后予以表决。

（六）法规表决稿简要说明

关于《深圳 XX 条例（表决稿）》的

简要说明

根据市×届人大常委会第×次会议审议的意见，对《深圳 XX 条例（草案修改×稿）》进行了修改，现作如下简要说明:

一、.....

二、.....

三、.....

.....

市人大法制委员会

XX 年×月×日

二、法规修改文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）法规修订草案/修正案草案议案（以市政府为提案人为例）

深圳市人民政府

关于提请审议《深圳 XX 条例（修订草案）/修正案（草案）》的议案

深圳市人民代表大会常务委员会:

为了.....，XXX 起草了《深圳 XX 条例（修订草案）/修正案（草案）》（以下简称《修订草案/修正案草案》）。该《修订草案/修正案草案》经市政府×届×次常务会议审议通过，现提请审议。

市长：XXX

XX 年×月×日

市人大常委会主任会议、市人民代表大会各专门委员会以及市人大常委会组成人员五人以上联名提请市人大常委会审议的法规修改议案文本，参照上述格式。

市人大常委会组成人员五人以上联名的，标题表述为“XX 等×名市人大常委会组成人员关于提请审议《深圳 XX 条例（修订草案）/修正案（草案）》的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会常务委员会组成人员（签名）”。

（二）法规修订草案/修正案草案说明

关于《深圳 XX 条例（修订草案）/
修正案（草案）》的说明

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我代表 XXX（受 XXX 的委托），向常委会本次会议就《深圳 XX 条例（修订草案）/修正案（草案）》（以下简称《修订草案/修正案草案》）作说明。

说明的主要内容（包括：1.现行法规施行情况及其基本评价；2.修改的必要性和可行性；3.本次修改的法律依据、主要内容和理由等。）

《修订草案/修正案草案》和以上说明，请予审议。

（三）法规修订草案/修正案草案初审意见报告

关于《深圳 XX 条例（修订草案）/
修正案（草案）》的初审意见报告

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

XXX（提案人）向市人大常委会提交了《关于提请审议〈深圳 XX 条例>（修订草案）/<修正案（草案）〉的议案》（以下简称《修订草案/修正案草案》）。XX 委员会对《修订草案/修正案草案》进行了初审。我代表 XX 委员会，向常委会本次会议报告《修订草案/修正案草案》的初审意见。

报告的主要内容（修改法规的必要性分析；修改法规的形式和主要依据；《修订草案/修正案草案》设立主要制度的合法性、可行性；调研情况及主要争议问题；修改建议；其他需要说明的问题等。）

以上报告，请予审议。

（四）法规修订草案/修正案草案修改情况说明

关于《深圳XX条例（修订草案/修订草案修改×稿）/修正案（草案/草案修改×稿）》

修改情况的说明

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议说明《深圳XX条例（修订草案/修订草案修改×稿）/修正案（草案/草案修改×稿）》（以下简称《修订草案/修订草案修改×稿/修正案草案/修正案草案修改×稿》）的修改情况。

说明的主要内容（常委会组成人员审议情况和对《修订草案/修订草案修改×稿/修正案草案/修正案草案修改×稿》的总体评价；×审后调研和征求意见情况；根据常委会组成人员和其他有关方面的意见，《修订草案修改×稿/修正案草案修改×稿》对《修订草案/修订草案修改×稿/修正案草案/修正案草案修改×稿》的主要修改情况和理由；需要说明的其他问题等。）

《修订草案修改×稿/修正案草案修改×稿》和以上修改情况说明，请予审议。

（五）法规修订草案/修正案草案审议结果报告

修改法规案经一审或者二审后拟交付表决的，审议结果报告相关内

关于《深圳XX条例（修订草案）/修正案（草案）》审议结果的报告

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议报告《深圳XX条例（修订草案）/修正案（草案）》的审议结果。

报告的主要内容（开展调研的情况、修正案草案/修订草案修改稿的主要修改情况、理由和需要说明的问题等。）

法制委员会认为，《深圳XX条例（修订草案修改×稿）/修正案（草案修改×稿））》符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：不与有关法律、行政法规、广东省地方性法规相抵触），内容已比较成熟，建议常委会本次会议审议后予以表决。

《深圳XX条例（修订草案）/修正案（草案）》和以上审议结果报告，请予审议。

容应当表述为：法制委员会认为，《深圳XX条例（修订草案/修订草案修改一稿）/修正案（草案/草案修改一稿）》符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：与有关法律、行政法规、广东省地方性法规不相抵触），内容已比较成熟，各方面意见比较一致，根据《深圳市制定法规条例》第四十五条/第四十四条的规定，建议常委会本次会议审议后予以表决。

（六）法规修改决定草案

深圳市人民代表大会常务委员会
关于修改《深圳 XX 条例》的决定
（草案）

深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了 XXX（提案人）提出的《深圳 XX 条例修正案（草案）》，决定对《深圳 XX 条例》作如下修改:

一、.....

二、.....

三、.....

.....

本决定自公布之日/XX 年×月×日起施行。

《深圳 XX 条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

（七）法规修订/修改决定表决稿的简要说明，参照法规表决稿简要说明的文本格式。

（八）法规修正修改内容全文对照表

《深圳 XX 条例修正案
（草案/草案修改×稿）》修改内容对照表

（*斜体下划线*为删除部分；**黑体**为增加部分）

修改前	修改后
第×条 .....XXXX.....	第×条.....
第×条	第×条.....XXXX.....
第×条	第×条.....
第×条	（删去）
第×条	（将此处内容合并至第×条）
	第×条.....
	第×条..... （第×条第×款移此）
.....	.....

三、法规废止文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）废止法规案的议案（以市政府为提案人为例）

深圳市人民政府

关于提请审议废止《深圳 XX 条例》的议案

深圳市人民代表大会常务委员会:

鉴于.....，XXX 起草了《关于提请审议废止<深圳 XX 条例>的议案》，经市政府×届×次常务会议审议通过，现提请审议。

市长：XXX

XX 年×月

市人大常委会主任会议、各专门委员会以及市人大常委会组成人员五人以上联名提请市人大常委会审议的废止法规案文本，参照上述格式。

市人大常委会组成人员五人以上联名的，标题表述为“XX 等×名市人大常委会组成人员关于提请审议废止《深圳 XX 条例》的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会常务委员会组成人员（签名）”。

（二）废止法规案说明

关于废止《深圳 XX 条例》的议案说明

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表 XXX（受 XXX 的委托），向常委会本次会议就《关于废止<深圳 XX 条例>的议案》（以下简称《议案》）作说明。

说明的主要内容（包括: 1.该法规的制定、修改情况; 2.实施该法规发挥的积极作用; 3.提请废止该法规的理由和依据; 4.法规废止案的具体内容等。）

《议案》和以上说明，请予审议。

（三）废止法规案的初审意见报告

关于废止《深圳 XX 条例》的议案

初审意见报告

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

XXX（提案人）向市人大常委会提交了《关于废止<深圳 XX 条例>的议案》（以下简称《议案》）。XX 委员会对《议案》进行了初审。我代表 XX 委员会，向常委会本次会议报告《议案》的初审意见。

报告的主要内容（开展调研的情况；废止法规的必要性分析；废止的形式和主要依据；对法规废止案存在的主要问题分析及修改建议；需要说明的其他问题等。）

以上报告，请予审议。

（四）废止法规案的审议结果报告

关于废止《深圳XX条例》的议案
审议结果报告

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议报告《关于废止<深圳XX条例>的议案》的审议结果。

报告的主要内容（对法规实施以来发挥的作用进行描述，提出对该法规废止案的审议意见，建议市人大常委会通过这一废止案。）

法制委员会认为，《深圳XX条例》废止后不会产生法律适用上的问题，建议常委会本次会议审议后予以表决。

以上报告，请予审议。

废止法规案经一审后拟交付表决的，审议结果报告相关内容应当表述为：法制委员会认为，《深圳XX条例》废止后不会产生法律适用上的问题，各方面意见比较一致，根据《深圳市制定法规条例》第四十五条的规定，建议常委会本次会议审议后予以表决。

（五）法规废止决定草案

深圳市人民代表大会常务委员会
关于废止《深圳 XX 条例》的决定
（草案）

深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了 XXX（提案人）提请废止《深圳 XX 条例》的议案，决定废止《深圳 XX 条例》（XX 年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过根据 XX 年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈深圳 XX 条例〉的决定》修正）。

本决定自公布之日起生效。

四、法规解释文本格式

（一）法规解释的议案（以市政府为提案人为例）

深圳市人民政府关于提请解释《深圳XX条例》第×条（第×款）的议案

深圳市人民代表大会常务委员会:

《深圳XX条例》第×条（第×款）在实施中存在.....问题，为了.....，根据《XXXX》的有关规定，现提请深圳市人民代表大会常务委员会对《深圳XX条例》第×条（第×款）作出解释。

市长：XXX

×年×月×日

市中级人民法院、市人民检察院、市人大各专门委员会、各区人大常委会、市人大常委会组成人员五人以上联名或者代表大会十名以上代表联名提请市人大常委会审议的法规解释议案文本，参照上述格式。

市人大常委会组成人员五人以上联名的，标题表述为“XX等×名市人大常委会组成人员关于提请解释《深圳XX条例》第×条（第×款）的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会常务委员会组成人员（签名）”。代表大会十名以上代表联名的，标题表述为“XX等×名深圳市第×届人民代表大会代表关于提请解释《深圳XX条例》第×条（第×款）的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会代表（签名）”。

（二）法规解释草案

深圳市人民代表大会常务委员会

关于《深圳 XX 条例》第×条（第×款）的解释

（草案）

深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了 XXX 提请审议的《关于提请解释〈深圳 XX 条例〉第×条（第×款）的议案》，解释如下:

.....

（三）法规解释草案说明

关于《深圳市人民代表大会常务委员会
关于<深圳 XX 条例>第 × 条（第 × 款）的解释（草案）》的说明

——在 XX 年 × 月 × 日在深圳市第 × 届人民代表大会
常务委员会第 × 次会议上

深圳市 XX（职务） XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我代表法制委员会，向常委会本次会议就《深圳市人民代表大会常务委员会关于<深圳 XX 条例>第 × 条（第 × 款）的解释（草案）》（以下简称《草案》）作说明。

说明的主要内容（包括：1.法规中某一问题的研究、协调过程；2.相关解释的依据和理由等。）

《草案》和以上说明，请予审议。

五、提交市人民代表大会相关法规文本格式

（一）法规草案议案（以市人大常委会为提案人为例）

深圳市人民代表大会常务委员会
关于提请审议《深圳XX条例（草案）》的
议案

深圳市人民代表大会:

为了.....，XXX起草了《深圳XX条例（草案）》（以下简称《草案》）。该《草案》经市×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议通过，现提请审议。

深圳市人民代表大会常务委员会
XX年×月×日

以代表大会主席团、市政府、市人大各专门委员会以及代表大会十名以上代表联名提请代表大会审议的法规议案文本，参照上述格式。

代表大会十名以上代表联名的，标题表述为“XX等×名深圳市第×届人民代表大会代表关于提请审议《深圳XX条例（草案）》的议案”，落款为“深圳市第×届人民代表大会代表（签名）”。

（二）法规草案说明

关于《深圳 XX 条例（草案）》的说明

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
第×次会议上

深圳市 XX（职务）XXX（姓名）

各位代表:

我代表 XXX（受 XXX 的委托），向代表大会本次会议就《深圳 XX 条例（草案）》（以下简称《草案》）作说明。

说明的主要内容（包括：1.立法的必要性；2.立法的依据和形式；3.立法的指导思想、调整对象和规范的主要内容；4.需要说明的有关问题，例如法规起草的思路和基本情况、施行的可行性等。）

《草案》和以上说明，请予审议。

提交书面情况说明的，不列说明人。无法确定具体时间、会议或者具体说明人的，可以不写。

（三）向主席团提出的法规草案审议结果报告

关于《深圳 XX 条例（草案）》
审议结果的报告

——XX 年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
第×次会议主席团第×次会议上

深圳市人大法制委员会 XX（职务） XXX（姓名）

主席团:

我代表法制委员会，向主席团本次会议报告《深圳 XX 条例（草案）》的审议结果。

报告的主要内容（开展调研的情况、大会各代表团审议的情况、法制委员会审议的情况、草案修改×稿的主要修改情况和需要说明的问题等。）

法制委员会认为，《深圳 XX 条例（草案修改×稿）》（以下简称《草案修改×稿》）符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：不与有关法律、行政法规、广东省地方性法规相抵触），内容已比较成熟，建议主席团本次会议审议通过后，提请各代表团审议并交付本次代表大会全体会议表决。

《草案修改×稿》和以上审议结果报告，请予审议。

（四）向代表大会提出的法规草案审议结果报告

关于《深圳XX条例（草案）》
审议结果的报告

——XX年×月×日在深圳市第×届人民代表大会
第×次会议上

深圳市人大法制委员会XX（职务） XXX（姓名）

各位代表:

我代表法制委员会，向代表大会本次会议报告《深圳XX条例（草案）》的审议结果。

报告的主要内容（开展调研的情况、大会各代表团审议的情况、法制委员会审议的情况、草案修改×稿的主要修改情况和需要说明的问题等。）

法制委员会认为，《深圳XX条例（草案修改×稿）》符合法律、行政法规的基本原则（较大市法规表述为：不与有关法律、行政法规、广东省地方性法规相抵触），内容已比较成熟。

×月×日深圳市第×届人民代表大会第×次会议主席团第×次会议审议通过了《深圳XX条例（草案修改×稿）》，决定由法制委员会提出表决稿，提请各代表团审议后交付全体会议表决。

《深圳XX条例（表决稿）》和以上审议结果报告，请予审议。

六、提请省人大常委会批准较大的市法规报告文本格式

关于提请批准《深圳市 XX 条例》的报告

广东省人民代表大会常务委员会:

《深圳市 XX 条例》已于 XX 年×月×日经深圳市第×届人民代表大会/常务委员会第×次会议审议通过。现将该法规文本及其说明报上，请予批准施行。

深圳市人大常委会

XX 年×月×日

附件: 1.深圳市 XX 条例

2.关于《深圳市 XX 条例》的说明

附件 1

深圳市 XX 条例

（XX 年×月×日深圳市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议通过）

.....

附件 2

关于《深圳市 XX 条例》的说明

深圳市人大常委会主任/副主任 XXX（姓名）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受深圳市人大常委会委托，就《深圳市 XX 条例》（以下简称《条例》）作如下说明:

一、《条例》制定的必要性和经过

.....

二、《条例》的法律依据

.....

三、《条例》的主要内容

.....

《深圳市 XX 条例》和以上说明，请予审议。

七、公告文本格式

（一）特区法规公告

1.制定法规公告及法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《深圳经济特区XX条例》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日审议通过，现予公布，自XX年×月×日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳经济特区XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

.....

2.修订法规公告及修订后法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《深圳经济特区XX条例》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日修订通过，现予公布，自XX年×月×日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳经济特区XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会

第×次会议修订）

.....

3.法规修改决定公告、修改决定及修改后法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《关于修改〈深圳经济特区XX条例〉的决定》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日通过，现予公布。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市人民代表大会常务委员会

关于修改《深圳经济特区XX条例》的决定

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

.....

深圳经济特区XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过根据XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议《关于修改〈深圳经济特区XX条例〉的决定》修正）

.....

4.废止法规公告及废止决定全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《关于废止〈深圳经济特区XX条例〉的决定》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日通过，现予公布。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市人民代表大会常务委员会

关于废止《深圳经济特区XX条例》的决定

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会

第×次会议通过）

.....

5.法规解释公告及法规解释全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《关于<深圳经济特区XX条例>第×条（第×款）的解释》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日通过，现予公布。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市人民代表大会常务委员会

关于《深圳经济特区XX条例》

第×条（第×款）的解释

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议通过）

.....

（二）较大的市法规公告

1.制定法规公告及法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《深圳市XX条例》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日审议通过，广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日批准，现予公布，自XX年×月×日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

.....

2.修订法规公告及修订后法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《深圳市XX条例》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日修订通过，广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日批准，现予公布，自XX年×月×日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订XX年×月×日广东省第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议批准）

.....

3.法规修改决定公告、修改决定及修改后法规全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公　告

第×号

《关于修改〈深圳市XX条例〉的决定》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日通过，广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日批准，现予公布。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市人民代表大会常务委员会

关于修改《深圳市XX条例》的决定

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

深圳市XX条例

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准根据XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过并经XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《关于修改〈深圳市XX条例〉的决定》修正）

4.废止法规公告及废止决定全文

深圳市第×届人民代表大会常务委员会

公 告

第×号

《关于废止〈深圳市XX条例〉的决定》经深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日通过，广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于XX年×月×日批准，现予公布。

深圳市人民代表大会常务委员会

XX年×月×日

深圳市人民代表大会常务委员会

关于废止《深圳市XX条例》的决定

（XX年×月×日深圳市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过XX年×月×日广东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

.....

（三）代表大会公告文本，参照人大常委会公告格式。

八、法规相关文本字体段落格式

样式:

法规相关文本字体要求[标题二号宋体]

[副标题三号楷体]

一、XXXXXX[一级标题三号黑体]

XXXXXXXXX[正文三号仿宋]

（一）XXXX[二级标题三号楷体]

1.XXXXXX[三级标题三号仿宋，请勿用“1、”]

.....

格式说明:

1.每段首行空两字，回行顶格。

2.行距设置：取消网格，行距最小值 29 磅。

3.页面设置：上边距 3.8 厘米，下边距 3.2 厘米，左、右边距 2.7 厘米，页脚边距 1.8 厘米。

4.页码格式：四号，Times New Roman 字体，居中。

《深圳市政府规章立法技术规范（试行）》

（深法制规〔2018〕1号，本规范自2018年11月12日起试行，试行期限为2年，现已失效，仅用作参考）

第一章 总则

第一条 为了提高政府立法质量，规范政府规章的结构、条文表述、法律常用词语、修改和废止方法等立法技术事项，根据《中华人民共和国立法法》《规章制定程序条例》《深圳市制定法规条例》《深圳市人民政府制定规章和拟定法规草案程序规定》等法律法规规章的规定，结合实际，制定本规范。

第二条 制定、修改、废止或者解释规章等政府立法工作中涉及的立法技术事项，适用本规范。

第三条 规章应当符合下列立法技术基本要求：

（一）结构严谨、逻辑严密、条理清楚，章节设置科学合理；

（二）条文表述准确、简洁，符合国家通用语言文字规范和法律用语规范；

（三）文本符合格式，规范、统一。

第二章 规章结构规范

第一节 名称

第四条 规章名称一般由适用范围、规范事项和体例三个部分构成。

第五条 规章名称中的适用范围一般表述为“深圳市”；适用于本市某一特定区域的，应当在“深圳市”之后标明该区域的名称；有特定适用范围的，可以不冠以“深圳市”字样。

第六条 规章名称中的体例一般表述为“实施细则”“办法”“规

定”“决定”等，不使用“条例”。

（一）为贯彻实施本市法规，制定配套规范或者作出具体、详细规范的，一般使用“实施细则”“实施规定”或者“实施办法”；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出比较全面规范的，一般使用“办法”；

（三）对某一具体事项作出专项性规范的，一般使用“规定”；对某一具体事项的部分内容作出专项性规范的，可以使用“若干规定”；

（四）对某一重要事项或重大行动作出部署性规范的，一般使用“决定”。

应当制定地方性法规但条件尚不成熟，因行政管理迫切需要制定规章的，可以使用“暂行办法”或者“暂行规定”的体例，不使用“试行办法”或“试行规定”。

第七条 规章名称中的上位法名称不使用简称。

除实施细则应当对上位法名称加书名号外，规章名称不使用标点符号。

第八条 规章需要试行的，不得在规章名称中直接使用“试行”的表述，可以在规章名称后加“（试行）”的形式表述，并在规章附则中明确试行期限。

第九条 规章的题注，是指规章名称下用以反映规章文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字。题注应当包括规章的通过时间、制定机关、会议届次和发布的政府令号，修改时间、修改机关、会议届次和发布的政府令号。规章再次或者多次修改的，应当依次注明修改的时间、修改机关、会议届次和发布的政府令号。题注的内容以圆括号的形式标注，各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。

第二节 内容结构

第十条 规章的内容结构一般分为总则、分则和附则。

规章设章的，第一章总则，最后一章附则，分则不明示。

第十一条 总则位于规章的开端部分，规定规章的立法目的和依据、适用范围、基本原则和主要制度等。

第十二条 分则是规章的主体部分，位于总则之后，附则之前，一般规定规章调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容。

第十三条 附则是规章的补充部分，位于总则和分则内容之后，可以依次规定下列内容:

（一）适用范围的补充规定;

（二）定义条款;

（三）过渡性条款;

（四）施行日期和废止事项;

（五）其他需要在附则部分予以规定的内容。

第十四条 规章有附件的，附在规章正文之后，列出有关事项。

第三节 形式结构

第十五条 规章的形式结构，一般以章、节、条、款、项、目为具体单位和顺序，将规章内容按照一定的逻辑关系依次排列。

第十六条 规章一般不分章、节，但是规章内容超过三十条且需划分层次的，可以设章。

设章的规章中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。

同一章、节的条文，应当按照由一般到特殊、抽象到具体、共性到个性的顺序排列。

第十七条 规章设章的，各章应当有相对独立的内容，并具有一定的

内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述。

规章设节的，节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述。

第十八条 每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间应当有一定的联系。

条的顺序用汉字数字依次表述。

第十九条 条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。

款在条中以自然段的形式排列。

第二十条 款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。

项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

第二十一条 项中的内容需要细分时可以设目。每一目的内容包含一类或者一种情形。

目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第三章 规章条文表述规范

第一节 立法目的和依据

第二十二条 立法目的和立法依据一般在第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

第二十三条 立法目的的表述应当直接、具体、明确，按照由直接到间接、具体到抽象、微观到宏观的顺序排列。权利保障目的列于规范行政管理目的之前。

实施细则的立法目的，直接表述为“为了实施《深圳 XX 条例》，制定本实施细则”。

第二十四条 立法依据主要是指，制定规章所依据的上位法，

表述方式如下：（一）对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称；

（二）对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后表明“的有关规定”或者在上位法名称之后表明具体条文的规定；

（三）没有直接上位法依据的，可以表述为“根据有关法律、法规”。

规章所依据的上位法包括法律、法规和广东省政府规章，国家的重要政策可以作为立法依据，国务院部委规章不作为立法依据。

第二节 适用范围

第二十五条 规章的适用范围，是指规章适用的空间、对象和行为。规章适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

适用空间，是指规章适用的区域范围，一般表述为“本市行政区域内”。

适用对象，是指规章调整的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”“法人”“其他组织”或者“组织和个人”。

适用行为，是指规章调整的行为，一般表述为“.....工作”“.....活动”。

规章名称或者定义已经明确适用范围的，或者实施性规章未改变上位法已经明确的适用范围的，可以不对适用范围作专门规定。

规章的适用范围一般表述为，“本细则/办法/规定/决定适用于本市行政区域内公民、法人和其他组织从事.....活动”，或者“本市行政区域内公民、法人和其他组织从事.....活动适用本细则/办法/规定/决

定”。

第二十六条 采用前条规定尚不能完整表述规章的适用范围的，采用下列方式表述:

（一）适用范围需要排除部分事项的，一般在适用范围后加上“但是，XX 除外”，“.....，不适用本细则/办法/规定/决定，或者“.....，法律、法规另有规定的，从其规定”；

（二）适用范围扩大到其他事项的，在适范围后另款规定。一般表述为“.....，适用本细则/办法/规定/决定;

（三）对不宜直接纳入规章调整的事项，需要规定参照执行的，可以在适用范围后或者在附则中的施行日期和废止事项条中单列一款规定，表述为“.....，参照本细则/办法/规定/决定（或者本细则/办法/规定/决定的有关规定）执行”。

第三节 定义条款

第二十七条 贯穿规章始终的基本概念，一般在“总则”部分或者第一条立法目的之后规定。如果规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定。

第二十八条 只在一处使用的概念、术语，可以在该处规定。

第二十九条 概念、术语只涉及某章节的内容时，可以在该章、节的开头、结尾或者有关条文中规定。

第三十条 涉及多个条款的概念、术语，一般在“附则”部分规定。

第三十一条 定义条款表述为“本细则/办法/规定/决定（本章、本节、本条）所称 XX，是指（包括）.....”。

第三十二条 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。表述为“本细则/办法/规定/决定中下列用语的含义:

（一）XX，是指（包括）.....;

（二）XX，是指（包括）.....”。

第四节 基本原则

第三十三条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第三十四条 规章中有关基本原则的规定可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，应当按照其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第三十五条 实施细则无须引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 管理主体和职责

第三十六条 规章中行政机关的表述一般使用“XX 主管部门”，不使用部门的具体名称。

某些部门有固定立法表述的，如“公安机关”“海关”“司法行政部门”等，应当沿用。

第三十七条 规章涉及一个职能部门或者机构职责的，表述为“市政府 XX 主管部门（机构）负责 XX 工作”。

规章涉及多个职能部门或者机构，需要明确各自职责的，分别表述为“市政府 XX 主管部门（机构）负责 XX 工作，XX 主管部门（机构）负责 XX 工作”。

规章涉及多个部门，需要明确主管部门或者机构及其职责，但是不必明确其他部门或者机构及其具体职责的，表述为“XX 部门（机构）主管（负责）XX 工作，其他有关部门（机构）在各自职责范围内做好 XX 的相关工作”或者“其他有关部门（机构），应当按照各自职责开展 XX 工作”。

规章一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者

其他内设机构进行规定。

第三十八条 规章调整的事项涉及全社会的，可以规定由各级政府组织实施，表述为“市、区政府统一领导本行政区域XX工作”，或者“XX（工作、事务），由市、区政府负责组织实施”。

规章规定的社会事务类职责由非行政管理部门或者机构承担的，表述为“XX（工作、事务），由XX机构负责组织实施”。

第三十九条 规章规定行政机关的职权和责任，应当符合下列规定:

（一）设定职权和责任应当相统一，在确保职权有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，规定行使职权的条件、程序和应当承担的责任;

（二）上位法对职权范围已经作出规定的，规章需要对其进行细化的，不得增加职权或者减少法定职责;

（三）上位法对职权范围已经作出明确规定的，规章一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第四十条 规章不得设定或者变相设定行政许可事项，可以在上位法设定的行政许可事项范围内，对实施该行政许可的条件作出具体规定。

第四十一条 规章不得设定行政强制措施和行政强制执行。

第四十二条 规章可以规定行政机关委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚，一般在“总则”中明确委托机关、受委托组织和委托实施行政处罚的权限范围。

第六节 权利和义务

第四十三条 规章规定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定:

（一）设定权利和义务应当相统一;

（二）对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，规章不得减

损；上位法对权利未作限制性规定的，规章不得作限制性规定；

（三）为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有上位法的依据，不得增设；对公民、法人和其他组织依照上位法应当承担的义务，规章不得加重。

第四十四条 一个条文一般只规定一项权利或者一项义务；同一条文中设定几项相关联的权利时，应当分款或者分项表述；在同一条文中，一般不同时设定几种不同种类或者性质的义务。同一条文中设置几种相关联的义务，应当分款或者分项逐一表述。

第七节 法律责任

第四十五条 法律责任一般集中规定。

规章分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于“附则”前，章的标题为“法律责任”。

规章不分章的，法律责任的内容在规章附则前的最后部分集中规定。

第四十六条 设定法律责任的违法行为较多的，可以将行为规范和法律责任在同一条款中表述。

第四十七条 法律责任条款应当符合以下要求:

（一）法律责任应当与规章的禁止性条款或者义务性条款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范;

（二）法律责任应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容;

（三）法律责任应当与违法行为的性质、情节和后果相适应;

（四）同一规章内部、不同规章之间对性质、情节和后果基本相同的违法行为所规定的法律责任应当基本相当。

第四十八条 规章不得设定刑事责任，但是需要提示行政主体及其执

法人员及时将涉嫌犯罪的案件移送司法机关时，可以在行政责任之后概括表述为“涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任”。

第四十九条 规章不得设定民事责任，但是规章涉及到一方民事主体侵犯另一方民事主体合法权益的，一般可以在行政责任之后概括将民事责任表述“XX（侵权行为人）的.....行为使 XX（受害人）的合法权益受到侵害的，XX（侵权行为人）应当依法承担民事责任”。

第五十条 行政责任包括行政管理人的责任和行政管理相对人的责任。

第五十一条 规章对行政管理部门及其工作人员违法行为追究责任的，应当对其违法行为种类和状态以列项的形式作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

处分可以表述为“XX、XX 等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:

（一）.....;

（二）.....;

.....

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的”。

上位法对行政管理部门（机构）及其工作人员的法律责任已经作出较为具体规定的，规章不再重复，可以笼统规定为“行政管理部门（机构）及其工作人员违反本实施细则/办法/规定/决定/规范规定，.....玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。”

第五十二条 规章可以在法律法规规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度内作出规定，不得增加或者减少上位法规定的行政处罚种类；上位法规定了禁止行为及相应的行政处罚的，规章不得另行设定行政处

罚；上位法规定了禁止行为，未设定行政处罚的，规章不得设定行政处罚。

尚未制定法律法规的，规章可以对违反行政管理秩序的行为设定警告或者一定数量罚款的行政处罚。

第五十三条 规章设定罚款时，可以根据实际需要从行为归纳表述法、条文对应表述法或者行为归纳和条文对应综合表述法等三种表述方式中加以选择。

第五十四条 行为归纳表述法，是指列举或者归纳若干种违法行为后，逐一规定相应的处罚幅度。一般表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范规定，有 XX 的，由 XX（给予某种行政处罚）”。

根据实施处罚主体和处罚幅度的不同，该表述法的具体运用有三种情形:

（一）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，且处罚幅度相同的，可以表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范规定，有下列情形之一的，由 XX（给予某种行政处罚）：（一）XX 的；（二）XX 的；.....”；

（二）对不同的违法行为由同一主体实施处罚，处罚幅度各不相同，可以表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范规定，有下列情形之一的，由 XX 按照下列规定给予处罚：（一）XX 的，（给予某种行政处罚）；（二）XX 的，（给予某种行政处罚）；.....”；

（三）对不同的违法行为实施处罚的主体不同，且处罚幅度较复杂，可以在一个条文中统一表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范规定，按照下列规定给与处罚：（一）XX 的，由 A（给予某种行政处罚）；（二）XX 的，由 B（给予某种行政处罚）；.....”。

在上述三种情形中，需要对某项违法行为作出特别处理的，一般另

设一款表述。

第五十五条 条文对应表述法，是指先依次引述设定违法行为的有关条（款）序号，然后表述所给予的相应行政处罚。这种表述方法适用于对单个或者多个条款明确具体的数种违法行为，给予相同幅度的处罚，且众多违法行为难以归纳概括的情况。一般表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范第×条第×款、.....第×条或者第×条规定的，由XX（给予某种行政处罚）”。

采用条文对应表述法作出处罚规定设定违法行为时，设置兜底条款的，对兜底条款不得设置法律责任。

第五十六条 行为归纳和条文对应综合表述法，是指列举对应的设定违法行为的条（款）序号，又概括地归纳引述该类违法行为的特征，一般表述为“违反本实施细则/办法/规定/决定/规范第×条第×款规定，有XX的，由XX（给予某种行政处罚）”。

第五十七条 规章对行政管理相对人的违法行为追究行政责任的，应当规定行政处罚。

规章规定多种行政处罚的，从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。

规章规定行政处罚，应当规定责令当事人改正或者限期改正违法行为。规章对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

第五十八条 规章设定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“.....的，由XX（行政机关）（给予某种行政处罚）”;

（二）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，表述为

“.....的，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）（给予某种行政处罚）”，或者先分条表述“违反本实施细则/办法/规定/决定第×条（第×款第×项）规定，.....的，（给予某种行政处罚）”，再另起一条表述“本实施细则/办法/规定/决定第×条至第×条规定的行政处罚，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）依法实施”。

第五十九条 规章设定警告和罚款应当符合下列规定:

（一）规章设定警告和罚款应当根据违法行为的主观恶性、造成的损失、社会危害程度，明确处罚的种类、罚款的数额或者幅度;

（二）规定给予罚款的，一般用“处”表述；规定在给予其他处罚的同时处以罚款的，用“并处”表述；表示可以罚款的，用“可以处”表述；表示在给予其他处罚的同时还可以罚款的，用“可以并处”表述;

（三）规章设定罚款，有上位法依据的，不得超过上位法规定的限额；没有上位法依据的，不得超过广东省人民代表大会常务委员会规定的限额。

（四）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，一般表述为“按照.....造成的直接损失的百分之XX计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”；按照空间或者时间作为参考基数确定罚款数额的，可以表述为“按照每人（每场所、每日）XX元的标准处以罚款”；

（五）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述，一般表述为“处XX元以下罚款”“处XX元以上XX元以下罚款”；

（六）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过五倍。罚款规定应当明确罚款的数额或者幅度。

第六十条 上位法对法律责任已经作出明确规定，规章如果在行为规范和法律责任内容上没有细化的，一般不再重复规定。

第六十一条 规章不得设置行政复议前置，规章对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 引用表述

第六十二条 引用本规章时，表述为“本实施细则/办法/规定/决定”。

引用泛指的其他法律、法规时，在法律与法规中间加顿号；引用具体的其他法律、法规时，所引法律、法规的名称用全称加书名号，多个法律、法规名称之间不加顿号。

引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第六十三条 引用法律、法规具体条文时，应当写明条款序号，表述为“第×条”“第×条第×款”“第×条（第×款）第×项”。

引用两个条、款或者项时，表述为“第×条、第×条”“第×条第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项”；引用三个以上的，对连续的条、款或者项表述为“第×条至×条”“第×条第×款至×款”“第×条第×项至×项”；对不连续的条、款或者项，列出具体序号，表述为“第×条、第×条、第×条”“第×条第×款、第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项和第×项”。

引用项的序号不加括号，表述为“第×项”。

第九节 其他条款

第六十四条 规章一般不再规定由其他主体另行制定实施办法或者配

套的规范性文件。

确实需要有关主体制定实施规章所必须的配套性制度的，可以表述为“.....的具体办法，由XX（行政管理部门）制定（并报市政府批准后施行）”。

第六十五条 过渡性条款，是指新设定的法律规范对规章实施前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的条款。

过渡性条款内容一般包括：对新规章施行（颁布）前相关法律行为、法律关系效力的确定；新规章对某种特殊情形所作出的特别生效时间或者依法特别办理的规定；对依据旧规章获得的权利、资格、资质效力的承认或者处理等。

过渡性条款表述为“本实施细则/办法/规定/决定施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本实施细则/办法/规定/决定施行之日起XX（期限）内，按照本实施细则/办法/规定/决定（第×条第×款）的规定，重新.....（针对上述事实或者行为作出限制性的规范）。”

过渡性条款一般设置在附则部分规章施行日期条款之前，但是，只涉及某章节或者某条文的，过渡性条款可以设置在相应的章节或者条文中。

第六十六条 适用规章的表述应当遵循以下规定:

（一）具体指明适用某部规章的，表述为“.....适用《深圳XX细则/办法/规定/决定》的规定”或者“.....适用《深圳XX细则/办法/规定/决定》.....的规定”。为了避免以后规章修改可能出现的条文不对应问题，一般不出现具体条文的序号;

（二）概括适用其他规章的，表述为“.....适用《深圳XX细则/办法/规定/决定》和其他规章的规定”，或者“.....适用有关规章的规

定”；

（三）优先适用本规章的，表述为“.....与本细则/办法/规定/决定规定不一致的，适用本细则/办法/规定/决定。”

第六十七条 规章由市人民政府负责解释，规章不再专门表述。规章不就具体应用问题的解释作出规定。

第六十八条 规章应当明确规定施行的具体日期，一般表述为“本实施细则/办法/规定/决定自×年×月×日起施行”。

规章一般自公布之日起不少于三十日后施行。但是，遇有规章规范的事项较为紧迫、无需准备期等特殊情况的，可以将施行日期确定为规章的公布之日，表述为“本实施细则/办法/规定/决定自公布之日起施行”。

规章的标题有暂行字样的，应当设置暂行期限，暂行期限不得超过2年，表述为“本规定自×年×月×日起施行，暂行期限为×年”。

规章需要试行的，应当设置试行期限，试行期限不得超过3年，表述为“本规定自×年×月×日起试行，试行期限为×年”。

第四章 立法语言规范

第一节 句式

第六十九条 规章中的句式应当完整，符合语言规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第七十条 规章应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十一条 规章中的禁止性规范，是指限制或者禁止当事人实施某种行为的规定，用“不得”“禁止”句式，一般表述为“XX不得.....”，也可以表述为“禁止.....”。

“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，限制有具体环境、具体主体的行为；“禁止”一般用于无主语的祈使句中，限制普遍性的行为。

规章中的禁止性规范不用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”和“禁止”相近的词语。

第七十二条 规章中的义务性规范，是指要求当事人为某种行为或者承担某种义务的规定，一般表述为“XX 应当.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有义务.....”“XX 有.....的义务”或者“XX 承担.....责任”。

第七十三条 规章中的授权性规范，是指授予当事人可以选择为或者不为某种行为的规定。一般表述为“XX 可以.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有权.....”“XX 享有.....的权利”。

“有权”与“可以”用于规定某种权利或者自由。“有权”一般用于赋予主体某项权利；“可以”一般在规范具体行为时使用。

第七十四条 规章中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。一般表述为“鼓励.....”“提倡.....”。

第七十五条 规章中“的”字结构，是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使规章的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“.....的，.....”。

“有下列情形之一的”“有下列行为之一的”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）所列项是名词时，不用“的”；

（二）所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”；

（三）所列项是动宾结构时，用“的”。

第七十六条 规章中的但书条款，是指以“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

但书条款中“但是”之前用分号或者句号，一般不用逗号。“但书条款”与前文主语相同或者联系紧密时，用分号；与前文主语不同，能够独立成句时，用句号。“但是”后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

但书条款包括以下情形:

（一）表述例外情形。当规章设定的行为规范可能与法律、行政规章有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书”表述，一般表述为“.....。但是，法律、行政规章另有规定的除外”；

（二）表述限制情形。一般表述为“但是，.....不（不得）.....”；

（三）表述附加情形。一般表述为“但是，.....，可以（应当）.....”。

第七十七条 规章中的例外规定（也称“除外条款”），是指使用“除”“外”搭配的句式，对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”或者“.....除.....以外，.....”；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除.....以外，还.....”。

第二节 常用词语

第七十八条 立法语言应当采用现代汉语词汇，并符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第七十九条 立法语言应当严谨、准确、简明，避免同义反复，不使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语，避免使用夸张、比喻等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

规章需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

第八十条 规章使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当具有同一性，并与法律、行政法规保持一致。

第八十一条 同一规章中同一概念只能用同一词汇表述，避免用同义语相互替代，使用的句式和表述方式应当保持协调一致。不同规章对同一概念或者同类事项的表述应当保持一致。

第八十二条 规章条文一般使用“为了”“可以”“应当”“或者”“如果”“按照”“但是”等双音节词语，不用“为”“可”“应”“或”“如”“按”“但”等单音节词语。

第八十三条 表述市、区两级政府的，用“市、区政府”；表述市、区两级政府并包括新区管理机构的，用“市、区政府（含新区管理机构）”；表述市、区政府相关职能部门的，用“市、区政府相关行政管理部门”。

第八十四条 表述普遍主体的，一般用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。

第八十五条 表述人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院的，一般用“机关”；表述人民政府所属的局、委、办的，一般使用“部门”；表述部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织的，一般用“机构”。

第八十六条 表述行政管理相对人的，一般使用“公民、法人和（或者）其他组织”。

第八十七条 使用“和”“与”“以及”“或者”表述并列关系、选择关系时，分别根据以下情形进行确定:

（一）“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序;

（二）在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和”“与”；在章节名称中，一般使用“和”。在作为介词时，一般使用“与”；

（三）“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换。无法全部列举的并列对象，用“以及”加限定性描述来代替;

（四）“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

第八十八条 表述未穷尽列举对象的，分别按照以下情形进行表述:

（一）“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；已经全部列举的，不用“等”；

（二）需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

第八十九条 规章中的指示代词，不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。规章中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不

使用“其它”。

第九十条 “作出”“做出”的使用。“作出”多与“决定”“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用。“做出”多与“成绩”“贡献”等名词词语搭配使用。

第九十一条 “保护”“维护”“保障”的使用。在具体的人或者事物前使用“保护”；在“独立”“统一”“安全”“尊严”“和平”“稳定”“团结”“平等”“利益”“秩序”“制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”；在设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护时使用“保障”。

第九十二条 “依照”“按照”“参照”的使用。规定以法律、规章作为依据的，一般用“依照”；对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等作为依据的，一般用“按照”；没有直接纳入规章调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项，一般用“参照”。

第九十三条 “制定”“规定”的使用。表述创设规章等规范性文件时，用“制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”。

第九十四条 **规**章在表述制定或者规定的语境下，不使用“确定”“核定”“另订”等，统一代之以“制定”“规定”或者“另行制定”“另行规定”。

第九十五条 “会同”“商”的使用。“会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况，“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

第九十六条 “违法”“非法”“不法”的使用。“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为，“违法行为”“违法所得”等固定短语中，一般使用“违法”而不使用“非法”；“非法”通常情况下也是违法，主要强调缺乏法律依据的行为；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”。

第九十七条 “交纳”“缴纳”的使用。“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。规章中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

第九十八条 “抵消”“抵销”的使用。“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。规章中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

第九十九条 “账”“帐”的使用。表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”。

第一百条 “公布”“发布”“公告”的使用。“公布”多用于公布法律、行政规章、结果、标准、目录等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等；“公告”用于向公众发出告知事项，非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告；发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

第一百零一条 “设定”“设立”的使用。“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置；“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建立、开办时使用“设立”。

第一百零二条 “赋予”“授予”的使用。“赋予”的主体一般是国

家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

第一百零三条 “工作人员”“从业人员”“执业人员”的使用。对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”；“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

第一百零四条 “决议”“决定”的使用。“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题作出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识。“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

第一百零五条 “批准”“核准”“许可”“认可”“审核”“特许”“备案”的使用。“批准”是指有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许；“核准”是指有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许；“许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为；“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，或者是对已经独立存在或者已经完成的行为赋予法律效力；“审核”是指审查核定，重在核定，对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等；“特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、规章规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机

关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为，备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

第一百零六条 “请求”“要求”的使用。在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应当使用“请求”，其他的使用“要求”。

第一百零七条 “根据”“依据”的使用。引用宪法、法律、行政规章作为立法依据时，使用“根据”；适用其他法律、规章或者本规章的其他条款时，使用“依据”。

第一百零八条 “改正”“纠正”的使用。把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”，如“责令改正”；把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

第一百零九条 “注销”“吊销”“撤销”“取消”的使用。“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味；“吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过收回、注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

第一百一十条 “谋取”“牟取”的使用。“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益；“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

第一百一十一条 “滥用职权”“玩忽职守”“徇私舞弊”的使用。“滥用职权”“玩忽职守”“徇私舞弊”三个词并列使用时，应当与刑

法的表述一致，表述为“滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊”。根据需要，可以结合具体违法行为选择其中的两个按照该排列顺序表述。

第三节 数量词

第一百一十二条 规章中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

第一百一十三条 规章中常用数词的用法:

（一）规章的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。市人民代表大会及其常务委员会的届次和会议次数，使用汉字数字;

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。含有日月简称表示事件，节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。表示具体时间点的，用汉字数字表示;

（三）规章条文中“目”的序号、统计表中的数字、需要精确到小数点后的数字，均用阿拉伯数字表述;

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“三分之二”“百分之二”“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”“两个月内”“两次申请”等;

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百一十四条 规章中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公

尺等，不得在规章中使用。数量单位使用中文公制单位表述。但是附件除外。

第一百一十五条 规章不用“天”表述期间。期间以“时”“日”“月”“年”计算，期间开始的时和日不计算在期间内。“日”一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日；需要明示为“工作日”的，使用“工作日”表述。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当使用“日”，不使用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”有规定的，从其规定。

第一百一十六条 规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上”“以下”“以内”“不满”“超过”的规定时，“以上”“以下”“以内”均含本数，“不满”“超过”均不含本数。

第四节 标点符号

第一百一十七条 规章中的标点符号，按照下列规定使用：

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号；

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号；

（三）不使用问号、感叹号、省略号；

（四）除引用方针、原则等文字以及在规章修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第一百一十八条 规章中并列句标点符号，按照下列规定使用：

（一）一个句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号，最后两个并列成分用“和”或者“以及”连接；

（二）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的

两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号；

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号；

（四）分项表述时，项的末尾用分号，最后一项末尾用句号；定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

第一百一十九条 在规章修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定：

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号在引号里边；

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号。但是，在引号外的句末，应当加注标点符号；

（三）引号内的内容是分条的条文，每条的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一条的后面，应当用后引号；

（四）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

第五章 规章修改和废止规范

第一节 规章修改形式

第一百二十条 规章修改是根据情况变化对现行规章部分内容进行调整的立法活动。规章修改包括修订和修正两种方式。

规章名称不作变动，对规章作全面、重大修改，且涉及条款变动超过原条款百分之五十的，一般采用修订的方式；规章名称和体例不作变动，修改量比较少的，一般采用修正的方式。

修改（修订、修正）规章不需要规定原规章同时废止。修改规章，原规章名称变动的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第一百二十一条 以修订方式修改规章的，采用“修订草案”的形式。

以修正方式修改规章的，采用“修改决定草案”的形式，并附上规章修改内容全文对照表。“修改决定草案”经市政府常务会议审议后，作出关于修改规章的决定予以公布。

第一百二十二条 以修订方式修改规章的，公布新的规章文本，规章施行日期为修订后的施行日期。

以修正方式修改规章的，根据修改决定公布修改后的规章文本。修改决定的施行日期可以与公布日期相同，也可以另行确定施行日期。修正的规章的施行日期不变。

第一百二十三条 在规章集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请修改若干规章的方式。但是表决时应当分项表决，并分别公布修正后的规章文本。

第二节 规章修改表述

第一百二十四条 表述修改的内容时，表述为“将第×条（第×款）修改为：‘.....’”。

第一百二十五条 增加条文的，表述为：“增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百二十六条 对条文序号修改时，表述为：“将第×条改为第×条”。

第一百二十七条 删除某条、款、项的，单列一条表述。表述为：“删去第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百二十八条 删除两条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然

不连续排列。但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条。表述为：“删去第×条（至第×条）、第×条”。

第一百二十九条 对多部规章或者一部规章的多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述为：“将XX细则/办法/规定/决定/规范、XX细则/办法/规定/决定/规范、.....（本细则/办法/规定/决定/规范）相关条文中的‘.....’修改为‘.....’，‘.....’修改为‘.....’”。

第三节 规章废止形式和表述

第一百三十条 规章废止，是终止现行规章效力的立法活动。

规章废止包含立新废旧和作出废止决定两种方式。

第一百三十一条 采用立新废旧方式的，一般紧接在规章的“施行日期”之后，表述为：“本细则/办法/规定/决定/规范自XX年×月×日起施行，《深圳XX细则/办法/规定/决定/规范》同时废止”。

第一百三十二条 采用废止决定方式的，表述为：“根据.....现决定废止《深圳XX实施细则/办法/规定/决定》”。

第一百三十三条 在规章集中清理等特殊情况下，可以表述为：“根据.....现决定废止《深圳XX实施细则/办法/规定/决定》等X件规章”。

第六章 附则

第一百三十四条 制定或者修改规章的，规章案文本主要包括请示、规章草案文本和说明。

第一百三十五条 规章案提请市政府常务会议的，规章起草单位应当同时提交下列资料：

（一）制定或者修订规章的，应当同时提交规章草案条文注释稿、征求意见采纳情况表和相关参考资料；

（二）修正规章的，应当同时提交规章修改内容全文对照表征求意见采纳情况表和相关参考资料;

（三）废止或者解释规章的，应当同时提交征求意见采纳情况表和相关参考资料。

第一百三十六条 提请审议的规章案，规章文本一般排列在说明之后。

第一百三十七条 本规范自 2018 年 11 月 12 日起试行，试行期限为 2 年。

市政府起草法规案的立法技术规范按照《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》执行；《深圳市人民代表大会常务委员会立法技术规范》没有规定的，参照适用本规范。

附件：有关文本格式

附件:

有关文本格式

一、新制定立法项目的文本格式

（一）审查阶段（以规章为例）

1.起草单位报送审查的函

XXX 关于报送审查《深圳 XX 办法（送审稿）》的函

市法制办:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《深圳 XX 办法（送审稿）》，并经 XX 年 XX 月 XX 日 XXX 局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件：1.深圳 XX 办法（送审稿）

2.关于《深圳 XX 办法（送审稿）》的说明

.....

XXX

XXXX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系电话：XXXXXX）

2.公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳XX办法（征求意见稿）》意见的通告

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳XX办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和社会各界人士可以在XX年XX月XX日前，通过以下四种方式提出意见:

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流-意见征集-法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至：XXXXXXXX（邮编：XXX），并请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至：XXX@XX.×。

附件：1.深圳XX办法（征求意见稿）

2.关于《深圳XX办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XXXX年XX月XX日

3.书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳XX办法（征求意见稿）》意见的函

XXXX:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳XX办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于XX年XX月XX日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

附件：1.深圳XX办法（征求意见稿）

2.关于《深圳XX办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XXXX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

4.举行立法听证会的通告

深圳市法制办公室关于召开《深圳XX办法（征求意见稿）》立法听证会的通告

为了.....，我办拟于XX年XX月XX日XX时至XX时举行《深圳XX办法（征求意见稿）》听证会。现将有关事项通告如下:

一、听证议题：XXXX

二、听证会组织方式：XXXX（包括网上、现场等方式，采用现场方式的应当明确听证陈述人组成和产生的程序）

三、听证代表名额：XXXX

四、报名方式：XXXX

附件：1.听证会主要议题及相关条文

2. 深圳XX办法（征求意见稿）

3. 关于《深圳XX办法（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（二）协调和审议阶段

1.提请市政府协调的请示

（1）提请市政府协调规章草案协调稿

深圳市法制办关于提请协调《深圳XX办法（草案协调稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX办法（草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案协调稿部分内容尚未达成一致，现将该草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案提请市政府常务会议审议。

附件：1.深圳XX办法（草案协调稿）

2.关于《深圳XX办法（草案协调稿）》的说明

.....

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府协调法规草案送审协调稿

深圳市法制办关于提请协调《深圳XX条例（草案送审协调稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX条例（草案送审协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案送审协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧:

一、.....

现将该草案送审协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案送审稿提请市政府常务会议审议。

附件: 1.深圳XX条例（草案送审协调稿）

2.关于《深圳XX条例（草案送审协调稿）》的说明

.....

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

2.提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

（1）提请市政府审议规章草案

深圳市法制办关于提请审议《深圳 XX 办法（草案）》的请示

市政府:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《深圳 XX 办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同 XXX 局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳 XX 办法（草案协调稿）》提请市政府协调。在 XX 年 XX 月 XX 日 XX 主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳 XX 办法（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件:1.深圳 XX 办法（草案）

2.关于《深圳 XX 办法（草案）》的说明

3.征求意见材料

.....

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府审议法规草案送审稿

深圳市法制办关于提请审议《深圳XX条例（草案送审稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX条例（草案送审协调稿）》提请市政府协调。在XX年XX月XX日XX主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳XX条例（草案送审稿）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

附件:1.深圳XX条例（草案送审稿）

2.关于《深圳XX条例（草案送审稿）》的说明

3.征求意见材料

.....

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

3.提请市政府审议的请示（不经协调直接提请审议）

（1）提请市政府审议规章（草案）

深圳市法制办关于提请审议《深圳XX办法（草案）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、修改并协调一致，形成了《深圳XX办法（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件：1.深圳XX办法（草案）

2.关于《深圳XX办法（草案）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府审议法规（草案送审稿）

深圳市法制办关于提请审议《深圳XX条例（草案送审稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、修改、协调一致，形成了《深圳XX条例（草案送审稿）》，现提请市政府审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

附件: 1.深圳XX条例（草案送审稿）

2.关于《深圳XX条例（草案送审稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（四）规章发布及备案阶段

1.规章正式发布

（1）提请签发规章的请示

深圳市法制办关于提请签发《深圳XX办法》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并原则通过了《深圳XX办法（草案）》。根据市政府常务会议精神，我办（会同XXX局/委/办）对该办法进行了修改完善，形成了《深圳XX办法》（以下简称《办法》），并代拟了政府令，拟提请市长签发市政府令予以发布。（现将有关修改情况说明如下:

一、关于名称/内容的修改

.....

二、关于实施日期）

根据政府规章施行时间与发布时间间隔不少于30日的有关规定，建议《办法》的施行时间为XX年XX月XX日/建议《办法》自市长签发市政府令之日顺延30日后的次月1日起施行。（鉴于XXXX情况，根据XXXX，建议自发布之日起施行。）

上述修改，如无不妥，建议市长签发市政府令发布《办法》，并将《办法》报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

附件: 1.市政府令（代拟稿）

2.《深圳XX办法》

深圳市法制办

XX年XX月XX日

2.规章备案

（1）规章备案报告（报国务院）

深圳市人民政府

关于《深圳XX办法》的备案报告

国务院:

现将我市XX年XX月XX日发布的《深圳XX办法》（深圳市人民政府令第XX号）及说明上报备案，请查收。

附件：1.深圳市人民政府令第XX号

2.关于《深圳XX办法》的说明

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）规章备案报告（报广东省人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府

关于《深圳XX办法》的备案报告

广东省人民代表大会常务委员会:

现将我市XX年XX月XX日发布的《深圳XX办法》（深圳市人民政府令第XX号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第XX号

2.关于《深圳XX办法》的说明

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（3）规章备案报告（报广东省人民政府）

深圳市人民政府

关于《深圳 XX 办法》的备案报告

广东省人民政府:

现将我市 XX 年 XX 月 XX 日发布的《深圳 XX 办法》（深圳市人民政府令第 XX 号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第 XX 号

2.关于《深圳 XX 办法》的说明

深圳市人民政府

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（4）规章备案报告（报深圳市人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府

关于《深圳XX办法》的备案报告

深圳市人民代表大会常务委员会:

现将我市XX年XX月XX日发布的《深圳XX办法》（深圳市人民政府令第XX号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第XX号

2.关于《深圳XX办法》的说明

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（五）提交法规议案阶段

1.提请签发法规议案的请示

深圳市法制办公室关于提请签署《深圳XX条例（草案）》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并通过了《深圳XX条例（草案送审稿）》。根据常务会议精神，我办经（会同XXX局/委/办）修改形成了《深圳XX条例（草案）》,并代拟了议案,拟提请市长签署议案。（现将有关修改情况说明如下:

一、关于名称/内容的修改

.....

以上修改，如无不妥，）建议市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

附件: 1.关于提请审议《深圳XX条例（草案）》的议案（代拟稿）;

2.关于《深圳XX条例（草案）》的起草说明;

3.《深圳XX条例（草案）》;

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

二、立法项目修改的文本格式

（一）规章修正

1.审查阶段

（1）起草单位报送市法制办审查的函

XXX 关于报送审查《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（送审稿）》的函

市法制办:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（送审稿）》（以下简称《决定（送审稿）》），并经 XX 年 XX 月 XX 日 XXX 局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件: 1. XXX 关于修改《深圳 XX 办法》的决定（送审稿）

2. 关于《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（送审稿）》的说明

3. 深圳 XX 办法（修改对照稿）XXX

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人: XXX，联系电话: XXXXXX）

（2）公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》意见的通告

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和社会各界人士可以在 XX 年 XX 月 XX 日前，通过以下四种方式提出意见:

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流-意见征集-法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至: XXXXXXXX（邮编: XXX），并请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至: XXX@XX.×。

附件: 1. XXX 关于修改《深圳 XX 办法》的决定（征求意见稿）

2. 关于《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》的说明

3. 深圳 XX 办法（修改对照稿）

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（3）书面征求意见的函

深圳市法制办公关于征求《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》意见的函

XXXX:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请研究提出修改意见，并于 XX 年 XX 月 XX 日前将意见通过书面形式反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

附件: 1. XXX 关于修改《深圳 XX 办法》的决定（征求意见稿）

2. 关于《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》的说明

3. 深圳 XX 办法（修改对照稿）

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（4）举行立法听证会的通告

深圳市法制办公室关于召开《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》立法听证会的通告

为了.....，我办拟于 XX 年 XX 月 XX 日 XX 时至 XX 时举行《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》听证会。现将有关事项通告如下:

一、听证议题：XXXX

二、听证会组织方式：XXXX（包括网上、现场等方式，采用现场方式的应当明确听证陈述人组成和产生的程序）

三、听证代表名额：XXXX

四、报名方式：XXXX

附件：1.听证会主要议题及相关条文

2.XXX 关于修改《深圳 XX 办法》的决定（征求意见稿）

3.关于《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

2.协调和审议阶段

（1）提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《XXX关于修改<深圳XX办法>的决定（草案协调稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《XXX关于修改<深圳XX办法>的决定（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《XXX关于修改<深圳XX办法>的决定（草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该草案协调稿部分内容尚未达成一致，现将该草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成草案提请市政府常务会议审议。

附件:1.XXX关于修改《深圳XX办法》的决定（草案协调稿）

2.关于《XXX关于修改<深圳XX办法>的决定（草案协调稿）》的说明

3.深圳XX办法（修改对照稿）

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

深圳市法制办关于提请审议《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（草案）》的请示

市政府:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同 XXX 局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（草案协调稿）》提请市政府协调。在 XX 年 XX 月 XX 日 XX 主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件: 1. XXX 关于修改《深圳 XX 办法》的决定（草案）

2. 关于《XXX 关于修改<深圳 XX 办法>的决定（草案）》的说明

3. 深圳 XX 办法（修改对照稿）

4. 征求意见材料

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（二）规章修订

1.审查阶段

（1）起草单位报送市法制办审查的函

XXX关于报送审查《深圳XX办法（修订送审稿）》的函

市法制办:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（修订送审稿）》，并经XX年XX月XX日XXX局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件: 1.深圳XX办法（修订送审稿）

2.关于《深圳XX办法（修订送审稿）》的说明

.....

XXX

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系电话: XXXXXX）

（2）公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳XX办法（修订征求意见稿）》意见的通告

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（修订送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳XX办法（征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和社会各界人士可以在XX年XX月XX日前，通过以下四种方式提出意见:

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流-意见征集-法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至: XXXXXXXX（邮编: XXX），并请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至: XXX@XX.×。

附件: 1.深圳XX办法（修订征求意见稿）

2.关于《深圳XX办法（修订征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（3）书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳XX办法（修订征求意见稿）》意见的函

XXXX:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（修订送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳XX办法（修订征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于XX年XX月XX日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该规章的正式意见。

附件：1.深圳XX办法（修订征求意见稿）

2.关于《深圳XX办法（修订征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

2.协调和审议阶段

（1）提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《深圳XX办法（修订草案协调稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX办法（修订草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该修订草案协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧:

一、.....

现将该修订草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成修订草案提请市政府常务会议审议。

附件:1.深圳XX办法（修订草案协调稿）

2.关于《深圳XX办法（修订草案协调稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

深圳市法制办关于提请审议《深圳 XX 办法（修订草案）》的请示

市政府:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《深圳 XX 办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同 XXX 局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳 XX 办法（修订草案协调稿）》提请市政府协调。在 XX 年 XX 月 XX 日 XX 主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳 XX 办法（修订草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件: 1. 深圳 XX 办法（修订草案）

2. 关于《深圳 XX 办法（修订草案）》的说明

3. 征求意见材料

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（3）提请市政府审议的请示（无需协调直接提请审议）

深圳市法制办公室关于提请审议《深圳XX办法（修订草案）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX办法（修订送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、修改并协调一致，形成了《深圳XX办法（修订草案）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件:1.深圳XX办法（修订草案）

2.关于《深圳XX办法（修订草案）》的说明

3.征求意见材料

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

3.规章发布及备案阶段

（1）规章发布——提请签发规章的请示

深圳市法制办关于提请签发《深圳XX办法》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并原则通过了《深圳XX办法（修订草案）》。根据市政府常务会议精神，我办（会同XXX局/委/办）对该办法修订草案进行了修改完善，形成了《深圳XX办法》（以下简称《办法》），并代拟了政府令，拟提请市长签发市政府令予以发布。（现将有关修改情况说明如下:

一、关于名称/内容的修改

.....

二、关于实施日期）

根据政府规章施行时间与发布时间间隔不少于30日的有关规定，建议《办法》的施行时间为XX年XX月XX日/建议《办法》自市长签发市政府令之日顺延30日后的次月1日起施行。（鉴于XXXX情况，根据XXXX，建议自发布之日起施行。）

上述修改，如无不妥，建议市长签发市政府令发布《办法》，并将《办法》报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

附件: 1.市政府令（代拟稿）

2.《深圳XX办法》

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（2）规章备案

①规章备案报告（报国务院）

深圳市人民政府

关于《深圳XX办法》的备案报告

国务院:

现将我市XX年XX月XX日修订发布的《深圳XX办法》（深圳市人民政府令第XX号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第XX号

2.关于《深圳XX办法》的说明

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

②规章备案报告（报广东省人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府

关于《深圳XX办法》的备案报告

广东省人民代表大会常务委员会:

现将我市XX年XX月XX日修订发布的《深圳XX办法》（深圳市人民政府令第XX号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第XX号

2.关于《深圳XX办法》的说明

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

③规章备案报告（报广东省人民政府）

深圳市人民政府

关于《深圳 XX 办法》的备案报告

广东省人民政府:

现将我市 XX 年 XX 月 XX 日修订发布的《深圳 XX 办法》（深圳市人民政府令第 XX 号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第 XX 号

2.关于《深圳 XX 办法》的说明

深圳市人民政府

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

④规章备案报告（报深圳市人民代表大会常务委员会）

深圳市人民政府

关于《深圳 XX 办法》的备案报告

深圳市人民代表大会常务委员会:

现将我市 XX 年 XX 月 XX 日修订发布的《深圳 XX 办法》（深圳市人民政府令第 XX 号）及说明上报备案，请查收。

附件: 1.深圳市人民政府令第 XX 号

2.关于《深圳 XX 办法》的说明

深圳市人民政府

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（三）法规修改（含修正及修订）

1.审查阶段

（1）起草单位报送市法制办审查的函

XXX 关于报送审查《深圳 XX 条例（修订/修正送审稿）》的函

市法制办:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《深圳 XX 条例（修订/修正送审稿）》，并经 XX 年 XX 月 XX 日 XXX 局（委、办）第×次×会议集体讨论通过，现报送审查。

附件: 1.深圳 XX 条例（修订/修正送审稿）

2.关于《深圳 XX 条例（修订/修正送审稿）》的说明

.....

XXX

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人: XXX，联系电话: XXXXXX）

（2）公开征求社会公众意见的通告

深圳市法制办关于公开征求《深圳XX条例（修订/修正征求意见稿）》意见的通告

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（修订/修正送审稿）》报我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳XX条例（修订/修正征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明全文公布，征求社会各界意见。有关单位和社会各界人士可以在XX年XX月XX日前，通过以下四种方式提出意见:

（一）通过深圳政府法制信息网首页的“法规规章意见征集”栏目在线提交意见。

（二）关注“深圳法制”微信公众号，在“互动交流-意见征集-法规规章”栏目提交意见。

（三）通过信函方式将意见寄至: XXXXXXXX（邮编: XXX），并请在信封上注明“立法征求意见”字样。

（四）通过电子邮件方式将意见发至: XXX@XX.×。

附件: 1.深圳XX条例（修订/修正征求意见稿）

2.关于《深圳XX条例（修订/修正征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（3）书面征求意见的函

深圳市法制办关于征求《深圳 XX 条例（修订/修正征求意见稿）》意见的函

XXXX:

为了.....，XXX 局（委、办）起草了《深圳 XX 条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。经初步审查，我办已形成《深圳 XX 条例（修订/修正征求意见稿）》，现将该征求意见稿及其说明发给你们征求意见。请认真研究并提出修改意见，于 XX 年 XX 月 XX 日前书面反馈我办。若无意见，也请书面回复。贵单位的意见将作为市政府常务会议审议该法规的正式意见。

附件：1.深圳 XX 条例（修订/修正征求意见稿）

2.关于《深圳 XX 条例（修订/修正征求意见稿）》的说明

深圳市法制办

XX 年 XX 月 XX 日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

2.协调和审议阶段

（1）提请市政府协调的请示

深圳市法制办关于提请协调《深圳XX条例（修订/修正草案协调稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX条例（修订/修正草案协调稿）》。鉴于经反复协调，有关部门对该修订/修正草案协调稿部分内容尚未达成一致，主要存在以下分歧:

一、.....

现将该修订/修正草案协调稿提请市政府协调，我办将根据协调会议精神修改后形成修订/修正草案送审稿提请市政府常务会议审议。

附件:1.深圳XX条例（修订/修正草案协调稿）

2.关于《深圳XX条例（修订/修正草案协调稿）》的说明

市政府法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（2）提请市政府审议的请示（协调后提请审议）

深圳市法制办关于提请审议《深圳XX条例（修订/修正草案送审稿）》的请示

市政府:

为了.....，XXX局（委、办）起草了《深圳XX条例（修订/修正送审稿）》报送我办审查。我办经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调、修改，形成了《深圳XX条例（修订/修正草案协调稿）》提请市政府协调。在XX年XX月XX日XX主持协调会取得一致的基础上，根据协调会意见，我办经修改形成了《深圳XX条例（修订/修正草案送审稿）》，现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府议案的形式提请市人大常委会审议。

附件:1.深圳XX条例（修订/修正草案送审稿）

2.关于《深圳XX条例（修订/修正草案送审稿）》的说明

3.征求意见材料

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

3. 提交法规议案阶段

（1）提请签发法规议案的请示

深圳市法制办关于提请签署《深圳XX条例（修订/修正草案）》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并通过了《深圳XX条例（修订/修正草案送审稿）》。根据常务会议精神，我办经（会同XXX局/委/办）修改形成了《深圳XX条例（修订/修正草案）》,并代拟了议案,拟（现）提请市长签署议案。（现将有关修改情况说明如下:

一、关于名称/内容的修改

.....

以上修改，如无不妥，）建议市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

附件: 1.关于提请审议《深圳XX条例（修订/修正草案）》的议案（代拟稿）

2.关于《深圳XX条例（修订/修正草案）》的说明

3.《深圳XX条例（修订/修正草案）》

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

三、立法项目废止的文本格式

（一）提请市政府审议立法项目废止的文本

1.提请市政府审议规章废止的文本

深圳市法制办关于提请审议《深圳市人民政府关于废止<深圳XX办法>的决定（草案）》的请示

市政府:

为了.....，经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调，我办草拟了《深圳市人民政府关于废止<深圳XX办法>的决定（草案）》。现提请市政府审议现提请市政府常务会议审议，建议审议通过后，以市政府规章的形式发布实施。

附件:1.深圳市人民政府关于废止《深圳XX办法》的决定（草案）

2.关于《深圳市人民政府关于废止<深圳XX办法>的决定（草案）》的说明

.....

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

2.提请市政府审议法规废止的文本

深圳市法制办关于提请审议《关于提请审议废止〈深圳XX条例〉的议案（草案）》的请示

市政府:

为了.....，经广泛征求各区、市政府有关职能部门和社会各界的意见，并会同XXX局（委、办）反复论证、协调，我办草拟了《关于提请审议废止〈深圳XX条例〉的议案（草案）》。现提请市政府审议。

附件1: 深圳市人民政府关于提请审议废止《深圳XX条例》的议案（草案）

2.关于《深圳市人民政府关于提请审议废止<深圳××条例>的议案（草案）》的说明

.....

深圳市法制办

XX年XX月XX日

（联系人: XXX，联系方式: XXXX）

（二）提请市政府签署法规废止议案文本

深圳市法制办关于提请签署《关于提请审议废止<深圳XX条例>的议案（草案）》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并通过了《关于提请审议废止〈深圳XX条例〉的议案（草案）》。根据常务会议精神，我办代拟了《关于提请审议废止〈深圳XX条例〉的议案》,现提请市长审定签署后，以市政府议案形式提请市人大常委会审议。

附件：1.关于提请审议废止《深圳XX条例》的议案（代拟稿）；

2.关于废止《深圳XX条例》的议案的起草说明;

.....

XX年XX月XX日

深圳市法制办

（联系人：XXX，联系方式：XXXX）

（三）规章废止决定

1.单件规章的废止决定

深圳市人民政府

关于废止《深圳XX办法》的决定

根据.....，现决定废止《深圳XX办法》（XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号发布、XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号修改，XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号第二次修改）。

本决定自发布之日起施行。

XX年XX月XX日

2.批量规章废止决定

深圳市人民政府

关于废止部分规章的决定

根据.....，现决定对下列规章予以废止:

一、《深圳XX办法》（XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号发布、XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号修改，XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号第二次修改）;

二、《深圳XX办法》（XX年XX月XX日深圳市人民政府令第XX号发布）;

.....

本决定自发布之日起施行。

XX年XX月XX日

四、规章草案起草说明文本格式

关于《深圳 XX 办法（草案）》的说明

市政府:

为了切实解决 XX 问题，促进 XX 事业发展，XX 部门在深入调查研究、总结实践经验、广泛听取意见的基础上，起草了《深圳 XX 办法（送审稿）》。我办收到送审稿后，书面征求有关单位、各区政府及专家意见，并在深圳法制政府信息网上向社会公开征求意见，到有关单位调研，会同 XX 部门反复研究、修改，形成了《深圳 XX 办法（草案）》（以下简称《草案》）。现将《草案》有关情况说明如下:

一、立法的必要性;

二、立法的依据和形式;

三、《草案》的指导思想、调整对象和规范的主要内容;

四、需要说明的其他有关问题;

.....

以上说明和《草案》，请予审议。

五、规章解释的文本格式

（一）提请发布的文本

深圳市法制办关于提请签发《<XXXX>第×条规定的解释》的请示

市政府:

XX年XX月XX日，市政府×届XX次常务会议审议并原则通过了《<XXXX>第×条规定的解释》。根据市政府常务会议精神，我办代拟了政府令，现提请市长签发市政府令予以发布，并报国务院、广东省人大常委会、广东省人民政府和深圳市人大常委会备案。

附件：市政府令（清样）

深圳市人民政府法制办公室

XX年XX月XX日

（二）适用对具体条文规定的解释

深圳市人民政府

关于《XXXX》第×条规定的解释

根据XXX，现就《XXXX》第×条规定的内容解释如下:

.....

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

（三）适用对规章适用的解释

深圳市人民政府

关于《XXXX》适用于XXX的解释

根据XXX，现就XXX行为适用《XXXX》有关规定的问题，解释如下：

《XXXX》有关XXX的规定，适用于XXXX。

深圳市人民政府

XX年XX月XX日

六、政府令的发布格式

（一）制定规章格式文本

第　号

《XXXXXXXXX 办法》已经 XXX 年 XXX 月 XX 日市政府 X 届 X 次常务会议通过，现予公布，自 XXX 年 XXX 月 XX 日起施行。

市长

XXX 年 XXX 月 XX 日

（二）修订规章格式文本

第　号

《XXXXXXXXX 办法》已经 XXX 年 XXX 月 XX 日市政府 X 届 X 次常务会议修订通过，现将修订后的《XXXXXXXXX 办法》公布，自 XXXX 年 XX 月 XX 日起施行。

市长

XXXX 年 XX 月 XX 日

XXXXXXXXX 办法

（XXXX 年 XX 月 XX 日深圳市人民政府令第 XXX 号发布,根据 XXXX 年 XX 月 XX 日深圳市人民政府令第 XXX 号修订）

（三）修改规章格式文本

第　号

《深圳市人民政府关于修改〈XXXXXXXXX 办法〉的决定》已经 XXX 年 XXX 月 XX 日市政府 X 届 X 次常务会议通过，现予公布，自 XXXX 年 XX 月 XX 日起施行。

市长

XXXX 年 XX 月 XX 日

深圳市人民政府关于修改《XXXXXXXXX 办法》的决定

附件：XXXXXXXXX 办法

XXXXXXXXX 办法

（XXXX 年 XX 月 XX 日深圳市人民政府令第 XXX 号发布，根据 XXXX 年 XX 月 XX 日深圳市人民政府令第 XXX 号修改）

（四）废止规章格式文本

第 号

《深圳市人民政府关于废止〈XXXXXXXXX 办法〉的决定》已经 XXX 年 XXX 月 XX 日市政府 X 届 X 次常务会议通过，现予公布，自公布之日起施行。

市长

XXXX 年 XX 月 XX 日

深圳市人民政府立法工作规程（试行）

（本规程于2019年2月14日市政府六届一百五十九次常务会议审议通过，自2019年6月1日起施行）

第一章 总 则

第一条 为了规范深圳市人民政府（以下简称市政府）立法工作，保证立法质量，根据《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）、《深圳市制定法规条例》等法律法规规定，结合实际，制定本规程。

第二条 本规程适用于市政府立法工作。

市政府立法工作包括：

（一）起草深圳经济特区法规和深圳市法规草案，形成市政府议案提请深圳市人民代表大会（以下简称市人大）及其常务委员会（以下简称市人大常委会）审议；

（二）制定市政府规章。

第三条 市政府立法工作遵循下列基本原则：

（一）依照法定权限和程序立法；

（二）加强立法与改革创新相衔接；

（三）以立法促进经济社会发展；

（四）坚持科学、民主立法；

（五）借鉴境内外立法经验。

第四条 本规程所称深圳经济特区法规，是指根据全国人民代表大会常务委员会的授权决定和《立法法》的规定，由市人大及其常委会制定的法规。

本规程所称深圳市法规，是指根据《立法法》的规定，由市人大及其常委会制定，并报请广东省人大常委会批准的法规。

本规程所称市政府规章，是指根据全国人民代表大会常务委员会的授权决定和《立法法》的规定，或者依据法律法规，由市政府制定的规章。

第五条 市政府立法工作机构是本市规章制定和拟定法规草案工作的主管部门，负责下列市政府立法工作:

（一）编制市政府年度立法工作计划（以下简称立法工作计划）草案，经市政府批准后组织实施;

（二）根据立法工作计划的安排，组织法规规章草案的草拟;

（三）组织开展法规规章草案审查、协调和修改;

（四）组织开展规章的清理、备案、公布以及立法后评估工作;

（五）法律、法规以及本规程规定的其他市政府立法工作。

第二章 立法工作计划的编制与实施

第一节 一般规定

第六条 市政府结合本市经济社会发展情况和立法需求编制立法工作计划，也可以编制中长期立法规划。

第七条 编制立法工作计划以及立法规划应当结合市委市政府的重点工作，遵循改革创新、突出重点、急用先立的原则，科学合理确定立法项目。

第八条 立法工作计划项目，包括新制定和拟修改的立法项目。

第九条 立法工作计划项目分为当年计划提交审议项目（一类项目）、预备项目（二类项目）和调研项目（三类项目）。

第二节 立法工作计划项目建议

第十条 市政府立法工作机构每年八月底前向各区政府、市政府各部门以及其他相关单位书面征集下一年度立法工作计划项目建议。

市政府立法工作机构通过市政府网站或者市政府立法工作机构门户网站向社会征集立法工作计划项目建议。

市政府立法工作机构还可以通过政务微博、微信等媒体，依托政府立法工作联系点，组织召开座谈会、专家论证会和开展调研等形式征集立法计划项目建议。

第十一条 各区政府、市政府各部门以及其他相关单位提出下一年度立法工作计划项目建议的，应当于每年九月底前向市政府立法工作机构提交立法工作计划项目建议书。

第十二条 立法工作计划项目建议书应当包括下列内容:

（一）立法的必要性和拟解决的主要问题;

（二）拟设立的主要制度及可行性;

（三）立法的法律法规和政策依据及相关背景资料;

（四）拟列入立法工作计划的项目类别;

（五）进展情况及时间进度安排。

第十三条 建议列入立法工作计划一类项目的立法事项，由建议单位进行立法前评估，并形成立法前评估报告，与立法工作计划项目建议书一并提交市政府立法工作机构。

立法前评估报告应当包含下列主要内容:

（一）立法对经济、社会、环境等方面的影响;

（二）拟设立的主要制度的成本与效益分析;

（三）属于修改项目的，还应当包括原有立法实施情况。

第十四条 其他单位和个人提出立法工作计划项目建议的，可以参照第十二条规定提供必要的立法信息资料。

第三节 立法工作计划的确定

第十五条 市政府立法工作机构对各单位及社会公众提出的立法建议项目以及自行提出的立法项目进行研究和论证，拟定立法工作计划初稿。

第十六条 因改革发展重大事项亟需立法或者已完成起草工作，且拟于立法工作计划实施当年提交市政府审议的立法项目，列为一类项目。

起草工作准备充分，时机和条件成熟即可于立法工作计划实施当年提交市政府审议，或者拟于下一年度提交市政府审议的立法项目，列为二类项目。

需要进一步组织调研论证的立法项目，列为三类项目。

第十七条 有下列情形之一的立法建议项目，不予列入立法工作计划:

（一）不属于本市立法权限的;

（二）拟解决的主要问题通过现行法律法规、政策可以解决的;

（三）拟采取的主要措施或者制度设计明显不可行的。

第十八条 市政府立法工作机构应当将立法工作计划初稿书面征求市人大、市政协、各区政府、市政府各部门的意见，并通过市政府网站、市政府立法工作机构门户网站、政务微博、微信等媒体征求社会公众的意见。

第十九条 相关单位对立法工作计划初稿意见分歧重大的，市政府立法工作机构应当组织相关单位进行协调。

市政府立法工作机构通过协调不能解决相关单位对立法工作计划初稿重大意见分歧时，提请市政府协调。

第二十条 市政府立法工作机构应当根据各方面意见和协调结果，对立法工作计划初稿进行修改完善，形成立法工作计划草案。

立法工作计划草案应当包括下列主要内容:

（一）立法工作计划项目类别;

（二）立法项目名称;

（三）责任起草单位。

立法工作计划草案应当附编制说明和征求意见采纳情况。

第二十一条 市政府立法工作机构应当于每年十一月底前，向市政府报送下一年度立法工作计划草案。

市政府审议立法工作计划草案前，按照有关规定开展立法协商。

第二十二条 立法工作计划草案由市政府常务会议或者全体会议审议。

审议通过的，以市政府名义发布。市政府办公厅应当自发布之日起五个工作日内在市政府网站公布立法工作计划；市政府立法工作机构应当自发布之日起五个工作日内在其门户网站公布立法工作计划，并对社会公众提出的意见统一作出反馈。

第四节 立法工作计划项目的调整和实施

第二十三条 立法工作计划发布后，责任起草单位及各有关单位应当严格执行，保障立法工作计划顺利完成。

第二十四条 责任起草单位及各有关单位在执行立法工作计划过程中不能按时完成任务的，应当及时与市政府立法工作机构进行协商处理，提出调整立法工作计划的建议，报市政府决定。

第二十五条 市政府立法工作机构统筹推进立法工作计划的实施，督促责任起草单位及各有关单位认真执行立法工作计划。

立法工作计划一类项目的责任起草单位应当于每年十二月底前将本年度立法项目的完成情况书面报送市政府立法工作机构。

第三章 法规规章的起草

第二十六条 列入立法工作计划的法规规章，由责任起草单位制定具体的起草工作方案。

起草工作方案应当明确起草工作重点、工作进度及人员安排等内容。

第二十七条 责任起草单位应当根据立法工作计划的安排，遵照本规程及其他相关要求，做好有关法规规章的起草工作。

对于一类立法项目，法规的责任起草单位应当于当年六月底前将法规送审稿报送市政府立法工作机构；规章的责任起草单位应当于当年九月底前将规章送审稿报送市政府立法工作机构。

第二十八条 责任起草单位负责组织起草，可以将专业性、技术性较强或者工作量特别大的法规规章起草工作，委托具有立法研究能力和实践经验的高等院校、研究机构、社会组织等单位承担。

第二十九条 责任起草单位起草法规规章应当通过立法调研、问卷调查等方式全面收集立法依据和相关资料，了解实际情况；应当加强与提出制定法规规章建议的单位或者个人的联系与沟通，听取有关情况介绍，掌握法规规章起草的重点、难点以及存在的主要问题。

对企业切身利益或权利义务有重大影响的，应当充分听取有代表性企业和行业协会商会的意见。

第三十条 责任起草单位起草法规规章应当遵循技术规范，文本内容逻辑严密、条理清楚、结构严谨、文字简洁、用语准确、明确具体。

第三十一条 起草法规规章时不得违反法律和行政法规的禁止性规定，并应当遵守下列规定:

（一）对于国家有关立法已经明确规定的内容原则上不作重复规定;

（二）制度设计原则上应当与本市现有法规规章相协调，确需作出重大不同规定的，应当充分论证和评估;

（三）除专门针对机构设置的立法以外，不对行政机构设置、人员编制等作出规定；确需规定的，应当就机构设置、人员编制的必要性和可行性专门征询市机构编制部门的意见;

（四）涉及财政资金的，只作原则性规定，不规定具体数额、比例，并专门征询市财政部门的意见。

第三十二条 责任起草单位在起草过程中，应当就重大制度设计、立法重点内容充分听取有关部门、行政管理相对人、其他利害关系人和社会公众的意见。

责任起草单位应当就法规规章起草稿征求各区政府、市政府各部门的意见。

对专业性较强的内容，责任起草单位可以组织专家开展咨询论证。

第三十三条 区政府、市政府部门及其他相关单位对法规规章规定的内容存在重大意见分歧的，责任起草单位应当主动协调。经协调仍然存在分歧的，责任起草单位应当将意见分歧情况、各方依据及理由进行书面说明。

第三十四条 市政府立法工作机构可以根据责任起草单位请求对法规规章起草工作予以指导和协助。

第三十五条 有下列情形之一的，市政府立法工作机构应当会同相关单位组织起草工作:

（一）重要的行政管理法规规章;

（二）立法工作计划确定由市政府立法工作机构负责起草的法规规章;

（三）主管部门不明确或者涉及多个主管部门的法规规章;

（四）市政府交办的或者其他需要由市政府立法工作机构组织起草的法规规章。

第三十六条 市政府立法工作机构组织法规规章起草的，相关单位应当予以协助和配合，提供立法信息资料，指派熟悉相关业务的人员参与起草工作，协助开展立法评估和调研等工作。

第三十七条 市政府立法工作机构组织法规规章起草的，应当遵守本规程，但本规程关于法规规章送审稿、送审及审查的规定除外。

第四章 市政府立法工作机构审查

第一节 初步审查

第三十八条 法规规章起草稿应当经责任起草单位法制机构审查通过后，提交领导班子集体讨论；讨论通过的，形成法规规章送审稿，由责任起草单位主要负责人签署报送市政府立法工作机构进行审查。

法规规章的责任起草单位为两个或者两个以上的，法规规章送审稿经各责任起草单位主要负责人会签后，由主要责任起草单位负责报送市政府立法工作机构审查。

第三十九条 法规规章送审稿报送市政府立法工作机构审查的，责任起草单位应当提交下列材料及其电子版:

（一）提请市政府立法工作机构审查的公函;

（二）法规规章送审稿;

（三）法规规章送审稿的说明;

（四）征求意见及采纳情况说明;

（五）起草法规规章所依据的法律法规及其他参考资料（包括相关的国家政策、境内外已有立法、理论研究文献等）。

如有立法前评估报告、立法调研报告、立法听证报告、专家咨询论证意见、重大意见分歧说明，应当一并提交。

第四十条 法规规章送审稿的说明，应当包括下列主要内容:

（一）立法的必要性和拟解决的主要问题;

（二）起草的过程;

（三）法规规章的主要内容;

（四）重要制度设计的可行性;

（五）征求意见及采纳情况。

第四十一条 市政府立法工作机构在收到法规规章送审稿及相关材料（以下统称送审材料）后五个工作日内进行初步审查，发现责任起草单位送审材料欠缺的，应当通知其补正。

第四十二条 市政府立法工作机构应当对法规规章送审稿进行内容审查，发现存在下列问题的，将送审材料退回责任起草单位，要求其在限定期限内进行修改完善并重新报送审查:

（一）含有法律、行政法规禁止地方性立法规定的事项;

（二）重要制度和措施不具有可行性和可操作性;

（三）含有妨碍公平竞争或者性别歧视的规定;

（四）文本不符合立法技术规范。

第二节 征求意见

第四十三条 法规规章送审稿经内容审查无第四十二条规定情形的，市政府立法工作机构应当会同责任起草单位进行初步修改完善，形成法规规章征求意见稿，广泛征求社会各界意见。

第四十四条 市政府立法工作机构可以通过下列方式征求意见:

（一）书面征求各区政府、市政府各部门、律师协会及相关单位的意见（以下简称书面征求意见）;

（二）在本市主要媒体或者本单位门户网站上公布征求意见稿的全文，征求社会公众意见（以下简称公开征求意见）;

（三）就专业性技术性问题，邀请有关专家学者进行咨询论证，提出科学性、可行性意见和建议;

（四）就立法的核心问题举行听证会，听取社会有关方面的意见。

第四十五条 公开征求意见的，市政府立法工作机构应当通过其门户网站、深圳新闻网发布通告，向社会公众公开征求对于法规规章征求意见稿的意见。

市政府立法工作机构可以通过其政务微博、微信等媒体发布公开征求意见的消息。

第四十六条 除下列情形外，法规规章应当公开征求意见:

（一）落实上位法要求修改，没有创设新内容的;

（二）因情况紧急，为了社会公共利益需要迅速立法的；

（三）不涉及减损公民权利，且不增加公民义务的；

（四）其他不适宜公开征求意见的情形。

第四十七条 公开征求意见的通告应当包括下列主要内容：

（一）法规规章起草的依据、目的及必要性；

（二）征求意见的起止时间；

（三）征求意见稿全文或者公众获得征求意见稿全文的途径；

（四）社会公众提出意见的方式及途径。

公开征求意见的时间一般不少于三十日。因情况特殊需要缩短公开征求意见时间的，市政府立法工作机构应当在通告中予以说明，缩短后的规章草案公开征求意见时间不得少于五日，法规草案公开征求意见时间不得少于十五日。

第四十八条 市政府立法工作机构书面征求意见的，应当向被征求意见对象发送书面征求意见函。书面征求意见函应当明确反馈意见的截止时间、方式及途径，并附法规规章征求意见稿及其说明。

书面征求意见时间不少于五个工作日。

第四十九条 对于法规规章拟解决的主要问题、拟采取的主要措施、拟设立的主要制度，市政府立法工作机构可以组织召开座谈会，邀请责任起草单位以及其他相关单位和个人参加并听取其意见。

第五十条 市政府立法工作机构可以组织召开论证会，邀请有关专家就法规规章涉及的主要制度、重大措施、专业技术问题等事项进行咨询论证。

第五十一条 法规规章涉及教育医疗、环境保护、食品安全、社会保障、劳动就业、公用事业、交通管理等重大民生问题的，市政府立法工作机构可以组织开展问卷调查。

第五十二条 市政府立法工作机构应当及时汇总、整理、研究各方面的意见。

对于合理的意见，市政府立法工作机构应当积极采纳，并对法规规章征求意见稿进行修改完善；对于比较集中但未能采纳的意见，应当作出说明。

第五十三条 区政府、市政府部门及其他相关单位对法规规章征求意见稿的内容有较大意见分歧的，市政府立法工作机构应当组织有关单位进行协调。

经协调后，有关单位未能达成一致意见的，市政府立法工作机构应当提出意见，并按照本规程的规定提请市政府协调。

第五十四条 市政府立法工作机构应当在市长签署法规议案或者发布规章的政府令后，通过其门户网站统一反馈公众意见采纳情况。

第三节 听证会

第五十五条 法规规章有下列情形之一的，市政府立法工作机构可以组织召开听证会:

（一）对本市经济和社会发展有重大影响的;

（二）涉及社会公众切身利益或者对其权利义务有重大影响的;

（三）有关单位对规定内容存在重大意见分歧的;

（四）新设行政许可的;

（五）行政处罚事项或者行政强制措施对公民、法人和其他组织具有重大影响的。

第五十六条 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证会应当公开举行。

公开举行的听证会，公民、法人和其他组织可以申请参加旁听。

第五十七条 听证会一般由听证主持人、听证人、书记员、陈述人（以下统称听证参加人）组成。

听证主持人由市政府立法工作机构指定本单位工作人员担任，负责主持听证相关活动。

听证人由市政府立法工作机构指定本单位二至五名工作人员担任，负责协助听证主持人组织听证活动。

书记员由市政府立法工作机构指定本单位一名工作人员担任，负责制作听证笔录、收发听证文书、听证联络等听证事务性工作。

陈述人由市政府立法工作机构根据利害关系等确定，负责提出与听证事项有关的事实和证据，陈述有关意见及法律依据和理由。

第五十八条 公开举行听证会的，市政府立法工作机构应当在听证会举行三十日前通过其门户网站发布听证公告。

听证公告主要包括下列事项:

（一）听证会的时间、地点;

（二）听证事项和听证内容;

（三）陈述人以及旁听人员的人数、报名条件、报名期限、报名方式与筛选原则;

（四）其他有关事项。

第五十九条 市政府立法工作机构应当在听证会举行五日前，通过其门户网站公布听证参加人名单，并通知相关人员参加听证会。

第六十条 听证会参照下列程序进行:

（一）书记员查明听证参加人的身份，宣布听证纪律和听证会场有关注意事项;

（二）听证主持人宣布听证会开始，介绍听证人、书记员以及陈述人，说明听证会事项和听证内容，宣布听证会会议程序，告知听证参加人的权利和义务;

（三）陈述人按照听证主持人宣布的发言顺序和发言时间，围绕听证事项和听证内容，陈述意见、理由和依据;

（四）听证事项需要双方陈述人质证、辩论的，在听证主持人主持下进行质证、辩论;

（五）听证主持人宣布听证会结束。

第六十一条 书记员应当将听证会的全过程制作成听证笔录。

听证笔录经听证参加人确认无误或者补正后当场签字或者盖章；无正当理由拒绝签字或者盖章的，书记员应当予以记录。

第六十二条 市政府立法工作机构应当在听证会结束后七个工作日内形成听证报告。

听证报告应当包括下列主要内容:

（一）听证会的时间、地点;

（二）听证事项和听证内容;

（三）听证会参加人员;

（四）陈述人提出的主要意见、理由和依据等其他有关情况。

第六十三条 法规规章应当听证并有下列情形之一的，经市政府立法工作机构主要负责人批准后，市政府立法工作机构可以组织召开简易听证会:

（一）涉及专业技术性问题的;

（二）规范事项较为紧迫的。

召开简易听证会的，可以在听证公告、时间等程序上作适当简化。

第六十四条 市政府立法工作机构审查、修改法规规章征求意见稿，应当参考听证笔录和听证报告。

市政府立法工作机构应当在听证会结束后一个月内通过其门户网站公布听证报告，但涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者法律、法规及规章另有规定的除外。

第四节 审查决定

第六十五条 法规草案送审稿或者规章草案由市政府立法工作机构领导班子集体审议，符合下列要求的，由市政府立法机构主要负责人签署提请市政府审议:

（一）具有立法的必要性；

（二）规定的内容合法合理；

（三）重要制度和措施具备可行性和可操作性；

（四）文本符合立法技术规范。

第六十六条 责任起草单位报送法规规章送审稿后，遇到有下列情形之一的，市政府立法工作机构应当终止审查，并按规定调整立法工作计划：

（一）因上位法出台等导致没有立法必要性的；

（二）市政府决定终止该法规规章立法工作的；

（三）责任起草单位主动提出终止该法规规章且该法规规章不属于当年立法工作计划一类项目的。

市政府立法工作机构终止审查的，应当告知责任起草单位。

第五章 市政府审议

第六十七条 法规草案送审稿或者规章草案提请市政府审议的，市政府立法工作机构应当向市政府办公厅提交下列材料：

（一）市政府立法工作机构提请市政府审议的请示；

（二）法规草案送审稿或者规章草案文本；

（三）法规草案送审稿或者规章草案的说明；

（四）征求意见及采纳情况；

（五）其他相关材料。

法规草案送审稿或者规章草案的说明应当包括下列主要内容：

（一）制定法规或者规章的必要性；

（二）起草的过程；

（三）规定的主要内容；

（四）重要制度和措施的可行性；

（五）征求意见及采纳情况;

（六）其他需要说明的问题。

第六十八条 区政府、市政府部门及其他相关单位对法规草案送审稿或者规章草案的内容仍存在重大意见分歧的，市政府立法工作机构可以提请市政府进行立法协调。市政府认为需要协调的，也可以决定进行立法协调。

第六十九条 市政府立法工作机构应当根据市政府协调会议意见，对法规草案送审稿或者规章草案分别作如下处理:

（一）认为不需要修改的，作出说明并报送市政府;

（二）进行修改完善后提请市政府审议。

第七十条 法规草案送审稿或者规章草案由市政府常务会议或者全体会议审议。市政府常务会议或者全体会议审议时，由市政府立法工作机构或者责任起草单位负责作说明，并答复审议中提出的问题。

涉及专业性问题的，市政府立法工作机构、起草责任单位和相关单位可以邀请专业人士到场说明。

第七十一条 会议列席人员的意见应当代表本单位意见，原则上不应当重复本单位意见或者发表与本单位此前最终书面意见不一致的意见。

法规草案送审稿或者规章草案已经协调并达成一致意见的，相关单位原则上不得发表与原协调意见不一致的意见。确有必要的，应当于会前充分说明理由。

第七十二条 市长或者其委托召集会议的常务副市长，可以根据审议情况对法规草案送审稿或者规章草案，作出下列决定:

（一）会议审议无意见的，决定通过;

（二）会议审议意见数量较少、不涉及实质性问题的，决定原则通过;

（三）会议审议认为各方意见分歧较大、重要措施或者制度的可行性和操作性需要进一步论证、需要改变立法形式等不宜立即作出决定的情形，可以决定不予通过或者暂不作出决定。

第七十三条 法规草案送审稿或者规章草案经市政府审议决定通过的，由市政府立法工作机构提请市长签署法规议案或者市政府令。

法规草案送审稿或者规章草案经市政府审议决定原则通过的，市政府立法工作机构应当会同有关部门根据审议意见修改完善后，提请市长签署法规议案或者市政府令。

法规草案送审稿或者规章草案经市政府审议决定不予通过或者暂不作出决定的，市政府立法工作机构根据审议意见进行处理。

第六章 规章的发布与备案

第七十四条 规章草案经市政府审议决定通过的，市政府立法工作机构应当自审议通过之日起五个工作日内提请市长签署发布规章的政府令。

规章草案经市政府审议决定原则通过的，市政府立法工作机构应当根据审议要求对规章草案进行修改后提请市长签署发布政府规章的政府令。

提请签署时，市政府立法工作机构应当向市政府报送以下材料:

（一）市政府立法工作机构提请签发规章的请示;

（二）政府令的清样稿;

（三）规章草案经市政府审议决定原则通过的，还应当报送规章草案修改对照稿文本及其说明;

（四）市政府要求报送的其他材料。

第七十五条 规章施行的具体时间应当在规章中列明。

第七十六条 发布规章的政府令经市长签署后，由市政府立法工作机构编制市政府令号，按规定交送印刷单位印制政府令正式文本。

第七十七条 市政府立法工作机构应当将印制后的政府令正式文本，报送市政府办公厅在《深圳市人民政府公报》公布规章正式文本，并送《深圳特区报》《深圳商报》全文登载规章文本。

市政府立法工作机构可以在市长签署发布规章的政府令后的次日，在市政府网站上登载规章文本。

第七十八条 市政府立法工作机构应当自市长签署发布规章的政府令之日起三十日内，以市政府名义将规章正式文本分别提请国务院、广东省人民代表大会常务委员会、广东省人民政府以及市人大常委会备案。提请备案，应当报送下列材料:

（一）提请备案的报告;

（二）发布规章的政府令文本;

（三）规章的说明。

第七十九条 规章汇编由市政府立法工作机构组织编印；规章汇编的外文译本，由市政府立法工作机构组织翻译并审定。

第七章 法规议案的提交

第八十条 法规草案送审稿经市政府审议决定通过的，市政府立法工作机构应当自审议通过之日起五个工作日形成法规议案并提请市长签署。

法规草案送审稿经市政府审议决定原则通过的，市政府立法工作机构应当按照会议纪要的要求，修改形成法规议案并提请市长签署。

提请市长签署法规议案时，市政府立法工作机构应当向市政府办公厅报送下列材料:

（一）市政府立法工作机构提请签署法规议案的请示;

（二）关于提请市人大或者市人大常委会审议法规议案的代拟稿;

（三）法规议案文本及其说明;

（四）法规草案送审稿经市政府审议决定原则通过的，还应当报送法规草案送审稿修改对照稿文本及其说明；

（五）市政府办公厅要求报送的其他材料。

第八十一条 法规议案以市政府议案形式经市长签署后，由市政府办公厅编制深府法函号，市政府立法工作机构按规定印制，并送市人大常委会办公厅签收。

市政府议案应当包括下列材料：

（一）市政府提请审议法规草案的议案；

（二）法规草案文本及其说明；

（三）法规草案注释稿和其他必要的参阅资料；

（四）市人大常委会办公厅要求报送的其他文件。

第八十二条 市人大或者市人大常委会会议第一次审议法规议案时，由市政府立法工作机构负责人或者其委托的人员根据市领导的授权，在会议上作说明。

市人大或者市人大常委会审议法规议案时，市政府立法工作机构和责任起草单位负责人或者相关单位人员应当到会，听取意见，回答询问。

法规草案经市长签署市政府议案并提请市人大或者市人大常委会审议后，已经过市政府协调并作出决定的，区政府、市政府部门不得以单位名义提出与法规议案内容相违背的意见。

第八章 法规规章的修改

第八十三条 市政府修改规章或者提请市人大或者市人大常委会修改法规的程序，本章有规定的，适用本章规定；本章没有规定的，适用本规程第二章至第七章的规定。

第八十四条 法规规章的修改包括修订和修正两种方式。

法规规章名称不作变动，对其内容作全面、重大修改，且涉及较多条款变动的，采用修订方式进行修改；法规规章名称不作变动，对部分内容进行修改的，采用修正方式进行修改；原法规规章修改时改变名称的，视为重新制定，采用立新废旧的方式，按照本规程第九十五条规定的程序进行。

第八十五条 以修订方式修改规章的，规章修订文本经市政府审议通过后，应当全文公布修订后的规章文本。

第八十六条 以修正方式修改规章的，规章修正内容经市政府审议通过后，应当公布修改规章的决定以及规章修正后的文本全文。

第八十七条 以修订方式修改规章的，修改决定应当确定修订后的规章施行日期。

以修正方式修改规章的，修改决定应当确定规章中新修正条款的施行日期；规章中未修正条款的施行日期仍为原规章规定的施行日期。

第八十八条 一个法规议案或者规章草案原则上提请修改一个法规或者规章。在法规规章集中清理等特殊情况下，可以采用以一个法规议案或者规章草案分别提请修改若干法规或者规章的方式。

第九章 法规规章的废止

第八十九条 法规规章有下列情形之一的，实施部门、市政府立法工作机构应当及时向市政府提出废止建议：

（一）主要内容已被新的法律、法规、规章所替代；

（二）适用期已过或者调整对象已消失，实际上已经失效；

（三）其他引起法规规章内容不再适应社会发展需要的情形。

第九十条 市政府废止规章或者提请市人大或者市人大常委会废止法规的程序，本章有规定的，适用本章规定；本章没有规定的，适用本规程第二章至第七章的规定，但可以适当简化征求意见的程序。

第九十一条 实施部门提出废止法规规章建议的，应当采用书面形式。建议应当包括废止的必要性，以及废止带来的影响和应对措施、方案或者制度，不得影响行政管理。

第九十二条 公民、法人或者其他组织可以向负责组织实施法规规章的单位或者市政府立法工作机构提出废止法规规章的建议，并说明理由和依据。

第九十三条 除立新废旧外，负责组织实施法规规章的单位应当就废止法规规章的必要性进行评估和论证。

第九十四条 废止法规规章可以采取立新废旧或者作出废止决定的方式。

第九十五条 采用立新废旧方式提出法规规章废止项目的，适用本规程第二章至第七章规定的程序，不就废止事项专门制作立法文本。

深圳市法规拟修改为特区法规的，或者特区法规拟修改为深圳市法规的，均视为重新制定，应当单独起草废止原法规议案的草案送审稿。

第九十六条 一个法规议案或者规章草案原则上提请废止一个法规或者规章。在法规、规章清理等特殊情况下，可以采用以一个法规议案或者规章草案分别提请废止若干法规或者规章的形式。

第九十七条 因法规制定、修改或者废止，需要废止规章或者规范性文件的，在法规起草时不在法规条文中明文规定废止规章或者规范性文件。

第九十八条 规章制定、修改或者废止，可以在规章草案中规定废止市政府规范性文件。

第十章 规章的解释

第九十九条 规章的解释权属于市政府。

规章有下列情形之一的，市政府可以作出解释:

（一）部分条款使用的术语需要进一步明确具体含义的;

（二）规章实施后出现新的情况，部分条款的适用范围、适用情形等需要明确的。

第一百条 提出规章解释建议的，应当以书面形式提出，包括：需要解释的具体条文，该条文在实施中遇到的主要问题及需要解释的理由等内容。

第一百零一条 市政府认为需要解释规章的，由市政府立法工作机构会同规章实施部门研究并拟订规章解释草案。

规章解释草案应当包括下列内容:

（一）解释的具体条文;

（二）条文词语的定义，条文的适用范围、适用情形等。

第一百零二条 规章解释草案经市政府审议通过的，由市政府作出规章解释的决定并发布。

第一百零三条 规章的解释与规章具有同等效力。

第十一章 其他规定

第一节 规章清理

第一百零四条 规章清理工作是围绕本市现行有效的规章进行清理，对明显不适应经济社会发展要求的、与上位法的规定不一致的、规章之间明显不协调等问题，根据具体情况分别作出废止、暂停实施或者修改等处理。

第一百零五条 规章的实施部门负责组织开展清理工作。市政府立法工作机构监督、指导、督促清理工作，可以根据市政府要求或者实际需要牵头组织清理。

第一百零六条 规章的清理采取即时清理、定期清理、集中清理的方式。

第一百零七条 即时清理、定期清理、集中清理，由市政府立法工作机构征求有关方面的意见。

第一百零八条 有下列情形之一的，实施部门应当即时组织开展规章清理工作:

（一）法规规章所依据的上位法已被修改或者废止的;

（二）新的上位法颁布实施，并对本市有关规章的实施产生实质性影响的。

实施部门应当在上位法公布后三十日内完成即时清理，并形成即时清理意见。

实施部门应当在完成即时清理后五个工作日内，将即时清理意见提交市政府立法工作机构进行审查。

第一百零九条 即时清理意见应当包括下列内容:

（一）清理的事实理由和法律依据;

（二）就本市相关规章提出保留、修改、废止或者暂停实施的清理意见。

第一百一十条 规章原则上应当自实施之日起每隔五年清理一次。

第一百一十一条 实施部门或者市政府立法工作机构应当自规章每满五年后三个月内完成定期清理工作。

第一百一十二条 规章集中清理根据国家、广东省或者本市的统一部署，由市政府立法工作机构统一组织开展。

第一百一十三条 国家、广东省或者本市要求进行规章全面清理或者专项清理的，市政府立法工作机构应当根据要求拟定清理工作方案，明确清理工作的指导思想、清理原则、清理范围、职责分工、工作步骤及进度安排等内容。

第一百一十四条 即时清理意见、定期清理报告、集中清理报告经过征求意见，市政府立法工作机构应当视情形作出如下处理:

（一）规章需要废止的，按照本规程有关废止规章的规定启动废止程序;

（二）规章需要修改的，按照本规程有关修改规章的规定启动修改程序，或者提出修改规章的立法项目建议书，列入下一年度立法工作计划；

（三）因情况紧急需要暂停实施规章的，建议市政府作出暂停实施规章的决定；

（四）规章无需废止、修改或者暂停实施的，予以保留。

第二节 规章实施后评估

第一百一十五条 规章有下列情形之一的，应当进行实施后评估：

（一）拟全面修订或者上升为法规的；

（二）社会各界提出较多意见和建议，市政府立法工作机构认为有必要进行评估的；

（三）市政府要求进行评估的。

第一百一十六条 规章的实施部门负责实施后评估。综合性的、多个部门实施的，市政府要求评估的，或者市政府立法工作机构认为有必要评估的规章，可以由市政府立法工作机构组织实施后评估。

前款规定的实施部门及市政府立法工作机构统称评估单位。

第一百一十七条 评估单位根据需要可以将规章实施后评估的全部或者部分工作委托具有立法研究能力和实践经验的高等院校、科研机构、社会组织、法律服务机构等单位承担。

第一百一十八条 评估单位应当根据规章的立法宗旨和立法目的，对规章的合法性、合理性、可操作性、协调性、规范性和实效性进行评估，评估完成后应当形成规章实施后评估报告。

第一百一十九条 规章实施后评估报告是修改、废止规章，完善配套制度和改进实施措施的主要参考依据。

第一百二十条 规章修改列入立法工作计划一类项目的，应当按照有关规定进行立法后评估。

第三节 法规规章的暂时调整和暂停实施

第一百二十一条 法规规章的实施部门、市政府立法工作机构可以根据我市行政管理等领域改革发展的需要，向市政府提出暂时调整法规规章的部分条款内容，或者暂停实施法规规章的全部或者部分条款内容的建议。

第一百二十二条 法规规章的实施部门、市政府立法工作机构向市政府提出的建议，暂时调整或者暂停实施法规规章的区域可以是本市的全部或者部分行政区域，暂时调整和暂停实施的期限原则上不超过三年。

第一百二十三条 法规规章的实施部门应当就暂时调整或者暂停实施法规规章的必要性、可行性以及可能存在的风险性进行评估和论证。

第一百二十四条 市政府暂时调整或者暂停实施规章，或者提请市人大常委会暂时调整或者暂停实施法规的程序，适用本规程第二章至第七章的规定，但可以适当简化征求意见的程序。

第四节 法规规章档案

第一百二十五条 责任起草单位应当重视并做好法规规章起草的档案管理，于法规规章送审稿报送市政府立法工作机构审查的同时，将法规规章起草过程中形成的文件资料移交市政府立法工作机构。

第一百二十六条 市政府立法工作机构负责对法规规章在起草、审查、审议、修改、废止等立法过程中形成的资料进行归档，并建立法规规章档案，依照相关规定移交档案馆。

第一百二十七条 与法规规章有关的下列资料应当归档保存:

（一）立法工作计划项目建议相关材料;

（二）立法前评估报告;

（三）立法起草、调研、论证、征求意见等资料;

（四）市政府立法工作机构审查、修改形成的文本和相关资料;

（五）市政府协调、审议的会议纪要;

（六）规章正式文本和法规议案文本;

（七）市人大审议法规议案的材料;

（八）法规正式文本;

（九）法规规章备案和报请批准的文本及相关资料;

（十）法规规章清理、立法后评估报告;

（十一）法规规章解释及相关材料;

（十二）法规规章修改、废止的相关材料;

（十三）其他材料。

第一百二十八条 法规规章档案应当按项目逐一进行整理归档，纸质文件资料和电子文件一并保存。

第十二章 附 则

第一百二十九条 市政府立法工作机构可以根据本规程和立法工作实际需要制定发布立法技术规范和格式文本。

第一百三十条 本规程自 2019 年 6 月 1 日起施行。2010 年 4 月 29 日颁布的《深圳市人民政府制定规章和拟定法规草案程序规定》（深圳市人民政府令第 218 号）同时废止。

《汕头市立法技术规范（试行）》

（2021 年 3 月 19 日汕头市第十四届人民代表大会常务委员会第五十八次主任会议通过）

第一条 为了规范经济特区法规（以下简称特区法规）和设区的市法规制定工作，提高立法质量，根据《中华人民共和国立法法》《汕头市立法条例》等法律、法规，结合立法工作实际，制定本立法技术规范。

本规范所称立法技术，是指法规的结构安排、内容构成、语言表述以及相关立法文件制作的规则和方法。

第二条 法规名称，一般由适用范围要素、主要内容要素和效力等级要素三个部分组成。

经济特区法规名称一般冠以“汕头经济特区”字样；设区的市法规名称一般冠以“汕头市”字样。

法规具体名称一般包括条例、规定、办法、规则和实施细则（办法）。

（一）条例，一般用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的法规；

（二）规定，一般用于对某一方面的事项或者某一方面的内容作局部或者专项规定的法规；

（三）办法，一般用于对某一方面的事项或某项工作作比较具体规定的法规；

（四）规则，一般用于对某些技术性、操作性、程序性较强的工作作比较具体规定的法规；

（五）实施细则（办法），一般用于贯彻实施上位法，结合汕头实

际而制定的配套法规。

第三条 法规的题注，是指法规名称下用以反映法规文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字。

题注应当包括法规的通过时间、制定机关、通过的会议届次；修改时间、修改机关、修改的会议届次；法规经批准的，题注还应当包括批准的时间、机关、会议届次。

题注不得使用简称。

题注的内容以圆括号的形式标注，各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。

第四条 法规设章、节的，在正文前应当列目录，列明具体章、节名称。

法规设章、节的，各章连续排序，各章下的节单独排序。

第五条 同一法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。章的顺序用汉字数字依次表述。法规条文较少，内容层次简单的，不设章。

设章的法规中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述。

条的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。条的顺序用汉字数字依次表述。

条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。款在条中以自然段的形式排列。

款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

项的内容需要细分时可以设目。每一目的内容包含一类或者一种情形。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第六条 法规的内容结构一般分为总则、分则和附则。

总则位于法规的开端部分，规定法规的立法目的和依据、适用范围、基本原则、实施主体和主要制度等。

分则是法规的主体部分，位于总则之后，附则之前，包括实体规范、程序规范、法律责任等内容。

附则是法规的补充部分，位于总则和分则内容之后，可以依次规定下列内容:

（一）定义条款;

（二）授权立法条款;

（三）解释权条款;

（四）施行日期和废止事项等。

法规设章、节的，总则和附则明示；法规不设章、节的，总则和附则不明示。分则一般不明示。

第七条 立法目的和立法依据一般在第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

立法目的的表述应当直接、具体、明确，按照由直接到间接、具体到抽象、微观到宏观的顺序排列。

第八条 立法依据包括法律依据和事实依据。

法律依据主要指制定法规所依据的上位法，其表述方式如下:

（一）有直接上位法的，特区法规表述为 “.....，根据《中华人民共和国 XX 法》的基本原则，.....，制定本条例（或者规定、办法、规则、实施细则、实施办法，以下举例时为表述方便统称条例）；设区的市法规应当直接列明，表述为 “.....，根据《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本条例”；

（二）有直接上位法，同时涉及间接上位法或者有几个直接上位法

的，直接上位法按照位阶从高到低排列，一般不超过两部。特区法规可以表述为“根据《中华人民共和国XX法》以及有关法律、行政法规的基本原则，.....，制定本条例”；设区的市法规可以在直接上位法名称后加“等法律、行政法规”或者“等法律、法规”的表述;

（三）没有直接上位法的，特区法规可以表述为“根据有关法律、行政法规的基本原则，.....，制定本条例”；设区的市法规表述为“根据有关法律、法规，.....，制定本条例”。

事实依据主要指适用空间内的实际情况，表述为“结合特区（汕头）实际”。

第九条 法规的适用范围，是指法规适用的空间、对象和行为。

适用空间，是指法规适用的区域范围，一般表述为“特区内”、“本市行政区域内”等；适用对象，是指法规调整的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“自然人”、“法人”、“其他组织”或者“组织和个人”；适用行为，是指法规调整的行为，一般表述为“.....工作”、“.....活动”。

法规适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

法规名称或者定义已经明确适用范围的，或者实施性法规未改变上位法已经明确的适用范围的，一般不对适用范围作专门规定。

第十条 贯穿法规始终的基本概念，一般在“总则”部分规定；概念、术语只涉及某章节的内容时，可以在该章、节的开头、结尾或者有关条文中规定；只在一处使用的概念、术语，可以在该处规定；涉及多个条款的概念、术语，一般在“附则”部分规定。

定义条款表述为“本条例（本章、本节、本条）所称XX，是指（包括）.....”。

一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。表述为

“本条例中下列用语的含义:

（一）XX，是指（包括）.....;

（二）XX，是指（包括）.....”。

第十一条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

法规中有关基本原则的规定一般合并为一条表述。但基本原则有多项的，应当按照其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第十二条 法规中作为实施主体的行政机关的表述一般使用“XX 主管部门”，不使用部门的具体名称。

实施主体涉及一个职能部门的，一般表述为“市 XX 主管部门负责实施本条例”；实施主体涉及多个职能部门的，需要明确主管与协管的关系，一般表述为“市 XX 主管部门负责实施本条例工作，其他有关部门在各自职责范围内负责 XX 工作”。

法规一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者其他内设机构进行规定。

第十三条 法规的内容由法律规范构成。法律规范可以分为义务性法律规范、禁止性法律规范、授权性法律规范和倡导性法律规范。

义务性法律规范，是指要求组织和个人为某种行为或者履行积极作为义务的规定，一般表述为“XX 应当.....”，“XX 有.....的义务”等，不使用“XX 必须.....”来表述。

禁止性法律规范，是指要求组织和个人不为某种行为或者履行消极不作为义务的规定，一般表述为“XX 不得.....”，“禁止.....”，不使用“XX 不准.....”、“XX 不应”.....、“XX 不能.....”、“严禁.....”来表述。

授权性法律规范，是指授予组织和个人可以选择为或者不为某种行

为的规定。一般表述为“XX 可以.....”， “XX 有权.....”，“XX 享有.....的权利”等。

倡导性法律规范，是指鼓励、提倡组织和个人为或者不为某种行为的规定。一般表述为“鼓励.....”，“提倡.....”，“支持.....”等。

第十四条 法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于“附则”前，章的标题为“法律责任”；法规不分章的，法律责任的内容在法规的最后部分集中规定。

法律责任条款应当符合下列要求:

（一）法律责任应当与法规的义务性法律规范或者禁止性法律规范相对应;

（二）法律责任应当与违法行为的性质、情节和后果相适应;

（三）同一法规内部、不同法规之间对性质、情节和后果基本相同的违法行为所规定的法律责任应当基本相当。

第十五条 法律责任分为刑事责任、民事责任、行政责任。

法规不得设定或者规定刑事责任。但可以针对具体违法行为规定为“违反本条例第×条规定，有 XX（违法行为），构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

法规规定民事责任，应当符合民法典等民事法律规范。

行政责任包括行政管理人的责任和行政管理相对人的责任。

第十六条 法规对行政管理相对人的违法行为追究行政责任的，应当设定行政处罚。

法规设定多种行政处罚的，从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。

设定行政处罚，当事人的违法行为能够改正或者能够限期改正的，应当规定责令当事人改正或者限期改正违法行为。法规对违法行为设定

行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

设定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。

第十七条 法规设定罚款应当符合下列规定:

（一）法规设定罚款应当根据违法行为的主观恶性、造成的损失、社会危害程度，明确罚款的数额或者幅度;

（二）规定给予罚款的，一般用“处”表述；规定在给予其他处罚的同时处以罚款的，用“并处”表述；表示可以罚款的，用“可以处”表述；表示在给予其他处罚的同时还可以罚款的，用“可以并处”表述;

（三）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，一般表述为“按照.....造成的直接损失的百分之XX计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”；按照空间或者时间作为参考基数确定罚款数额的，可以表述为“按照每人（每场所、每日）XX元的标准处以罚款”；

（四）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述，一般表述为“处XX元以下罚款”、“处XX元以上XX元以下罚款”；

（五）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过十倍。

第十八条 法规规定应当具体、明确、具有可操作性，一般不再规定由其他主体制定实施细则或者配套规范性文件。但为了确保法规制定的

制度、有关事项的实施，确需市政府制定配套规章的，可以表述为“XX，由市政府另行制定。”

对某些专业性的办法或者技术规范，需要市政府有关部门或者专业技术部门制定的，可以在法规有关条款中作出规定，表述为“XX，由市XX部门制定。”

第十九条 法规应当明确规定施行的具体日期，一般表述为“本条例自×年×月×日起施行”。

法规一般自公布之日起不少于一个月后施行。但是，遇有法规规范的事项较为紧迫、公布后不立即施行将有碍法规施行等特殊情况的，可以将施行日期确定为法规的公布之日，表述为“本条例自公布之日起施行”。

第二十条 立法语言应当规范，采用现代汉语词汇，符合国家通用语言文字的使用规范和标准，并与法律、行政法规保持一致，避免使用地方语言和口头用语。

立法语言应当准确，避免使用模糊性词语，避免使用夸张、比喻等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

立法语言应当严谨，法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当具有同一性，同一法规中同一概念只能用同一词汇表述，不同法规对同一概念或者同类事项的表述应当保持一致。

第二十一条 根据，依据，依照，参照：“根据”一般用于引用法律、行政法规作为立法依据；“依据”一般用于引用法律法规的具体条款；“按照”一般用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述；“参照”一般用于没有直接纳入法律调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项。

部门，机构：法规一般不写部门的具体名称，对主管部门使用“XX行政主管部门”，对协管部门，使用“XX管理部门”。对某些部门，实践中已有固定表述的，如“公安机关”等，沿用该固定表述；“机构”是指法律、法规授权履行监督管理职能的组织机构，包括部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织。

组织，个人；公民，法人，其他组织；自然人，法人，非法人组织：“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”、“自然人、法人、非法人组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；“组织或者个人”、“公民、法人或者其他组织”“自然人、法人或者非法人组织”表示个体概念，意指每个主体。涉及民商事规范的条文，使用“自然人、法人、非法人组织”。

工作人员，从业人员，执业人员：对国家机关的公务人员，以及泛指时使用“工作人员”；“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述从事法律没有明确资格要求的一般性行业就业的人员。

赋予，授予：“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

会同，商：“会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者做出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件的情况。

作出，做出：“作出”多与“决定”、“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用；“做出”多与“成绩”、“贡献”等名

词词语搭配使用。

决议，决定：“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题做出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识；“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

设定，设立：“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件的设置。“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建立、开办时使用“设立”。

批准，核准，许可，认可，审核，特许，备案：“批准”是指有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许的行为；“核准”是指有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许的行为；“许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为；“认可”是指由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，是对已经独立存在或已经完成的行为赋予法律效力；“审核”是指审查核定，重在核定。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等；“特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的

资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

违法，非法，不法：“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为。如违法犯罪、违法违纪；“非法”通常情况下也是违法，但主要强调缺乏法律依据的行为；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”。

注销，吊销，撤销，取消：“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味；“吊销”是一种行政处罚，旨在取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

公布，发布，公告：“公布”多用于公布法律、法规、结果、标准、目录等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等；“公告”用于向公众发出告知事项。非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告。

其，其他：法规中不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示；法规中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不使用“其它”。

第二十二条 法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

法规中常用数词的用法：

（一）法规的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。市人民代表大会及其常务委员会的届次和会议次数，使用汉字数字；

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均用汉字数字表述。含有日月简称表示事件，节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。表示具体时间点的，用汉字数字表示；

（三）法规条文中“目”的序号、统计表中的数字、需要精确到小数点后的数字，均用阿拉伯数字表述；

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、“两个月内”、“两次申请”等；

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

法规中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在法规中使用。数量单位使用中文公制单位表述。但是附件除外。

第二十三条 法规不用“天”表述期间。期间以“时”、“日”、“月”、“年”计算，期间开始的时和日不计算在期间内。“日”一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日；需要明示为“工作日”的，使用“工作日”表述。对于限制公民人身自由或者行使权力可

能严重影响自然人、法人和其他组织的其他权利的，应当使用“日”，不使用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”有规定的，从其规定。

规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上”、“以下”、“以内”、“不满”、“超过”的规定时，“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“不满”、“超过”均不含本数。

第二十四条 法规中的标点符号，按照下列规定使用：

（一）通常使用逗号、句号、顿号和分号，不使用问号、感叹号、省略号；

（二）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号；

（三）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号；

（四）除引用方针、原则等文字以及在法规修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第二十五条 法规修改是根据情况变化对现行法规部分内容进行调整的立法活动。

法规修改包括修订和修正两种方式：法规名称不作变动，对法规作全面、重大修改，且涉及较多条款变动的，一般采用修订的方式；法规名称和体例不作变动，修改量比较少的，一般采用修正的方式。

以修订方式修改法规的，采用“修订草案”的形式。同时公布新的法规文本，法规施行日期为修订后的施行日期；以修正方式修改法规的，采用“修正案草案”的形式，并附上法规修改内容全文对照表。“修正案草案”经市人大常委会会议审议后，作出关于修改法规的决定，予以公布。同时根据修改决定公布修改后的法规文本。修改决定的

施行日期可以与公布日期相同，也可以另行确定施行日期。修正法规的施行日期不变。

在法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请修改若干法规的方式。但是，表决时应当分项表决，并分别公布修正后的法规文本。

第二十六条 法规废止，是终止现行法规效力的立法活动。

法规废止包含立新废旧和作出废止决定两种方式：采用立新废旧方式的，一般紧接在法规的“施行日期”之后，表述为：“本条例自 XX 年×月×日起施行，《汕头 XX 条例》同时废止”；采用废止决定方式的，表述为：“汕头市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议了 XXX 提请废止《汕头 XX 条例》的议案，决定废止《汕头 XX 条例》”。

在法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请废止若干法规的形式。但是，表决时应当分项表决。

第二十七条 法规案文本主要包括议案、法规草案和说明。

法规案提请市人大或者市人大常委会审议的，法规起草单位或者法规审查单位应当同时提交下列资料:

（一）制定或者修订法规的，应当同时提交法规草案条文注释稿和相关参考资料，法规条文应当标注条旨;

（二）修正法规的，应当同时提交法规修改内容全文对照表和相关参考资料;

（三）废止或者解释法规的，应当同时提交相关参考资料。

第二十八条 本规范自 2021 年 4 月 1 日起施行。

《东莞市人大常委会立法技术规范》

第一编 总 则

第一条 为使市人大常委会立法工作科学化、规范化、制度化，保证立法质量，根据《中华人民共和国立法法》、《广东省地方立法条例》的有关规定，参照《广东省人民代表大会常务委员会立法技术与工作程序规范（试行）》，结合本市实际，制定本规范。

第二条 本规范中的立法技术规范是指地方性法规的内容构成和表述规范。

第三条 本规范适用于本市的地方性法规的制定、修改、废止和报送，以及相关立法文件的制作。

第四条 制定地方性法规，应当符合下列要求:

（一）符合地方立法权限，内容不得与宪法、法律、法规相抵触;

（二）内容应当根据本市的具体情况和实际需要规定，注重可操作性，不追求体例上的“大而全”、“小而全”;

（三）涉及的主要制度、措施等切实可行;

（四）一般不重复上位法的规定，注重对上位法进行细化和具体化;

（五）结构严谨、协调，语言文字准确、简明，立法文本统一、规范。

第五条 本规范的运用应当有利于实现立法目的，有利于提高立法质量，有利于地方性法规的制定、遵守、宣传和执行。

第六条 有关立法工作机构应当加强沟通与协调，及时解决立法中遇到的技术问题，不断完善立法技术规范和立法工作程序。

第七条 立法工作人员应当根据实际情况和需要，依照本规范，正确

运用立法技术，不断提高立法水平。

第二编 地方性法规的内容构成和表述规范

第一章 地方性法规的类型、名称和结构

第一节 类型

第八条 地方性法规分为实施性法规、自主性法规、先行性法规三种类型。

实施性法规，是指为执行法律、法规的规定，在设区的市立法权限内根据本市的实际情况作出具体规定而制定的地方性法规;

自主性法规，是指属于本市的地方性事务，国家、省一般不对该事项专门立法，而我市在设区的市立法权限内根据实际需要制定的地方性法规;

先行性法规，是指不属于国家专属立法权的事项，对该事项尚未制定法律或者法规，我市在设区的市立法权限内根据实际需要先行制定的地方性法规。

第九条 制定实施性法规应当按照下列要求，对立法必要性进行审查:

（一）法律、法规授权设区的市地方国家权力机关应当就某一特定事项作具体规定的，应当及时制定实施性法规;

（二）法律、法规授权设区的市地方国家权力机关可以制定实施办法或者具体规定的，或者法规虽无明确授权，但属于设区的市地方性法规可以规定的事项的，应当待上位法施行一段时间后，根据实际情况决定是否制定实施性法规;

（三）国务院为实施有关法律已制定相应行政法规，且该行政法规已对执行有关法律作了具体、明确规定的，原则上不再制定实施性法规。

第十条 上位法为行政法规的，一般先制定政府规章。但属下列情形之一的，可以制定实施性法规:

（一）该事项属于本市经济社会发展中的重大事项，需要制定地方性法规的;

（二）该事项涉及人民群众切身利益，通过制定地方性法规能更好地维护人民群众的合法权益的;

（三）该事项涉及行政许可、行政处罚、行政强制、行政收费等，依法只能制定地方性法规的。

第二节 名称

第十一条 地方性法规的名称一般由适用范围、种类名称两个部分组成。

第十二条 地方性法规名称中的适用范围，是指法规适用的空间、规范事项和行为。例如“广东省工资支付条例”中的“广东省”和“工资支付”为适用范围。

地方性法规规范市级人大工作的，在规范事项前冠以“东莞市人民代表大会”或者“东莞市人民代表大会常务委员会”。地方性法规规范市、镇两级人大工作的，在规范事项前冠以“东莞市两级人民代表大会”。

第十三条 地方性法规名称中的种类名称，分为条例、实施办法、规定、规则。

第十四条 条例，适用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的地方性法规。

以下列上位法为依据，结合本市实际，不仅对上位法中规定的内容进行补充、细化，还对上位法没有规定的内容作出规定的实施性法规，也可以称为条例:

（一）以有关法律、法规为直接上位法依据的;

（二）既以有关法律、法规为直接上位法依据，还以其他法律、法规的有关规定作为立法依据的;

（三）没有法律或者法规为直接上位法依据，但有若干法律、法规的有关规定作为立法依据的。

第十五条 实施办法，适用于为贯彻实施法律、法规作比较具体、详细的规定的实施性法规。

符合下列情形的实施性法规，一般称为实施办法:

（一）法律、法规授权设区的市地方国家权力机关可以依据该法律、法规制定实施办法的;

（二）法律、法规虽无授权，但为全面实施有关法律、法规，在调整范围与该法律、法规一致或者小于该法律、法规的情形下，结合本市实际对该法律、法规规定比较原则的内容作具体详细的规定的。

第十六条 规定，适用于对某一方面的事项或者某一方面的内容作局部或者专项规定的地方性法规，可用于制定实施性、自主性或者先行性法规。

第十七条 规则，适用于规范人大及其常委会的程序性活动的地方性法规。

第十八条 地方性法规名称的表述应当完整、简洁、准确，正确体现地方性法规的适用范围和基本内容。

地方性法规名称除法律、法规名称加书名号外，不使用标点符号。例如《广东省实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》。

第三节 结构

第十九条 地方性法规的结构，一般以章、节、条、款、项、目为具体单位和顺序，将地方性法规的内容按照一定的逻辑关系依次排列。地

方性法规分章节的，各章节之间应当有一定的逻辑关系；不分章节的，各部分内容也应当按照一定的逻辑层次相应集中。

第二十条 地方性法规的结构一般分为总则、分则和附则。表述方式分为明示式和非明示式两种。

明示式结构的总则、分则和附则存在于设章节的地方性法规中，分则是由不同的章节构成的一个总括性概念，不标明“分则”二字。

非明示式结构的总则、分则和附则存在于不设章节的地方性法规中，总则、分则和附则根据地方性法规规定的具体内容来区分。

第二十一条 总则是地方性法规的首要部分，位于地方性法规的开头部分，表达的是地方性法规统贯全篇的内容，对整部地方性法规起到提纲挈领的作用。

分则是地方性法规的主体部分，位于地方性法规总则之后，附则之前，一般规定地方性法规调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容，比较具体、全面。

附则是地方性法规的补充部分，位于地方性法规的尾部，表述的是地方性法规的补充性内容。

第二十二条 地方性法规条文较少、内容层次简单的，不分章节；条文较多内容层次复杂的，可以分章节。

同一章、节的条文，应当按照从一般到特殊，从抽象到具体，从共性到个性的顺序排列。

第二十三条 章。地方性法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。地方性法规设章时，各章之间应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述（即第一章、第二章、第三章.....）。

第二十四条 节。设章的地方性法规中，每章内有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。同一章内的节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述（即第一节、第二节、第三节.....）。

第二十五条 条。每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间一般应当有一定的联系。条的顺序用汉字数字依次表述（即第一条、第二条、第三条.....）。

第二十六条 款。条的内容包含两层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。款在条中以自然段的形式排列。

第二十七条 项。款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述（即（一）、（二）、（三）.....）。

第二十八条 目。项中的内容仍需细分的，可以在项下设目。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述（即 1.、2.、3.....）。

第二章 地方性法规总则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第二十九条 总则部分主要包括下列内容:

（一）立法目的和依据;

（二）适用范围;

（三）基本原则;

（四）管理主体;

（五）预算经费、专项资金。

第三十条 分章节的地方性法规，总则部分的内容应当作为第一章；不分章节的，属于总则部分的内容应当在正文的开端集中表述。

第二节 立法目的和依据

第三十一条 立法目的和依据在地方性法规的第一条集中表述。

第三十二条 立法目的和依据的表述应当直接、简洁、明了。

称为实施办法的地方性法规，一般不重复上位法的立法目的，而直接表述为：“为实施《广东省XX条例》，结合本市实际，制定本办法”。

称为规定或者条例的地方性法规，可以引用上位法的立法目的，同时直接表明上位法依据，表述为：“为XX（引用上位法的规定），依据《XX》（上位法），结合本市实际，制定本XX”。

称为规则的地方性法规，立法目的和依据可以表述为：“为XX（立法目的），依据《XX》（上位法），结合本市实际，制定本规则”。

第三十三条 立法依据包括法律依据和事实依据。

法律依据主要指地方性法规依据的上位法，其表述方式如下：

（一）有直接上位法的，可以列明直接上位法的名称。例如“根据《广东省地方立法条例》，结合本市实际，制定本条例”。

（二）有直接上位法，同时涉及间接上位法或者几个上位法的，可以在直接上位法名称后加“和有关法律、法规”的表述。例如“根据《广东省地方立法条例》和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”。

（三）没有直接上位法的，可以表述为“根据有关法律、法规”。

事实依据主要指本市的实际情况。

第三节 适用范围

第三十四条 地方性法规的适用范围涉及人、物、行为以及空间。

第三十五条 对人的适用，一般采用“公民”、“法人”、“国家机关”、“社会团体、企业事业组织和其他组织”、“单位和个人”等表述方式。例如“本市行政区域内的任何单位和个人，应当遵守本条例”。

第三十六条 对物的适用，一般表述为“本市行政区域内XX，适用本条例”，例如“本市行政区域内的失业保险适用本条例”。

第三十七条 对行为的适用，一般表述为“本市行政区域内XX活动，适用本条例”，如：“在本市行政区域内从事农业机械生产、销售、维修、使用和管理活动，适用本条例”。

第三十八条 地方性法规的适用范围同时涉及空间、人、物、行为的，通常采用组合表述的方式，可以表述为：“本市行政区域内XX（人、物）的XX（行为、活动），适用本条例（实施办法、规定等）”，例如“本市行政区域内饮用水源水质保护适用本条例”；也可以表述为：“本条例（实施办法、规定等）适用于本市行政区域内XX（人、物）的XX（行为、活动）”，例如“本条例适用于本市行政区域内地名的管理”。

第三十九条 如果采用前条规定尚不能完整表述地方性法规的适用范围的，可以采用下列方式表述:

（一）对部分事项不属于地方性法规的适用范围的，表述时一般在适用范围后加上“但XX除外”，或者“法律、法规另有规定的，从其规定”。例如《广东省安全生产条例》第二条第一款规定：“在本市行政区域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本条例。”第二款规定：“法律、法规另有规定的，从其规定。”

（二）对不宜直接纳入地方性法规调整的事项，地方性法规规定参

照执行的，一般表述为：“XX（可以）参照本条例（的有关规定）执行”。该条文一般放在地方性法规的附则或者尾部作为一个单独的条文。例如《广东省企业和企业经营者权益保护条例》第二十八条规定：“实行企业化管理的事业单位参照本条例执行。”

第四十条 对适用范围中涉及的人、物、行为等核心概念，其定义在总则中表述：“本条例所称XX，是指.....”。例如“本条例所称中小企业，是指本市行政区域内依法设立的、符合国家产业政策和有关中小企业划分标准的各种所有制和各种形式的企业”。

第四十一条 实施性法规可以引用上位法关于适用范围的规定。

第四节 基本原则

第四十二条 基本原则应当体现地方性法规所调整的社会关系必须遵循的基本指导思想和准则，符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所公认。

第四十三条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。

第四十四条 地方性法规中有关立法原则的内容可以合并为一条表述，也可以分条表述。

立法原则有多项的，应当按其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第四十五条 实施性法规可以引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 管理主体

第四十六条 地方性法规不作增设常设行政机构的规定。一般不规定行政机构的编制、人员、经费。

地方性法规应当严格控制设立议事协调机构。可以交由现有机构承担职能的或者通过现有机构能够协调解决问题的，不另设议事协调机构。议事协调机构不单独设立办事机构。

第四十七条 地方性法规对主管部门作出规定的，一般不写明部门或者机构的具体名称，表述为：“市人民政府XX行政主管部门负责本市行政区域内的XX工作”。只有在可能使社会公众产生误解的情况下，才直接写明该主管部门的具体名称。

第四十八条 上位法对主管部门和相关部门已作了明确规定的，地方性法规可以引用有关规定。

对行政主管部门作出规定的，可以采用下列方式进行表述：

（一）人民政府的相关部门作为行政主管部门的，表述为：“市人民政府XX行政（管理、主管）部门负责本市行政区域内的XX工作”。例如“市人民政府体育行政部门负责本行政区域内高危险性体育项目经营活动的监督管理工作”；

（二）镇人民政府（街道办事处）与市人民政府机构设置不对应的，表述为“市人民政府管理XX工作的部门主管本行政区域内的XX工作”，“各镇人民政府（街道办事处）管理XX工作的部门主管本辖区内的XX工作”。例如“市人民政府管理节能工作的部门主管全市节能监督管理工作。各镇人民政府（街道办事处）管理节能工作的部门主管本辖区内节能监督管理工作”；

（三）涉及两个或者两个以上行政主管部门的，表述为：“XX人民政府XX部门负责XX工作，XX人民政府XX部门负责XX工作”。例如“省人民政府外经贸主管部门负责对直通港澳自货自运厂车行政许可的审批，本省广州、深圳市人民政府外经贸主管部门负责本市直通港澳自货自运厂车行政许可的审批（以下简称行政许可审批机关），省公安部门负责核发直通港澳自货自运厂车及驾驶员的入出境批准通知书和车辆牌照”；

（四）地方性法规中既有主管部门又有若干协管部门的，协管部门

一般紧接着主管部门在同一条文中表述，或者与主管部门作为同一条，在另一款中表述：“XX、XX 等部门按照各自的职责做好 XX 工作”、“XX、XX 等依法负有监督管理职责的部门，按照有关法律、法规，对 XX 工作实施监督管理”或者“XX 部门负责 XX；XX 部门负责 XX；XX 部门负责 XX”。例如“市人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。”“市人民政府交通、建设、农业（农业机械）管理部门依据各自职责，负责有关的道路交通工作。”

第四十九条 协管部门的表述应当根据实际情况而定，一般不在总则中概括表述“本市有关行政管理部门按照各自职责，协同实施本条例”等内容。如果确有必要明确某个或某些协管部门的职责，可以在总则中明确列举。

第五十条 地方性法规可以授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可和行政处罚，但授权必须慎重和严格控制。

地方性法规可以对行政机关委托其他行政机关实施行政许可和委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚作出规定。

第五十一条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可的，一般在总则中作出明确的授权规定，表述为：“XX（机构、组织）按照本条例规定，负责 XX（行政许可的工作）”。

第五十二条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，一般在总则中作出明确的授权规定，表述为：“XX 按照本条例规定，负责 XX，并实施行政处罚”；处罚的具体内容在法律责任部分进行规定。

第五十三条 行政机关依法委托其他行政机关实施行政许可的，一般在总则中作出明确规定，表述为：“XX 可以委托 XX 实施本条例规定由 XX 实施的行政许可”。

第五十四条 行政机关依法委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚的，一般在总则中作出委托规定，明确委托机关和受委托组织，并明确委托实施行政处罚的权限范围，表述为：“XX 可以在其法定权限范围内委托 XX 实施行政处罚”；处罚的具体内容在法律责任部分进行规定。

第五十五条 地方性法规不涉及具体的行政管理部门、行政执法部门等行政主体的，地方性法规的实施主体可以表述为:

（一）调整的事项涉及全社会的，可以规定由市、镇人民政府（街道办事处）组织实施。例如“XX（工作、事务），由市、镇人民政府（街道办事处）负责组织实施”或者“XX（工作、事务），在市、镇人民政府（街道办事处）的领导下实行综合治理”等。

（二）非行政管理部门或者机构承担组织实施法规职责的，可以表述为：“XX（工作、事务），由 XX（机构）负责组织实施”。

规范人大及其常委会职责和工作程序的地方性法规，一般不规定法规的实施主体。

第六节 预算经费、专项资金

第五十六条 一般情况下，地方性法规不对预算经费、专项资金作出规定。

确实需要对预算经费、专项资金作出规定的，在充分征求有关部门意见的基础上，可以作出原则性规定，一般不规定具体数额、比例。

第五十七条 地方性法规涉及弱势群体权益保护、公益活动开展等社会公益性质的，可以对预算经费、专项资金等内容作出规定，但一般不规定具体数额、比例。例如“市、镇人民政府（街道办事处）应当对预防未成年人犯罪工作所需经费予以保障.....”；“市人民政府应当建立法律援助经费保障制度，将法律援助所需经费列入财政预算.....”。

第五十八条 上位法已对预算经费、专项资金作出规定的，实施性法规一般不再规定，但上位法要求地方性法规明确预算经费、专项资金的除外。

第三章 地方性法规分则的内容构成与表述

第一节 内容构成

第五十九条 分则部分应当正确体现立法宗旨和立法原则，具体反映所调整的社会关系的行为规范、活动范围和相关程序。一般按照所调整的社会关系的内在发展过程排序，先行政主管部门后相对人，先直接后间接，先一般后特殊的顺序，科学合理地规定国家机关的权力和责任，公民、法人和其他组织的权利、义务和责任。

第六十条 分则部分的主要内容应当包括：地方性法规调整对象的权利和义务，行政许可、行政收费、行政强制等行为规范，与实体规范相对应的程序，法律责任和救济条款等。

第六十一条 分则部分的内容应当与总则部分的立法目的、立法原则、立法精神和基本制度等内容相协调。

第二节 管理主体的权力和责任

第六十二条 地方性法规对管理主体权力和责任的规定应当具体、明确。

第六十三条 立法在确保行政权力有效行使的同时，也要对其进行规范、制约和监督，规定相应责任，做到权力与责任相对应，保障公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害。

对权力行使程序的规定，应当合理、便民，符合公开、公正、效率和有利于执行与监督的要求。

第六十四条 设置权力性条款，应当遵循下列原则：

（一）权力主体应当明确；

（二）权力的设置应当遵循合法、合理和效率原则;

（三）权力的内容应当具体、可行，具有可监督性;

（四）上位法对权力范围有明确规定的，地方性法规只能对其进行细化，不能随意扩大。

第六十五条 实施性法规引用上位法中关于行政管理部门有关权力的规定的，应当同时引用相对应的行政管理部门及其工作人员责任的规定。

第三节 公民、法人、其他组织的权利和义务

第六十六条 涉及公民、法人和其他组织的权利的规定，应当具体明确。上位法已作规定的，从其规定；上位法对权利未作限制性规定的，地方性法规不得作限制性规定。

地方性法规不得规定对公民政治权利的剥夺、不得规定限制人身自由的强制措施和处罚、不得规定对非国有财产的征收。

第六十七条 公民、法人和其他组织承担的义务应当与其享有的权利相适应。在规定公民、法人和其他组织应当履行的义务时，应当明确规定其享有的权利，做到权利与义务相统一。

第六十八条 设置权利性条款，应当遵循下列原则:

（一）有利于维护和实现宪法和法律赋予公民、法人和其他组织的合法权益;

（二）不损害公共利益和社会公序良俗;

（三）兼顾不同群体、不同阶层的利益;

（四）规定实体权利时，还应当注重规定实现权利的程序。但法律、法规有明确规定的，可以不再重复规定。

第六十九条 设定权利，一般用“可以”、“有权”、“有 XX 权利”等方式表述。例如“受援人在接受法律援助的过程中有权了解为其

提供法律援助的情况.....”。

第七十条 设置义务性条款，应当遵循下列原则:

（一）义务的主体应当明确;

（二）义务的内容应当符合宪法和法律，不能随意设定;

（三）义务的内容应当具体、可行，具有客观可衡量性。

第七十一条 设定义务，一般用“应当”、“必须”等方式表述。例如“任何人发现有教唆、胁迫、诱骗未成年人实施违法犯罪行为的，应当立即向公安机关报告”。

第七十二条 一个条款一般只设定一项权利或者义务，如果需要在同一条文中设定几项相关联的权利或者义务的，应当分款或者分项逐一表述。

第七十三条 实施性法规引用上位法中关于公民、法人和其他组织义务的规定的，应当同时引用对其权利维护的规定。

第四节 行政许可

第七十四条 设定行政许可，应当符合行政许可法的有关规定，明确行政许可的实施机关、条件、程序、期限。

上位法对行政许可已作规定的，地方性法规不得与之相抵触。

第七十五条 上位法设定了行政许可，但未规定行政许可的实施机关的，实施性法规应当明确该行政许可的实施机关和层级；上位法规定了行政许可的实施机关的，实施性法规不得改变实施机关和层级。

自主性、先行性法规依法可以对某事项设定行政许可的，应当明确该行政许可的实施机关和层级。

第七十六条 上位法对行政许可条件未作规定的，实施性法规应当明确行政许可的条件，避免采用兜底性条款。

上位法对行政许可条件作了规定的，实施性法规可以不再规定；确

需规定的，不得增设其他条件，不得违反上位法的规定提高或者降低行政许可条件中的有关标准。

自主性、先行性法规依法对某事项设定行政许可的，应当明确该行政许可的条件。

第七十七条 上位法对行政许可的实施程序和期限没有明确规定的，实施性法规可以作具体规定，但不得与行政许可法的规定相抵触。上位法对行政许可的实施程序和期限已作出明确规定的，实施性法规可以不再规定。

自主性、先行性法规依法对某事项设定行政许可的，应当明确该行政许可的实施程序和期限。

第七十八条 向许可人申请行政许可的，一般表述为：“XX 的（许可事项），XX（申请人）应当 XX（申请批准）。”或者“申请人应当具备下列条件：（一）XX（条件）；（二）XX（条件）；（三）.....。”例如“高危险性体育项目经营活动实行许可制度。从事高危险性体育项目经营活动的，应当向市体育行政部门提出许可申请，并提交以下材料：（一）申请书；（二）工商营业执照；.....”。

批准行政许可申请的，一般表述为：“XX（许可人）应当 XX（许可程序），在 XX（期限）内 XX（作出许可或不许可的决定），并通知申请人”。例如“市体育行政部门应当自收到申请之日起二十日内对申请进行审查和现场核查，并作出是否准予许可的决定。符合条件的，发给经营许可证；不符合条件的，不予许可并书面说明理由”。

第五节 行政收费

第七十九条 地方性法规一般不新设定行政事业性收费项目，不设定应当由国家统一规定的收费项目。

第八十条 地方性法规确需设定行政事业性收费项目的，应当符合法

律、法规和国家有关规定，并符合下列要求:

（一）法规起草单位应当就设定的行政事业性收费项目征求财政、物价等部门的意见;

（二）法规草案的提案人应当就该收费项目的必要性和对经济社会可能产生的影响，向制定机关进行说明;

（四）设置行政事业性收费条款，应当明确收费主体、项目和审计监督，对收费的具体办法和标准可以授权市人民政府制定;

（五）收取的费用应当规定全部上缴国库，不得规定收费机关留取费用的比例。

第八十一条 上位法对行政事业性收费作出规定的，实施性法规可以不再规定；确需规定的，不得作出与上位法不一致的规定，不得扩大行政收费的范围、提高收费标准或者延长收费期限。

第六节 行政强制

第八十二条 设定行政强制，应当符合法律、法规的规定，并符合下列要求:

（一）符合地方立法权限;

（二）确有必要且其他手段不能解决;

（三）兼顾公共利益和当事人的合法权益，在保障公共利益的前提下，以最小限度地损害当事人的权益为限度;

（四）不得设定限制人身自由的行政强制条款。

第八十三条 设置行政强制条款，除明确条件外，还应当同时明确决定主体、执行主体、作出相关处理的期限等程序性规定。

第八十四条 设置行政强制条款，一般应当给行政管理相对人留出必要的准备或者自动履行的时间，告知当事人有要求听证、申请行政复议或者提请行政诉讼的权利。

第七节 行政程序

第八十五条 行政程序，是指行政主体实施行政行为时应当遵循的方式、步骤、时限和顺序。

第八十六条 设置行政程序，应当符合下列要求:

（一）行政程序的规定应当具体、明确、完整，符合公开、公正、公平的原则;

（二）保障行政相对人获得通知、陈述、抗辩、申请等程序性权利;

（三）在不损害行政相对人合法权益的前提下，促进行政效率的提高。

第八十七条 法律、法规对行政程序作了规定的，地方性法规一般不再重复。

上位法没有规定行政程序，地方性法规根据实际需要对行政程序作规定的，其规定应当符合法的原则和精神。

第八节 授权性规定

第八十八条 地方性法规一般不授权其他主体制定具体办法，但对某项制度只宜作原则规定，不宜作具体规定，需要授权市人民政府配套制定具体办法的，可以授权市人民政府制定。

第八十九条 地方性法规的授权性规定一般应明确授权的具体事项、制定的时间等要求。

第九十条 市人民政府应当严格按照授权的具体事项的范围和时间要求制定具体办法。

第九节 法律责任

第九十一条 设定法律责任，应当符合下列要求:

（一）符合地方立法权限和法律、法规的规定;

（二）与具体的行为规范相对应，与法规的禁止性条款或者义务性条款相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范；

（三）条款设置应当针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则、指导方针等总括性内容规定法律责任；

（四）与违法行为的性质、情节和后果相适应；

（五）同一法规内部、不同法规之间对性质、情节和后果基本相当的违法行为所规定的法律责任应当基本相当；

（六）条款表述应当清晰、明确、严谨，便于理解和执行。

第九十二条 一般情况下，法律责任与行为规范相对分离，不在同一条款中同时规定。

地方性法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章中，置于附则前，章的标题一般为“法律责任”。

地方性法规不分章的，法律责任的内容在法规的最后部分集中规定。

第九十三条 **法**律责任分为行政责任、民事责任、刑事责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚适用于行政管理相对人；行政处分适用于行政管理部门及其工作人员。地方性法规不得设定刑事责任。规定民事责任应当符合民事法律规范。

第九十四条 对于具体违法行为，有关上位法已经明确规定法律责任的，地方性法规如果在行为规范和法律责任内容上没有细化的，不再重复规定，一般也不使用诸如“违反本条例规定，依照 XX（上位法）XX（条、款）的规定处罚”等笼统的准用性表述方式。

第九十五条 地方性法规设定行政处罚，应当科学设定给予行政处罚的行为、种类和幅度，以纠正、惩戒和预防违法行为为目的，遵循过罚相当原则，避免赋予实施机关过大的自由裁量权。

第九十六条 上位法规定某种行为为违法行为，但未设定行政处罚的，地方性法规不得设定行政处罚。

上位法对违法行为已经作出行政处罚规定的，地方性法规可以根据实际，在上位法规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定:

（一）可以对该违法行为作具体规定，但不得扩大应受行政处罚的违法行为的范围;

（二）规定的处罚种类应当在上位法设定的处罚种类范围内，不得增加处罚种类;

（三）规定的处罚幅度应当在上位法设定的处罚幅度范围内，不得突破幅度的上限和下限，不得改变罚款的计算方式。

第九十七条 对某一事项尚未制定法律、法规，地方性法规需要对违法行为设定行政处罚的，应当依据行政处罚法设定。

第九十八条 地方性法规规定行政处罚应当明确其实施机关和权限范围，不宜笼统规定。

第九十九条 行政处罚的实施机关。同一地方性法规中所有行政处罚均由一个机关实施的，可以在表述具体处罚内容时明确实施机关。行政处罚由两个以上机关实施的，应当分别明确具体违法行为的处罚实施机关。涉及相对集中行政处罚权的，应当明确行使相对集中行政处罚权的机关的权限和与有关行政机关权限的界限。

地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织或者行政机关依法委托管理公共事务的事业组织行使行政处罚权的，应当明确被授权组织或者被委托组织行政处罚权限的具体范围、与有关行政机关权限的界限。

第一百条 行政处罚的相对人。对于单位和个人都可能出现的违法行为，应当根据处罚对象规定不同的处罚。单位违法时，在符合法律、法

规的前提下，根据需要可以对单位和个人分别规定相应的处罚。

对单位和个人同时都给予行政处罚的，承担责任的个人表述为“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”。

第一百零一条 行政处罚的表述方式:

（一）与条文对应的，可以表述为：“违反本条例第×条规定的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX的处罚（指某种处罚）”。例如“违反本条例第十六条第（五）项规定的，由农业行政主管部门责令改正，可以处五千元以上一万元以下罚款”；

（二）行为归纳的，可以表述为：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指某种处罚）：（一）XX的；（二）XX的.....”。例如“违反本条例规定，有下列行为之一的，由市人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，暂扣违法采砂作业工具，没收违法所得，可并处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，没收其违法采砂作业工具，吊销河道采砂许可证，可并处十万元以上三十万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未办理河道采砂许可证采砂的；（二）.....”；也可以表述为：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指某种处罚）：（一）XX的，XX（具体处罚）；（二）XX的，XX（具体处罚）；.....”。例如“违反本条例规定，有下列行为之一的，由市湿地保护有关部门责令停止破坏湿地的行为，限期恢复原状，并视情节轻重予以罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自围（开）垦、填埋湿地的，处每平方米二十元至三十元的罚款；（二）.....”；

（三）条文对应和行为归纳结合的，可以表述为：“违反本条例第×条规定，有XX的（指违法行为），由XX（指实施处罚的主体）予以

XX（指某种处罚）”。例如“违反本条例下列规定，由海事管理机构责令改正，并可以按以下规定处罚：（一）船舶违反本条例第十六条第（一）项规定，排放、倾倒剧毒物品的，处五万元以上十万元以下罚款；排放、倾倒放射性物质、油类、酸碱类物质、工业废渣的，处二万元以上五万元以下罚款；（二）违反本条例第十七条第一款规定的，处五万元以上十万元以下罚款；.....”。

第一百零二条 根据违法行为的性质、情节和后果的不同，罚款标准可以采用数额、比例数、倍数的方式，一般表述为：“XX 以上 XX 以下的罚款”，不用“XX 至 XX 的罚款”的表述方式。

采用数额表述的，应当规定罚款的具体数额或者罚款数额的下限和上限。罚款数额不能没有上限；数额较小的，可以不设下限。

采用比例数或者倍数表述的，以违法所得或者非法财物的价值为基数。有违法所得或者非法财物的，应当规定先没收违法所得或者非法财物。

规定罚款的数额、比例数、倍数，幅度相差一般不超过五倍；特殊情况下，可以超过五倍，但最高不超过十倍。

第一百零三条 规定给予罚款的用“处”表述；规定在采取纠正措施或者给予其他处罚的同时给予罚款的用“并处”表述；表示可以罚款的用“可以处”表述；表示在采取其他措施的同时还可以罚款的用“并可以处”表述。

第一百零四条 地方性法规设定责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销企业营业执照以外的其他执照的行政处罚，其名称、条件、期限应当符合行政处罚法和法律、法规的规定。

第一百零五条 对行政管理部门及其工作人员违法行为的种类、状态及相应法律责任的规定应当具体、明确。行政管理部门及其工作人员应

当作为而不作为造成危害后果，需要追究其法律责任的，应当根据实际情况作出相应规定。例如“地名主管部门和其他有关行政部门有下列行为之一的，对负责的主管人员和其他直接责任人员，视情节轻重，由其上级主管部门或者所在单位给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请不依法予以许可的；（二）对不符合条件的地名命名、更名或者地名类图（册）申请予以许可的；（三）.....”。

第一百零六条 地方性法规规定民事责任应当符合民事法律的规定或者以法律、法规的规定作为依据，不得违反法律规定或者不适当地限定民事责任承担者和民事责任的范围以及民事责任的承担方式。

地方性法规一般不笼统规定“违反本条例的规定，给他人造成损失的，依法承担民事责任”。规定民事责任应当针对具体违法行为，根据其性质规定相应的民事责任。

第一百零七条 地方性法规一般不笼统规定“违反本条例的规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

地方性法规所规定的具体违法行为符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定，需要考虑相互衔接的，可以针对具体违法行为规定为“违反本条例第×条规定，有XX（违法行为），构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第十节 救济性条款

第一百零八条 国家有关诉讼、复议、仲裁、国家赔偿等相关法律、法规对法律救济措施已经有明确规定的，地方性法规一般不再规定。

第一百零九条 根据行政诉讼法、行政复议法的规定，地方性法规可以根据需要，对某项行政行为是否属于行政诉讼受案范围或者在诉讼前是否需要先提起复议作出特别规定。

第一百一十条 地方性法规授权或者行政机关依法委托具有管理公共事务职能的组织行使行政处罚权的，为便于执行，可以指明对该组织提起复议时的受理机关。

第四章 地方性法规附则的内容构成与表述

第一百一十一条 属于附则部分的内容在地方性法规正文的末尾规定，其内容构成主要包括:

（一）名词、术语、一般概念的定义;

（二）制定实施细则的授权;

（三）参照性条款;

（四）除外条款;

（五）实施日期;

（六）过渡性条款;

（七）废止性条款;

（八）其他需要在附则规定的内容。

第一百一十二条 名词、术语、一般性概念可以在附则中表述为“XX，是指XX”。例如“市域规划，是指市人民政府及其组成部门或者直属机构组织编制的城乡建设、国土、农业、林业、交通、能源、环保、水利等规划”。

第一百一十三条 地方性法规中一般不授权其他主体制定实施细则或者办法。

第一百一十四条 参照适用本地方性法规的，一般表述为 “本市的XX（区域、主体、行为等），参照本条例的规定执行”。例如“本市行政区域内的公用事业单位的办事公开，参照本条例执行”。

第一百一十五条 除外条款，一般表述为“法律、法规另有规定的除外”，或者“法律、法规另有规定的，从其规定”，或者“XX事项不适

用本条例的规定”。例如“用于核设施、航天航空器、军事装备、铁路机车、海上设施和船舶上的特种设备不适用本规定”。

第一百一十六条 地方性法规施行的起始时间应当符合法的公开原则，满足法规执行准备、相对人知晓和遵守的时间要求。

规定地方性法规施行的具体年、月、日。例如“本条例自×年×月×日起施行”。该日期一般自法规通过之日起最短不少于一个月，最长不超过半年。涉及公民权利、义务和具有重大社会影响的地方性法规，自公布到施行的间隔不得少于两个月。

修改决定的施行日期一般与公布日期相同。例如“本条例自公布之日起施行”。

第一百一十七条 过渡性条款是指新设定的法律规范对法规实施前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的条款。

第一百一十八条 过渡性条款一般紧接在地方性法规的施行日期之后表述。例如“本条例施行前XX（事实或者行为），应当自本条例公布之日起XX（期限）内，按照本条例的规定重新XX”。

第一百一十九条 凡是采用废旧立新的方式制定新的地方性法规的，应当在附则中作出废止原地方性法规的表述。

第一百二十条 废止表述一般紧接在地方性法规的“施行日期”之后表述，分为两种情形:

（一）被废止的地方性法规与新制定的地方性法规的名称相同的，应当同时注明被废止的地方性法规的初始通过日期，明确被废止的对象，其表述方式为 “本条例自XX年×月×日起施行。XX年×月×日东莞市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《东莞市XX条例》同时废止”；

（二）废止的地方性法规与新制定的地方性法规的名称不同的，废

止表述中被废止的地方性法规的初始通过日期可以省略，其表述方式为“本条例自 XX 年×月×日起施行，《东莞市 XX 条例》同时废止”。

第一百二十一条 地方性法规不对相关政府规章或者规范性文件的废止作出规定，由政府自行清理。

第五章 立法语言表述

第一节 立法语言的基本要求

第一百二十二条 立法语言应当符合国家通用语言文字规范。

地方性法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与法律、法规保持一致。

第一百二十三条 同一地方性法规中使用的概念、句式和表述方式应当保持协调一致。

不同地方性法规对同一或者同类事项的表述应当保持基本一致。

第一百二十四条 立法语言应当准确严谨、具体明确、简洁精炼，避免累赘冗长、同义反复，避免使用夸张、比喻以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

第一百二十五条 地方性法规引用上位法的条文，应当秉持严谨、科学的态度，注意引用的完整性、准确性和必要性，不能随意拆合、拼凑。

上位法中具有承上启下、前后贯通重要作用的支架性、过渡性、连接性条文，地方性法规可以引用。引用的，对具体条文的表述应当完整。

第二节 句式的使用

第一百二十六条 地方性法规中的句式应当完整、明确，符合语法规范，词语搭配合理，避免使用长句。

第一百二十七条 法律规范的句式表述:

（一）权利性规范，一般在被授权主体之后使用“可以.....”、“有权.....”、“有.....权利”、“.....不受干涉”、“.....不受侵犯”等句式表述;

（二）义务性规范，一般在义务主体后使用“应当.....”、“有义务.....”、“有.....的义务”、“有.....责任”等句式表述，不使用“要”和慎用“必须”的用语;

（三）禁止性规范，一般使用“禁止.....”、“不得.....”等，不使用“严禁”等带形容性的词语;

（四）授权性规范，一般表述为“.....由 XX 部门（组织）负责”、“XX 部门（组织或者机构）可以进行.....”、“.....的办法（规定或者标准）由 XX 制定”。

第一百二十八条 地方性法规中的常用句式:

（一）“的”字结构。是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使地方性法规的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“.....的，.....”。

（二）但书条款。是指以“但”或者“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

1. 表述例外情形。当地方性法规设定的行为规范可能与其上位法或者其他相关法律、法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书”表述。一般表述为: “.....但法律、法规另有规定的除外（从其规定等）”。例如《广东省法律援助条例》第十二条第一款规定: “有下列情形之一的，法律援助机构不予法律援助: （一）申请事项不属于人民法院或者仲裁机构受理范围，或者申请事项已超过诉讼时效或者仲裁

时效的；（二）申请劳动争议仲裁超过劳动争议仲裁申请时效的；.....”。第二款规定：“法律法规另有规定的从其规定”；

2．表达限制情形。一般表述为“但（但是）.....不（不得）.....”。例如“在允许拖拉机通行的道路上，拖拉机可以从事货运，但不得用于载人”；

3．表达附加情形。一般表述为“但（但是）.....，可以（应当）.....”。例如“.....违章行为或者事故处理完毕后，应当及时将所扣证件归还当事人。事故尚未处理完毕，但归还暂扣证件不影响事故处理的，也应当归还”。

（三）例外规定。是指以“除”、“外”搭配的句式，用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述。对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除（应当）.....外，还（应当）.....”；对条文内容作排除、例外表达时，可以置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”或者“.....除.....外，.....”。

第三节 词语的使用

第一百二十九条 地方性法规应当避免使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语。

第一百三十条 地方性法规引用组织机构、法律法规名称等应当使用全称。名称过长需要使用简称的，应当在法规正文首次出现时在括号中予以注明。

第一百三十一条 地方性法规条文一般使用“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”等双音节词语，不用“可”、“应”、“或”、“如”、“按”等单音节词语。

第一百三十二条 地方性法规中常用词语的使用和含义：

（一）表示政府的词语。表述人民政府用“市、镇人民政府（街道

办事处）”、“本市两级人民政府”。在一般意义上表述镇一级政府可以用“镇人民政府（街道办事处）”来表示。

（二）表示主体的词语。表述普遍主体一般用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”。地方性法规尽量不使用“自然人”；一般情况下，地方性法规不使用“人民群众”。

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院；“部门”一般包括人民政府所属的局、委、办；“机构”一般包括部门、团体内设的组织；“单位”泛指一切组织；“相对人”泛指应当接受行政管理的公民、法人、企业事业单位或者其他组织。

表示被追究法律责任的主体时，如果需要追究单位领导的责任，表述为“直接负责的主管人员”；需要追究具体工作人员责任时，表述为“其他直接责任人员”。

（三）表示义务的词语。“应当”与“必须”用于规定某种义务，二者含义相当。规定义务时，一般使用“应当”，不用“必须”；规定某项在任何情况下都要履行的义务，且设定明确的法律责任的，或者法律、法规对该义务的表述用“必须”的，地方性法规可以使用 “必须”。

（四）表示禁止的词语。“不得”与“禁止”用于规定对某种行为的禁止，二者含义相当。“禁止”多用于无主语的祈使句，限制普遍性的行为；“不得”用于有主句，限制有具体环境、具体主体的行为。地方性法规一般不用“严禁”、“不准”、“不能”等词语。

（五）表示权利的词语。“有权”与“可以”用于规定某种权利或者自由。“有权”一般用于赋予主体某项权利；“可以”一般在法规规范具体行为时使用。

（六）表示并列关系、选择关系的词语。表示并列关系一般用“和”连接。多个对象并列的，前面用顿号连接，最后两个对象用“和”连接；无法全部列举的对象，用“以及”加限定性描述来代替。

表示选择关系一般用“或者”连接。使用“或者”连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

（七）表示区域的词语。表述地方性法规的适用范围时，市一般用“行政区域”，不使用“辖区”、“地区”；镇、街道办事处用“辖区”。

（八）表示数量上下限的词语。“以上”、“以下”、“以内”包括本数在内；“不满”、“以外”不包括本数在内。

（九）表示法律规范依据的词语。“依照”一般用于规定遵循上位法的情况；“按照”一般用于规定遵循同位法和本法规；“参照”一般用于适用范围的延伸，指在遵循基本法律规范的前提下，可以适用性质相近的其他同类规范，参照对象可以是上位法，也可以是同位法。地方性法规一般不列举下位法作为行为规范的依据，也不宜出现“按照规章”设定行为规范的表述。

（十）表示未穷尽列举对象的词语。“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他”加限定性描述来表示。

（十一）指示代词。地方性法规中的指示代词，不论是指人或者指物，均用“其他”，不用“其它”。

地方性法规中不使用具体性别差异的人称代词（她、他）和物主代词（他的、她的）。行为主体一般均以实写表示，需要指代时，以指示

代词“其”表示。

第四节 数量词的使用

第一百三十三条 地方性法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法，标准、叙述方式前后应当统一。

第一百三十四条 地方性法规中的常用数词:

（一）章、节、条的序号用汉字数字依次表述，款不编号，项的序号用汉字数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。

地方性法规中引用项时，统一为“第（×）项”；涉及法律、法规条目序号的引用，三个以上连续序号的表述统一为“第×条至第×条”，不连续序号的表述统一为“第×条、第×条”。

（二）地方性法规标题的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。

人民代表大会及其常委会的届次和会议次数，使用汉字数字。

（三）人数、年龄、时限、期间、序数、量数、比例数、百分数、倍数以及罚款数额使用汉字数字。

含有日月简称表示事件、节日和其他意义的词一般用汉字数字表述。

表示具体时间点的，用汉字数字表示。

（四）“二”和“两”的使用。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”；或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如“零点二”、“三分之二”、“百分之二”、“二百二十”等。在一般量词前，表示数量的多少，要用“两”，例如“候选人两人”、“两年以上”、 “两个月内”、“两次申请”等。

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词

缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百三十五条 地方性法规中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位。国家明文禁止使用的长度、重量、面积、体积的数量单位，如公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等，不得在地方性法规中使用。

时间单位统一为年、月、日三种，不用星期、周、天表示。日一般指自然日；需要明示为“工作日”的，用工作日表示。

第五节 标点符号的使用

第一百三十六条 地方性法规中标点符号的使用应当符合《标点符号用法》的规定。

第一百三十七条 地方性法规中几种常用的符号用法：

（一）地方性法规中多个对象并列的，一般用顿号连接；所列举对象内部有顿号的，可以用逗号连接或者用文字来表述。在使用上述符号进行连接时，应当注意所列举对象的层次，不得将不同层次的对象作为同一层次来连接。

（二）分项表述的，除最后一项末尾用句号外，项的末尾用分号；分项中间使用了分号或者句号的，项尾统一使用句号。

（三）凡引用法律、法规标题时，统一使用全称并使用书名号，但注明简称的除外。

（四）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，地方性法规中一般不使用括号。

（五）不使用“？”、“！”等标点符号；除引用方针、原则等文字用引号外，一般不使用引号。

《龙岩市地方立法技术规范》

（2018 年 2 月 24 日龙岩市第五届人民代表大会常务委员会第十三次主任会议通过 2021 年 3 月 23 日龙岩市第五届人民代表大会常务委员会第六十七次主任会议修正）

目 录

第一章 总则

第二章 法规结构规范

第一节 名称、题注和目录

第二节 正文的结构形式

第三节 正文的内容构成

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二节 适用范围

第三节 定义条款

第四节 基本原则

第五节 管理主体

第六节 权利和义务、权力和责任

第七节 法律责任

第八节 其他条款

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第二节 句式的使用

第三节 法律、法规和条、款、项的引用

第四节 词语的使用

第五节 数量词的使用
第六节 标点符号的使用
第五章 立法文书规范
第一节 制定法规的规范文书
第二节 修改法规的规范文书
第三节 废止法规的规范文书
第四节 报批法规的规范文书
第五节 公告法规的规范文书
第六节 立法解释的规范文书
第六章 附则

第一章 总 则

第一条 为了规范地方立法工作，提高立法质量和立法工作效率，根据《中华人民共和国立法法》《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》《龙岩市人民代表大会及其常务委员会立法条例》等法律、法规，结合本市地方立法工作实际，制定本规范。

第二条 本市制定、修改和废止地方性法规的立法技术事项以及相关立法文书的制作，适用本规范。

第三条 本规范所称地方性法规，是指市人民代表大会及其常务委员会（以下简称“市人大及其常委会”）依照立法权限和程序制定，报经福建省人民代表大会常务委员会批准的规范性文件。

本规范所称本省地方性法规，是指福建省人民代表大会及其常务委员会依照立法权限和程序制定的规范性文件。

本规范所称地方立法技术，是指地方性法规（以下简称“法规”）的结构安排、内容构成和表达、文字表述以及相关立法文书制作的方法

和规则。

第四条 按照立法事项，法规类型可以分为实施性法规、创制性法规和先行性法规。

实施性法规，是指为执行法律、行政法规或者本省地方性法规的规定，根据本市实际情况制定的法规。

创制性法规，是指属于地方性事务，国家和省一般不对该事项专门立法，根据本市实际需要制定的法规。

先行性法规，是指不属于《中华人民共和国立法法》第八条规定的专属立法权范围的事项，对该事项尚未制定法律、行政法规或者本省地方性法规，根据本市具体情况和实际需要先行制定的法规。

第五条 制定法规，应当符合下列要求:

（一）符合地方立法权限和程序，内容不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触;

（二）根据本市的具体情况和实际需要规定，内容注重实用性和可操作性，不追求“大而全”“小而全”;

（三）一般不重复上位法的规定，注重对上位法进行细化和补充;

（四）结构严谨、条理清晰、逻辑严密，文字表述准确、简明，文本格式统一、规范。

第六条 立法工作机构应当不断完善立法技术规范。

立法工作人员应当依照本规范，正确运用立法技术，不断提高立法工作水平。

第二章 法规结构规范

第一节 名称、题注和目录

第七条 法规的名称一般由效力范围、规范事项和体例类别三个要素

构成。

法规的名称应当完整、准确、简洁，除书名号外，不使用其他标点符号，字体使用二号方正小标宋简体。

在法规的名称中一般不使用“暂行”“试行”“补充”“若干”等限定词。

第八条 法规的体例类别，一般可以分为“条例”“办法”“规定”“规则”“决定”。

“条例”，适用于对某一方面事项作比较全面、系统规定的法规。

“办法”，适用于对某一方面事项作比较具体、详细规定的法规。

“规定”，适用于对某一方面的事项作专项规定，或者对某一方面事项作针对性较强规定的法规。

“规则”，适用于以程序性规范为主要内容的法规。

“决定”，一般指法规性决定，适用于法规的修改、废止，也可以适用对某一重要事项作出安排或者部署。

第九条 根据法律、行政法规和本省地方性法规要求制定的配套法规，或者对法律、行政法规和本省地方性法规规定比较原则的内容作具体、详细规定的法规，称为实施办法。

依据某部法律，国务院已经制定实施条例或者省人民代表大会及其常务委员会已经制定实施办法的，一般不再制定“实施办法”；确需对上位法作出细化、补充规定的，一般采用“规定”体例。

第十条 法规名称之下，应当标明题注，用以注明法规文本的形成过程或者经过的立法阶段。

题注的内容以圆括号的形式标注，字体使用三号楷体。题注各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。题注不得使用简称。

第十一条 法规通过前的题注，按照下列规定表述（本规范以市人大

常委会制定法规为例）：

（一）起草阶段形成的文本题注为“草案草拟稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （草拟稿）

（二）印发有关单位或者通过大众媒体向公众征求意见的文本题注为“草案征求意见稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （征求意见稿）

（三）组织论证的文本题注为“草案论证稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （论证稿）

（四）提交市人大法制委员会审议的文本题注为“草案法制委审议稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （法制委审议稿）

（五）提请市人大常委会会议进行第一次审议的文本题注为“草案”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案）

（六）提请市人大常委会会议进行第二次审议的文本题注为“草案修改稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （修改稿）

（七）提请市人大常委会会议进行第三次审议的文本题注为“草案修改二稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （修改二稿）

（八）报送市委常委会审议的文本题注为“草案送审稿”；

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （送审稿）

（九）提请表决的文本题注为“表决稿”（附制定机关和通过日期）。

题注格式如下:

龙岩市 XX 条例（草案） （表决稿） （×年×月=日龙岩市第×届人民代表大会 常务委员会第×次会议通过） （其中，“=”为空格，下同）

第十二条 法规批准后的题注，按照下列规定表述:

（一）制定的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（二）根据修改决定修改的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市 XX 条例〉的决定》修正）”；

（三）数次根据修改决定修改的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市 XX 条例〉的决定》第一次修正 ..... 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市 XX 条例〉的决定》第 N 次修正）”；

（四）修订的法规，题注为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（五）根据修改决定修改后又修订的法规，题注按照本条第一项至

第四项的规定依次表述，可以表述为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市XX条例〉的决定》修正 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”；

（六）数次根据修改决定修改以及修订的法规，题注按照本条第一项至第四项的规定依次表述，修正次数的计算不因修订而重新计算，可以表述为“（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市XX条例〉的决定》第一次修正 ×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改〈龙岩市XX条例〉的决定》第二次修正）”。

第十三条 法规修改决定通过前的题注，参照本规范第十一条的规定进行表述。

法规修改决定和法规废止决定通过后的题注，按照本规范第十二条第一项的规定进行表述。

示例 1:

龙岩市人民代表大会常务委员会

关于修改《龙岩市 XX 条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

示例 2:

龙岩市人民代表大会常务委员会

关于废止《龙岩市 XX 条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

第十四条 法规设章的，在题注和正文之间列“目录”，将各章标题按序排列；章下设节的，章内的节标题单独按序排列。条、款、项、目不列入目录中。附则单列为一章。

第二节 正文的结构形式

第十五条 法规一般采用章、节、条、款、项、目等结构单位，将正文内容按照一定的逻辑关系依次排列。法规正文若无特别说明，均使用三号仿宋字体。

法规条文较少、内容层次简单的，不分章节；条文较多内容层次复杂的，可以分章节。

同一章节的条文，应当按照逻辑顺序排列。

第十六条 章。法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。法规设章时，各章之间应当有相对独立的内容，并具有一定的内在联系。章内

各个条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。各章之间应当以序数形式连贯排列，另起一行居中，使用三号黑体字，用汉字数字依次表述（即第一章、第二章、第三章.....）。

第十七条 节。设章的法规中，每章条文较多且有两个以上层次的内容，仅靠章的划分仍不能解决逻辑问题的，可以设节。同一章内的节与节之间应当遵循一定的逻辑顺序。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，另起一行居中，使用三号加粗楷体字体，用汉字数字依次表述（即第一节、第二节、第三节.....）。

第十八条 条。每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。上下条文之间一般应当有一定的联系。条的顺序使用三号黑体字，用汉字数字依次表述（即第一条、第二条、第三条.....）。

第十九条 款。条的内容包含两层以上相互关联的意思且不宜另设一条的，可以分款。每款应当只表述一层意思。款在条中以自然段的形式排列。

第二十条 项。款的内容需要细化或者列举时，可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。各项之间应当遵循一定的逻辑关系。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述（即（一）、（二）、（三）.....）。

第二十一条 目。项的内容仍需细分的，可以在项下设目。目的序号用阿拉伯数字加圆点依次表述（即1.、2.、3.....）。

第三节 正文的内容构成

第二十二条 法规的内容由总则、分则和附则三个部分组成。

总则是法规的首要部分，安排于法规的开头部分，表达法规统贯全篇的内容，对整部法规起统领作用。

分则是法规的主体部分，安排于总则之后、附则之前，规定具体行为模式和后果模式。

附则是法规的辅助或者补充部分，安排于法规的尾部，表达辅助或者补充性内容。

第二十三条 法规分章的，总则部分的内容应当作为第一章，附则部分的内容应当作为最后一章；法规不分章的，总则部分的内容应当在正文开头部分集中表述，附则部分的内容应当在正文尾部集中表述。

第二十四条 法规的总则部分可以依次规定下列内容:

（一）立法目的和立法依据;

（二）适用范围;

（三）定义条款;

（四）基本原则;

（五）主管部门;

（六）其他具有总括性，需要在总则部分规定的内容。

实施性法规的总则部分一般不写立法目的和基本原则。

第二十五条 法规的分则部分可以包括下列内容:

（一）公民、法人和其他组织的权利与义务，国家机关的权力与责任;

（二）行政许可、行政强制等行政管理措施;

（三）与实体规范相对应的程序规范;

（四）监督检查;

（五）法律责任;

（六）其他需要在分则部分予以规定的内容。

第二十六条 法规的附则部分可以规定下列内容:

（一）名词、术语、一般概念的定义;

（二）参照性条款;

（三）除外条款;

（四）其他需要在附则规定的内容;

（五）施行日期;

（六）过渡性条款;

（七）废止性条款。

第二十七条 上位法已经明确规定的内容，法规一般不作重复性规定;确需引用上位法内容的，应当完整、准确，不得随意拆解、拼凑。

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二十八条 法规一般需要明示立法目的。立法目的一般以“为了”置于句首，按照由直接到间接、由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

第二十九条 立法依据包括法律依据和实践依据。

法律依据，主要是指制定法规直接依据的上位法。

实践依据，主要是指本市的实际情况。

第三十条 立法目的和立法依据一般在法规的第一条表述，先表述立法目的，再表述立法依据。

▲表述模式:为了.....（立法目的），根据.....（法律依据，有几部直接上位法的，可以同时列出），结合本市实际，制定本条例（或者办法、规定、规则，以下举例时为表述方便统称条例）。

根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）依据直接上位法立法的，表述为“为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者行政法规、本省地方性法规），结合本市实际，制定本条例”；

（二）依据直接上位法某条款立法的，表述为“为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者行政法规、本省地方性法规）第×条（第×款）的规定，结合本市实际，制定本条例”；

（三）依据直接上位法的同时，涉及其他上位法的，表述为“为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者行政法规、本省地方性法规）和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”；

（四）没有直接上位法的，表述为“为了.....，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”；也可以表述为“为了.....，根据本市实际，制定本条例”。

第二节 适用范围

第三十一条 法规的适用范围，是指法规适用的空间、对象和行为。

空间适用，是指法规适用的区域范围，可以表述为“本市行政区域内”“.....保护区”等。

对象适用，是指法规适用的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”“法人”“其他组织”。

行为适用，是指法规适用的行为，一般表述为“.....工作”“.....活动”。

第三十二条 法规适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。

▲表述模式 1：.....（空间、行为或者空间、对象、行为，句式较长），适用本条例。

▲表述模式 2：本条例适用于.....（空间、行为或者空间、对象、

行为，句式较短）。

第三十三条 法规的适用范围不规定不会产生歧义的，可以不规定。

第三十四条 对部分事项不属于法规适用范围的除外规定，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）在适用范围之后直接表述“但是，.....除外”；

（二）在适用范围之后，转款规定“XX（上位法）对.....另有规定的，从其规定”；

（三）在适用范围之后，转款规定“.....（事项），不适用本条例”。

第三十五条 对不宜直接纳入法规适用范围的事项，除行政许可、行政强制、行政处罚等需要依法授权的事项外，可以在附则部分规定参照适用，表述为“.....（事项），可以参照本条例执行”。

第三节 定义条款

第三十六条 贯穿法规始终的基本概念，其定义一般在第一条立法目的和立法依据之后，作为第二条规定；规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定。

▲表述模式：本条例所称 XX，是指（包括）.....。

定义条款应当准确严密，遵循以下原则:

（一）定义必须相称。所下的定义的外延必须和被定义概念的外延相等，不可“过宽”，也不能“过窄”。

（二）定义不能循环。定义概念不能直接或间接地包含被定义概念，也就是说下定义不能同语重复，否则就达不到通过下定义明确概念的目的。

示例 1（错误）：魔术是一种.....魔术。

示例 2（错误）：文明行为是.....推动社会文明进步的行为。

示例 3（正确）：文明行为是.....有益于他人和社会的言行举止。

（三）定义不能否定。定义一般不能用否定形式，因为否定形式只能说明有关概念不具有什么属性，而不能直接说明它具有什么属性。

示例（错误）：唯物主义不是唯心主义。

（四）定义不能比喻。定义应该提示概念的内涵，用比喻达不到这个目的。

示例（错误）：书目就是打开知识宝库的钥匙。

第三十七条 概念、术语只涉及分则某章节或者某条文的内容时，其定义可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

▲表述模式：本章（本节、本条、前款）所称 XX，是指（包括）.....。

第三十八条 涉及多个条文的概念、术语，其定义不宜在分则单个章节规定的，一般在附则中规定。

▲表述模式：本条例所称 XX，是指（包括）.....。

一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述。

▲表述模式：本条例中下列用语的含义：

（一）XX，是指（包括）.....。

（二）XX，是指（包括）.....。

第四节 基本原则

第三十九条 基本原则是法规所调整的社会关系必须遵循的指导思想，是贯穿法规全文的基本准则，是整部法规的纲领性内容，具有统领法规条文的作用。

基本原则的内容应当符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被实践所公认。

第四十条 基本原则表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义

的确定性。

第四十一条 法规中有关立法原则的内容可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，或者以几个条款表述的，应当按其内在逻辑顺序，依照重要程度排列。

第四十二条 实施性法规可以引用上位法关于基本原则的规定。

第五节 管理主体

第四十三条 法规不作增设常设行政机构的规定，一般不规定行政机构的编制、人员、经费。

法规应当严格控制设立议事协调机构。法规规范的内容可以交由现有机构承担职能的或者通过现有机构能够解决问题的，不另设议事协调机构。议事协调机构不单独设立办事机构。

法规对管理主体权力和责任的规定应当具体、明确。

第四十四条 除可能产生歧义外，法规中行政机关（管理机构）的表述采用虚写方式，不写具体名称。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）对人民政府，可以根据需要表述为“各级人民政府”“市、县两级人民政府”“县（市、区）人民政府”“县级人民政府”“乡镇人民政府、街道办事处”。

（二）对政府行政管理部门，一般表述为“XX 主管部门”。

示例: 自然资源主管部门、水行政主管部门

对已经实行垂直管理的生态环境部门，市级层面可以表述为“市人民政府生态环境主管部门”，但是，县级层面不可以表述为“县人民政府生态环境主管部门”，应当表述为“市生态环境主管部门派出机构”，或者直接表述为“县生态环境主管部门”。

关于消防主管部门的表述，根据《中华人民共和国消防法》规定，

县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

（三）实践中已有固定表述的某些部门，仍使用通常的表达方式。

示例：公安机关、财政部门、司法行政部门

（四）法律、法规授权履行监督管理职能的组织机构，表述为“XX机构”。

示例：道路运输管理机构

第四十五条 行政管理类法规应当明确规定行政主管部门。

▲表述模式：XX（行政主管部门）负责（主管）.....工作。

根据不同情况，按照下列规定表述：

（一）有多个主管部门，需要明确各自职责的，一般分款表述为“XX（行政主管部门）负责.....工作”“XX（行政主管部门）负责.....工作”“XX（行政主管部门）负责.....工作”；

（二）既有主管部门又有协同管理部门的，表述为“XX（行政主管部门）负责（主管）.....工作，其他有关部门依照各自职责.....工作”；其中，“其他有关部门”涉及部门不多，且范围较清楚的，也可以列举，但是应当统一、规范，并另设一款表述为“XX、XX、XX等部门，应当按照各自职责.....工作”；

（三）法规规定的内容需由人民政府统一组织实施的，表述为“XX人民政府组织实施本条例”或者“本条例由XX人民政府组织实施”；根据需要，可以再规定有关部门职责。

第四十六条 法规授权具有管理公共事务职能的组织履行行政管理权的，应当在总则中明确表述被授权组织的名称及其权限范围。

▲表述模式：XX（被授权组织）负责.....的管理工作。

第四十七条 法规规定行政机关可以委托具有管理公共事务职能的组

织行使行政管理权的，应当在总则部分明确表述委托的行政机关和受委托的组织。

▲表述模式：XX（委托机关）可以委托XX（受委托组织）负责.....工作。

第六节 权利和义务、权力和责任

第四十八条 法规规定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定:

（一）设定权利和义务应当相统一;

（二）对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，法规不得随意限制；上位法对权利未作限制性规定的，法规不得随意作限制性规定;

（三）为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有法律和法理上的依据，不得随意设定；对公民、法人和其他组织依照上位法应当承担的义务，法规不得随意加重。

第四十九条 法规规定国家机关的权力和责任，应当符合下列规定:

（一）设定权力和责任应当相对应；在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，规定相应责任;

（二）上位法对权力范围已经作出规定，法规需要对其进行细化的，不得随意扩大;

（三）上位法对权力范围已经作出明确规定的，法规一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第七节 法律责任

第五十条 法规分章的，法律责任条款一般集中规定在一章中，置于附则之前，以“法律责任”为章名；法规不分章的，法律责任条款在行为规范条款之后、附则部分之前集中表述。

设定法律责任的违法行为较多的，可以将行为规范和法律责任在同一条款中表述。

第五十一条 法规设定法律责任应当同禁止性规范、义务性规范相对应。违反禁止性规范或者不履行义务性规范的，一般应当承担相应的法律责任。

同一法规或者不同法规之间，对性质、情节、后果基本相当的违法行为，设定的法律责任应当相当。

第五十二条 对违反法规规定的行为，上位法已经明确规定法律责任的，法规不再重复规定；但是可以在法律责任部分的第一条作出衔接性规定。

▲表述模式：违反本条例规定的行为，法律、法规已有法律责任规定的，从其规定。

第五十三条 法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚。上位法对违法行为已经作出行政处罚规定，法规需要作出具体规定的，必须在上位法规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度的范围内规定。法规规定行政处罚的幅度时，可以在上位法规定的行政处罚的幅度内提高下限或者降低上限，但不得突破行政处罚的幅度，降低下限或者提高上限。上位法对违法行为未作出行政处罚规定，法规为实施上位法，可以补充设定行政处罚。拟补充设定行政处罚的，应当通过听证会、论证会等形式广泛听取意见，并向制定机关作出书面说明。法规报送备案时，应当说明补充设定行政处罚的情况。

法规不得设定刑事责任；可以笼统规定“违反本条例规定的行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

法规一般不设定民事责任；可以笼统规定“违反本条例规定的行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任”。

第五十四条 法规设定行政处罚，一般采用条文对应和行为归纳综合表述法。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）对一种违法行为予以行政处罚的，表述为“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，XX（违法行为）的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”；

（二）对多条款对应的数种违法行为，由同一主体予以相同行政处罚的，表述为“违反本条例规定，有下列行为之一的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）：（一）违反本条例第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）；（二）违反本条例第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）；（三）.....”；

（三）对多条款对应的数种违法行为，由同一主体实施不同行政处罚的，可以按照本条第一项的规定逐条表述；也可以先分条表述“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）的，予以.....（处罚）”，再另起一条表述为“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，由XX（行政处罚主体）作出决定”；

（四）违法行为难以归纳表述的，可以直接表述为“违反本条例第×条（第×款第×项）规定的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”。

第五十五条 实施行政处罚，针对可以及时改正的行为，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。法规对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规定。

▲表述模式1: .....的，由XX（行政处罚主体）责令改正（限期改正），予以.....（处罚）。

▲表述模式 2: .....的，由 XX（行政处罚主体）责令改正（限期改正）；拒（逾期）不改正的，予以.....（处罚）。

第五十六条 法规规定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“.....的，由 XX（行政机关）予以.....（处罚）”；

（二）授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，表述为“.....的，由 XX（被授权组织） 予以.....（处罚）”；

（三）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，应当明确委托的主体，表述为 “.....的，XX（委托主体）可以委托 XX（受委托组织）予以.....（处罚）”，或者先分条表述“违反本条例第×条（第×款第×项）规定，.....的，予以.....（处罚）”，再另起一条表述“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，XX（委托主体）可以委托 XX（受委托组织）依法实施”。

第五十七条 法规设定行政处罚时，违法主体有违法所得或者非法财物的，除依法应当退赔的外，应当规定没收违法所得或者非法财物。违法所得是指实施违法行为所取得的款项。法律、行政法规、部门规章对违法所得的计算另有规定的，从其规定。

第五十八条 法规设定罚款，应当符合下列规定:

（一）法规设定罚款应当根据违法行为的主观心理状态、造成的损失、社会危害程度，明确罚款的数额或者幅度。

（二）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，可以表述为“按照.....造成的直接损失的百分之 XX 计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”。

（三）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述。规定罚款数额上限不规定下限的，表述为：可以处XX元以下罚款。规定确定罚款数额或者数额幅度的，“处”之前不加“可以”。

（四）在规定处以一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过十倍。

第五十九条 法规对行政主管部门及其工作人员违法行为追究责任，应当对其违法行为种类或者性质作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

▲表述模式：XX、XX等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，由XX部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）.....；

（二）.....；

.....

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。

上位法对行政执法人员的法律责任已经作出较为具体规定的，法规不再重复规定；可以笼统规定“.....玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由有权机关依法给予处分”。

第六十条 除需要依法规定行政复议前置外，法规对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 其他条款

第六十一条 需要在地方立法中予以规范的事项，一般应当在法规中直接作出具体、明确、具有可操作性的规定，不再授权其他主体制定实施细则或者配套规范性文件。

参照适用本法规的，一般在法规的附则部分作出规定，表述为“龙岩市的 XX（区域、主体、行为等），参照本条例的规定执行”。

除外条款，一般也在附则中予以规定，表述为“法律、法规另有规定的除外”，或者“法律、法规另有规定的，从其规定”，或者“XX 事项不适用本条例的规定”。

第六十二条 法规中某些特定事项只能作原则规定，需要制定配套规范性文件加以细化的，可以在相关条文中授权有关主体予以制定。

▲表述模式：.....的具体办法（或者标准等），由市人民政府（市人民政府 XX 部门）制定。

第六十三条 制定法规，需要对法规施行前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的，可以设置过渡性条款。

▲表述模式：本条例施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本条例施行之日起 XX（期限）内，按照本条例（第×条第×款）的规定，.....（针对上述事实或者行为作出限制性的规范）。

第六十四条 过渡性条款一般设置在施行日期条款之前；但是只涉及某章节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

第六十五条 法规一般自公布之日起不少于一个月后施行。但是，法规规范的事项较为紧迫且无需准备期的，可以将施行日期确定为法规的公布之日。

▲表述模式 1：本条例自×年×月×日起施行。

▲表述模式 2：本条例自公布之日起施行。

修订的法规应当按照前款规定，重新确定施行日期。

第六十六条 制定法规需要同时废止现行相关法规的，应当在新法规的施行日期之后，作出废止现行相关法规的明确表述。

▲表述模式：本条例自×年×月×日起施行。《龙岩市 XX 条例》同

时废止。

第六十七条 政府规章上升为法规的，不在法规中规定废止性条款，由市人民政府作出废止现行政府规章的决定。

第六十八条 对法规的立法解释，《龙岩市人民代表大会及其常务委员会立法条例》已经作出明确规定，法规不再作“本条例由.....解释”的规定。

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第六十九条 地方立法语言应当符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第七十条 地方立法语言应当准确、简明，避免同义反复，不用生僻词，不使用比喻、夸张等修辞手法。

第七十一条 法规的用语应当具有同一性，并与法律、行政法规和本省地方性法规保持一致。

法规需要使用专业术语的，应当有专门的条文对术语进行解释。

第二节 句式的使用

第七十二条 法规应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十三条 法规中的禁止性规范，是指限制或者禁止当事人实施某种行为的规定，用“不得”“禁止”的句式。

“不得”一般用于有主语或者有明确被规范对象的句子中，表述为“XX 不得.....”；“禁止”一般用于无主语的祈使句中，表述为“禁止.....”。

法规表述禁止性规范时，不再用“不准”“不应”“不能”“严

禁”等与“不得”“禁止”相近的词语。

第七十四条 法规中的义务性规范，是指要求当事人为某种行为或者承担某种义务的规定。

一般表述为“XX 应当.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有义务.....”“XX 有.....的义务”或者“XX 承担.....责任”。

法规表述义务性规范时，一般不用“必须”。

第七十五条 法规中的授权性规范，是指授予当事人可以选择为或者不为某种行为的规定。

一般表述为“XX 可以.....”，也可以根据不同情况表述为“XX 有权.....”“XX 享有.....的权利”。

第七十六条 法规中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。

一般表述为“鼓励.....”“提倡.....”。

第七十七条 法规中的“有下列情形之一的”“有下列行为之一的”句式，用于对符合某一法定条件、承担相同法律责任等的情形或者行为的列举。

“情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况，“行为”用于表示人的活动。法规中一个条文列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。

“有下列情形之一”和“有下列行为之一”后用“的”字的，所列各项末尾一般不用“的”字。

示例：有下列情形之一的，监护关系终止：

（一）被监护人取得或者恢复完全民事行为能力；

（二）监护人丧失监护能力；

（三）被监护人或者监护人死亡；

（四）人民法院认定监护关系终止的其他情形。

（民法典第三十九条）

第七十八条 法规中的“但是”句式，用于对前文规定作转折、例外、限制或者补充表达，也称为“但书条款”。

法规中“但是”之前用分号或者句号，一般不用逗号。“但书条款”与前文主语相同或者联系紧密时，用分号；与前文主语不同，能够独立成句时，用句号。

“但是”之后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

法规表述“但书条款”时，一般用“但是”，不用单音节词“但”。

第七十九条 法规中的“除外”句式，用于对条文内容作排除、例外或者扩充表达，也称为“除外条款”。

一般表述为“除.....外，.....”“.....除.....以外，还.....”。

对条文内容作排除、例外表达的，表述为“除.....外，.....”“.....，但是.....的除外”；对条文内容作扩充表达的，表述为“.....除.....以外，还.....”。

第三节 法律、法规和条、款、项的引用

第八十条 引用法律、法规名称时，按照下列规定表述:

（一）引用本法规时，表述为“本条例.....”；

（二）法规条文引用法律、行政法规和其他法规时，用全称并加书名号，但是注明简称的除外；地方立法相关文书引用法律、行政法规时，用简称，不加书名号；

（三）引用《中华人民共和国宪法》时，不用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第八十一条 法规引用法律、法规条文中某项时，该项的序号不加括号，按照下列规定表述:

（一）引用同条款的某项时，表述为“第×项”；

（二）引用某条的某项时，表述为“第×条第×项”“第×条第×款第×项”；

（三）引用某条的两项时，表述为“第×条第×项、第×项”；

（四）引用某条的三项以上时，对连续的项表述为“第×条第×项至第×项”；对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为“第×条第×项、第×项和第×项”。

法规引用法律、法规条文中某条或者某款时，参照以上表述。

第四节 词语的使用

第八十二条 法规中“可以”“应当”等常用词语，按照下列规定使用:

（一）一般用“可以”“应当”“或者”“按照”等双音节词语，不用“可”“应”“或”“按”等单音节词语;

（二）助词“等”表示列举未完或者列举后煞尾，放在两个或两个以上并列的词或短语之后，只有一个并列的词或者短语的不能用“等”;

示例 1（正确）：为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》《XX 条例》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

示例 2（错误）：为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》等法律法规，结合本市实际，制定本条例。

示例 3（正确）：为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》和有关法律法规，结合本市实际，制定本条例。

（三）表示并列关系的连词一般用“和”“以及”，不用“与”

“同”；

（四）表示比较的对象或者在章名、条标中，一般使用“与”；

（五）表述有关货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，用“账”，不用“帐”；

（六）不论是指人或者物，指示代词用“其他”，不用“其它”；

（七）需要指代行为主体时，以指示代词“其”表示，不用具有性别差异的人称代词（他、她）和物主代词（他的、她的）。

第八十三条 法规中“做出”“作出”等易混词语，按照下列规定使用：

（一）“做出”“作出”的使用：

1.“做出”多与成绩等词语搭配使用；

2.“作出”多与决定、解释等词语搭配使用。

（二）“依照”“按照”“参照”的使用：

1.“依照”用于以法律、行政法规作为依据的情形；

2.“按照”用于以同位法、规章等作为依据的情形，还可以用于对约定、章程、规定、份额、比例等的表述；

3.“参照”用于对没有直接纳入法规调整范围，但又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项作出规定。

（三）“和”“以及”“或者”的使用：

1.“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是，在法规条文表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序；

2.“以及”连接的并列句子成分，其前后有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不能互换；

3.“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一

部分。

（四）“制定”“规定”的使用：

1.“制定”用于表述创设法律、法规等规范性文书；

2.“规定”用于表述就具体事项作出决定。

（五）“会同”“商”的使用：

1.“会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况，前面的主体是牵头者，后面的主体是参与者，双方需协商一致，共同制定、发布规范性文书或者作出其他行为；

2.“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文书。

（六）“交纳”“缴纳”的使用：

1.“交纳”的含义比“缴纳”更广，涵盖面更宽，法规中规定当事人本人向法定机关交付款项时，一般用“交纳”；

2.在规范包含强制性意思时，可以用“缴纳”。

（七）“公布”“发布”“公告”的使用：

1.“公布”用于公布法规、结果、标准等；

2.“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等；

3.“公告”用于向公众发出告知事项。

（八）“二”“两”的使用：

1.表示序数或者小数、分数、百分数和多位数时，用“二”，例如“第二种”“零点二”“三分之二”“百分之二十”“二十”等；

2.在量词前表示数量多少时，用“两”，例如“候选人两人”“两年以上”等。

第五节 数量词的使用

第八十四条 法规中的“日”是指自然日，包含节假日；“工作日”

不包含节假日。

对于行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

法规不用“天”。

第八十五条 法规中涉及年龄、期限、尺度、重量等数量关系，用“以上”“以下”“以内”“不满”“超过”时，“以上”“以下”“以内”均含本数，“不满”“超过”均不含本数。

第八十六条 法规中的数字，按照下列规定使用:

（一）市人民代表大会及其常委会的“届次”和会议的“次数”，序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，表述重量、长度、面积等计量数值的数字，以及法规中的条文序号，用汉字数字表述;

（二）法规中公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字等，均用阿拉伯数字表述;

（三）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述。

第八十七条 法规中需要使用量词时，应当用法定计量单位，不用公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等非法定计量单位。

第六节 标点符号的使用

第八十八条 法规中标点符号的使用应当符合中华人民共和国国家标准 GB/T15834-2011《标点符号用法》的规定。

第八十九条 法规中逗号、顿号、括号等标点符号，按照下列规定使用:

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号;

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不

使用括号;

（三）法规的题注各句之间间隔一个空格，不使用标点符号;

（四）标有引号的并列成分之间、标有书名号的并列成分之间通常不用顿号;

（五）不使用问号、感叹号、省略号等标点符号。

第九十条 法规中并列句标点符号，按照下列规定使用:

（一）一个句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号，最后两个并列成分用“和”或者“以及”连接;

（二）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号;

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号;

（四）分项表述时，项的末尾用分号，最后一项末尾用句号;

（五）分项列举的各项有一项或者多项已包含句号时，各项的末尾不能再用分号，应当统一使用句号;

（六）定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

第九十一条 法规修改决定中的引号，按照下列规定使用:

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条款末尾的标点符号在引号里边;

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，在引号外的句末加标点符号;

（三）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

第五章 立法文书规范

第一节 制定法规的规范文书

第九十二条 制定法规的主要文书包括：议案、草案说明、初步审查报告、审议报告、修改情况的报告、审议结果的报告、修改情况的说明等。

第九十三条 议案，是提案人提请市人大常委会审议法规草案时的文书。

议案的文本格式如下：

> XX 关于提请审议《龙岩市 XX 条例（草案）》
>
> 的议案
>
> 市人大常委会：
>
> 《龙岩市 XX 条例（草案）》已经 XXXXXX 通过，请予审议。
>
> 市人大常委会主任会议
>
> 或者市长 XXX（市长签章）
>
> 或者市人大 XX 委员会
>
> ×年×月×日

第九十四条 草案说明，是市人大常委会第一次审议法规草案时，提案人对法规草案作出说明的文书。

草案说明的文本格式如下：

> 关于《龙岩市 XX 条例（草案）》的说明
>
> （×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会
>
> 常务委员会第×次会议上）
>
> 龙岩市 XX（职务）XXX（说明人）
>
> 主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
>
> 我受 XX（提案人）的委托，现就《龙岩市 XX 条例（草案）》作

如下说明:

说明的主要内容:

1.制定法规的必要性、可行性和有关依据;

2.法规草案的主要内容;

3.其他应当说明的事项。

《条例（草案）》和以上说明是否妥当，请审议。

第九十五条 初步审查报告，是市人大常委会第一次审议法规草案时，市人大常委会有关工作机构对法规草案提出初步审查意见和法规草案建议修改稿的文书。法规案由市人大常委会主任会议或者市人大专门委员会提出的，只需作法规草案的说明，有关工作委员会不提出初步审查报告。

初步审查报告的文本格式如下:

关于《龙岩市XX条例（草案）》的

初步审查报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大常委会XX工作委员会XX（职务）XX（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

报告的主要内容:

1.开展调研论证及审议的情况;

2.对制定法规的必要性可行性的审议意见;

3.对法规草案合法性、主要内容可行性的评价;

4.对法规草案的修改建议及理由。

以上报告是否妥当，请审议。

审议报告，是用于一审时，有关专门委员会对法规草案提出审议意见的文本。其规范文书格式参照前款规定。

第九十六条 修改情况的报告，是用于二审时，法制委员会根据常委会组成人员的审议意见和各方面提出的意见进行审议、修改后汇报修改情况的文书。提出修改情况报告时，同时提交法规草案修改稿并附修改对照稿。

修改情况的报告的文本格式如下:

关于《龙岩市 XX 条例（草案）》修改情况的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会 XX（职务） XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

报告的主要内容:

1.常委会组成人员审议情况和对法规草案的总体评价;

2.一审后法制工作委员会调研和征求意见情况;

3.根据常委会组成人员和其他有关方面提出的意见，对草案的修改建议和理由;

4.需要说明的其他问题。

法制委员会认为，草案修改稿与法律、行政法规和本省地方性法规不抵触，建议本次常委会作进一步审议。

法制委员会拟在本次常委会会议审议以后，根据常委会组成人员和有关方面的意见，再作进一步的调研、论证，提请下次常委会会议审议通过。

《条例（草案修改稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十七条 审议结果报告，是用于三审时，市人大法制委员会经过统一审议，认为草案内容已经比较成熟，建议常委会本次会议审议通过时，向常委会汇报审议结果的文书。提出审议结果报告时，同时提交法规草案修改二稿并附修改对照稿。

审议结果报告的文本格式如下:

关于《龙岩市 XX 条例（草案）》审议结果的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会 XX（职务） XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

报告的主要内容（开展调查研究的情况、审议修改情况等）

法制委员会认为，《龙岩市 XX 条例（草案）》经过多次修改，符合有关法律、法规，切合龙岩实际，内容已比较成熟，建议常委会本次会议审议通过。

《条例（草案修改二稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十八条 法规案表决前，仍有重大问题需要进一步研究，暂不付表决的，市人大法制委员会应当在下次常委会会议审议时，按照审次提出草案修改二稿或者草案修改三稿等，并相应作关于草案修改稿修改情况的报告或者关于草案修改二稿修改情况的报告等。

以关于草案修改稿修改情况的报告为例，文本格式如下:

关于《龙岩市 XX 条例（草案修改稿）》

修改情况的报告

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会XX（职务） XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

报告的主要内容:

1.上次常委会会议审议的情况;

2.进一步调研论证的情况;

3.法制委审议意见和修改建议等。

法制委员会已按照上述修改意见，提出草案修改二稿，建议常委会本次会议审议通过。

《条例（草案修改二稿）》和以上报告是否妥当，请审议。

第九十九条 修改情况说明，是在法规案交付表决前，市人大法制委员会根据常委会组成人员审议意见所作修改情况的汇报文书。提出修改情况说明时，应当提交法规草案表决稿。

修改情况说明的文本格式如下:

关于《龙岩市XX条例（草案修改稿）》

修改情况的说明

（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上）

龙岩市人大法制委员会XX（职务） XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

说明的主要内容（常委会最后一次审议时对法规草案修改稿的基本评价，法制委员会根据常委会组成人员的意见对法规草案修改稿进行修改的情况及理由等）

法制委员会认为，草案表决稿与法律、行政法规、本省地方性法规不抵触，建议本次常委会会议审议通过。

《条例（草案表决稿）》和以上说明是否妥当，请审议。

第二节 修改法规的规范文书

第一百条 修改法规，根据修改条款和内容的多少，采取修订和修正两种形式。

法规作较大修改，需要修改的条文所占比例超过百分之五十的；或者对法规的指导思想、调整对象、重要制度等原则条文作重大修改的，或者对法规的体例、结构作重要调整的，一般采用修订的方式。

法规作较少修改的，一般采用修改决定的方式予以修正。

修正、修订法规不需要规定原法规同时废止。变更法规名称和所调整的社会关系范围的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第一百零一条 市人大专门委员会或者常委会主任会议作为修改法规提案人的，采用“修改决定草案”的形式，名称为《关于修改＜龙岩市XX条例＞的决定（草案）》，并附上说明和“法规修正对照稿”。

市人民政府和其他主体作为修改法规提案人的，采用“修正案草案”的形式，并附上说明和“法规修正对照稿”。

“修改决定草案”和“修正案草案”经市人大常委会会议审议后，作出关于修改法规的决定，予以公布。法规根据修改决定修改后，公布新的法规文本。

修改决定草案的文本格式如下:

龙岩市人民代表大会常务委员会

关于修改《龙岩市XX条例》的决定（草案）

龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定对《龙岩市XX条例》作如下修改:

一、将第×条（第×款第×项）修改为: “.....。”

二、将第×条（第×款第×项）中的“.....”修改为“.....”。

三、将第×条、第×条第×款、第×条第×款第×项中的“.....”修改为“.....”。

四、将第×条（第×款）改为第×条（第×款），修改为：“.....。”

五、将第×条（第×款）第×项改为第×项，修改为：“.....”。原第×条（第×款）第×项改为第×项。

六、增加一条，作为第×条：“.....。”

七、第×条增加一款，作为第×款：“.....。”

原第×条第×款作为第×款。

八、第×条（第×款）增加一项，作为第×项：“.....”。

原第×条（第×款）第×项改为第×项。

九、删去第×条（或者第×款第×项）。

十、将第×条第×款修改为两款，作为第×款、第×款：

“.....。

“.....。”

原第×条第×款作为第×款。

.....

此外，根据本决定对条文顺序作相应调整。

本决定自XX年×月×日起施行。

《龙岩市XX条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

第一百零二条 在法规清理等特殊情况下，可以采用以一个决定修改若干法规的方式。

文本格式如下：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于修改《龙岩市 XX 条例》等×件
地方性法规的决定（草案）

为了.....，经对现行法规进行清理，龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定:

一、对下列法规中不符合.....的规定作出修改

1.将《龙岩市 XX 条例》第×条第×款修改为: “.....。”

.....

二、对下列法规中关于“.....”的规定作出修改

N.将《龙岩市 XX 条例》第×条、《龙岩市 XX 条例》第×条第×款和《龙岩市 XX 条例》第×条中的“.....”修改为“.....”。

N＋1.删去《龙岩市 XX 条例》第×条、《龙岩市 XX 条例》第×条第×款和《龙岩市 XX 条例》第×条中的“.....”。

.....

此外，根据本决定对相关法规的条文顺序作相应调整。

本决定自×年×月×日起施行。

相关法规根据本决定作相应修改，重新公布。

第一百零三条 采用修订方式修改法规不需要另行作出法规的修改决定，但要公布新的法规文本，并在题注中载明修订时间。

第一百零四条 修改法规的其他立法文书及文本格式，参照制定法规的相关文书。

第一百零五条 修改法规，由市人大法制委员会作审议报告，但提案人是市人大法制委员会的，由市人大法制委员会作说明，不需要作审议报告，常委会有关工作机构也无需作初步审查报告。

以修订的方式修改时，一般经两次以上常委会审议。第一次审议时听取法规修订草案提案人的说明和常委会有关工作机构的初步审查报告，第二次审议时由市人大法制委员会作审议报告。

第三节 废止法规的规范文书

第一百零六条 废止法规可以采用作出废止决定和立新废旧两种方式。

第一百零七条 采用作出废止决定方式的，提案人提出废止法规的议案，经市人大常委会审议同意后，作出废止该法规的决定，予以公布。

废止决定草案的文本格式如下:

> 龙岩市人民代表大会常务委员会
>
> 关于废止《龙岩市 XX 条例》的决定（草案）
>
> 龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定:
>
> 废止《龙岩市 XX 条例》（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《关于修改〈龙岩市 XX 条例〉的决定》修正）。
>
> 本决定自公布之日起施行。

第一百零八条 在法规清理等特殊情况下，可以采用以一个决定废止若干法规的形式。

文本格式如下:

> 龙岩市人民代表大会常务委员会
>
> 关于废止《龙岩市 XX 条例》等×件

地方性法规的决定（草案）

为了.....，经对现行法规进行清理，龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定，废止下列地方性法规:

一、龙岩市XX条例（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

二、龙岩市XX条例（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准 根据×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《关于修改〈龙岩市XX条例〉的决定》修正）

.....

本决定自公布之日起施行。

第一百零九条 采用立新废旧的方式，按照本规范第六十六条的规定，在制定新法规的同时，废止现行相关法规，不需另行制作相关立法文书。

第一百一十条 废止法规的其他立法文书及文本格式，参照制定法规的相关文书。

第四节 报批法规的规范文书

第一百一十一条 市人大常委会法制工作委员会具体负责法规的报批工作。市人大常委会法制工作委员提出报请批准的报告后，以市人大常

委会名义报省人大常委会。

制定的法规报请批准报告的文本格式如下:

龙岩市人民代表大会常务委员会

关于报请批准《龙岩市 XX 条例》的报告

福建省人民代表大会常务委员会:

《龙岩市 XX 条例》已于×年×月×日经龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现按照《中华人民共和国立法法》和《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》的有关规定，报请批准。

龙岩市人民代表大会常务委员会（盖章）

×年×月×日

龙岩市 XX 条例

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

（报批文本）

.....

关于《龙岩市 XX 条例》的说明

--×年×月×日在福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

龙岩市人民代表大会常务委员会 XX（职务）XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受龙岩市人大常委会委托，现就《龙岩市 XX 条例》（以下简称“《条例》”）作以下说明。

说明的主要内容：1. 制定《条例》的必要性。2.《条例》的主要内容。3.《条例》的合法性。

《条例》和以上说明是否妥当，请审议。

采用修正形式修改法规的，提请批准报告的文本格式如下：

龙岩市人民大表大会常务委员会

关于报请批准《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改＜龙岩市 XX 条例＞的决定》

的报告

福建省人民代表大会常务委员会：

《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改＜龙岩市 XX 条例＞的决定》已于×年×月×日经龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现按照《中华人民共和国立法法》和《福建省人民代表大会及其常务委员会立法条例》的有关规定，报请批准。

龙岩市人民代表大会常务委员会（盖章）

×年×月×日

龙岩市人民代表大会常务委员会

关于修改《龙岩市 XX 条例》的决定

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会

第×次会议通过）

（报批文本）

.....

关于《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改＜龙岩市 XX 条例＞的决定》的说明

--×年×月×日在福建省第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议上

龙岩市人民代表大会常务委员会XX（职务）XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受龙岩市人大常委会的委托，现就《龙岩市人民代表大会常务委员会关于修改＜龙岩市XX条例＞的决定》（以下简称“《决定》”）作以下说明。

说明的主要内容（修改的必要性和经过、修改的主要内容、修改的合法性）。

修改决定和以上说明是否妥当，请审议。

采用修订方式修改法规的，报请批准报告的文本格式，参照制定法规的相关格式。

第五节 公告法规的规范文书

第一百一十二条 法规批准后，由市人大常委会发布公告予以公布。

公告的文本格式如下（以制定法规为例）:

龙岩市人民代表大会常务委员会

公 告

〔×届〕第×号（按照本届人大常委会公告排序）

《龙岩市XX条例》已于×年×月×日由龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，×年×月×日经福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自×年×月×日起施行。

龙岩市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

福建省人民代表大会常务委员会

关于批准《龙岩市 XX 条例》的决定

（×年×月×日福建省第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议通过）

福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议对龙岩市人民代表大会常务委员会报请批准的《龙岩市 XX 条例》进行了审查，认为其与上位法没有抵触，决定予以批准，由龙岩市人民代表大会常务委员会颁布施行。

龙岩市 XX 条例

（×年×月×日龙岩市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日福建省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）

（条例文本）

.....

第一百一十三条 法规公布后，及时在常务委员会公报和常务委员会门户网站以及本市范围内发行的报纸上刊载。

在常务委员会公报上刊登的法规文本为标准文本。

第六节 立法解释的规范文书

第一百一十四条 立法解释，包括对法规具体条文的解释和对法规中某一问题的解释。涉及的主要文书，包括立法解释草案和立法解释草案的说明。

第一百一十五条 法制工作委员会会同常务委员会有关工作机构研究拟订法规解释草案。

立法解释草案表决稿文本格式如下（以解释具体条文为例）：

龙岩市人民代表大会常务委员会
关于《龙岩市 XX 条例》第×条（第×款）
的解释（草案）
（表决稿）
（×年×月=日龙岩市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议通过）

龙岩市人民代表大会常务委员会讨论了《龙岩市 XX 条例》第×条（第×款）规定的“.....”的含义问题，解释如下:

.....

现予公告。

第一百一十六条 立法解释草案说明的文本格式如下（以解释法规中某一问题为例）:

关于《龙岩市人民代表大会常务委员会
关于龙岩市 XX 条例>有关 XX 的
解释（草案）》的说明
（×年×月×日在龙岩市第×届人民代表大会
常务委员会第×次会议上）
龙岩市 XX（职务）XXX（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受 XX 的委托，现就《龙岩市人民代表大会常务委员会关于<龙岩市 XX 条例>有关 XX 的解释（草案）》作如下说明:

正文（法规中某一问题的研究、协调过程；相关解释等）

《解释（草案）》和以上说明是否妥当，请予审议。

第六章 附 则

第一百一十七条 在立法活动中，涉及本规范未规定的立法技术问题，由市人大常委会法制工作委员会提出建议，报市人大常委会主任会议决定。

第一百一十八条 本规范自通过之日起施行。

《三亚市政府规章立法技术规范》

（三府办〔2023〕177号）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范政府规章的内容结构、条文表述、常用立法语言、制定程序和修改、废止的方法等立法技术事项，提高政府规章立法质效，根据《中华人民共和国立法法》《规章制定程序条例》《三亚市规章与行政规范性文件管理办法》等有关规定，结合实际，制定本规范。

第二条 本市制定、修改、废止和解释政府规章的立法技术事项，适用本规范。

第三条 规章制定应当符合下列基本要求:

（一）制定权限、程序、内容及处罚设定应当符合法律法规的规定;

（二）结构合理、条理清晰，注重对上位法细化和补充;

（三）条文精炼，具有实用性和可操作性，管用几条，制定几条;

（四）用词准确，符合立法语言要求;

（五）文本格式统一、规范。

第二章 规章结构规范

第一节 名称和题注

第四条 规章名称一般由效力范围、规范事项和体例类别三个要素构成。示例：《三亚市海岸带保护规定》。

第五条 规章名称中的体例类别一般称“规定 ““办法 ““若干规定 ““暂行办法 “等，但不得称“法 ““条例 “。

（一）对某一方面事项作出较为全面、系统规定的，一般使用“办法 “;

（二）对某一具体事项作专项规定的，一般使用“规定 “；对某一具体事项的部分内容作专项性规定的，可以使用“若干规定 “;

（三）规章的修改、废止或者对某一重要事项作出安排部署的，一般使用“决定 “;

（四）应当制定地方性法规但条件尚不成熟，因行政管理迫切需要，先行制定规章的，一般使用“暂行办法 “ “暂行规定 “，不使用“试行办法 “ “试行规定 “。

为了执行法律、法规而作出具体安排的规章，一般使用“实施细则“或者“实施办法 “。

第六条 规章题注一般用以注明规章文本的形成过程或者经过的立法阶段，位于规章名称之下。

规章题注应当包括通过时间、制定机关、会议届次和发布的政府令号；规章修改或数次修改的，题注应当包括历次修改时间、修改机关、会议届次和发布的政府令号。

第二节 结构形式

第七条 规章通常采用章、节、条、款、项、目等结构单位，将规章内容按照一定的逻辑关系依次排列，使用三号仿宋＿GB2312 字体。

第八条 规章一般不分章、节，但是规章条款数量较多或者内容层次较为复杂的，可以设章、节。

规章设章、节的，其标题应当涵盖本章、节内容；各章之间的内容应当具有相对独立性，并存在一定的内在联系，章内各条款之间应当紧密衔接。

章的顺序用汉字数字加黑体三号字体依次表述，每章中节的序号独

立排序，用汉字数字加楷体_GB2312 三号加粗字体依次表述。

第九条 规章条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一般一条只规定一项内容，条的顺序用汉字数字加黑体三号字体依次表述。

条文的内容存在两层以上相互关联意思的，可以分款，每一款应当只表述一层意思，以自然段的形式排列，每条一般不超过五款。

第十条 款的内容需要细化或者列举时可以设项，每一项的内容包含一类或者一种情形，所设的项数一般不超过五项，项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

项中的内容仍需细分的，可以设目，目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第十一条 规章起草时可以采取条旨和立法对照表相结合的方式。

条旨应当囊括本条的主要内容，一般在条款序号后加括号表述，规章公布时删除。示例：第四条【行业自律】鼓励行业协会开展行业服务和自律管理活动，促进低空旅游业良性健康发展，保障公平竞争。

立法对照表应当对条款内容、起草理由、依据或者参考文件、法律责任进行说明、注释。

采取修订、修正方式修改规章的，立法对照表应当对原条款、修改后条款、修改之处、修改理由和依据进行说明、注释。

第三章 主要条款表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第十二条 立法目的和立法依据一般在规章首条明确，先表述立法目的，再表述立法依据。立法目的表述应当具体明确，按照由直接到间接、具体到抽象、微观到宏观的顺序排列，权利保障目的列于规范行政管理目的之前，根据不同情形，参照下列规定表述:

（一）有直接上位法依据的，表述为“为了 XXXX（立法目的），根

据《中华人民共和国 XXXX 法》《海南省/三亚市 XXXX 条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本办法（规定、细则） “;

（二）为了执行法律、法规而作出具体安排的，表述为“为了实施《中华人民共和国 XX 法》，.....，制定本办法（规定、细则） “;

（三）没有直接上位法的，可以表述为“为了 XXXX（立法目的），根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法（规定、细则） “。

第十三条 规章立法依据主要包括法律、行政法规，本省、市地方性法规以及省政府规章，国务院部委规章不能作为立法依据。

立法依据的上位法一般按照位阶从高到低排列，一般不超过三部；引用具体的法律、法规时，一般表述为全称加书名号，法律、法规名称之间不加顿号；引用泛指的法律、法规时，在法律与法规中间加顿号。

第二节 适用范围和定义

第十四条 规章的适用范围，是指规章适用的空间、对象和行为。规章适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式，表述为“本办法（规定、细则）适用于本市行政区域内 XX 从事.....活动 “。

规章名称或者定义已经明确适用范围的，可以不对适用范围作专门规定。

第十五条 规章定义是贯穿全文的基本概念，定义条款表述应当准确严谨、清晰明了，所下定义必须相称，不得扩大、缩小定义范围或者以概念解释概念。

定义条款一般表述为：本办法（规定、细则）所称 XX，是指（包括）.....。

贯穿规章始终的基本概念，一般在首章规定。只在一处使用的概念、术语，可以在该处规定。

第十六条 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分别表述。

规章内容涉及多个条文的概念、术语，一般在附则中规定。

第三节 部门表述

第十七条 规章中行政机关表述一般使用“XX主管部门“，不使用部门的具体名称。对某些实践中已有固定表述的部门，如“公安机关“、“市场监督管理部门“、“海关“、“司法行政部门“等，仍保留惯用的表述方式。

第十八条 规章对市、区两级人民政府的表述一般使用“市、区人民政府“。

需要表述市、区人民政府相关职能部门的，一般使用“市、区人民政府有关主管部门“；表述承担行政管理职能的组织机构的，一般使用“机构“。

第十九条 规章表述人民代表大会及其常务委员会、监察委员会、人民法院、人民检察院，一般用“机关“。

第二十条 规章需要明确部门职责的，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）涉及一个部门（机构）需要明确职责的，表述为“XX主管部门（机构）负责.....工作“;

（二）涉及两个以上主管部门（机构）需要明确职责的，分款表述为“XX主管部门（机构）负责.....工作“，“XX主管部门（机构）负责.....工作“;

（三）涉及多个部门，只需要明确主管部门（机构）职责的，表述为“XX主管部门（机构）负责.....工作，其他有关部门依照各自职责.....工作“或者“XX、XX、XX等主管部门，按照各自职责.....工作“;

规章一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者

其他内设机构进行规定。上位法已明确部门职责的，规章一般不重复规定。

第二十一条 规章调整的事项涉及全社会，需要市、区人民政府组织实施的，表述为“市、区人民政府统一领导本行政区域XX工作 “。

规章规定的社会事务类职责由非行政主管部门或者机构承担的，表述为“XX（工作、事务），由XX机构负责组织实施 “。

第四节 权利和义务、职权和责任

第二十二条 规章规定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定:

（一）设定权利和义务应当相统一;

（二）设定公民、法人和其他组织权利和义务的，应当有法律、法规的依据;

（三）法律、法规未对权利作限制性规定的，规章不得作限制性规定。

第二十三条 规章规定行政机关的职权和责任，应当符合下列规定:

（一）设定职权和责任应当相统一;

（二）上位法对职权范围已经作出规定的，规章一般不予引用；确需引用的，同时还应当引用相对应的责任条款;

（三）上位法对职权范围已经作出规定，规章对其细化的，不得增加职权或者减少法定职责。

第二十四条 规章不得以备案、报备等形式变相设置行政许可。

第五节 法律责任

第二十五条 法律责任条款一般在规章末尾集中规定。

规章分章的，法律责任条款一般集中规定在一章，置于附则之前，以“法律责任 “为章名。

第二十六条 法律责任条款的设定应当符合下列要求：（一）责任条款应当与规章的禁止性规范、义务性规范相对应；（二）责任条款应当针对具体违法行为的性质、情节和社会危害性设定处罚，不得笼统地针对立法目的、基本原则等总括性内容；（三）规章内部或者不同规章之间对性质、情节和社会危害性基本相同的违法行为，设定的责任条款应当相当；

（四）责任条款应包括违法行为、责任主体、执法主体、法律责任的种类和幅度；（五）责任条款应当清晰、明确，注重操作性，便于执行。

第二十七条 规章可以在上位法给予行政处罚的行为、种类和幅度内作出规定，不得增加或者减少上位法规定的行政处罚种类，处罚数额不得突破上限和下限。

尚未制定法律、法规的，规章可以对违反行政管理秩序的行为，根据其具体违法行为的社会危害性，综合考虑实施主体、发生领域、行为属性、所得情况等因素和情形，设定警告、通报批评或者10万元以内的罚款；设定罚款数额较大的，在报送备案时，需要向规章备案审查机构作出具体说明。

第二十八条 规章不得设定刑事责任，一般也不对法律规定的刑事责任作重申性表述，可以笼统规定为“.....构成犯罪的，依法追究刑事责任 “。

第二十九条 规章不得设定民事责任，一般笼统规定为“.....给他人造成损失的，依法承担民事责任 “。

第三十条 规章对行政主管部门及其工作人员违法行为规定行政责任的，可以表述为“市、区人民政府有关部门及其工作人员违反本办法（规定、细则）规定的，.....玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法

给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任 “。

需要对行政主管部门及其工作人员违法行为种类和状态以列项的形式作出具体、明确的规定，表述为“XX、XX 等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:

（一）.....;

（二）.....;

（三）.....;

（N）有其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的 “。

上位法对行政主管部门及其工作人员的法律责任已作出具体规定的，规章不再重复规定。

第三十一条 规章设定行政处罚，一般采用条文对应和行为归纳综合表述法，即列举对应的设定违法行为的条款，同时概括地归纳引述该违法行为的特征，根据不同情况，参照下列规定表述: （一）对一种违法行为予以行政处罚的，可以表述为“违反本办法（规定、细则）第 X 条（第 X 款第 X 项）规定，XX（违法行为）的，由 XX（行政处罚主体）予以.....（处罚） “;

（二）对多条款对应的数种违法行为，由同一主体予以相同行政处罚的，可以表述为“违反本办法（规定、细则）规定，有下列行为之一的，由 XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）: （一）违反本办法（规定、细则）第 X 条（第 X 款第 X 项）规定，.....（违法行为）；（二）违反本办法（规定、细则）第 X 条（第 X 款第 X 项）规定，.....（违法行为）；（三）..... “；（三）违法行为难以归纳表述的，可以表述为“违反本办法（规定、细则）第×条（第 X 款第 X 项）的，由 XX（行政处罚主体）予以.....（处罚） “。

第三十二条 规章规定行政处罚时，应当对违法行为作出责令改正或限期改正的，根据不同情况，参照下列规定表述:

（一）对违法行为责令改正或限期改正与行政处罚为同一主体的，表述为“XX（违法行为）由 XX（行政处罚主体）责令改正（限期改正）；拒（逾期）不改正的，由 XX（行政处罚主体）予以.....（处罚） “;

（二）对违法行为责令改正或限期改正与行政处罚为不同主体的，表述为“XX（主管部门或机构）责令改正（限期改正）；拒（逾期）不改正的，由 XX（行政处罚主体）予以.....（处罚） “。

第三十三条 违反规章规定行为，上位法已明确规定法律责任的，规章不再重申表述，一般作衔接性规定，表述为“违反本办法（规定、细则）的行为，法律、法规已设定法律责任的，从其规定；法律、法规未作规定的，按本办法（规定、细则）执行 “。

第三十四条 规章不得设置行政复议前置，规章对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第六节 其他条款

第三十五条 规章实施需要制定相关配套制度文件的，可以在相关条款中授权有关主体予以制定，可以表述为“.....的具体办法（或者标准等），由 XX 主管部门负责制定 “。

第三十六条 规章制定需要对施行的既存事实和行为溯及力问题设置过渡性条款的，可以表述为“本办法（规定、细则）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本办法（规定、细则）施行之日起 XX（期限）内，按照本办法（规定、细则）（第 X 条第 X 款）的规定，重新.....（针对上述事实或者行为作出限制性的规范） “。

过渡性条款一般设置在施行日期条款之前，但是只涉及某章节或者

某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

第三十七条 规章由市人民政府负责解释，一般不再专门表述。

第三十八条 规章应当自公布之日30日后施行，因涉及国家安全、外汇汇率、货币政策的确定，或者公布后不立即施行将有碍规章施行的，可以自公布之日起施行。

规章施行时间应当明确至具体日期，一般表述为“本办法（规定、细则、决定）自X年X月X日起施行 “。

第四章 立法语言规范

第一节 句式使用

第三十九条 规章中的句式应当完整，词语搭配合理，符合语言规范，一般使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第四十条 规章对某种情形作出禁止性规定的，一般用“不得 “与“禁止 “，不用“不准 ““不应 ““不能 ““严禁 “等与“不得“和“禁止 “相近的词语。

“不得 “一般用于有主语或者有明确被规范对象的句子中，表述为“XX不得..... “；“禁止 “一般用于无主语的祈使句中，表述为“禁止..... “。

第四十一条 规章对行政相对人的某种行为或者需要承担某种义务作出规定时，一般使用“应当 “，不使用“必须 “，表述为“XX应当..... “，也可以根据不同情况表述为“XX有义务..... “ “XX有.....的义务 “或者“XX承担.....责任 “。

第四十二条 规章中的授权性规范，是指授予行政相对人可以选择为或者不为某种行为的规定。一般表述为“XX可以..... “，也可以根据不同情况表述为“XX有权..... “ “XX享有.....的权利 “。

“有权 “与“可以 “用于规定某种权利或者自由。“有权 “一般

用于赋予主体某项权利；“可以 “一般在规范具体行为时使用。

第四十三条 规章中的倡导性规范，是指鼓励、提倡当事人为或者不为某种行为的规定。一般表述为“鼓励..... “ “提倡..... “。

第四十四条 规章中“的 “字结构，是指结构助词“的 “附着在名词、代词、形容词或者动宾词组之后的一种无主语句式，使规章的条文表述简化，用于条文假定部分的表述，指规章规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述为“.....的，..... “。

“有下列情形之一的 “ “有下列行为之一的 “中的“的 “字不能省略，其所列各项末尾是否用“的 “字，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）所列项是名词时，不用“的 “;

（二）所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的 “;

（三）所列项是动宾结构时，用“的 “。

第四十五条 规章中的但书条款，是指以“但是 “引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。“但是 “后一般加逗号，在简单句中也可以不加。

但书条款包括以下情形:

（一）表述例外情形。当规章设定的行为规范可能与法律法规有交叉，为了不与上位法相抵触而专门作的“但书 “表述，一般表述为“.....。但是，法律法规另有规定的除外 “;

（二）表述限制情形。一般表述为“但是，.....不（不得）..... “;

（三）表述附加情形。一般表述为“但是，.....，可以（应当）..... “。

第四十六条 规章中的例外规定（也称“除外条款 “），是指使用

“除 “ “外 “搭配的句式，对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，..... “或者“.....除.....以外，..... “；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除.....以外，还..... “。

第二节 常用词语

第四十七条 规章立法语言应当符合国家通用语言文字的使用规范和标准，使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当与上位法及其他规章具有同一性，保持一致。

第四十八条 规章条文一般使用“为了 “ “可以 “ “应当 “ “或者 “ “按照 “ “但是 “等双音节词语，不用“为 “ “可 “ “应 “ “或 “ “如 “ “按 “ “但 “等单音节词语。

第四十九条 “交纳 “ “缴纳 “的使用。“交纳 “较“缴纳 “的含义更广，涵盖面更宽，规章中规定行政相对人向法定机关交付款项时，一般使用“交纳 “；但是在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳 “。

第五十条 规章使用“和 “ “与 “ “以及 “ “或者 “表述并列关系、选择关系时，分别根据以下情形进行确定:

（一）“和 “连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序;

（二）在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和 “ “与 “；在章节名称中，一般使用“和 “。在作为介词时，一般使用“与 “;

（三）“以及 “连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前

者为主，后者为次，前后位置不宜互换。无法全部列举的并列对象，用“以及 “加限定性描述来代替;

（四）“或者 “表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的某一部分。使用“或者 “连接词语或者句子时，应当注意不同对象的层次关系，不得将不同层次的对象并列，必要时可以通过标点符号予以区分。

第五十一条 规章表述未穷尽列举对象时，按照以下情形表述:

（一）“等 “用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；已经全部列举的，不用“等 “;

（二）需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以用“其他 “加限定性描述来表示。

第五十二条 规章中的指示代词，不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般以实写表示，需要指代时，以指示代词“其“表示。规章中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他 “，不使用“其它 “。

第五十三条 “作出 “ “做出 “的使用:

（一）“作出 “多与“决定 “ “解释 “等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用;

（二）“做出 “多与“成绩 “ “贡献 “等名词词语搭配使用。

第五十四条 “保护 “ “维护 “ “保障 “的使用:

（一）具体的人或者事物前使用“保护 “;

（二）在“安全 “ “尊严 “ “团结 “ “利益 “ “秩序 “ “制度“等较重要的抽象事物前面使用“维护 “;

（三）在设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、

保护时使用“保障 “。

第五十五条 “依照 “ “按照 “ “参照 “的使用，根据不同情形，按照下列规范表述:

（一）规定以法律法规作为依据的，一般用“依照 “;

（二）对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等作为依据的，一般用“按照 “;

（三）未直接纳入规章调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项，一般用“参照 “。

第五十六条 “根据 “ “依据 “的使用。引用上位法作为立法依据时，使用“根据 “; 适用其他上位法及本规章的其他条款时，使用“依据 “。

第五十七条 规章在表述制定或者规定的语境下，不使用“确定 “ “核定 “ “另订 “等，统一代之以“制定 “ “规定 “或者“另行制定 “ “另行规定 “。

第五十八条 “违法 “ “非法 “ “不法 “的使用:

（一）“违法 “一般用于违反法律强制性规范的行为，“违法行为 “ “违法所得 “等固定短语中，一般使用“违法 “而不使用“非法 “;

（二）“非法 “通常情况下也是违法，主要强调缺乏法律依据的行为;

（三）“不法 “作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法 “相对应的是“守法 “。

第五十九条 “公布 “ “发布 “ “公告 “的使用:

（一）“公布 “多用于公布法律、法规、结果、标准、目录等;

（二）“发布 “用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资

料、警示、预报等;

（三）“公告 “用于向公众发出告知事项，非有权机关或者团体发文不用公告，非重大事项或者法定事项不用公告;

发布的形式可以是口头的，公布和公告一般需要书面的、正式的载体。

第六十条 “改正 “ “纠正 “的使用:

（一）对错误的行为改为正确的时，一般使用“改正 “，如“责令改正 “;

（二）对有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正 “。

第六十一条 “注销 “ “吊销 “ “撤销 “ “取消 “的使用:

（一）“注销 “用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味;

（二）“吊销 “作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过收回、注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件;

（三）“撤销 “用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等;

（四）“取消 “用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力 “，一般可以用“撤销 “替换。

第三节 数量词的使用

第六十二条 规章中常用数词的用法:

（一）规章的题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写。市人民政府及其常务会议的届次和会议次数，使用汉字数字表

述;

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、年龄、人数、金额，以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字，均用汉字数字表述;

（三）规章条文中“目 “的序号、统计表中的数字、需要精确到小数点后的数字，均用阿拉伯数字表述;

（四）“二 “和“两 “的使用。表示序数或者小数、分数、百分数和多位数时，用“二 “；在量词前表示数量多少时，用“两 “;

（五）规章中需要使用量词时，应当使用法定计量单位，不宜使用非法定计量单位；数量单位使用中文公制单位表述，但是附件除外。

第六十三条 规章中的“日 “是指自然日，包含节假日；“工作日 “不包含节假日。

规章规定办理事项时限为三十日以上的，一般使用“日 “；办理事项时限为十五日以下的，一般使用“工作日 “。

对于行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日 “，不用“工作日 “。规章一般不使用“天 “。

第六十四条 规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上 “ “以下 “ “以内 “ “不满 “ “超过 “的规定时，“以上 “ “以下 “ “以内 “均含本数，“不满 “ “超过 “均不含本数。

第四节 标点符号的使用

第六十五条 规章中的标点符号，按照下列规定使用:

（一）主语和谓语都比较长时，主语和谓语之间加逗号;

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号;

（三）不使用问号、感叹号、省略号;

（四）除引用方针、原则等文字以及在规章修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第六十六条 规章中并列句标点符号，按照下列规定使用:

（一）句子内部有三个以上并列成分时，前面各个成分之间用顿号，最后两个并列成分用“和 “或者“以及 “连接;

（二）句子中在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号;

（三）分项表述时，项的末尾用分号，最后一项末尾用句号；定义条款中分项表述时，项的末尾统一用句号。

第六十七条 在规章修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定:

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号在引号里边;

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号。但是，在引号外的句末，应当加注标点符号;

（三）引号内的内容是分条的条文，每条的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一条的后面，应当用后引号;

（四）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号。但是，在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

第五章 规章修改和废止规范

第六十八条 规章修改包括修订、修正和立新废旧三种方式:

（一）需要修改规章名称的，视为重新制定，一般采用立新废旧的方式;

（二）不需要修改规章名称的，一般采用修订或者修正的方式:

1.对规章内容作出较多修改，或者对规章体例、结构以及规章的调整对象、重要制度等作出重大修改的，一般采用修订的方式;

2.对规章内容修改不多的，一般采用修正的方式。需要对多部规章集中修正的，可以采用一个修改决定。

规章修订和修正一般不同时废止原规章。

第六十九条 采用修订方式修改规章的，应当公布新的规章文本，规章施行日期为修订后的施行日期。

采用修正方式修改规章的，应当公布修改决定以及根据修改决定修改后的规章文本，修改决定应当明确施行日期。

采用立新废旧方式的，应当在新规章的施行日期后明确废止现行相关的规章，一般表述为“本办法（规定、细则）自X年X月X日起施行。三亚市人民政府X年X月X日发布的《XXXXX》（三亚市人民政府令第X号）同时废止 “。

第七十条 因经济社会发展需要、上位法变动以及上级机关要求清理等情形，需要集中清理的，可以采用一个废止的决定废止多部规章。示例：《三亚市人民政府关于废止〈XXXX办法（规定、细则）〉等X件政府规章的决定》。

第七十一条 修改决定对规章具体内容进行调整，根据不同情形，按照下列规范表述:

（一）修改具体条文内容时，表述为：将第×条（第×款）修改为：“..... “，需要同时修改条文序号的，表述为“将第×条改为第×条 “;

（二）增加条文时，表述为：“增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项） “;

（三）删除某条、款、项时，表述为“删去第×条（第×条第×款

或者第×项） “;

（四）删除两个以上条文时，被删除条文为连续排列或者虽然不连续排列，但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条，表述为: “删去第×条（至第×条）、第×条 “;

（五）对多处文字作相同修改时，对修改的文字单列一条，集中表述为: 将第×条、第×条第×款（第×项）、.....中的“..... “修改为“..... “。

第六章 附则

第七十二条 法规草案和行政规范性文件的起草参照本细则执行。

第七十三条 本规范具体应用问题由市司法行政部门负责解释。

第七十四条 本规范自 2023 年 12 月 1 日起施行。

《临沂市人民代表大会常务委员会立法技术规范》

（2018 年 4 月 27 日临沂市第十九届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）

目录

第一章 总则

第二章 法规结构规范

第一节 名称

第二节 题注和目录

第三节 形式结构

第四节 内容结构

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二节 适用范围

第三节 定义条款

第四节 基本原则

第五节 管理主体和职责

第六节 权利和义务

第七节 法律责任

第八节 其他条款

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第二节 句式

第三节 引用表述

第四节 常用词语
第五节 数量词
第六节 标点符号
第五章 法规修改和废止规范
第一节 法规修改形式
第二节 法规修改表述
第三节 法规废止形式和表述
第六章 附则

第一章 总 则

第一条 为了统一立法技术，规范立法工作，提高立法质量，根据《中华人民共和国立法法》《山东省地方立法条例》《临沂市制定地方性法规条例》等法律、法规和《全国人大常委会法制工作委员会立法工作规范手册（试行）》，结合本市实际，制定本规范。

第二条 制定、修改、废止和解释临沂市地方性法规的立法技术事项，适用本规范。

本规范所称立法技术，是指地方性法规的结构安排、内容构成、语言表述以及相关立法文件制作的方法和规则。

第三条 地方性法规在立法技术上应当符合下列要求：

（一）结构合理，逻辑严密；

（二）内容清晰，规定明确具体，条文繁简得当；

（三）语言文字简洁、准确，符合法律用语规范；

（四）文本格式统一、规范。

第二章 法规结构规范

第一节 名 称

第四条 地方性法规的名称一般由制定机关或者适用范围、规范事项和体例三个部分组成。

第五条 地方性法规名称中的体例，是指法规的体裁、结构，一般包括条例、实施办法、规定和决定等。条例一般用于对某一方面事项作出全面、系统的规定；实施办法一般用于贯彻实施法律、法规而作出比较具体、详细的规定；规定一般用于对某一方面事项作出比较具体或者专项性的规定；决定一般用于对某项重大问题作出安排或者部署。

第六条 除实施办法应当对上位法的名称加书名号外，地方性法规的名称不使用标点符号。

第二节 题注和目录

第七条 地方性法规的题注，是指法规名称下用以反映法规文本的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字。

第八条 题注应当包括地方性法规的通过时间、制定机关、通过的会议届次，修改时间、修改机关、修改的会议届次，批准时间、批准机关、批准的会议届次。

第九条 地方性法规再次或者多次修改的，应当依次注明修改时间、修改机关、修改的会议届次，批准时间、批准机关、批准的会议届次。

第十条 题注的内容以圆括号的形式标注，各句之间间隔一个空格，不使用标点符号。

题注不得使用简称。

第十一条 地方性法规设编、章、节或者只设章、节的，在正文前应当列目录。

目录应当列明编、章、节或者章、节。条、款、项、目不列入目录中。

地方性法规有附件的，附件的名称应当在正文目录之后单独列明。

第三节 形式结构

第十二条 地方性法规的形式结构，一般以章、节、条、款、项、目为具体单位和顺序，将法规内容按照一定的逻辑关系依次排列。特殊情况下可以设编。

同一章、节的条文，应当按照由一般到特殊、由抽象到具体的顺序排列。

第十三条 地方性法规的内容较多且需划分层次的，可以设章。地方性法规设章时，各章应当有相对独立的内容，章内各条款之间应当具有相对紧密的关联性。每章都应当有能够概括本章内容的标题。章的顺序用汉字数字依次表述。

地方性法规条文较少，内容层次简单的，不设章。

第十四条 设章的地方性法规中，每章内有二个以上层次的内容，仅靠章的划分仍难以解决逻辑问题的，可以设节。节的内容不能超出本章的范围。每节都应当有能够概括本节内容的标题。每章中节的序号独立排序，用汉字数字依次表述。

第十五条 每个条文的内容应当具有相对的独立性和完整性，一个条文一般只规定一项内容。条的顺序用汉字数字依次表述。

第十六条 条的内容包含二层以上相互关联的意思时可以分款。每一款应当只表述一层意思。每条一般不超过四款。款在条中以自然段的形式排列。

分款的方法主要有并列分款法、用后款补充前款法和混合分款法三种：

（一）并列分款法中各款之间在内容上是并列关系；

（二）用后款补充前款法中各款之间在内容上是递补关系；

（三）混合分款法中各款之间在内容上有的是并列关系，有的是递补关系，一般先并列后递补。

第十七条 款的内容需要细化或者列举时可以设项。每一项的内容包含一类或者一种情形。项的顺序用汉字数字加圆括号依次表述。

分项的方法主要有择一分项法、全备分项法和并列分项法三种:

（一）择一分项法所列举的若干项中，只要具备其中一项条件或者情况，就可以满足该条或者该款适用的条件，多用于表述需要承担或者追究法律责任的条款等;

（二）全备分项法所列举的若干项中，各项条件或者情况必须全部具备才能满足该条或者该款的适用条件，多用于表述行政许可、资质、资格等事项的法定条件;

（三）并列分项法所列事项之间是并行列举的关系，其性质既不是择一，也不是全备，多用于列举职责、权利、义务、种类或者禁止性行为等。

第十八条 项中的内容需要细分时可以设目。每一目的内容包含一类或者一种情形。目的顺序用阿拉伯数字加圆点依次表述。

第四节 内容结构

第十九条 地方性法规的内容结构一般分为总则、分则和附则。

第二十条 总则位于地方性法规的开端部分，规定法规的立法目的和依据、适用范围、定义条款、基本原则、管理主体和主要制度等内容。

第二十一条 分则是地方性法规的主体部分，位于总则之后、附则之前，规定法规调整对象的权利和义务、具体行为规范、与实体规范相对应的程序、法律责任和救济条款等内容。

第二十二条 附则是地方性法规的补充部分，位于总则和分则之后，规定适用范围的补充规定、定义条款、过渡性条款、施行日期和废止事

项等内容。

第二十三条 地方性法规设编、章、节的，第一编为总则，第二编为分则，附则不单列为一编或者一章。

地方性法规只设章、节的，第一章为总则，最后一章为附则，分则可以不明示。

第二十四条 地方性法规有附件的，在法规正文之后以图表、目录等形式列出有关事项的详细内容。

第三章 条文表述规范

第一节 立法目的和立法依据

第二十五条 立法目的的内容表述应当直接、具体、明确，一般按照由直接到间接、由具体到抽象、由微观到宏观的顺序排列。

第二十六条 立法依据包括法律依据和实践依据。

法律依据，主要是指制定地方性法规所依据的上位法。

实践依据，主要是指本市的实际情况。

第二十七条 立法目的和立法依据一般在地方性法规的第一条一并表述，先表述立法目的，再表述立法依据。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）依据直接上位法立法的，表述为“为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者某部法规），结合本市实际，制定本条例”（以下举例时以市人大常委会制定的条例为例）；

（二）依据直接上位法某条款立法的，表述为“为了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者某部法规）第×条（第×款）的规定，结合本市实际，制定本条例”；

（三）依据直接上位法的同时，涉及其他上位法的，表述为“为

了.....，根据《中华人民共和国 XX 法》（或者某部法规）和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”；

（四）没有直接上位法的，表述为“为了.....，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例”。

第二节 适用范围

第二十八条 地方性法规的适用范围，是指法规适用的空间、对象和行为。

适用空间，是指地方性法规适用的区域范围，一般表述为“本市行政区域内”“.....保护区”等。

适用对象，是指地方性法规调整的特定主体，包括人或者组织，一般表述为“公民”“法人”“其他组织”或者“组织和个人”。

适用行为，是指地方性法规调整的行为，一般表述为“.....工作”“.....活动”。

第二十九条 地方性法规适用范围的表述，一般采用空间、对象和行为的组合方式。句式较长时，一般表述为“.....（空间、对象、行为），适用本条例”；句式较短时，一般表述为“本条例适用于.....（空间、对象、行为）”。

第三十条 按照本规范第二十九条规定，尚不能完整表述地方性法规的适用范围的，采用下列方式表述:

（一）适用范围需要排除部分事项的，一般在适用范围后加上“但是，XX 除外”，“.....，不适用本条例”，或者“.....，法律、法规另有规定的，从其规定”；

（二）适用范围扩大到其他事项的，在适用范围后另款规定，一般表述为“.....，适用本条例”；

（三）对不宜直接纳入地方性法规调整的事项，需要规定参照执行

的，可以在适用范围后或者在附则单列一个条文规定，表述为“.....，参照本条例（或者本条例的有关规定）执行”。

第三节 定义条款

第三十一条 贯穿地方性法规始终的基本概念，一般在总则部分规定。

第三十二条 涉及多个章节条款的概念、术语，一般在附则部分规定。

第三十三条 只涉及某一章节内容的概念、术语，一般在首次出现该概念、术语的条文处规定。

第三十四条 只在一处使用的概念、术语，一般在该处规定。

第三十五条 定义条款表述为“本条例（本章、本节、本条）所称XX，是指（包括）.....”。

第三十六条 一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述，表述为“本条例中下列用语的含义:

（一）XX，是指（包括）.....。

（二）XX，是指（包括）.....。

.....”。

第四节 基本原则

第三十七条 基本原则应当体现地方性法规所调整的社会关系必须遵循的指导思想和准则，符合国家的方针、政策，有上位法的依据或者被实践所公认。

基本原则的表述应当简洁、准确，具有高度的概括性。

第三十八条 地方性法规中有关基本原则的规定可以合并为一条表述，也可以分条表述。

基本原则有多项的，应当按照其内在逻辑顺序和重要程度排列。

第五节 管理主体和职责

第三十九条 地方性法规中行政机关的表述一般使用“XX 主管部门”，不使用部门的具体名称。上位法对主管部门和相关部门已作了明确规定的，地方性法规可以引用有关规定。

实践中已有固定表述的某些部门，应当沿用该表达方式，如“公安机关”“海关”“司法行政部门”等。

法律、法规授权履行监督管理职能的组织，表述为“XX 机构”，如“道路运输管理机构”“保险监督管理机构”等。

第四十条 地方性法规涉及一个职能部门或者机构职责的，表述为“XX 部门（机构）主管（负责）.....工作”。

地方性法规涉及多个职能部门或者机构，需要明确各自职责的，分别表述为“XX 部门（机构）主管（负责）.....工作”“XX 部门（机构）负责.....工作”。

既有主管部门又有协同管理部门的，表述为“XX 部门（机构）主管（负责）.....工作，XX、XX、XX 等部门按照各自职责做好.....（的相关）工作”，或者“XX 部门（机构）主管（负责）.....工作，其他有关部门按照各自职责做好.....（的相关）工作”。

地方性法规一般不对主管部门具体承担日常监督管理工作的办事机构或者其他内设机构进行规定。

第四十一条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，一般在总则部分作出明确的授权规定，表述为“XX 机构依照本条例，负责查处 XX 违法行为，并实施行政处罚”，或者“.....，由 XX 机构依照本条例，给予.....的行政处罚”。

地方性法规授权行政机关委托具有管理公共事务职能的事业组织实施行政处罚的，一般在法律责任部分作出明确的委托规定，明确委托机

关和受委托组织，并明确委托实施行政处罚的权限范围，表述为“XX 可以在其法定权限范围内委托 XX 机构实施行政处罚”。

第四十二条 地方性法规授权具有管理公共事务职能的组织实施行政许可的，一般在总则部分作出明确的授权规定，表述为“XX 机构依照本条例，负责 XX（行政许可的工作）”。

地方性法规授权行政机关委托其他行政机关实施行政许可的，一般在总则部分作出明确的授权规定，表述为“XX 可以委托 XX 部门实施本条例规定由 XX 实施的行政许可”。

第四十三条 地方性法规不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。

第四十四条 地方性法规规定的国家机关权力和责任应当相对应，在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，并规定相应责任。

上位法对权力范围已经作出明确规定的，地方性法规一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

第六节 权利和义务

第四十五条 地方性法规设定公民、法人和其他组织的权利与义务应当相统一。对公民、法人和其他组织设定的义务应当具有上位法或者法理上的依据。

第四十六条 一个条文一般只对某一种行为设定义务。同一条文中，一般不同时设定几项不同种类或者性质的义务。

如果需要在同一条文中设定几项相关联义务的，应当分款或者分项

逐一表述。

第七节 法律责任

第四十七条 法律责任一般集中规定。

地方性法规分章的，法律责任的内容一般集中规定在一章，置于附则之前，章的标题为“法律责任”。

地方性法规不分章的，法律责任的内容在法规的行为规范条款之后、附则内容之前集中表述。

第四十八条 设定法律责任，应当符合以下要求:

（一）与禁止性规范、义务性规范相对应，不得只规定法律责任而不规定相应的行为规范;

（二）设置条款要针对具体违法行为，不得笼统地针对立法目的、基本原则等总括性内容;

（三）与违法行为的性质、情节和社会危害程度相适应，考虑当地经济社会发展实际，裁量幅度不宜过大;

（四）同一部地方性法规或者不同地方性法规之间，对性质、情节、社会危害程度基本相同的违法行为，规定的法律责任基本相当;

（五）注重操作性，便于执行。

第四十九条 法律责任分为刑事责任、民事责任和行政责任。

第五十条 地方性法规不得设定刑事责任，也不得对法律规定的刑事责任作重申性的表述。

地方性法规一般不在单独一个条文中笼统规定“.....构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

地方性法规所规定的具体违法行为符合刑事法律关于具体犯罪行为的规定，需要考虑相互衔接的，可以针对具体违法行为规定为“违反本条例规定，有XX（违法行为），构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

第五十一条 地方性法规一般不在单独一个条文中笼统规定“.....给他人造成损失的，依法承担民事责任”。

第五十二条 地方性法规规定的行政责任包括行政管理人的责任和行政管理相对人的责任。

第五十三条 地方性法规对行政管理部门及其工作人员违法行为追究责任的，应当对其违法行为的种类和状态以列项的形式作出具体、明确的规定；必要时，可以对违法行为适用的处分作出具体规定。

处分可以表述为“XX、XX 等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分:

（一）.....;

（二）.....;

.....

（N）有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的”。

上位法对行政管理部门（机构）及其工作人员的法律责任已经作出较为具体规定的，地方性法规不再重复规定，可以笼统规定为“行政管理部门（机构）及其工作人员违反本条例规定，.....滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分”。

第五十四条 地方性法规对行政管理相对人的违法行为追究行政责任的，应当规定行政处罚。

地方性法规规定多种行政处罚的，从轻到重表述行政处罚的种类和幅度。

地方性法规对违法行为设定行政处罚时，可以先作出由行政处罚主体“责令改正”（针对可以及时改正或者需要警示今后不得再犯的违法行为）或者“责令限期改正”（针对难以立即改正的违法行为）的规

定。

第五十五条 行政处罚条款的表述方式主要有行为归纳表述法、条文对应表述法和综合表述法等，一般采用行为归纳表述法。

同一部地方性法规中，应当统一采用一种表述方式。

第五十六条 行为归纳表述法，是指列举或者归纳若干种违法行为后，逐一规定相应的行政处罚，一般表述为“违反本条例规定，有XX（违法行为）的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”。

第五十七条 条文对应表述法，是指先依次引述设定违法行为的有关条（款）序号，然后表述所给予的相应行政处罚。这种表述方法适用于对单个或者多个条款明确具体的数种违法行为，给予相同种类、幅度的处罚，且众多违法行为难以归纳概括的情况，一般表述为“违反本条例第×条第×款、.....第×条或者第×条规定的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”。

采用条文对应表述法作出处罚规定设定违法行为时，设置兜底条款的，对兜底条款不得设置法律责任。

第五十八条 综合表述法，是指列举对应的设定违法行为的条（款）序号，又概括地归纳引述该类违法行为的特征，一般表述为“违反本条例第×条第×款规定，有XX（违法行为）的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”。

第五十九条 地方性法规设定行政处罚，应当明确表述行政处罚的实施主体。根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）由行政机关实施行政处罚的，表述为“.....的，由XX（行政机关）予以.....（处罚）”；

（二）授权具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，表述为“.....的，由XX（被授权组织）予以.....（处罚）”；

（三）委托具有管理公共事务职能的组织实施行政处罚的，应当明确委托的主体，表述为“.....的，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）予以.....（处罚）”，或者先分条表述“违反本条例规定，.....的，予以.....（处罚）”，再另设一条表述“本条例第×条至第×条规定的行政处罚，XX（委托主体）可以委托XX（受委托组织）依法实施”。

第六十条 对不同的违法行为由同一主体实施处罚的，根据处罚种类、幅度的不同，可以采取以下方式表述:

（一）处罚种类、幅度相同的，可以表述为“违反本条例规定，有下列情形之一的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）：（一）XX的；（二）XX的；.....”；

（二）处罚种类、幅度各不相同的，可以表述为“违反本条例规定，有下列情形之一的，由XX（行政处罚主体）按照下列规定给予处罚：（一）XX的，予以.....（处罚）；（二）XX的，予以.....（处罚）；.....”。

在上述二种方式中，需要对某项违法行为作出特别处理的，一般另设一款表述。

第六十一条 地方性法规可以设定行政处罚的种类包括：警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

地方性法规不得设定限制人身自由和吊销企业营业执照的行政处罚。

第六十二条 地方性法规设定罚款，应当符合下列规定:

（一）设定罚款应当根据违法行为的性质、情节、社会危害程度明确罚款的数额或者幅度;

（二）规定给予罚款的，一般用“处”表述；规定在给予其他处罚的同时处以罚款的，用“并处”表述；表示可以罚款的，用“可以处”表述；表示在给予其他处罚的同时还可以罚款的，用“可以并处”表述；

（三）对违法行为能够以违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，一般用处以该基数的倍数或者比例罚款的表述，可以表述为“按照.....造成的直接损失的百分之XX计算罚款”或者“处违法所得×倍以上×倍以下罚款”；按照空间或者时间作为参考基数确定罚款数额的，可以表述为“按照每人（每场所、每日）XX元的标准处以罚款”；

（四）对违法行为难以用违法数额、违法所得数额、造成的实际损失等作为参考基数确定罚款数额的，可以使用确定数额以内或者一定幅度以内罚款的表述，一般表述为“处XX元以下罚款”“处XX元以上XX元以下罚款”；

（五）规定处以一定幅度的数额罚款的，最低数额和最高数额之间一般不超过十倍。

第六十三条 上位法规定某种行为为违法行为，但是未设定行政处罚的，地方性法规不得设定行政处罚。

国家和省对某一事项尚未制定法律、法规，地方性法规需要对违法行为设定行政处罚的，应当依照《中华人民共和国行政处罚法》设定。

上位法对违法行为已经作出行政处罚规定的，地方性法规可以根据实际，在上位法规定的行政处罚的行为、种类和幅度的范围内作出具体规定:

（一）可以对该违法行为作出具体规定，但是不得扩大应受行政处罚的违法行为的范围;

（二）规定的处罚种类应当在上位法设定的处罚种类范围内，不得增加处罚种类;

（三）规定的处罚幅度应当在上位法设定的处罚幅度范围内，不得突破处罚幅度的上限和下限，不得改变罚款的计算方式。

第六十四条 尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物以及扣押财物的行政强制措施，不得设定限制公民人身自由、冻结存款和汇款等其他行政强制措施。

地方性法规不得设定行政强制执行。

第六十五条 对违反地方性法规规定的行为，上位法已经明确规定法律责任的，地方性法规一般不再重复规定。但是，可以在法律责任部分的第一条作出衔接性规定，表述为“违反本条例规定的行为，法律、法规已规定法律责任的，从其规定；法律、法规未规定法律责任的，依照本条例的规定执行”。

第六十六条 除需要依法规定行政复议前置外，地方性法规对法律责任的救济性条款不作重复规定。

第八节 其他条款

第六十七条 地方性法规的规定应当具体、明确、具有可操作性，一般不再规定由其他主体制定实施细则或者配套规范性文件。

地方性法规中某些特定事项只能作原则规定，需要制定配套措施加以细化的，可以在相关条文中授权有关主体予以制定，表述为“.....的具体办法（或者标准等），由 XX 制定”。

第六十八条 制定地方性法规，需要对法规施行前的既存事实和行为的溯及力问题作出过渡性安排的，可以设置过渡性条款，表述为“本条例施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本条例施

行之日起XX（期限）内，依照本条例（第×条第×款）的规定，.....（针对上述事实或者行为作出限制性的规范）”。

过渡性条款一般设置在施行日期条款之前。但是，只涉及某章节或者某条文的，可以在相应的章节或者条文中规定。

第六十九条 地方性法规由市人民代表大会常务委员会负责解释，除确有必要外，法规不再专门表述。地方性法规不就具体应用问题的解释作出规定。

第七十条 地方性法规应当明确规定施行的具体日期，一般表述为“本条例自×年×月×日起施行”。

地方性法规一般自公布之日起不少于一个月后施行。但是，规范的事项较为紧迫且无需准备期的，可以将施行日期确定为法规的公布之日，表述为“本条例自公布之日起施行”。

第四章 立法语言规范

第一节 基本要求

第七十一条 地方立法语言应当符合国家通用语言文字的使用规范和标准。

第七十二条 地方立法语言应当严谨、准确、简明，避免同义反复，不使用生僻词，避免使用模糊性的修饰词和口头用词，避免生造词语，避免使用比喻、夸张等修辞手法以及带有感情色彩的修饰性语言，避免使用宣言性、论述性语言。

第七十三条 地方性法规使用的概念、术语以及规范同类事项的用语应当具有同一性，并与上位法保持一致。

同一部地方性法规中同一概念只能用同一词语表述，避免用同义词语相互替代，使用的句式和表述方式应当保持协调一致。不同地方性法

规对同一概念或者同类事项的表述应当保持一致。

地方性法规需要使用专业术语的，应当有专门的条文对专业术语进行解释。

第二节 句 式

第七十四条 地方性法规应当使用陈述句、祈使句，不使用疑问句、感叹句和省略句。

第七十五条 地方性法规中的权利性规范，是指可以选择为或者不为某种行为的规定，一般表述为“XX 可以.....”，也可以表述为“XX 有权.....”“XX 享有.....的权利”。

第七十六条 地方性法规中的倡导性规范，是指鼓励、提倡为或者不为某种行为的规定，一般表述为“鼓励.....”“提倡.....”。

第七十七条 地方性法规中的义务性规范，是指要求为某种行为或者承担某种义务的规定，一般表述为“XX 应当.....”，也可以表述为“XX 有义务.....”“XX 有.....的义务”或者“XX 承担.....责任”。

地方性法规表述义务性规范时，一般不用“要”“必须”。

第七十八条 地方性法规中的禁止性规范，是指限制或者禁止实施某种行为的规定，一般使用“不得”“禁止”进行表述。

“不得”一般用于有主语或者有明确被规范对象的句子中，表述为“XX 不得.....”；“禁止”一般用于无主语的祈使句中，表述为“禁止.....”。

地方性法规表述禁止性规范时，不用“不准”“不应”“不能”“严禁”等与“不得”“禁止”相近的词语。

第七十九条 地方性法规中“的”字结构，是指结构助词“的”附着在名词、代词、形容词或者动宾短语之后的一种无主语句式，用于条文假定部分的表述，指法律规范所适用的条件、主体、范围等，一般表述

为“.....的，.....”。

“有下列情形之一的”“有下列行为之一的”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据不同情况，按照下列规定表述:

（一）所列项是名词时，不用“的”；

（二）所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”；

（三）所列项是动宾结构时，用“的”。

第八十条 地方性法规中的但书条款，是指以“但是”引出的一种特定句式，表示对前文所作规定的转折、例外、限制或者附加条件，多用于条文句尾。

但书条款与前文主语相同或者联系紧密的，“但是”之前一般使用逗号或者分号；与前文主语不同，能够独立成句的，“但是”之前一般使用句号。“但是”之后一般使用逗号，在简单句中也可以不用。

但书条款包括以下情形:

（一）表述例外情形，一般表述为“.....。但是，法律、法规另有规定的除外”；

（二）表述限制情形，一般表述为“但是，.....不（不得）.....”；

（三）表述附加情形，一般表述为“但是，.....，可以（应当）.....”。

第八十一条 地方性法规中的例外规定（也称除外条款），是指使用“除”“外”搭配的句式，对条文内容作排除、例外或者扩充规定的表述。对条文内容作排除、例外表达的，置于句首或者条文中间，表述为“除.....外，.....”，或者“.....除.....以外，.....”；对条文内容作扩充表达的，置于条文中间，表述为“.....除.....以外，

还.....”。

第三节 引用表述

第八十二条 地方性法规引用法律、法规名称时，按照下列规定表述:

（一）引用本法规的，表述为“本条例.....”；

（二）引用法律、行政法规和其他法规的，使用全称并加书名号；名称过长需要使用简称的，应当在法规正文首次出现时在括号中予以注明;

（三）引用《中华人民共和国宪法》的，不使用全称，也不加书名号，直接表述为“宪法”。

第八十三条 地方性法规一般不对上位法已经明确规定的内容作重复性规定；确需引用上位法内容的，应当完整、准确，不得随意拆解、拼凑。

第八十四条 地方性法规引用法律、法规具体条文的，应当写明条款序号，表述为“第×条”“第×条第×款”“第×条（第×款）第×项”。

引用项的序号不加括号，直接表述为“第×项”。

第八十五条 地方性法规引用二个条、款或者项的，表述为“第×条、第×条”“第×条第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项”；引用三个以上的，对连续的条、款或者项表述为“第×条至×条”“第×条第×款至×款”“第×条第×项至×项”；对不连续的条、款或者项，列出具体序号，表述为“第×条、第×条、第×条”“第×条第×款、第×款、第×款”“第×条（第×款）第×项、第×项和第×项”。

第四节 常用词语

第八十六条 地方性法规条文一般使用“为了”“可以”“应当”“或者”“如果”“按照”“但是”等双音节词语，不使用“为”“可”“应”“或”“如”“按”“但”等单音节词语。

第八十七条 表述普遍主体的，一般使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”“公民、法人和其他组织”表示集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。

表述行政管理相对人的，一般使用“公民、法人和（或者）其他组织”。

第八十八条 笼统表述人民代表大会及其常务委员会、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的，一般使用“机关”，具体表述时应当使用全称；表述人民政府所属的局、委、办的，一般使用“部门”；表述部门（团体）内设的组织和承担行政管理职能的事业组织的，一般使用“机构”。

第八十九条 使用“和”“与”“以及”“或者”表述并列关系、选择关系的，分别根据以下情形进行确定:

（一）“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化；但是，在表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序;

（二）在一个断句之内需要多次使用的，分别使用“和”“与”；在章节名称中，一般使用“和”；在作为介词时，一般使用“与”；

（三）“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换；无法全部列举的并列对象，使用“以及”加限定性描述来代替;

（四）“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的成分中的

某一部分；使用“或者”连接词语或者句子时，不得将不同层次的对象并列。

第九十条 “并”的使用。“并”作为递进连词时往往用于句子成分内部，可以连接分句，但不能连接二个句子。连接分句时，前后主语必须相同，且第二个分句的主语常常省略。

第九十一条 表述未穷尽列举对象的，分别按照以下情形进行表述：

（一）“等”用于不能周延的列举事项之后，其所指代的对象或者所概括的情形应当与已经列举的对象性质相同或者类似；已经全部列举的，不用“等”；

（二）需要对主体、条件、范围、标准、处罚的事项作周延性表述时，也可以使用“其他”加限定性描述来表示。

第九十二条 地方性法规中的指示代词，不使用具体性别差异的人称代词和物主代词。行为主体一般以实写表示，需要指代时，以指示代词“其”表示。地方性法规中指代另外的人、物、行为或者情形时，使用“其他”，不使用“其它”。

第九十三条 “及其”的使用。“及其”的意思是“和他（他们）的”或者“和它（它们）的”，一般只连接名词性词语，并且前后事物有某种从属关系。

第九十四条 “的”“地”“得”的使用。“的”一般是定语的标志，主要用在名词性中心语的前面，用于修饰或者限制名词性词语，在句中放在修饰与被修饰或者限制与被限制的词语之间；“地”一般是状语的标志，用在动词性中心语或者形容词性中心语的前面，用于描绘或者限制某种动作、性状，在句中放在描绘与被描绘或者限制与被限制的词语之间；“得”一般是补语的标志，用在谓语中心词的后面，用于说明动作的情况和结果，或者补充说明事物性质的程度和变化，在句中放

在动词或者形容词后面。

第九十五条 “作出”“做出”的使用。“作出”多与“决定”“解释”等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配使用；“做出”多与“成绩”“贡献”等名词词语搭配使用。

第九十六条 “保护”“维护”“保障”的使用。在具体的人或者事物前使用“保护”；在独立、统一、安全、尊严、和平、稳定、团结、平等、利益、秩序、制度等较重要的抽象事物前使用“维护”；在设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护时使用“保障”。

第九十七条 “依照”“按照”“参照”的使用。规定以法律、法规作为依据的，一般使用“依照”；对法律规范之外的规则、标准、约定、章程、规定、份额、比例等作为依据的，一般使用“按照”；没有直接纳入法规调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项，一般使用“参照”。

第九十八条 “制定”“规定”的使用。表述创设法规等规范性文件时，使用“制定”；表述就具体事项作出决定时，使用“规定”。

地方性法规在表述制定或者规定的语境下，不用“确定”“核定”“另订”等，统一代之以“制定”“规定”或者“另行制定”“另行规定”。

第九十九条 “拟定”“拟订”的使用。“拟定”侧重于结果，表示已经或者将要进行的研究制定；“拟订”侧重于过程，表示正在进行的研究制订。

第一百条 “会同”“商”的使用。“会同”用于法律主体之间共同做出某种行为的情况，“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需要协商一致，共同制定、发布规范性文件或者作

出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

第一百零一条 “违法”“非法”“不法”的使用。“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为，违法行为、违法所得等固定短语中一般使用“违法”而不使用“非法”；“非法”通常情况下也是违法，主要强调缺乏法律依据的行为，一般用于非法手段、非法财物、非法侵占等固定短语中；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”。

第一百零二条 “交纳”“缴纳”的使用。“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。地方性法规中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是，在规定包含有强制性意思时，可以使用“缴纳”。

第一百零三条 “抵消”“抵销”的使用。“抵消”用于表述二种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。地方性法规中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，使用“抵销”，不用“抵消”。

第一百零四条 “账”“帐”的使用。表述货币、货物出入的记载、账簿以及债等意思时，使用“账”，不用“帐”。

第一百零五条 “公布”“发布”“公告”的使用。“公布”多用于公布法律、法规、结果、标准、目录等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示、统计资料、警示、预报等；“公告”用于向公众发出告知事项，非有权机关或者团体发文不用“公告”，非重大事项或者法定事项不用“公告”。“发布”的形式可以是口头的，“公布”和“公告”一般需要书面的、正式的载体。

第一百零六条 “设定”“设立”的使用。“设定”和“设立”都可以用于权利、义务、条件等的设置；“设立”还可以用于成立或者开办组织、机构、项目等。与抵押、担保、许可等既可以作为名词也常作为动词的词语搭配一般使用“设定”；与企业、机构、基金等名词搭配，表示建立、开办时使用“设立”。

第一百零七条 “赋予”“授予”的使用。“赋予”的主体一般是国家、人民等宏大、抽象的主体，多与任务、职责、权利等搭配；“授予”的主体一般比较具体，多与荣誉称号、衔级、学位、勋章等搭配。

第一百零八条 “执业人员”“从业人员”的使用。“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

第一百零九条 “决议”“决定”的使用。“决议”和“决定”都是对重大事项或者重大问题作出结论或者作出安排。“决议”的内容多是比较重大的有关全局的原则性问题，具有宏观性和战略指导性，重在统一思想认识；“决定”涉及的内容比较单一、具体、明确，针对性和可操作性强，重在统一行动，安排落实。

第一百一十条 “批准”“核准”“许可”“审核”“特许”“备案”的使用。“批准”是指政府机关或者授权单位依据法定权限和法定条件，对相对人从事某种行为、申请某种权利或者资格等，进行具有限制性管理的行为；“核准”是指政府机关或者授权单位依据法定权限和法定条件，对相对人从事某种行为、申请某种权利或者资格等，进行确认的行为；“许可”是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为；“审核”是指由本机关审查核实，报上级机关或者其他机关审批的行为；“特许”是指政府依照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明

确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。

“批准”具有指标额度限制、批准机关有选择决定权、一般为终审等特点；“核准”的条件比较明确具体，只要符合条件，一般都予以准许；“许可”主要是指行政许可；“审核”重在核定，对象多为数字材料、书面材料、统计材料、预算材料等；“特许”一般是指行政特许经营，具有一定的垄断性质；“备案”是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

第一百一十一条 “请求”“要求”的使用。在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应当使用“请求”，其他的使用“要求”。

第一百一十二条 “根据”“依据”的使用。引用宪法、法律、行政法规、省地方性法规作为立法依据时，使用“根据”；适用其他法律、法规或者本法规的其他条款时，使用“依据”。

第一百一十三条 “改正”“纠正”的使用。把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”；把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

第一百一十四条 “注销”“吊销”“撤销”“取消”的使用。“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等，一般不涉及价值判定，没有处罚意味；“吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过收回、注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立

的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

第一百一十五条 “谋取”“牟取”的使用。“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益；“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

第一百一十六条 “滥用职权”“玩忽职守”“徇私舞弊”的使用。三个词并列使用时，应当与《中华人民共和国刑法》的表述一致，表述为“滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊”。根据需要，可以结合具体违法行为选择其中的二个按照该排列顺序表述。

第五节 数量词

第一百一十七条 地方性法规中数词和量词的使用应当符合法定标准和习惯用法。

第一百一十八条 地方性法规中常用数词的用法：

（一）题注和正文中的日期，均使用阿拉伯数字，年份不得简写；市人民代表大会及其常务委员会的届次和会议次数，使用汉字数字；

（二）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时限、期间、具体时间点、年龄、人数、金额、罚款数额，以及表示重量、长度、面积、体积等计量数值的数字，均使用汉字数字表述；含有日月简称表示事件、节日和其他意义的词一般使用汉字数字表述；

（三）条文中“目”的序号、统计表中的数字、需要精确到小数点后的数字，使用阿拉伯数字；

（四）地方性法规中一般使用汉字数字“二”进行表述，不用“两”；

（五）专用术语、定型词组中的数字按照惯例表述，词组、惯用词

缩略语和专用词语中作为词素的数词用汉字数字表述。

第一百一十九条 地方性法规中需要使用量词时，应当使用米、千克、升等法定计量单位，不用公尺、公分、丈、寸、斤、担、立升、公升、平方公尺等非法定计量单位。

数量单位使用中文公制单位表述，但是附件除外。

第一百二十条 地方性法规不用“天”表述期间。期间以“时”“日”“月”“年”计算，期间开始的“时”和“日”不计算在期间内。“日”一般指自然日，包含节假日；“工作日”不包含节假日。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当使用“日”，不用“工作日”。规定办理事项所需时间较长，三十日以上的，一般使用“日”；所需时间较短，十五日以下的，一般使用“工作日”。上位法对“日”和“工作日”另有规定的，从其规定。

第一百二十一条 规范年龄、期限、长度、重量等数量关系，涉及“以上”“以下”“以内”“不满”“超过”的规定时，“以上”“以下”“以内”均含本数，“不满”“超过”均不含本数。

第六节 标点符号

第一百二十二条 地方性法规中的标点符号，按照下列规定使用：

（一）主语和谓语都比较长的，主语和谓语之间加逗号；

（二）除题注、需要注明简称、补充表述以及项的序号外，一般不使用括号；

（三）不使用问号、感叹号、省略号；

（四）除引用方针、原则等文字以及在法规修改决定中使用引号外，一般不使用引号。

第一百二十三条 地方性法规中并列句的标点符号，按照下列规定使

用:

（一）一个句子内部有三个以上并列成分的，前面各成分之间使用顿号，最后二个并列成分使用“和”或者“以及”连接;

（二）一个句子存在二个层次以上的并列关系的，在有内在联系的二个并列层次之间使用顿号，没有内在联系的二个并列层次之间使用逗号;

（三）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间使用分号;

（四）分项表述的，项的末尾使用分号，最后一项末尾使用句号;定义条款中分项表述的，项的末尾统一使用句号。

第一百二十四条 在地方性法规修正案、修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定:

（一）引号内的内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号在引号里边;

（二）引号内的内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号；但是，在引号外的句末，应当加注标点符号;

（三）引号内的内容是分条的条文，每条的前面使用前引号，最后一条的后面使用后引号;

（四）引号内的内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面使用前引号，最后一款（项）的后面使用后引号。

第五章 法规修改和废止规范

第一节 法规修改形式

第一百二十五条 修改地方性法规包括修订和修正二种方式。

地方性法规作较多条文修改的，或者对地方性法规的指导思想、调整对象、重要制度等原则条文作重大修改的，或者对地方性法规的体例、结构作重要调整的，一般采用修订的方式。

地方性法规作较少修改的，一般采用修正的方式。

第一百二十六条 以修订方式修改地方性法规的，采用“修订草案”的形式。

以修正方式修改地方性法规的，采用“修正案草案”的形式，并附上法规修改前后对照表。“修正案草案”经市人民代表大会常务委员会会议审议后，作出关于修改地方性法规的决定，与修改后的法规文本一并公布。

第一百二十七条 以修订方式修改地方性法规的，公布新的法规文本，法规施行日期为修订后的施行日期。

以修正方式修改地方性法规的，根据修改决定公布修改后的法规文本。修改决定的施行日期可以与公布日期相同，也可以另行确定施行日期。修正法规的施行日期不变。

第一百二十八条 在地方性法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请修改若干法规的方式，但是表决时应当分项表决。

第一百二十九条 修改（修订、修正）地方性法规不需要规定原法规同时废止。修改地方性法规，原法规名称变动的，视为重新制定，采用立新废旧的方式。

第二节 法规修改表述

第一百三十条 表述修改内容的，表述为“将第×条（第×款）修改为：‘……。’”

第一百三十一条 增加条文的，表述为“增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百三十二条 修改条文序号的，表述为“将第×条改为第×条”。

第一百三十三条 删除某条、款、项的，表述为“删去第×条（第×条第×款或者第×项）”。

第一百三十四条 删除二条以上的，被删除条文为连续排列或者虽然不连续排列，但是被删除条文之间的其他条文没有被修改的，汇总表述为一条，表述为“删去第×条（至第×条）、第×条”。

第一百三十五条 对多处文字作相同修改的，对修改的文字单列一条，集中表述为“将第×条、第×条第×款（第×项）、.....中的‘.....’修改为‘.....’”。

第三节 法规废止形式和表述

第一百三十六条 地方性法规废止包括立新废旧和作出废止决定二种方式。

第一百三十七条 采用立新废旧方式的，一般紧接在地方性法规的施行日期之后，表述为“本条例自×年×月×日起施行。×年×月×日第×届临沂市人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《临沂市XX条例》同时废止”。

第一百三十八条 采用废止决定方式的，表述为“临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定，废止《临沂市XX条例》（×年×月×日临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”。

第一百三十九条 在地方性法规集中清理等特殊情况下，可以采用以一个议案提请废止若干法规的方式，但是表决时应当分项表决。

第一百四十条 地方性法规不对相关政府规章或者规范性文件的废止作出规定，由政府自行清理。

第六章 附 则

第一百四十一条 立法过程中，遇有本规范未规定的立法技术问题，或者对有关立法技术问题有异议的，由市人大常委会法制工作委员会组织研究论证并提出建议解决方案，报主任会议决定。

第一百四十二条 本规范由市人大常委会法制工作委员会负责解释。

第一百四十三条 本规范自通过之日起施行。

附件:法规相关文本格式规范

一、法规制定文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）提请审议法规草案的议案（以市政府为提案人为例）

临沂市人民政府

关于提请审议《临沂市 XX 条例

（草案）》的议案

临沂市人民代表大会常务委员会:

为了.....，根据.....，结合我市实际，XX 拟定了《临沂市 XX 条例（草案）》（以下简称条例草案）。该条例草案已经市政府第×次常务会议研究通过，现提请审议。

市 长 XXX

×年×月×日

市人大常委会主任会议、市人大各专门委员会以及市人大常委会组成人员五人以上联名提请市人大常委会审议的法规议案文本，参照上述格式。

市人大常委会组成人员五人以上联名的，标题表述为“XX 等×名市人大常委会组成人员关于提请审议《临沂市 XX 条例（草案）》的议案”，落款为“临沂市第×届人民代表大会常务委员会组成人员（签名）”。

（二）法规草案的说明

关于《临沂市 XX 条例（草案）》的说明

-- ×年×月×日在市×届人大常委会第×次会议上

临沂市 XX（职务）XXX（说明人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

我受 XX（提案人）的委托，现就《临沂市 XX 条例（草案）》作如下说明:

说明的主要内容（制定条例的必要性；条例草案的起草过程；条例草案的主要内容；其他需要说明的问题。）

.....

以上说明连同条例草案，请予审议。

（三）法规草案审议情况的报告

临沂市人大 XX 委员会关于

《临沂 XX 条例（草案）》审议情况的报告

市×届人大常委会第×次会议:

根据市人大常委会立法计划，市政府于×年×月×日向市人大常委会提交了《关于提请审议〈临沂市 XX 条例（草案）〉的议案》。.....（市人大 XX 委员会开展调查研究的过程）。委员会在认真梳理意见建议的基础上，对条例草案进行了认真审议。现将有关情况报告如下:

报告的主要内容（对条例草案的总体评价；对条例草案存在的主要问题分析；修改建议等。）

.....

以上报告，请予审议。

（四）法规草案审议结果的报告

关于《临沂市 XX 条例（草案）》

审议结果的报告

-- ×年×月×日在市×届人大常委会第×次会议上

临沂市人大法制委员会 XX（职务）XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市×届人大常委会第×次会议对《临沂市 XX 条例（草案）》进行了分组审议。常委会组成人员总的认为，.....。同时，也提出了一些修改意见和建议。会后，.....（市人大法制委员会、常委会法工委开展调研论证和征求意见的过程）。×月×日，市人大法制委员会召开会议，对修改后的条例草案进行了逐条审议修改，形成了《临沂市 XX 条例（草案修改稿）》。经主任会议研究，决定提请本次常委会会议审议。现将审议结果报告如下:

一、有的常委会组成人员提出，.....。修改时采纳了这一意见（根据这一意见），.....。

.....

此外，还根据常委会组成人员和各方面的意见和建议，对条例草案作了一些文字修改和技术处理。

条例草案修改稿和以上报告，请予审议。

（五）法规草案修改稿修改情况的说明

关于《临沂市 XX 条例（草案修改稿）》

修改情况的说明

-- ×年×月×日在市×届人大常委会第×次会议上

临沂市人大法制委员会 XX（职务）XXX（报告人）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

市×届人大常委会第×次会议对《临沂市 XX 条例（草案修改稿）》进行了分组审议。常委会组成人员总的认为，条例草案修改稿经广泛征求意见和反复修改，已基本成熟，可以提请本次常委会会议表决，同时也提出了一些修改意见和建议。.....（市人大法制委员会、常委会法工委修改论证的过程）。×月×日，市人大法制委员会召开会议，对条例草案修改稿进行了审议修改，形成了《临沂市 XX 条例（草案表决稿）》。经主任会议研究，决定提请今天的全体会议表决。现将主要修改情况说明如下:

一、有的常委会组成人员提出，.....。修改时采纳了这一意见（根据这一意见），.....。

.....

此外，还根据常委会组成人员的意见和建议，对条例草案修改稿作了一些文字修改和技术处理。

如果法规案需要提请常委会会议进行第三次审议，常委会会议第三次审议时市人大法制委员会作关于《临沂市 XX 条例（草案修改稿）》修改情况的报告，表决前作关于《临沂市 XX 条例（草案二次修改稿）》修改情况的说明。

二、法规修改文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）提请审议法规修订草案/修正案草案的议案（以市政府为提案人为例）

临沂市人民政府

关于提请审议《临沂市 XX 条例

（修订草案）/修正案（草案）》的议案

临沂市人民代表大会常务委员会:

为了.....，根据.....，结合我市实际，XX 拟定了《临沂市 XX 条例（修订草案）/修正案（草案）》。该条例修订草案/修正案草案已经市政府第×次常务会议研究通过，现提请审议。

市 长 XXX

×年×月×日

（二）法规修订草案和修正案草案的说明、审议情况的报告、审议结果的报告、修改情况的说明等文件同法规制定文本格式。不同之处是，市人大法制委员会对修正案草案进行统一审议后提出修改决定草案。

（三）法规修改决定草案

临沂市人民代表大会常务委员会

关于修改《临沂市 XX 条例》的决定（草案）

临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定对《临沂市 XX 条例》作如下修改:

一、将第×条（第×款）修改为: “.....。”

二、增加一条（一款或者一项），作为第×条（第×条第×款或者第×项）: “.....。”

三、删去第×条（第×条第×款或者第×项）。

四、将第×条、第×条第×款（第×项）、.....中的“.....”修改为“.....”。

.....

此外，对条文顺序和个别文字作相应调整和修改。

本决定自公布之日/×年×月×日起施行。

《临沂市 XX 条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

（四）法规修正修改前后对照表

《临沂市 XX 条例》修改前后对照表

（条文中黑体部分为增加的内容， 为删除的内容）

修改前	修改后
第 × 条 .....XXXX.....	第 × 条 .....
第 × 条	第 × 条 .....XXXX.....
增加一条	第 × 条 XXXX
第 × 条	删去
第 × 条	将此处内容合并至或者移至第 × 条
.....	.....

三、法规废止文本格式（以提交市人大常委会文本为例）

（一）提请废止法规的议案（以市政府为提案人为例）

临沂市人民政府

关于提请审议废止《临沂市 XX 条例》的议案

临沂市人民代表大会常务委员会:

《临沂市 XX 条例》实施以来，.....。目前，.....（废止的理由）。经市政府第×次常务会议研究，建议废止该条例，现提请审议。

市 长 XXX

×年×月×日

（二）废止法规案的说明、审议情况的报告、审议结果的报告、修改情况的说明等文件同法规制定文本格式。不同之处是，市人大法制委员会对废止法规案进行统一审议后提出废止决定草案。

（三）法规废止决定草案

临沂市人民代表大会常务委员会

关于废止《临沂市 XX 条例》的决定（草案）

临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定，废止《临沂市 XX 条例》（×年×月×日临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过 ×年×月×日山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）。

本决定自公布之日/×年×月×日起施行。

四、法规解释文本格式

（一）提请解释法规的议案（以市政府为提案人为例）

临沂市人民政府

关于提请解释《临沂市 XX 条例》第×条

（第×款）的议案

临沂市人民代表大会常务委员会:

《临沂市 XX 条例》第×条（第×款）在实施中存在.....问题。为了.....，根据《临沂市制定地方性法规条例》的有关规定，现提请临沂市人民代表大会常务委员会对《临沂市 XX 条例》第×条（第×款）作出解释。

市 长 XXX

×年×月×日

（二）法规解释草案

临沂市人民代表大会常务委员会

关于《临沂市 XX 条例》第×条（第×款）

的解释（草案）

临沂市人民代表大会常务委员会讨论了《临沂市 XX 条例》第×条（第×款）的.....问题，解释如下:

.....

五、法规报批文本格式

临沂市人民代表大会常务委员会

关于报请批准《临沂市 XX 条例》的报告

山东省人民代表大会常务委员会:

为了.....，根据.....，结合本市实际，临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议审议通过了《临沂市 XX 条例》。根据立法法规定，现报请批准。

临沂市人大常委会主任 XXX

×年×月×日

法规修订、法规修改决定和立法解释的报批文本格式同制定法规报批文本格式一致。

六、公告文本格式

（一）制定法规公告

临沂市人民代表大会常务委员会公告

（第×号）

《临沂市 XX 条例》已于×年×月×日经临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，并于×年×月×日经山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自公布之日/×年×月×日起施行。

临沂市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

（二）修订法规公告

临沂市人民代表大会常务委员会公告

（第×号）

《临沂市XX条例》已于×年×月×日经临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议修订通过，并于×年×月×日经山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自公布之日/×年×月×日起施行。

临沂市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

（三）法规修改决定公告

临沂市人民代表大会常务委员会公告

（第×号）

《临沂市人民代表大会常务委员会关于修改〈临沂市XX条例〉的决定》已于×年×月×日经临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，并于×年×月×日经山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自公布之日/×年×月×日起施行。

临沂市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

（四）废止法规公告

临沂市人民代表大会常务委员会公告

（第×号）

《临沂市人民代表大会常务委员会关于废止〈临沂市 XX 条例〉的决定》已于×年×月×日经临沂市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，并于×年×月×日经山东省第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布，自公布之日/×年×月×日起施行。

临沂市人民代表大会常务委员会

×年×月×日

《廊坊市政府规章立法技术规范（试行）》

（廊政办〔2016〕33号）

第一部分 基本规范

一、规章的名称表述

（一）基本要求

名称应当完整、准确、简明，能够集中体现实质内容，反映适用范围和基本体例，除以书名号引用上位法名称的情形外，一般不使用标点符号。

（二）构成要素

名称一般由行政区划、规范事项和体例形式三要素构成。如《河北省暴雨灾害防御办法》，“河北省”为行政区划，“暴雨灾害防御”为规范事项，“办法”为体例形式。

（三）题注

题注是用以反映规章的形成过程或者显示经过不同立法阶段的提示性文字，包括通过机关、通过日期、通过的会议届次及修改时间、修改机关、修改根据等，一般在括号内标注并置于名称之下。如《河北省燃气管理办法》，题注为：（2012年9月27日河北省人民政府第110次常务会议通过 2012年10月30日河北省人民政府令〔2012〕第6号公布 自2012年12月1日起施行）。

二、规章的体例形式

规章一般称为“实施细则”、“实施办法”、“规定”、“办法”、“决定”等，不得称为“条例”。

（一）为贯彻法律法规，根据本行政区域实际情况作出具体、详细规范的，可以采用“实施细则”或“实施办法”的形式，如《河北省房产税实施办法》；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出全面规范的，可以采用“规定”的形式，如《河北省政府非税收入管理规定》；

（三）对某一具体事项作出专项规范的，可以采用“办法”的形式，如《河北省行政机关行政应诉办法》；

（四）对某一重要事项或者重大行动作出部署性规定的，可以采用“决定”的形式，如《河北省人民政府关于修改部分政府规章的决定》。

三、规章的结构形式

规章结构是指规章内容按照一定顺序和要求依次排列的组织形式，包括内容结构和形式结构。

（一）规章的内容结构应当根据所调整社会关系发展变化的客观实际，按照各要素固有的排列和连接方式，正确反映行为模式和法律后果等法律规范的逻辑关系;

（二）规章的形式结构是内容结构的表现形式，结构单位包括章、节、条、款、项、目。规章一般不分章、节，但内容复杂的除外。

1.章。规章的内容较多，且有相对独立的内容，有划分层次的必要时，可以设章。章名应当概括反映本章的主要内容，章的序号用中文数字依次表述，冠以“第一章”、“第二章”等;

2.节。节只能在规章设有章的情形下存在，但并非所有的章都必须设节。章的条文较多且有若干相对独立的内容时，可以设节。节名应当概括反映本节的内容，节的序号用中文数字依次表述，冠以“第一节”、“第二节”等;

3.条。条的内容应当具有独立性和完整性，一个条文一般规定一项内容，同一项内容一般规定在同一个条文中。条的序号用中文数字依次表述，冠以“第一条”、“第二条”等;

4.款。款隶属于条。同一条中包含两层以上相互关联内容的可以设款，每一款应当只表述一层意思，并按照自然段的形式依次表述;

5.项。条和款的内容需要细化或者列举时，可以设项，项的内容不具有独立性和完整性，每项的内容只能包含条或者款中的一层意思，项的序号用中文数字加小括号分段表述，如（一）（二）（三）等;

6.目。项中的内容仍需细分的，可以在项下设目，目的序号用阿拉伯数字加下脚点表示，如1.2.3.等。

第二部分 通用条文表述规范

一、立法目的和依据

（一）立法目的

立法目的应当具有针对性，内容表述应当直接、具体、明确，并按照由具体到抽象、由直接到间接、由微观到宏观的顺序来排列，一般表述为“为了.....，制定本规定（或者办法等）”。

（二）立法依据

立法依据包括上位法依据和事实依据。上位法依据主要列举直接或主要上位法，一般不列举间接上位法，不得列举同位法和下位法。

1.对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称;

2.对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后表述为“的有关规定”或上位法名称之后表明具体条文的规定;

3.事实依据是指地方的实际情况，一般表述为“结合本市实际”。

二、适用范围

（一）规章的适用范围是指规章适用的地域、对象和行为。

规章适用的地域，是指规章适用的行政区域，一般表述为“本市行政区域内”；

规章适用的对象，是指规章所调整的特定的人或者组织，一般表述为“公民、法人和其他组织（单位和个人）”；

规章适用的行为，是指规章所调整的特定行为，一般表述为“从事（进行）.....活动”。

（二）适用范围的具体表述规则

1.规章适用范围句式较长的，一般表述为“.....，适用本规定（或者办法等）”；内容简洁、句式较短的，一般表述为“本规定（或者办法等）适用于.....”；

2.规章适用范围的除外规定。适用范围中需排除某一部分的，一般表述为“.....除外”、“.....另有规定的，从其规定”、“.....（事项），不适用本规定（或者办法等）”；

3.规章适用范围的参照规定。对不宜直接纳入适用范围的事项，可以规定参照执行，一般表述为“.....（可以）参照本规定（或者办法等）执行”。该表述既可以放在适用范围的表述之后，也可以放在附则或者尾部作为一个单独的条文。

三、定义条款

（一）贯穿规章始终的基本概念，其定义一般放在立法目的和依据条款之后，如果规定适用范围的，定义条款在适用范围之后规定，一般表述为“本规定（或者办法等）所称XX，是指（包括）.....”；

（二）概念、术语只涉及分则某章节或某条文的内容时，其定义可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定，一般表述为“本章（本

节、本条、前款）所称XX，是指（包括）.....”，也可以放在附则或末尾，一般表述为“本规定（或者办法等）所称XX，是指（包括）.....”；

（三）一个定义条款中规定多个概念、术语的，应当分项表述，一般表述为“XX，是指（包括）.....”。

四、基本原则

基本原则应当体现规章调整社会关系必须遵循的基本指导思想和准则，符合国家的方针、政策，有上位法依据或者被管理实践所公认，表述应当简洁、准确，具有高度的概括性和含义的确定性。基本原则如有多项，应当按其内在逻辑顺序排列，一般按照重要程度来排列。

五、实施部门

规章一般不写明部门的具体名称，一般表述为：“XX主管部门”。有直接上位法的，部门名称应当与上位法保持一致；没有直接上位法的，部门名称按照本市统一印发的市级单位规范化简称表述。对某些部门，实践中已有固定表述的，如“公安机关”、“审计机关”等，一般仍保留原来的表述方式。

根据不同情况，实施部门一般按照下列规定表述：

（一）由一个部门（机构）独立实施的，一般表述为“XX人民政府XX部门（机构）负责本行政区域内的XX工作”；

（二）由两个以上部门（机构）负责实施的，需要明确各自职责的，一般表述为“XX部门（机构）主管（负责）.....工作”、“XX部门（机构）负责.....工作”、“XX部门（机构）负责.....工作”；

（三）由两个以上部门（机构）负责实施的，需要明确主管部门（机构），但不必明确其他部门（机构）及其具体职责的，一般表述为“XX部门（机构）主管（负责）.....工作，XX、XX等有关部门（机

构）应当按照各自职责，做好.....的相关工作”。

六、权力和责任

规章设定行政管理部门的权力和责任，应当符合下列规定:

（一）设定权力和责任应当相对应，在规定行政权力的同时，应当规定承担的相应责任，保障公民、法人和其他组织的合法权益不受侵害;

（二）上位法对权力范围已经做出规定，规章需要对其进行细化的，不得随意扩大;

（三）上位法对权力范围已经作出明确规定，规章一般不予引用;确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款;

（四）对权力行使程序的规定，应当合法、合理、便民，符合公开、公正、公平、效率和有利于执行和监督的要求。

七、权利和义务

（一）规章设定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下列规定:

1.没有法律、行政法规、地方性法规的依据，不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范;

2.设定权利和义务应当相统一，不能只设定权利，也不能只设定义务。

（二）权利和义务条款一般按照下列规定表述:

1.一个条文对同一主体设定权利和义务的，应当按不同权利、义务内容分款表述;

2.一个条文就同一事项对不同主体设定相关联的权利或义务的，应当按不同主体分款表述;

3.互为权利和义务的特殊情形，可以在同一条或同一款中同时表

述;

4.根据权利和义务的性质，具体可分为以下四种:

（1）权利性规范是指赋予公民、法人和其他组织权利的规定。一般表述为“XX 可以.....”、“XX 有权.....”、”XX 享有.....权利”等;

（2）义务性规范是指要求公民、法人和其他组织履行义务的规定。一般表述为“XX 应当.....”、“XX 有义务.....”、“XX 有.....的义务”等，一般不使用“必须”等用语;

（3）禁止性规范是指要求公民、法人和其他组织不得从事特定活动的规定，一般表述为“不得.....”或者“禁止.....”等。“不得”一般用于有主语或者有明确的被规范对象的句子中，“禁止”一般用于无主语的祈使句中。一般不使用“不准”、“不应”、“不能”、“严禁”等用语;

示例 1: 任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。（宪法第五条第五款）

示例 2: 禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。（宪法第三十七条第三款）

（4）倡导性规范是指提倡行为主体为某种行为或不为某种行为的规定。常用语有: “鼓励.....”、“保障.....”、“提倡.....”、“支持.....”等。

八、法律责任

（一）法律责任是当事人不履行法定义务所产生的法律后果。无论是义务性规范，还是禁止性规范，都应当规定不履行义务的法律责任。法律责任的位置，一般接近规章的末尾部，即置于权利义务之后、附则之前，未设章节的规章，一般位于施行日期、废止事项等条文之前。

（二）法律责任分为行政责任、民事责任、刑事责任，规章中表述的法律责任主要是行政责任。行政责任包括行政处罚和行政处分。行政处罚适用于行政管理相对人；行政处分适用于行政管理部门及其工作人员。

（三）法律责任中的处罚条款表述应当遵循下列规定:

1.在单个条文中，一般从轻到重表述行政处罚的种类和幅度;

2.责令改正的表述。表述处罚种类和幅度之前，应当根据行政处罚法“处罚与教育相结合”的原则，对社会危害较小，改正后能消除违法状态和影响的，应当先表述责令当事人改正或者限期改正违法行为，再表述逾期未改正的处罚措施；责令改正、限期改正违法行为不属于行政处罚种类，因此，表述责令改正或者限期改正违法行为后，应直接使用“处（可处）.....处罚”的表述，不应使用“并处（并可处）.....处罚”的表述;

3.对违法行为依法实施行政处罚是行政机关应当履行的法定职责，单处情况下不用“可以”，多个处罚才可以选择是否并处;

4.规章设定一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间一般不超过十倍，且应当设置最低罚款数额；对违法行为的事实和情节较为清晰的，应当直接设定单一的罚款数;

5.对行政处罚条款一般按照下列方式表述:

（1）条文对应方式，一般表述为：“违反本办法第×条规定的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指行政处罚）”；

（2）行为归纳方式，一般表述为：“违反本办法规定，有下列行为之一的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指行政处罚）：（一）XX的（指违法行为）；（二）XX的（指违法行为）；.....”；

（3）条文对应和行为归纳综合表述方式，一般表述为：“违反本办

法第×条第×款规定，有XX（指某种违法行为）的，由XX（指实施处罚的主体）予以XX（指行政处罚）”。

（四）法律责任中的行政处分条款表述应当遵循下列规定:

1.对行政处分的表述要明确违法行为和责任主体。其中，责任主体一般是违法的国家工作人员，表述为“直接负责的主管人员”、“其他直接责任人员”;

2.对行政处分条款一般表述为“XX、XX等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分:（一）.....;（二）.....;.....”。

（五）法律责任中的刑事责任和民事责任的表述应当遵循下列规定:

1.规章不设定刑事责任。但需要提示行政主体及其执法人员及时将构成犯罪的案件移送司法机关时，规章可以表述刑事责任，一般按照从轻到重的顺序，在行政责任之后，一般表述为“构成犯罪的，依法追究刑事责任”;

2.规章不设定民事责任。但规章涉及到一方民事主体侵犯另一方民事主体合法权益的，一般表述为“.....应当依法承担民事责任”。

九、附则

附则是规章设章情况下的最后一章。在不设章的情形下，以下内容按顺序写在规章的尾部。

（一）实施细则的制定

需要规章予以规范的事项，一般应当在规章中直接作出具体、明确的规定，不再规定由实施部门制定该规章的实施细则或者其他配套规范性文件。确实需要有关行政机关制定实施规章所必须的配套性制度的，可以表述为“.....的具体办法，由XX（行政管理部门）制定”。

（二）过渡性条款

规章设定的行为规范，其施行将影响或者改变原合法行为或合法权利的，应当设置保留或者保护原有行为或权利的体现过渡性安排的相应条款，即规章溯及力条款。该条款可以单独设置，表述为“本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本规定（或者办法等）施行之日起XX（期限）内，按照本规定（或者办法等）第×条第XX款的规定，.....（针对上述事实或者行为做出限制性的规范）”。

该条款也可以在施行日期后一并表述，表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），不适用本规定（或者办法等）”或者“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），适用本规定（或者办法等）”。

（三）施行日期

施行日期一般表述为“本XX自×年×月×日起施行”。但是，涉及国家安全、外汇汇率、货币政策的确定以及公布后不立即施行将有碍规章施行的，可以自公布之日起施行。

（四）废止事项

1.凡是采用废旧立新模式制定新规章的，应当在附则中作出废止原规章的表述;

2.废止事项一般紧接在规章施行日期之后表述，并应当注明被废止规章的文号和发布日期，一般表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。×年×月×日廊坊市人民政府令第×号发布的《.....》同时废止”。

第三部分 语言文字规范

一、常用句式规范

（一）“的”字结构

“的”字结构是指“的”字在句尾，省略中心语的一种表述形式，用于对条文适用的条件、主体、行为等事项的表述，一般表述为：“.....的，.....”。

示例 1：正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。（刑法第二十条第二款）

示例 2：组织、策划、实施武装叛乱或者武装暴乱的，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

策动、胁迫、勾引、收买国家机关工作人员、武装部队人员、人民警察、民兵进行武装叛乱或者武装暴乱的，依照前款的规定从重处罚。（刑法第一百零四条）

（二）“但书”结构

但书条款，是以“但”或者“但是”引出的一段文字。这段文字是对其前文所作的转折、例外、限制或补充。

例外功能，其特征是对法条中的规定，作出例外、排除或否定的规定。一般表述为“.....但法律、法规、规章另有规定的除外”；限制功能，其特征是对法条中但书之前的内容作出主体、程度、时间等方面的限制性规定。补充、说明功能，其特征是对但书之前的文字予以补充、说明，一般表述为“但（但是）.....可以（应当）.....”。

示例 1：行政机关作出行政决定时，法律、法规要求说明理由的，应当在行政决定中说明理由。对相同或者同一性质的行为、事件，应当

作出相同的处理，但法律、法规另有规定的除外。（河北省企业权益保护规定第九条第二款）

示例 2：经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。（消费者权益保护法第十六条第二款）

示例 3：不具备本办法第十条、第十一条、第十二条规定的工作经验和培训要求，但具有本办法第十条规定的教育背景，经环境保护主管部门及其派出机构或者受委托从事核与辐射安全监督检查活动的单位人事部门批准到其单位工作，需要参加核与辐射安全监督检查的人员，可以申请领取临时核与辐射安全监督检查人员证件。（核与辐射安全监督检查人员证件管理办法第九条第二款）

（三）引用

引用本法时，表述为“本法.....”；引用其他法律、法规、规章名称时，应当使用全称和书名号，但是注明简称的除外，引用《中华人民共和国宪法》时，不使用全称和书名号，直接表述为“宪法”。

引用法律、法规、规章条文序号时，三个以上连续序号的表述一般使用“第×条至第×条”，不连续序号的表述一般使用“第×条、第×条、.....”；引用某项时，该项的序号不加括号，表述为“第×项”，不表述为“第（×）项”；引用某条的某项时，表述为“第×条第×项”或者“第×条第×款第×项”；引用两项时，表述为“第×条第×项、第×项”；引用三项以上的，对连续的项表述为“第×条第×项至×项”对不连续的项，列出具体各项的序号，表述为“第×条第×项、第×项和第×项”。

示例 1：为整合不动产登记职责，规范登记行为，方便群众申请登记，保护权利人合法权益，根据《中华人民共和国物权法》等法律，制

定本条例。（不动产登记暂行条例第一条）

示例 2：根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），制定本条例。（政府采购法实施条例第一条）

示例 3：本规定第四条、第七条至第九条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，可以处 10 万元以下的罚款。

本规定第五条、第六条、第十条规定中经营者为个人的，对其没有违法所得的价格违法行为，按照前款规定处罚；情节严重的，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款。（价格违法行为行政处罚规定第十一条）

示例 4：将第七十七条、第七十八条、第九十二条中的“行政处分”修改为“处分”。（全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第五十二条第十四项）

（四）“除外”结构

“除外”结构是指有“除”、“外（以外）”搭配的句式，用于对条文内容作扩充、排除和例外规定的表述；对条文内容作扩充表述时，置于条文中间，表述为“.....除.....外（以外），还.....”；对条文内容作排除、例外规定表述时，可以置于句首、条文中间或者句尾，表述为“除.....外（以外），.....”、“.....除.....外（以外），.....”或者“.....除外（以外）”。

示例 1：拟设分行的外国银行除应当具备本条例第九条规定的条件外，还应当具备下列条件：

（一）提出设立申请前 1 年年末总资产不少于 200 亿美元；

（二）资本充足率符合所在国家或者地区金融监管当局以及国务院银行业监督管理机构的规定。（外资银行管理条例第十二条）

示例 2：除本法第九条、第十条、第十一条、第十二条以及第十三条的规定外，其他规范性文件不得设定行政处罚。（行政处罚法第十四

条）

示例 3：列入常务委员会会议议程的法律案，除特殊情况外，应当在会议举行的七日前将法律草案发给常务委员会组成人员。（立法法第二十八条第一款）

示例 4：当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚不停止执行，法律另有规定的除外。（行政处罚法第四十五条）

（五）“有下列情形之一的”与“有下列行为之一的”表述

“情形”用于表示事物所表现出来的外在形态和状况；“行为”用于表示人的活动；如果列举的内容既包括“情形”又包括“行为”时，统一用“情形”。“有下列情形之一的，.....”和“有下列行为之一的，.....”中的“的”字不能省略，其所列各项末尾是否用“的”字，根据下列三种情况确定：所列项是名词时，不用“的”；所列项是主谓结构时，视为名词性短语，不用“的”；所列项是动宾结构时，应当用“的”。

示例 1：本章有关规定中，有下列情形的，可以保留或使用繁体字、异体字；

（一）文物古迹；

（二）姓氏中的异体字；

（三）书法、篆刻等艺术作品；

.....（国家通用语言文字法第十七条）

示例 2：有下列情形之一的，委托代理终止：

（一）代理期间届满或者代理事务完成；

（二）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；

（三）代理人死亡；

.....（民法通则第六十九条）

示例 3：企业法人有下列情形之一的，除法人承担责任外，对法定代表人可以给予行政处分、罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的；

（二）向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的；

（三）抽逃资金、隐匿财产逃避债务的；

（四）解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产的；

.....（民法通则第四十九条）

二、常用词语使用规范

规章用语应当准确、简洁、严谨，使用“可以”、“应当”、“或者”、“如果”、“按照”等双音节词语，符合国家通用语言文字规范。

（一）行为主体用语规范

1.机关，部门，机构

“机关”一般包括人民代表大会及其常务委员会、人民政府、人民法院、人民检察院；“部门”一般包括人民政府所属的局、委、办；“机构”一般包括部门、团体内设的组织，以及承担行政管理职能的事业组织；与之相对应的“相对人”，表述为“公民、法人和（或者）其他组织”。

示例 1：编制航道规划应当征求有关部门和有关军事机关的意见，并依法进行环境影响评价。涉及海域、重要渔业水域的，应当有同级海洋主管部门、渔业行政主管部门参加。编制全国航道规划和流域航道规划、区域航道规划应当征求相关省、自治区、直辖市人民政府的意见。（航道法第八条第三款）

示例 2：有关县级以上人民政府交通运输主管部门应当加强对航道

建设工程质量和安全的监督检查，保障航道建设工程的质量和安全。（航道法第十二条）

示例 3：海事管理机构发现航道损毁等危及通航安全的情形，应当及时通报负责航道管理的部门，并采取必要的安全保障措施。（航道法第十八条第一款）

2.主要负责人，直接负责的主管人员，其他直接责任人员

表示被追究法律责任的主体时，如果需要追究单位正职领导的责任，表述为“主要负责人”；如果需要追究单位分管领导的责任，表述为“直接负责的主管人员”；需要追究具体工作人员责任时，表述为“其他直接责任人员”。

示例：地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记过、记大过或者降级处分；造成严重后果的，给予撤职或者开除处分，其主要负责人应当引咎辞职：.....（环境保护法第六十八条）

3.工作人员，执业人员，从业人员

对国家机关的公务人员，在泛指时使用“工作人员”；“执业人员”用于表述符合法律规定的条件，依法取得相应执业证书，并从事为社会公众提供服务的人员；“从业人员”用于表述在一般性行业就业的人员。

示例 1：人民法院及其工作人员在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。（行政强制法第六十七条）

示例 2：本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。（律师法第二条）

示例 3：生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（安全生产法第六条）

4.组织和个人，公民、法人和其他组织；组织或者个人，公民、法人或者其他组织

表述普遍主体一般用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”。使用“组织和个人”、“公民、法人和其他组织”表示一个集体概念，视作一个抽象整体；使用“组织或者个人”、“公民、法人或者其他组织”表示个体概念，意指每个主体。规章尽量不使用“自然人”，一般不使用“人民群众”。

示例 1：国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督。（消费者权益保护法第六条第二款）

示例 2：公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利。（环境保护法第五十三条第一款）

示例 3：外国的组织或者个人在中华人民共和国领域测绘，必须与中华人民共和国的有关部门或者单位依法采取合资、合作的形式（以下简称合资、合作测绘）。（外国的组织或者个人来华测绘管理暂行办法第六条第一款）

示例 4：公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益，向行政机关提出行政复议申请，行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定，适用本法。（行政复议法第二条）

（二）常用近义词用语规范

1.依照，按照，参照，遵照

“依照”一般用于以法律法规为依据的表述；“按照”一般用于对规定、约定、章程、份额、比例等的表述；“参照”一般用于没有直接纳入法律调整范围，但是又属于该范围逻辑内涵自然延伸的事项；“遵

照”一般不直接引出依据，而通常与“执行”连用，表述为“遵照执行”。

示例 1：国务院和地方人民政府依照法律、行政法规的规定，分别代表国家对国家出资企业履行出资人职责，享有出资人权益。（企业国有资产法第四条第一款）

示例 2：履行出资人职责的机构应当按照国家有关规定，定期向本级人民政府报告有关国有资产总量、结构、变动、收益等汇总分析的情况。（企业国有资产法第十五条第二款）

示例 3：其他法律规定企业法人以外的组织的清算，属于破产清算的，参照适用本法规定的程序。（企业破产法第一百三十五条）

示例 4：中央储备粮的入库成本由国务院财政部门负责核定。中央储备粮的入库成本一经核定，中央储备粮管理总公司及其分支机构和承储企业必须遵照执行。（中央储备粮管理条例第三十四条第一款）

2.根据，依据

引用宪法、基本法律作为立法依据时，用“根据”；适用其他法律或者本法的其他条款时，用“依据”。

示例 1：为了规范行政强制的设定和实施，保障和监督行政机关依法履行职责，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据宪法，制定本法。（行政强制法第一条）

示例 2：依据《中华人民共和国行政处罚法》的规定行使相对集中行政处罚权的行政机关，可以实施法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施。（行政强制法第十七条第二款）

3.制定，规定

表述创设法律、法规等规范性文件时，用“制定”或者“另行制定”；表述就具体事项作出决定时，用“规定”或者“另行规定”。在

表述制定或者规定的语境下，一般不使用“确定”、“核定”、“另订”等。

示例 1：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规。（立法法第七十二条第一款）

示例 2：军事学校教育由中央军事委员会根据本法的原则规定。

宗教学校教育由国务院另行规定。（教育法第八十二条）

4.会同，商

“会同”用于法律主体之间共同作出某种行为的情况。“会同”前面的主体是牵头者，“会同”后面的主体是参与者，双方需协商一致，共同制定、发布规范性文件或者作出其他行为；“商”用于前面的主体是事情的主办者，后面的主体是提供意见的一方，在协商的前提下，由前面的主体单独制定并发布规范性文件。

示例 1：各单位对会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料应当建立档案，妥善保管。会计档案的保管期限和销毁办法，由国务院财政部门会同有关部门制定。（会计法第二十三条）

示例 2：司法鉴定的收费项目和收费标准由国务院司法行政部门商国务院价格主管部门确定。（全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定第十五条）

5.交纳，缴纳

“交纳”较“缴纳”的含义更广，涵盖面更宽。法律中规定当事人自己向法定机关交付款项时，一般使用“交纳”。但是在规定包含有强制性意思时，可以用“缴纳”。

示例 1：当事人进行民事诉讼，应当按照规定交纳案件受理费。财产案件除交纳案件受理费外，并按照规定交纳其他诉讼费用。（民事诉

讼法第一百一十八条第一款）

示例 2：违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金，其财产不足以同时支付时，先承担民事赔偿责任。（产品质量法第六十四条）

6.抵消，抵销

“抵消”用于表述两种事物的作用因相反而互相消除，“抵销”用于表述账的冲抵。法律中表述债权债务的相互冲销抵免情形时，用“抵销”，不用“抵消”。

示例：合伙人发生与合伙企业无关的债务，相关债权人不得以其债权抵销其对合伙企业的债务；也不得代位行使合伙人在合伙企业中的权利。（合伙企业法第四十一条）

7.谋取，牟取

“谋取”是中性词，可以谋取合法利益，也可以谋取非法利益。“牟取”是贬义词，表示通过违法行为追求利益。

示例 1：采购代理机构不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益。（政府采购法第二十五条第三款）

示例 2：国务院证券监督管理机构工作人员应当忠于职守，依法办事，公正廉洁，接受监督，不得利用职务牟取私利。（证券投资基金法第一百一十五条）

8.批准，核准，许可，认可，审核，特许，备案

“批准”用于有权机关依据法定权限和法定条件，对当事人提出的申请、呈报的事项等进行审查，并决定是否予以准许；“核准”用于有权机关依据法定权限和法定条件进行审核，对符合法定条件的予以准许；“许可”主要指行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为；“认可”是指

由认可机构对认证机构、检查机构、实验室以及从事评审、审核等认证活动人员的能力和执业资格，予以承认的合格评定活动，是对已经独立存在或已经完成的行为赋予法律效力；“审核”是指审查核定，重在核定。对象多为数字材料、书面材料、统计资料、预算草案等；“特许”一般是指行政特许经营，即政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择投资者或者经营者，明确其在一定期限和范围内经营某项产品或者提供某项服务；“备案”是指公民、法人或者其他组织将其需要进行的行为活动告知行政机关，或者行政机关将公民、法人或者其他组织报告的资料使其他人知晓，为事后检查监督提供资料或者依据，或者有关机关依法将其制定的规范性文件报送有权机关审查的行为。备案是一种服务性的管理模式，不是行政许可。

示例 1：县级以上人民政府水行政主管部门会同同级人民政府有关部门编制水土保持规划，报本级人民政府或者其授权的部门批准后，由水行政主管部门组织实施。（水土保持法第十四条第一款）

示例 2：公证机构的负责人应当在有三年以上执业经历的公证员中推选产生，由所在地的司法行政部门核准，报省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门备案。（公证法第十条）

示例 3：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。

企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。（安全生产许可证条例第二条）

示例 4：合格评定程序包括：抽样、检验和检查；评估、验证和合格保证；注册、认可和批准以及各项的组合。（进出口商品检验法第六条第二款）

示例 5：国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建

设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。（消防法第十一条）

示例 6：猎捕者应当按照特许猎捕证、狩猎证规定的种类、数量、地点和期限进行猎捕。（野生动物保护法第十九条）

示例 7：村民会议可以制定和修改村民自治章程、村规民约，并报乡、民族乡、镇的人民政府备案。（村民委员会组织法第二十七条第一款）

9.注销，吊销，撤销，取消

“注销”用于因一些法定事实出现而导致的取消登记在册的事项或者已经批准的行政许可等；“吊销”作为一种行政处罚，用于有权机关针对违法行为，通过注销证件或者公开废止证件效力的方式，取消违法者先前已经取得的许可证件；“撤销”用于有权机关取消依法不应颁发的行政许可或者发出的文件、设立的组织机构，也可以用于取消资质、资格等；“取消”用于表达“使原有的制度、规章、资格、权利等失去效力”，一般可以用“撤销”替换。

示例 1：建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记。登记机构应当收回建设用地使用权证书。（物权法第一百五十条）

示例 2：城乡规划编制单位取得资质证书后，不再符合相应的资质条件的，由原发证机关责令限期改正；逾期不改正的，降低资质等级或者吊销资质证书。（城乡规划法第六十三条）

示例 3：村民委员会或者村民委员会成员作出的决定侵害村民合法权益的，受侵害的村民可以申请人民法院予以撤销，责任人依法承担法律责任。（村民委员会组织法第三十六条第一款）

示例 4：对不遵守中国法律的外国人，中国政府主管机关可以缩短其在中国停留的期限或者取消其在中国居留的资格。（外国人入境出境

管理法第十六条）

10.作出，做出

“作出”多与决定、解释等词语搭配使用；“做出”多与名词词语搭配使用。

示例 1：最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释，应当自公布之日起三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案。（各级人民代表大会常务委员会监督法第三十一条）

示例 2：对在社会主义建设中做出显著成绩的残疾人，对维护残疾人合法权益、发展残疾人事业、为残疾人服务做出显著成绩的单位和个人，各级人民政府和有关部门给予表彰和奖励。（残疾人保障法第十三条）

11.公布，发布，公告

“公布”用于公布法律、行政法规、结果、标准等；“发布”用于公开发出新闻、信息、命令、指示等；“公告”用于向公众发出告知事项。

示例 1：食品安全国家标准由国务院卫生行政部门会同国务院食品药品监督管理部门制定、公布，国务院标准化行政部门提供国家标准编号。（食品安全法第二十七条第一款）

示例 2：履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府，应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息。（突发事件应对法第五十三条）

示例 3：专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。（专利法第四十六条第一款）

12.违法，非法，不法

“违法”一般用于违反法律强制性规范的行为；“非法”通常情况下也是违法，但主要强调缺乏法律依据的行为；“不法”作为限定语时，表明人、事物或者行为的情状，与“不法”相对应的是“守法”，如“不法侵害人”。

示例 1：被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的，报经水行政主管部门批准，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。（水土保持法第四十四条第二款）

示例 2：义务教育经费严格按照预算规定用于义务教育；任何组织和个人不得侵占、挪用义务教育经费，不得向学校非法收取或者摊派费用。（义务教育法第四十九条）

示例 3：为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。（刑法第二十条第一款）

13.有权，可以

“有权”一般在赋予主体某项权利时使用；“可以”一般在规范具体行为时使用。

示例 1：县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。（环境保护法第二十四条）

示例 2：参加导游资格考试成绩合格，与旅行社订立劳动合同或者在相关旅游行业组织注册的人员，可以申请取得导游证。（旅游法第三

十七条）

14.保护，维护，保障

在具体的人或者事物前使用“保护”；在“独立”、“统一”、“安全”、“尊严”、“和平”、“稳定”、“团结”、“平等”、“利益”、“秩序”、“制度”等较重要的抽象事物前面使用“维护”；如有设立保护的屏障或者通过物质、人力、制度等予以支持、保护的意思时使用“保障”。如“保障残疾人平等地充分参与社会生活”。

示例 1：国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施，使经济社会发展与环境保护相协调。（环境保护法第四条第二款）

示例 2：为了发展精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益，制定本法。（精神卫生法第一条）

示例 3：为保障旅游者和旅游经营者的合法权益，规范旅游市场秩序，保护和合理利用旅游资源，促进旅游业持续健康发展，制定本法。（旅游法第一条）

15.请求，要求

在民事法律关系中表达民事主体享有请求权时，应使用“请求”，其他的使用“要求”。

示例 1：侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。（侵权责任法第二十二条）

示例 2：公民、法人或者其他组织因人民法院在强制执行中有违法行为或者扩大强制执行范围受到损害的，有权依法要求赔偿。（行政强制法第八条第二款）

16.改正，更正，纠正

把错误的行为改为正确的时，一般使用“改正”，如“责令改正”；把已发表的文章、谈话、文件中的字句错误改为正确的时，一般使用“更正”；把有偏向的行为改正，或者对已存在的不合格和缺陷情况采取补救措施时，一般使用“纠正”。

示例 1：行政机关及其工作人员利用行政强制权为单位或者个人谋取利益的，由上级行政机关或者有关部门责令改正，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。（行政强制法第六十四条）

示例 2：户口登记的内容需要变更或者更正的时候，由户主或者本人向户口登记机关申报；户口登记机关审查属实后予以变更或者更正。（户口登记条例第十七条第一款）

示例 3：实施行政处罚，纠正违法行为，应当坚持处罚与教育相结合，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。（行政处罚法第五条）

17.和，以及，或者

“和”连接的并列句子成分，其前后成分无主次之分，互换位置后在语法意义上不会发生意思变化，但是在法律表述中应当根据句子成分的重要性、逻辑关系或者用语习惯排序；“以及”连接的并列句子成分，其前后成分有主次之分，前者为主，后者为次，前后位置不宜互换；“或者”表示一种选择关系，一般只指其所连接的句子成分中的某一部分。

示例 1：一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。（宪法第五条第三款）

示例 2：国务院和省、自治区、直辖市人民政府根据水环境保护的需要，可以规定在饮用水水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。（水污染防治法第六十三条）

示例 3：任何组织或者个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地的使用权可以依照法律的规定转让。（宪法第十条第四款）

18.日，工作日

“日”包含节假日，“工作日”不包含节假日。对于限制公民人身自由或者行使权力可能严重影响公民、法人和其他组织的其他权利的，应当用“日”，不用“工作日”。

示例 1：公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。（刑事诉讼法第八十九条第一款）

示例 2：本法中十日以内期限的规定是指工作日，不含法定节假日。（行政强制法第六十九条）

三、数字使用规范

（一）序数词、比例、分数、百分比、倍数、时间段、年龄、人数、金额，以及表示重量、长度、面积等计量数值的数字，一般用汉字数字表述；

（二）公历年、月、日，统计表中的数字，需要精确到小数点后的数字等，应当用阿拉伯数字表述；

示例：本法自 2008 年 1 月 1 日起施行。（劳动合同法第九十八条）

（三）如果没有特别说明，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”均包含本数；“超过”、“不满”、“以外”均不包含本数；

示例：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。（劳动合同法第十九条第一款）

（四）“二”和“两”的使用应当注意区分。“二”在条文中一般只作为序数使用，例如“第二种”，或者作为款下设项时的序数使用；也可以在表示小数、分数、百分数和多位数时使用，例如零点二、三分之二、百分之二、二百二十等。“两”一般用在量词前，表示数量的多少，例如“候选人两人”、“两年以上”、“两次申请”等。

四、标点符号使用规范

使用标点符号应当符合《标点符号用法》（GB/T15834-2011）的规定，不使用问号、感叹号。

（一）主语比较长时，主语之后加逗号。

示例：全国人民代表大会常务委员会、国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会，可以向全国人民代表大会提出法律案，由主席团决定列入会议议程。（立法法第十四条第二款）

（二）一个句子内部有多个并列词语的，各个词语之间用顿号，用“和”或者“以及”连接最后两个并列词语。

示例：本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。（环境保护法第二条）

（三）一个句子存在两个层次以上的并列关系时，在有内在联系的两个并列层次之间用顿号，没有内在联系的两个并列层次之间用逗号。

示例：本法自 2006 年 1 月 1 日起施行。全国人民代表大会常务委员会 1957 年 10 月 23 日批准、国务院 1957 年 10 月 26 日公布的《国务院关于国家行政机关工作人员的奖惩暂行规定》，1993 年 8 月 14 日国务院公布的《国家公务员暂行条例》同时废止。（公务员法第一百零七

条）

（四）在多重复句中，各并列分句内已使用逗号的，并列分句之间用分号。

示例：承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。（安全生产法第八十九条第一款）

（五）分项的列举结构一般适用分号，最后一项适用句号。但以下两种情形下，每一项末尾都适用句号:

1.在某一项或若干项中使用冒号，该项以句号结尾的。

示例：对违反治安管理行为的处罚分为下列三种:

（一）警告。

（二）罚款：一元以上，二百元以下。本条例第三十条、第三十一条、第三十二条另有规定的，依照规定。

（三）拘留：一日以上，十五日以下。（治安管理处罚条例第六条）

2.在某一项或若干项中使用分号，该项以句号结尾的。

示例：在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内，为实施城市规划占用土地的，按照下列规定办理:

（一）市、县人民政府按照土地利用年度计划拟订农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案，分批次逐级上报有批准权的人民政府。

（二）有批准权的人民政府土地行政主管部门对农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案进行审查，提出审查意见，报有批准权的人民政府批准；其中，补充耕地方案由批准农用地转用方案的人民政府在批准农用地转用方案时一并批准。

（三）农用地转用方案、补充耕地方案、征用土地方案经批准后，由市、县人民政府组织实施，按具体建设项目分别供地”。（土地管理法实施条例第二十条第一款）

根据上述第二种情形的规律，项下再分目的，每一项都以句号结尾。

（六）在修正案草案、修改决定中，使用引号时，根据下列情况确定:

1.引用内容是完整的条、款的，条、款末尾的标点符号标在引号里边。

示例：将刑法第六十六条修改为：“危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪的犯罪分子，在刑罚执行完毕或者赦免以后，在任何时候再犯上述任一类罪的，都以累犯论处。”（刑法修正案八第七条）

2.引用内容是条文中的局部或者是名词、短语的，在引号内引用部分的末尾不加标点符号，但是在引号外的句末，应当加注标点符号。

示例：第三十条中的“现役军官家属、文职干部家属、士官家属”修改为“现役军人家属”。（河北省人民政府关于修改《河北省实施＜军人抚恤优待条例＞办法》的决定第四条）

3.引用内容是分款（项）的条文，每款（项）的前面用前引号，后面不用后引号，但是在最后一款（项）的后面，应当用后引号。

示例：第二十二条修改为：“义务兵服现役期间，其家庭由户籍所

在地县级人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平。支付优待金所需的经费按国家和本省有关规定列支。

“毕业大学生、在校大学生和保留入学资格的高校新生入伍后服义务兵役期间，对其家庭按国家和本省有关规定给予优待。”（河北省人民政府关于修改《河北省实施＜军人抚恤优待条例＞办法》的决定第一条）

第四部分 修改和废止的技术规范

一、修改的技术规范

（一）按局部修正模式进行修改

适用于基本保持原规章体例结构，修订内容较少，限于对部分条款进行修改或增删的情形。正文应当列举修改或增删条款，起草审核阶段的草案还应当附修改前后条文对照表，将原有条文与修改后条文一一对照。原规章内容不作修改的部分仍然有效，施行日期不变。修改部分的施行日期应当明确，原规章须根据“修改决定”修正后重新公布全文。

1.单件规章修改格式:

（1）名称: 廊坊市人民政府关于修改《廊坊市.....》的决定。

（2）正文: 依次列举有关条款的修改情况，其表述方式主要为:

一、将第×条（或者第×条第×款）修改为“.....”;

二、将第×条（或者第×条第×款）中的“.....”修改为“.....”;

三、将第×条、第×条和第×条中的“.....” 修改为“.....”;

四、增加一条（一款或一项），作为第×条（第×条第×款或第×项）: “.....”;

五、删去第×条（第×款或第×项）;

（3）结尾：交代修改部分的施行日期和重新公布事项，一般表述为：“本决定自×年×月×日起施行。《廊坊市.....》根据本决定作相应修改，重新公布。”

2.批量规章修改：

（1）名称：廊坊市人民政府关于修改部分规章的决定。也可表述为：廊坊市人民政府关于修改《廊坊市.....》等×件规章的决定。

（2）正文：根据.....的有关规定，市人民政府决定对下列规章作如下修改：（也可表述为：根据.....的有关规定，市人民政府决定对《廊坊市.....》等×件规章作如下修改：）

一、对《廊坊市.....》的修改：

1.....

.....。

二、对《廊坊市.....》的修改：

1.....

.....。

（3）结尾：一般表述为：“本决定自×年×月×日起施行。修改的×件规章根据本决定作相应修改后，重新公布。”

（二）按废旧立新模式进行修订

适用于体例结构需作调整，或者需要修改的内容较多的情形。新文件取代原文件，原文件自然失效，不需要另行作出修改决定。修订后的文件需要重新规定施行日期。修订程序和立法技术规范，均与制定规范相同。

示例：本条例自公布之日起施行。2001年6月13日国务院公布的《城市房屋拆迁管理条例》同时废止。本条例施行前已依法取得房屋拆迁许可证的项目，继续沿用原有的规定办理，但政府不得责成有关部门

强制拆迁。（国有土地上房屋征收与补偿条例第三十五条）

二、废止的技术规范

（一）应予废止的几种情况

有下列情形之一的，应当予以废止：

1.基本原则和主要内容与新制定或者修订后的上位法相抵触的；

2.基本内容已被新制定或者修订后的上位法所涵盖的；

3.调整对象或者主要规范事项已经不复存在的；

4.基本内容已经完全不适应经济和社会发展的新情况的；

5.其他应予废止的情形。

（二）废止的两种格式

1.单件规章的废止：

（1）名称：廊坊市人民政府关于废止《廊坊市.....》的决定。

（2）正文：

根据.....（指废止的简要理由），市人民政府决定，废止市人民政府令第.....号发布的《廊坊市.....》。

本决定自发布之日起施行。

2.批量规章废止：

（1）名称：廊坊市人民政府关于废止部分规章的决定 。也可表述为：廊坊市人民政府关于废止《廊坊市.....》等×件规章的决定。

（2）正文：根据.....（指废止规章的简要理由），市人民政府决定对下列规章予以废止：（也可表述为：根据.....，市人民政府决定对《廊坊市.....》等×件规章分别予以废止：）

一、《廊坊市.....》（市人民政府令第.....号）。

二、《廊坊市.....》（市人民政府令第.....号）。

.....

本决定自发布之日起施行。

第五部分 相关文件技术规范

一、规章草案送审稿报送的技术规范

起草部门应当按照规章制定计划的要求，按时向市人民政府报送规章草案送审稿。报送文件除规章草案送审稿外，还包括请示件、起草说明、条文依据、意见采纳情况表及有关材料；其中部分条文修改的规章草案应同时报送条文修改前后对照表。具体格式为:

（一）部门报送的请示件。其格式为:

关于要求审议《廊坊市.....（草案送审稿）》的请示

廊坊市人民政府:

根据市政府×年规章制定计划，我委（办、局）在深入调研论证、反复征求意见的基础上，起草了《廊坊市.....（草案送审稿）》，现将草案送审稿文本及起草说明上报市政府，请予审议。

附件: 1.廊坊市.....（草案送审稿）

2.关于《廊坊市.....（草案送审稿）》的说明

起草部门及时间

联系人及电话

（二）草案送审稿的起草说明。其格式为:

关于《廊坊市.....（草案送审稿）》的说明

一、制订《廊坊市.....（草案送审稿）》的必要性

该部分主要论述制定该政府规章的必要性，可以以立法背景、立法目的为重点。

二、起草的基本过程

该部分主要论述规章草案送审稿在拟定过程中的调研、论证情况、征求意见情况及委（办、局）集体讨论决策情况。

三、制订《廊坊市.....（草案送审稿）》的主要依据和参考资料

该部分中的主要依据是上位法的依据，即法律、行政法规、地方性法规、河北省人民政府规章以及国务院发布的重要决策；参考资料主要是指外地省、市的地方性法规和政府规章、国务院部委规章等。

四、公开征求意见及部门意见协调情况

该部分主要论述草案送审稿在起草过程中的公开征求意见及部门意见协调情况，公开征求意见情况应如实反映公开征求意见的方式方法，明确反映公众对草案或者主要内容的认可程度，比较集中的意见建议和不同意见要详细说明；部门意见协调情况，主要阐述与规章立法内容联系比较密切的部门的意见及协调情况；规章内容涉及经费、人员、机构等事项的，应当征求财政、编制等部门的意见，并明确阐述财政、编制等部门的意见及协调结果。

五、《廊坊市.....（草案送审稿）》的主要内容

该部分主要论述适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设定等，主要内容可分点表述，一般不超过八点；情况特别复杂的，可以适当增加。

起草部门署名

×年×月×日

（三）草案送审稿条文依据及参考资料。其格式为:

《廊坊市.....（草案送审稿）》条文依据及参考资料

序号	规章条文	主要依据及参考资料
1	第一条.....（条文内容）	《中华人民共和国 XX 法》第×条第×款;
2	第二条.....（条文内容）	.....
.....		

（四）草案送审稿有关部门征求意见情况。其格式为:

《廊坊市.....（草案送审稿）》有关部门征求意见情况汇总

一、征求意见涉及部门

各县（市、区）人民政府、廊坊开发区管委会，市XX局、市XX委、市XX办等有关部门。

二、征求意见情况汇总及相关说明

序号	部门名称	反馈意见	是否采纳	未采纳理由
1	XX县人民政府	将第×条中“XXX”修改为“XXX”	已采纳	见第×条
2	市XX局	将第×条第×款删除	未采纳	说明理由、依据及协调处理情况
3	市XX局	.....	.....	

（五）草案送审稿条文修改前后对照表。其格式为:

《廊坊市.....（草案送审稿）》条文修改前后对照表

修改前	修改后	备注
第×条.....（条文内容）	第×条.....（条文内容）	修改的主要理由、依据等
	增加一条作为第×条.....（条文内容）	
第×条.....（条文内容）	删去	

.....		

二、规章草案报送的技术规范

规章草案的报送文件，一般指市政府法制办报送市政府常务会议审议的材料，除规章草案文本外，一般应当包括草案的起草说明，其中部分条款修订的规章草案送审稿还应当报送条文修改前后对照表。具体格式为:

（一）起草说明。其格式为:

关于《廊坊市.....（草案）》的说明

起草说明的第一段主要论述规章制定的必要性。一般包括立法背景、立法目的以及上位法的主要依据。

起草说明的第二段主要论述制定过程。一般包括：规章是否属于制定计划内的项目，部门的上报时间，法制办征求意见的形式和主要过程；草案的修改过程及法制办的主要协调过程，条文的章节情况，主要内容等。

起草说明的第三段开始，分点对条文的主要内容进行介绍，一般不超过六点，主要包括适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设定等。需要注意两点:

1.如果规章的内容中涉及机构、编制、资金等事项的，应当特别说明;

2.部门对部分条文内容有分歧意见，应当详细阐述具体意见、协调过程、法制办的倾向性意见及理由。（如果属于对部分条款修订的规章草案的说明，应当针对修改的主要条文予以说明）

廊坊市人民政府法制办公室

×年×月×日

（二）规章草案条文依据及参考资料。其格式为:

《廊坊市.....（草案）》条文依据及参考资料

序号	规章条文	主要依据及参考资料
1	第一条.....（条文内容）	《中华人民共和国 XX 法》第×条第×款;
2	第二条.....（条文内容）	.....
.....		

（三）规章草案条文修改前后对照表。其格式为:

《廊坊市.....（草案）》条文修改前后对照表

修改前	修改后
第×条.....（条文内容）	第×条.....（条文内容）
	增加一条作为第×条 .....（条文内容）
第×条.....（条文内容）	删去
.....	

（四）规章草案有关部门征求意见情况。其格式为:

《廊坊市.....（草案）》有关部门征求意见情况汇总

一、征求意见涉及部门

各县（市、区）人民政府、廊坊开发区管委会，市 XX 局、市 XX 委、市 XX 办等有关部门。

二、征求意见情况汇总及相关说明

序号	部门名称	反馈意见	是否采纳	未采纳理由

1	XX 县人民政府	将第×条中“XXX”修改为“XXX”	已采纳	见第×条
2	市 XX 局	将第×条第×款删除	未采纳	说明理由、依据及协调处理情况
3	市 XX 局	.....	.....	
.....	.....			

三、规章发布的文本格式

廊坊市人民政府令

〔20XX〕第 号

《廊坊市.....》已经×年×月×日市人民政府第×次常务会议审议通过，现予发布，自×年×月×日起施行。

市 长

×年×月×日

《淄博市政府规章立法技术规范》

第一部分 基本规范

一、名称的表述

（一）基本要求

规章的名称应当完整、准确、简明，能够集中体现实质内容，反映适用范围和基本体例，除以书名号引用上位法名称的情形外，一般不使用标点符号。

（二）构成要素

名称一般由适用范围、规范事项、基本体例三要素构成。如《淄博市小型水库管理办法》，“淄博市”为适用范围，“小型水库管理”为规范事项，“办法”为基本体例。

（三）题注

文件的发布日期、制定机关、文种和文号应当以括号形式置于名称之下。如：《淄博市餐厨废弃物管理办法》的题注为：2016 年 1 月 29 日淄博市人民政府令第 97 号发布。

二、基本体例

规章一般称为“办法”、“规定”、“决定”、“实施细则”等，不得称为“条例”。

（一）为贯彻法律法规，根据本行政区域实际情况而作出的具体、详细的规范，一般使用“实施细则”、“实施规定”或“实施办法”等，如《淄博市实行最严格水资源管理制度实施办法》；

（二）对某类、某种社会关系或者某项工作作出的比较全面的规范，一般使用“办法”，如《淄博市社会医疗急救管理办法》；

（三）对某一具体事项作出的专项性规范，一般使用“规定”，如

《淄博市禁止乱贴乱画乱挂规定》；

（四）对某一重要事项或重大行动作出的部署性规范，一般使用“决定”，如《淄博市人民政府关于公布保留和调整市级行政审批事项的决定》。

此外，根据实际情况急需立法，而制度论证又尚未成熟的，实践中可使用“暂行办法”或“暂行规定”的体例，但应当在具体条文中明确暂行期限，暂行期限不超过 3 年。

三、规章的结构形式

（一）一般原则

规章一般不分章、节，但内容复杂的除外。

（二）设章、节的情形

1、设章应当符合两个情形：一是内容较多，篇幅较长，条文超过 30 条以上；二是各章内容相对独立，章内各条文内容具有紧密关联性，每一章条文一般不少于三条。

2、设节应当符合两个情形：一是已设有章的情形且章内条文数量较多、内容复杂，确有必要分成若干部分表述；二是每一章的节数不少于两节，每一节的条文一般不少于三条。

（三）章、节标题的表述

1、每章都应当有能够概括本章的全部内容或者范围的标题。各章之间应当以序数形式连贯排列，冠以“第一章”、“第二章”等。

2、每节都应当有一个能够准确反映和概括其内容的标题，表述要求与章标题相同。每章中的节应按独立的序数排列，即每章都从第一节起编，冠以“第一节”、“第二节”等。

（四）条、款、项、目的情形

1、条

每个条文的内容都应当具有相对的独立性和完整性。一个条文一般规定一项内容，同一项内容一般规定在同一个条文中。

每条都要设法条序数，冠以“第一条”、“第二条”等。

可以设置条标题。条标题应当能够准确反映和概括条文内容，在法条序数后加括号表述。

2、款

款隶属于条。一条内容包含两层以上互相关联的意思，并不宜再划分为两条时，应当分款。一款内一般规定条中的一层意思，同一层意思的内容一般规定在同一款中。款以自然段的形式出现，不采用序 数编码的形式。

一个条文可以根据内容和层次设置多款，但一般不宜超过四款。

3、项

没有分款的条，或者包含两层以上意思的款，都可以分项。项的内容不具有相对的独立性和完整性，各项的内容必须与列项的叙事内容相联系，才能表达完整的意思。从内容上看，通常在列举、分类时使用项的结构。项以汉字基数词加括号形式分多段表达,如（一）（二）（三）.....。

分项的方法可以归纳为以下三种:

①择一分项法。是指所列举的若干项中，只要具备其中之一项的条件或情形，就可以满足该条或该款适用的条件。多用于表述需要承担或者追究法律责任的条款等。

②全备分项法。是指所列举的若干项中，各项条件或情况必须全部具备，缺一不可，才能满足该条或该款的适用条件。多用于表述资质条件、资格条件、合同条件等。

③并列分项法。是指分项所列事项之间是并行列举的关系，其性质

既不是择一，也不是全备。多用于列举职责、权利、义务、种类、禁止性行为等，或者用于定义解释条款。

4、目

在一项中需要列举若干内容的，可以分目，目一般以阿拉伯数字形式分多段表达，如 1 2 3 .....。

目的表述分类与项相类似。除非确有必要，规章中一般不设置目。

第二部分 通用条文表述规范

参照全国人大常委会法工委 2012 年 12 月发布的《立法工作规范手册》中有关立法语言表述的规定，并考虑到规章制定过程中实际情况，规章通用条文语言文字的表述规范应当按以下规定执行。

一、目的与依据

（一）立法目的的表述规则

立法目的往往具有多项内容，需要用多层含义句式表述，从各层意思之间的逻辑关系来看，一般采用由具体到抽象、由直接到间接、由微观到宏观的顺序来排列。表述模式一般为“为了.....”。

（二）立法依据的表述规则

要求明确表述立法依据的名称，不提倡虚写，主要有以下两种形式:

1、对上位法全部内容作出具体规定的，立法依据以书名号援引直接上位法全称;

2、对上位法部分内容作出具体规定的，应当在上位法名称之后表明“的有关规定”或上位法名称之后表明具体条文的规定。

对没有直接上位法依据的，也可以表述为“根据有关法律、法规”。

法律、法规、省政府规章及国务院的重要政策，可以作为市政府规章的立法依据。

（三）事实依据的表述规则

事实依据是指地方的实际情况，一般表述为“结合本市实际”。

二、适用范围

（一）规章的适用范围是指规章适用的地域、对象和行为。

规章适用的地域，是指规章适用的区域范围，一般表述为“本市行政区域内”；

规章适用的对象，是指规章所调整的特定的人或者组织，一般表述为“公民”、“法人”、“其他组织”；

规章适用的行为，是指规章调整的行为，一般表述为“从事.....活动”。

（二）适用范围的具体表述规范

1、如果要强调管理行为（活动），内容多、句式较长的，一般表述为“.....，适用本规定（或者办法等）”；

内容简洁、句式较短的，也可以表述为“本规定（或者办法等）适用于.....”。

2、对部分事项不属于规章适用范围的除外规定，根据不同情况，按照下列规定表述:

在适用范围之后直接表述“但是，.....除外”；

在适用范围之后，转款规定“XX（同位法）对.....另有规定的，从其规定”；

在适用范围之后，转款规定“.....（事项），不适用本规定（或者办法等）”。

3、对不宜直接纳入规章调整范围的事项，除行政许可、行政强制、

行政处罚等需要依法授权的事项外，可以在附则部分规定参照适用，表述为“.....（事项），可以参照本规定（或者办法等）执行。”对地域范围的适用条款，不宜规定其他地域参照适用。

三、定义条款

（一）贯穿规章始终的基本概念，其定义一般放在立法目的和依据条款之后，列为第三条。

表述为：本规定（或者办法等）所称，是指（包括）.....。

（二）概念、术语只涉及分则某章节或某条文的内容时，其定义可以在该章节的开头、结尾或者有关条文中规定。

表述为：本章（本节、本条、前款）所称，是指（包括）.....。

（三）涉及多个条文的概念、术语，其定义不宜在分则单个章节规定的，一般在附则中规定。

表述为：本规定（或者办法等）所称，是指（包括）.....。

或者：本规定（或者办法等）中下列用语的含义：

（一）XX，是指（包括）.....。

（二）XX，是指（包括）.....。

.....

四、主管部门

（一）规章中行政机关（管理机构）的表述，除可能产生歧义外，采用虚写方式，不写具体名称。根据不同情况，按照下列规定表述：

1、对人民政府，可以根据需要表述为“市和区县人民政府”、“镇人民政府、街道办事处”，一般不表述为“各级人民政府”、“县级以上人民政府”；

2、对行政管理部门，一般表述为“主管部门”。实践中上位法已有固定表述的某些部门，仍保留原有法定表达方式，如“公安机关、海

关、财政部门、民政部门、司法行政部门等”；

3、法律法规授权履行监督管理职能的组织机构，表述为“机构”。

（二）行政管理类的规章应当明确规定行政主管部门。根据不同情况，按照下列规定表述:

1、单个主管部门的，表述为“XX（行政主管部门）负责.....工作”；

2、有多个主管部门的，需要明确各自职责的，一般分款表述为“XX（行政主管部门）负责.....工作”、“XX（行政主管部门）负责.....工作”、“XX（行政主管部门）负责.....工作”；

3、既有主管部门又有协同部门的，表述为“XX（行政主管部门）负责.....工作”，另设一款表述“XX、XX、XX等部门，应当按照各自职责开展.....工作”或者“XX、XX、XX等相关行政部门在各自职责范围内，做好.....的相关工作”。

（三）法律、法规授权具有管理公共事务职能的组织履行行政管理权的，应当在总则中表述被授权组织的名称及职权范围，表述为“XX（被授权组织）负责.....的管理工作”。

（四）规章规定行政机关可以委托具有管理公共事务职能的组织行使行政管理权的，应当在总则中表述委托的行政机关、受委托的组织以及委托的事项，表述为“XX（委托机关）可以委托XX（受委托组织）实施日常监督管理和行政处罚”。

（五）规章中一般不单独明确各类开发区（旅游度假区）的职责，对确有必要的，可以在总则或附则中单设一条予以明确。各类开发区（旅游度假区）的名称应当明确全称表述。

五、权利和义务、权力和责任

（一）规章设定公民、法人和其他组织的权利与义务，应当符合下

列规定:

1、设定权利和义务应当相统一,不能只设定权利,也不能只设定义务;

2、对上位法赋予公民、法人和其他组织的权利，规章不得限制;

3、为公民、法人和其他组织设定义务时，设定的义务应当具有法律和法理上的依据；对公民、法人和其他组织依据上位法应当承担的义务，规章设定不得加重。

（二）规章设定行政管理部门的权力和责任，应当符合下列规定:

1、设定权力和责任应当相对应，在确保行政权力有效行使的同时，应当对其进行规范、制约和监督，并规定相应责任;

2、上位法对权力范围已经做出规定，规章需要对其进行细化的，不得随意扩大;

3、上位法对权力范围已经作出明确规定，规章一般不予引用；确需引用的，应当同时引用相对应的责任条款。

（三）规章对权利义务条款的表述，一般遵循下列规定:

1、一个条文对同一主体设定权利和义务的，应当按不同权利、义务内容分款表述;

2、一个条文就同一事项对不同主体设定相关联的权利或义务的，应当按不同主体分款表述;

3、互为权利和义务的特殊情形，可以在同一条或同一款中同时表述;

4、应当注意平衡行政管理相对人权利与义务、行政管理部门权力和责任，体现立法的公正与公平。

（四）权利和义务，也即行为模式的规范，按其性质一般可分为以下四种:

1、禁止性规范，即规定行为主体不得作出某种行为的规范。在规章中一般表述为：“禁止.....”、“XX不得.....”等。

2、义务性规范，即行为主体按固定的条件必须为某种行为的规范。在规章中一般表述为：“XX应当.....”“XX有义务.....”“XX有.....的义务”、“XX履行.....职责”“XX行使.....职权”等。

3、授权性规范，即允许或授予行为主体作出某种行为的规范。在规章中一般表述为：“XX可以.....”、“XX有权.....”、“XX享有.....权利”、“不受.....干涉”、“不受.....侵犯”等。

4、倡导性规范，即提倡行为主体为某种行为或不为某种行为的规范。

常用语有：“鼓励.....”“保障.....”“提倡.....”“支持.....”等。

六、法律责任

（一）无论是义务性规范，还是禁止性规范，都应当相应规定不履行义务的法律责任。设章节的规章,法律责任的位置一般置于权利义务之后、附则之前；未设章节的规章，法律责任的位置一般位于施行日期、废止事项等条文之前。但个别规章涉及义务条款比较多，为便于执行，也可以在每个义务款项之后单设一款设置法律责任。

（二）在规章中表述的法律责任主要是行政责任，包括针对不履行义务当事人的行政处罚和针对违法违纪的行政机关工作人员的行政处分。规章中不得设定刑事责任和民事责任。

（三）同一规章或者不同规章之间，对性质、情节、后果基本相当的违法行为，设定法律责任应当相当。

（四）法律责任按照不同情况，可以采取下列表述方法:

1、对一种违法行为予以行政处罚的，表述为“违反本规定（或者办

法等）第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”；违法行为难以归纳表述的，也可以不作表述，直接表述为“违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）”；

2、对同一主体予以相同行政处罚的，表述为:

“违反本规定（或者办法等）规定，有下列行为之一的，由XX（行政处罚主体）予以.....（处罚）:

（一）违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）的;

（二）违反本规定（或者办法等）第×条（第×款第×项）规定，.....（违法行为）的;

（三）.....”。

3、对多条款对应的数个违法行为，由同一主体予以不同行政处罚的，对行政处罚主体可以在每一法律责任条款中表述，也可单设一条表述为“本规定（或者办法等）第×条至第×条规定的行政处罚，由XX（行政处罚主体）作出决定”。

（五）行政处罚的表述应当遵循下列规定:

1、在单个条文中，一般从轻到重表述行政处罚的种类和幅度;

2、责令改正的表述。表述处罚种类和幅度之前，应当根据《行政处罚法》关于“处罚与教育相结合”的原则，对社会危害较小，改正后能消除违法状态和影响的，应当先表述责令当事人改正或者限期改正违法行为，再表述逾期未改正的处罚措施;

3、责令改正后的处罚不用“并处”。责令改正、限期改正违法行为不属于行政处罚种类，因此，表述责令改正或者限期改正违法行为后，应直接使用“处（可处）.....处罚”的表述,不应使用“并处（并可

处）.....处罚”的表述;

4、对违法行为依法实施行政处罚是行政机关应当履行的法定职责，单处情况下不用“可以”，多个处罚才可以选择是否并处;

5、规章设定一定幅度的数额罚款时，最低数额和最高数额之间不超过十倍，且应当设置最低罚款数额；对违法行为的事实和情节较为清晰的，应当直接设定单一的罚款数。

（六）行政处分的表述应当遵循下列规定:

1、对行政处分的表述要明确违法行为和责任主体。其中，责任主体一般是违法的国家工作人员，表述为“直接负责的主管人员”、“其他直接责任人员”;

2、对行政处分条款一般表述为:

“XX、XX 等有关部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分:

（一）.....;

（二）.....;

.....”。

（七）规章一般不设置救济性条款。

七、附则

附则是规章设章情况下的最后一章。在不设章的情形下，以下内容按顺序写在规章内容的后部。

（一）实施细则的制定

需要规章予以规范的事项，一般应当在规章中直接作出具体、明确的规定，不再规定由实施部门制定该规章的实施细则或者其他配套规范性文件。确实需要有关行政机关制定实施规章所必须的配套性制度的，可以表述为“.....的具体办法，由 XX（行政管理部门）制定”。

（二）过渡性条款

规章设定的行为规范，其施行将影响或者改变原合法行为或合法权利的，应当设置保留或者保护原有行为或权利的体现过渡性安排的相应条款，即规章溯及力条款。该条款可以单独设置，表述为“本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），应当在本规定（或者办法等）施行之日起XX（期限）内，按照本规定（或者办法等）第×条XX第款的规定，.....（针对上述事实或者行为做出限制性的规范）”。

该条款也可以在施行日期后一并表述，表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），不适用本规定（或者办法等）”或者“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行。本规定（或者办法等）施行前.....（客观存在的某种事实或者行为主体），适用本规定（或者办法等）”。

（三）施行日期

规章应当明确规定施行的具体日期，施行的起始日一般定为某年某月的1日。表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×日起施行”。

规章内容除因保障国家安全、重大公共利益的需要，或者发布后不立即施行将有碍法律、法规、规章和国家政策执行的除外，应当自公布之日起30日后施行。

（四）废止事项

1、凡是采用废旧立新模式制定新规章且规章名称有变化的，应当在附则中作出废止原规章的表述。

2、废止事项一般紧接在规章施行日期之后表述，并应当注明被废止规章的文号和发布日期，表述为“本规定（或者办法等）自×年×月×

日起施行。×年×月×日淄博市人民政府令第×号发布的《淄博市.....》同时废止”。

（五）规章不设置立法解释条款。

第三部分 修改和废止的技术规范

一、修改的技术规范

（一）按局部修正模式进行修改

适用于基本保持原规章体例结构，修订内容较少，限于对部分条款进行修改或增删的情形。正文应当列举修改或增删条款，起草审核阶段的草案还应当附修改前后条文对照表，将原有条文与修改后条文一一对照。原文件内容不作修改的部分仍然有效，施行日期不变。修改部分的施行日期应当明确，原文件内容须根据“修改决定”修正后重新公布全文。

1、单件规章修改格式:

名称: 淄博市人民政府关于修改《淄博市.....》的决定

正文:

.....（修改的简要理由），市人民政府决定对《淄博市.....》作如下

修改:

一、第...条（或者第...条第...款）修改为: “.....”。二、第...条增加一款，作为第...款: “.....”。

三、删去第...条（或者第...条第...款）。四、增加一条，作为第...条: “.....”。

五、第...条第.....款修改为两款，作为第.....款、第.....款: “.....。“.....。”

六、第.....条、第.....条和第.....条中的“.....”，均修改为“.....”。

七、第...条（或者第...条第...款）中的“.....”修改为“.....”。此外，对有关条文的文字和顺序作相应的修改和调整。本决定自.....年.....月.....日起施行。《淄博市.....》根据本决定作 相应修改，重新公布。

2、批量规章修改:

名称: 《淄博市人民政府关于修改部分规章的决定》，也可表述为: 《淄博市人民政府关于修改〈淄博市.....〉等×件规章的决定》。

正文:

根据.....的有关规定，市人民政府决定对下列规章作如下修改:（也可表述为: 根据.....的有关规定，市人民政府决定对《淄博市.....》等件规章作如下修改: ）

一、对《淄博市.....》的修改:

1、.....

.....。

二、对《淄博市.....》的修改:

1、.....

.....。

本决定自.....年.....月.....日起施行。修改的×件规章根据本决定作相应修改后，重新公布。

（二）按废旧立新模式进行修订

适用于体例结构需作调整，或者需要修改的内容较多的情形。新文件取代原文件，原文件自然失效，不需要另行作出修改决定。修订后的文件需要重新规定施行日期。修订程序和立法技术规范，均与制定规范

相同。

二、废止的技术规范

（一）应予废止的几种情况

有下列情形之一的，应当予以废止:

基本原则和主要内容与新制定或者修订后的上位法相抵触的;

基本内容已被新制定或者修订后的上位法所涵盖的;

调整对象或者主要规范事项已经不复存在的;

基本内容已经完全不适应经济和社会发展新情况的。

（二）废止的两种格式

单件规章的废止:

名称: 淄博市人民政府关于废止《淄博市.....》的决定

正文:

根据.....（指废止的简要理由），市人民政府决定，废止市人民政府令第.....号发布的《淄博市.....》。

本决定自发布之日起施行。

批量规章废止:

名称: 《淄博市人民政府关于废止部分规章的决定》，也可表述为《淄博市人民政府关于废止<淄博市.....>等件规章的决定》;

正文:

根据.....（指废止规章的简要理由），市人民政府决定对下列规章予以废止: （也可表述为: 根据.....，市人民政府决定对《淄博市.....》等件规章分别予以废止: ）

一、《淄博市.....》（市人民政府令第.....号）。二、《淄博市.....》（市人民政府令第.....号）。

.....

本决定自发布之日起施行。

第四部分 规章的相关文件

一、规章草案送审稿的报送文件

市政府相关部门和区县人民政府应当按照规章制定计划的要求，按时向市人民政府报送规章草案。报送文件除规章草案送审稿外，还包括请示件、起草说明、征求部门意见原件、条文依据及意见采纳情况表；其中部分条文修改的规章草案应同时报送条文修改前后对照表。具体格式为：

（一）部门报送的请示件。其格式为：

《淄博市.....（草案送审稿）》的送审报告

市司法局：

根据市政府×年规章制定计划，我委（办、局）在深入调研论证、 反复征求意见的基础上，起草了《淄博市.....（草案送审稿）》，现将草 案送审稿文本及起草说明等材料报送，请予审查。

附件：1、《淄博市.....（草案送审稿）》；

2、关于《淄博市.....（草案送审稿）》的说明；

3、《法律》《法规》等上位法。

（落款部门及时间）

（二）草案送审稿的起草说明。其格式为：

关于《淄博市.....（草案送审稿》的说明

一、制订《淄博市.....（草案送审稿）》的必要性

（该部分主要论述制定该政府规章的必要性，可以以立法背景、立

法目的为重点，讲清楚本市在行政管理实践中面临的问题、存在的危害、 解决问题的主要制度安排等）

二、起草的基本过程

（该部分主要论述规章草案送审稿在拟定过程中的调研、论证情况、 征求意见情况及委（办、局）集体讨论决策情况）

三、主要依据和参考资料

（该部分中的主要依据主要是上位法的依据，即法律、行政法规、地方性法规、省人民政府规章以及国务院发布的重要决策；参考资料主要是指外省、市的地方性法规和政府规章、国务院部委规章等）

四、公开征求意见及部门意见协调情况

（该部分主要论述《草案送审稿》在起草过程中的公开征求意见及部门意见协调情况，公开征求意见情况应如实反映公开征求意见的方式方法，明确反映公众对草案或者主要内容的认可程度，比较集中的意见建议和不同意见要详细说明；部门意见协调情况，主要阐述与规章立法内容联系比较密切的部门的意见及协调情况；规章内容涉及经费、人员、 机构等事项的，应当征求财政、编制等部门的意见，并明确阐述财政、编制等部门的意见及协调结果）

五、主要内容

（该部分主要论述适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设定等，主要内容可分点表述。）

（三）草案送审稿的条文依据及意见采纳情况表。其格式为:

《淄博市.....（草案送审稿）》条文依据及意见采纳情况表

规章条文	主要依据或参考资料	征求意见及采纳情况
第一条...（条文内容）	新设（或表述为依据《XX》（法律、法规或省政府规章）	XX部门认为：“.....”（具体意见）；对该条意见，本部门认为...（同意的表述为采纳；不同意的应当表述不采纳的理由）
第二条.....		
.....		

（四）草案送审稿条文修改前后对照表。其格式为：

《淄博市.....（草案送审稿）》条文修改前后对照表

修改前	修改后	备注（修改的主要理由、依据等）
第×条.....（条文内容）	第×条.....（条文内容）	
	增加一条作为第×条 .....（条文内容）	
第×条.....（条文内容）		
删去		
.....		

二、规章草案的报送文件

规章草案的报送文件，一般指市政府法制办报送市政府常务会议审议的材料，除规章草案文本外，一般应当包括草案的起草说明，其中部分条款修订的规章草案送审稿还应当报送条文修改前后对照表。具体格式为：

（一）起草说明。其格式为：

关于《淄博市.....（草案）》的说明

起草说明的第一段主要论述规章制定的必要性，一般包括立法背景 立法目的以及上位法的主要依据。

起草说明的第二段主要论述制定过程，一般包括：规章是否属于制定计划内的项目，部门的上报时间，法制办征求意见的形式和主要过程；草案的修改过程及法制办的主要协调过程，条文的章节情况，主要内容等。

起草说明的第三段，分点对条文的主要内容进行介绍，主要包括适用范围、实施主体、行政行为的设定、公民权利保护、法律责任设等。需要注意两点：

1、如果规章的内容中涉及机构、编制、资金等事项的，应当特别说明；

2、部门或区（县）政府对部分条文内容有分歧意见，应当详细阐述具体意见、协调过程、法制办的倾向性意见及理由。（如果属于对部分条款修订的规章草案的说明，应当针对修改的主要条文予以说明）

（二）规章草案条文修改前后对照表。其格式为：

《淄博市.....（草案）》条文修改前后对照表

修改前	修改后
第×条 .....（条文内容）	第×条 .....（条文内容）
	增加一条作为第×条 .....（条文内容）
第×条 .....（条文内容）	
	删去
...	

三、规章发布的文本格式

淄博市人民政府令

第　号

《淄博市.....》已经×年×月×日市人民政府第×次常务会议审议通过，现予发布，自×年×月×日起施行。

市　长

年　月　日